

本概要重點載述本售股章程其他部份的資料。由於僅為概要，故此並無載有閣下於投資發售股份前應考慮的所有資料。閣下於決定投資發售股份前，應細閱整份售股章程，包括本售股章程「風險因素」一節及附錄一會計師報告所載的財務報表與相關附註。

在本售股章程內，除文義另有所指外，「本集團」及類似詞語指本公司及四家營運公司（其中兩家為本公司的間接全資附屬公司，另外兩家則為與本公司及其全資附屬公司有一連串合約安排的公司）。請參閱「風險因素 — 有關本集團營運架構之風險」及「本集團歷史及架構 — 架構合約」兩節。

概況

本集團為中國領先的互聯網服務與移動增值服務供應商，擁有中國最大的即時通信社區。用戶可利用本集團稱為QQ的即時通信平台，以各種終端設備透過互聯網及移動與固定通信網絡進行實時通信。本集團借助本身龐大的用戶社區和備受認同的QQ品牌，吸引互聯網和移動電話用戶付款使用本集團以客為本的互聯網和移動增值服務及產品。

本集團相信，以註冊帳戶數目計算，本集團擁有中國最大的即時通信社區。截至二零零四年三月三十一日，本集團擁有2.913億個註冊即時通信帳戶。截至二零零四年三月三十一日止十六日期間，最高同時在綫帳戶數目達到610萬個。在此期間，用戶每日平均在綫時間長達6,470萬小時；而每日平均發送信息量達到8.488億條。本集團亦為中國主要移動增值服務供應商之一。於二零零三年，本集團獲中國移動選定為其夢網平台的「短信業務合作夥伴最佳業績獎」。

本集團現時有三項主要業務：互聯網增值服務、移動及通信增值服務與網絡廣告。

本集團於一九九九年二月推出基本在綫即時通信服務。自推出以來，本集團的互聯網服務擴展至多種用戶增值服務，包括各類收費即時通信服務、社區服務（例如網上交友、校友錄、電子賀卡及電子郵箱）、娛樂服務（例如休閒遊戲、網絡虛擬化身及大型多用戶在綫遊戲）。於二零零三年，本集團互聯網增值服務的收入佔本集團總收入31.3%，而於截至二零零四年三月三十一日止三個月則佔40.6%。

本集團於二零零零年五月在市場推出移動即時通信服務移動QQ。自推出以來，本集團的移動及電信增值服務已擴展至包含移動聊天、IVR服務、彩鈴服務、手機鈴聲與圖片、移動電話新聞與信息內容服務、移動電話遊戲及其他電信增值服務。於二零零三年，

本集團移動及電信增值服務的收入佔本集團總收入63.6%，而於截至二零零四年三月三十一日止三個月則佔55.5%。

由於客戶基礎近年來不斷擴大，本集團利用網絡社區龐大流量的優勢，向本集團的企業客戶推廣網絡廣告服務。於二零零三年，網絡廣告的收入佔本集團總收入4.5%，而於截至二零零四年三月三十一日止三個月則佔3.2%。

此外，本集團作出長期投資，運用本身的技術針對中國企業開發企業即時通信解決方案。本集團於二零零三年九月推出企業即時通信解決方案RTX，日後計劃繼續發展該項業務。

本集團的互聯網增值服務和移動及電信增值服務均透過中國主要電信營運商經營的網絡平台提供。本集團為網絡營運商提供平台，以吸引用戶使用增值通信服務，從而提高網絡營運商的網絡通信量及收入。該等營運商負責就本集團服務向最終客戶計費及收款，而本集團則與該等營運商分享收費。

由於獲得廣大用戶認同，故此自二零零零年五月起，本集團成功提供多種按月收費的增值服務。本集團自二零零一年錄得盈利以來，盈利保持增長。截至二零零三年十二月三十一日止年度，本集團的全年收入及盈利分別為人民幣7.35億元及人民幣3.222億元，較二零零二年同期全年分別增長179.4%及129.0%。於二零零三年，定期收費項目收入佔本集團總收入逾75%。截至二零零四年三月三十一日止三個月，本集團的期內收入及盈利分別為人民幣2.576億元及人民幣1.073億元。

本集團的中國法律顧問認為，除「風險因素 — 有關本集團提供服務及產品之監管風險」及「監管 — 騰訊計算機的申請」兩節所述的若干事項外，本集團在中國的公司已就本身的成立取得一切所需的批准並維持其有效，而該等公司經營業務及營運並無違反任何有關法律及法規。本集團的中國法律顧問亦認為，除本集團已取得的執照、許可證、批准和同意及騰訊計算機現正申領的互聯網出版批准與進口遊戲批准外，根據現行中國法律、規則及法規，本集團主要經營的業務毋須取得執照、許可證、批准或其他同意。

行業概覽

中國的電信及互聯網行業近年發展迅速。根據信息產業部的資料，中國擁有全球最龐大的固定電話及移動電話用戶人數。於二零零三年十二月三十一日，中國的固定電話用戶及移動電話用戶數目分別達2.633億名及2.687億名。Datamonitor預測，中國的固定電話用戶人數由二零零三年至二零零七年的複合年增長率預期為8.6%，至二零零七年將達至3.663億名。Pyramid Research預測，中國的移動電話用戶人數由二零零三年至二零零七年的複合年增長率預期為16.9%，至二零零七年將達至5.021億名。

根據互聯網信息中心的資料，於二零零三年十二月三十一日，中國的互聯網用戶人數排行全球第二，共有7,950萬名。預期中國互聯網市場將隨著寬頻上網日趨普及（於二零零三年的用戶增長率達163.6%）而進一步增長。根據IDC的資料，中國的互聯網用戶數目於二零零七年將達至約1.54億名，由二零零三年起計，複合年增長率為18.0%。中國龐大的電信及互聯網用戶人數使增值服務的需求日趨殷切。因此，即時通信、網上娛樂及其他增值服務亦日漸流行。根據IDC二零零三年的Marco Polo Survey，中國互聯網用戶較其他亞太市場用戶更願意付費使用網上服務。

移動增值服務市場亦體現迅速增長。中國移動及中國聯通已推出移動增值服務平台，而該平台是推動移動增值服務市場發展的主要動力。根據Pyramid Research的資料，由二零零二年至二零零七年，增值服務及SMS收入的複合年增長率預期為43.3%，而GPRS收入的增長率則為141.8%。本集團相信隨著移動電話基礎設施進一步發展，移動增值服務亦會不斷增長。

即時通信能讓用戶通過互聯網和移動電話網絡進行實時通信，是中國其中一種最受歡迎、增長最快的互聯網和移動增值服務。本集團認為，隨著中國的互聯網及電信用戶人數不斷增長，中國的即時通信增長前景樂觀，而增值服務日趨多元化，藉着可向用戶推廣更多收費服務，將為即時通信服務供應商提供商機。

本集團的優勢

本集團相信，本集團處於有利位置，可充分利用中國互聯網及移動與固定電信的發展以及用戶對互聯網與電信創新增值服務不斷增長的需求。本集團的主要優勢包括：

- 龐大而活躍的用戶群；
- 獨特的網絡社區體驗；
- 極具吸引力及創新的增值服務；
- 強大的品牌知名度；及
- 與電信營運商及終端設備製造商擁有緊密的策略關係。

本集團的策略

本集團的目標在於成為中國主要的互聯網及電信增值服務供應商。本集團的即時通信平台已發展成為綜合服務平台，可向龐大而不斷擴展的社區提供即時通信、增值服務及網上娛樂。為擴展本集團業務及增加股東回報，本集團將致力：

- 繼續擴展本集團用戶群；

- 提供新產品及服務，以豐富QQ社區的體驗；
- 繼續加強本集團與電信營運商、設備製造商及內容供應商的策略關係；及
- 開發適用於中國企業的實時通信解決方案。

本集團的企業架構

現時，中國的法規限制外商擁有提供電信增值服務的公司。因此，本集團的互聯網與移動增值服務及其他電信增值服務均由騰訊計算機及世紀凱旋根據與本公司及本公司的兩間中國全資附屬公司騰訊科技及時代朝陽科技訂立的合約安排下提供。本集團主要創辦人持有騰訊計算機及世紀凱旋的所有權益。根據各種合約安排，本公司可確認及獲得騰訊計算機及世紀凱旋業務及營運的經濟利益。訂立該等協議的目的在於使本公司、騰訊科技及時代朝陽科技擁有騰訊計算機及世紀凱旋的有效控制權，並可在中國法律容許的情況下收購騰訊計算機及世紀凱旋的股權及／或資產。本公司的中國法律顧問已向本公司表示，該等合約安排符合現行中國法律及法規。

概 要

過往財務資料概要

以下本公司於二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日及截至該日止年度及於二零零三年與二零零四年三月三十一日及截至該日止三個月的財務資料概要乃摘錄自本售股章程附錄一所載的會計師報告。以下財務資料概要乃根據國際財務準則編撰。

	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日止三個月	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
	(人民幣千元)				
收入：					
互聯網增值服務	944	40,819	229,690	33,012	104,586
移動及電信增值服務	37,960	198,818	467,369	84,297	142,817
網絡廣告	7,735	19,188	32,841	6,818	8,215
其他	2,437	4,282	5,057	866	1,935
總收入	49,076	263,107	734,957	124,993	257,553
收入成本	(18,044)	(71,674)	(229,548)	(36,339)	(87,368)
毛利	31,032	191,433	505,409	88,654	170,185
其他經營(開支)／收入淨額	(82)	(242)	(1,226)	36	18
銷售及市場推廣開支	(4,312)	(19,437)	(55,967)	(12,313)	(23,044)
一般及行政開支	(16,297)	(28,860)	(112,011)	(16,652)	(34,074)
經營盈利	10,341	142,894	336,205	59,725	113,085
融資(開支)／收入淨額	(125)	871	2,004	(257)	931
除稅前盈利	10,216	143,765	338,209	59,468	114,016
稅項	—	(3,058)	(16,013)	(2,123)	(6,712)
年內／期內盈利	10,216	140,707	322,196	57,345	107,304
	於十二月三十一日			於三月三十一日	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
	(人民幣千元)				
資產負債表：					
現金及現金等價物	39,723	45,254	325,586	79,205	329,332
資產總值	65,542	213,666	575,716	270,967	642,416
股東權益總額	48,324	197,950	471,957	244,961	550,326

於上述期間，本公司絕大部份收入來自一連串由本公司、本公司全資附屬公司騰訊科技與騰訊計算機訂立的合約安排。根據該等協議，本公司可確認及獲得騰訊計算機業務及營運的經濟利益。訂立該等協議的目的在於使本公司及騰訊科技擁有騰訊計算機的有效控制權，並可在中國法律容許的情況下收購騰訊計算機的股權及資產。根據該等合約安排，董事會認為由於本公司透過該等合約安排實際上擁有騰訊計算機的控制權，故此即使並無擁有股權，亦宜將騰訊計算機的財務報表合併計算。按本售股章程附錄一會

概 要

計師報告附註3「主要會計政策」內「綜合帳目的基準」所述，綜合計算騰訊計算機的業績符合國際財務準則之國際會計準則第27號。該準則規定，附屬公司僅可在母公司擁有其控制權之情況下綜合計算至母公司的帳目。世紀凱旋於二零零四年一月按與本公司訂立的相若合約安排而成立，而其於二零零四年三月三十一日及截至該日止三個月的財務報表綜合計算入本公司。

過往營運資料概要

下表載列於下述日期及期間本集團即時通信社區及增值服務的若干營運統計數字：

	截至十二月三十一日止 十六日期間			截至 二零零四年 三月 三十一日止 十六日期間
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	
	(百 萬 計)			
註冊即時通信帳戶(期終)	93.2	151.3	256.1	291.3
活躍帳戶	43.8	54.4	81.5	97.1
最高同時在綫帳戶	1.9	2.9	4.8	6.1
平均每日用戶在綫時數	18.3	28.6	51.4	64.7
平均每日信息(1)	413.9 ⁽²⁾	386.4	681.8	848.8
收費互聯網增值服務註冊用戶(期終)	—	1.5	6.9	7.3
收費移動及電信增值服務註冊用戶(期終)(3) ..	1.4	5.6	13.1	12.8

附註：

- (1) 平均每日信息僅包括電腦之間交流的信息，不包括移動手機之間交流的信息。
- (2) 截至二零零一年十二月三十一日止十六日期間的平均每日信息包括來自本集團網絡廣告的信息。於其後的期間，平均每日信息並不包括該等廣告信息。
- (3) 包括登記訂購由本集團直接或透過移動電話營運商提供的服務。

風險因素

本集團相信，本集團的業務及發售涉及風險。該等風險大致可分類如下：

- 有關本集團業務之風險；
- 有關本集團營運架構之風險；
- 有關本集團服務及產品之監管風險；
- 在中國經營業務之一般風險；及
- 有關發售之風險。

主要風險因素的詳細討論載於「風險因素」。主要風險因素羅列如下：

有關本集團業務之風險

- 本集團之業務計劃乃基於未必能成功之嶄新業務模式，且本集團未必可成功實施未來之業務策略。

- 假如騰訊計算機及世紀凱旋無法與移動電話及其他電信營運商維持現有及達成新的安排，本集團業務將會受損。
- 本集團倚賴移動電話營運商準確記錄客戶所付的移動增值服務費用以及本集團所佔該等費用的比例，而本集團偶而須就此估計應確認入帳的收入，該過程中任何錯誤均可能對本集團的營運業績有不利影響。
- 倘若移動電話或其他電信營運商拒絕或拖延向騰訊計算機或世紀凱旋付費，則本集團的收入將會受到不利影響。
- 倘若網絡營運商堅持簽訂獨家條款，而騰訊計算機或世紀凱旋(視乎情況而定)被視為不符於該等條款，則騰訊計算機及世紀凱旋提供移動增值服務及產品之能力將受到限制。
- 倘若移動電話營運商的經營環境轉壞，則本集團的業務營運及財務狀況或會受到重大不利影響。
- 本集團所經營的市場競爭非常激烈。
- 倘若本集團無法與設備製造商維持現有的及達成新的安排，則本集團的業務或會受損。
- 本集團業務有賴主要行政人員及僱員的持續貢獻，倘若本集團失去其服務，則本集團業務或會嚴重受阻。
- 由於本集團經營歷史有限，而本集團業務的收益和收入潛力仍未經驗證，故本集團無法預料是否能達到本身或外界期望的未來表現。
- 倘若本集團無法開發出或引進受歡迎的內容及應用程式，則本集團業務或會受損。
- 倘若本集團無法維持品牌知名度，則本集團在吸引新業務夥伴及消費者方面可能遇到困難，而本集團的業務亦可能受損。
- 倘若本集團未能成功開發及推出新服務和產品，或未能採用新技術，則本集團的競爭優勢及利用互聯網及電信增值服務及產品賺取收入的能力或會受損。
- 本集團部份收入源自網絡廣告銷售，惟仍未能證實互聯網是廣受接納的廣告媒體。
- 本集團未必能防止未經授權人士使用本集團的知識產權，從而有損本集團業務，並令本集團牽涉訴訟。
- 本集團可能遭第三方提出侵權申索，一旦申索成功，本集團或須支付巨額損失賠償。
- 迅速增長及日新月異的經營環境令本集團有限的資源更為緊絀。

- 本集團可能就於本集團網站展示、取得或連結的資料或透過本集團服務發送或分享的資料而須對第三方負責。
- 本集團用戶的網上交流或會導致個人衝突，從而可能有損本集團聲譽、導致政府調查及對本集團業務產生嚴重不利影響。
- 本集團或會因私隱考慮或資料不確而聲譽受損及在日後未能銷售針對特定對象的廣告，從而削弱本集團廣告欄位對廣告客戶的吸引力。
- 因系統故障或電腦病毒引致的意外網絡中斷，或會減少訪客流量、減少收入及令本集團聲譽受損。
- 本集團之後備系統有限，因而容易受到天災及其他事件影響。
- 對本集團交易系統的保安及互聯網和移動電信網絡上資料保密性的憂慮可能令用戶減少使用本集團的網絡，妨礙本集團的發展。
- 網上付款系統在中國尚處發展初期，或會限制本集團拓展網上服務業務的能力。
- 電信增值市場及中國的互聯網市場的持續成長有賴於對固定電話及移動電信基礎設施的持續投資。
- 本集團或未能取得可能需要的額外資金。
- 日後的收購可能不利本集團管理業務的能力。
- 本集團的投保範圍有限。
- 本集團未必可根據現時建議的股息政策派付股息。
- 本集團日後未必可達致過往三年的收入增長。
- 倘移動電話營運商網絡質素下降而導致流失信息數量增加，則或會對本集團的收入有重大不利影響。
- 電信網絡營運商未能如預期向本集團提供頻寬及服務器託管服務及本集團供應商未能如預期提供內容或會損害本集團業務。
- 本集團與主要營運商的關係惡化或主要營運商出現財政問題或會損害本集團業務。

有關本集團營運架構之風險

- 本公司及外商獨資企業與騰訊計算機及世紀凱旋訂立的合約安排並不保證符合中國法律及法規。

- 基於監管限制，本集團透過本公司及外商獨資企業均無直接擁有任何權益的公司在中國經營部份業務。該等安排未必可如直接擁有權益般提供有效控制。
- 倘騰訊計算機或世紀凱旋未能遵從或拒絕延續與本集團訂立的合約安排，則本集團業務或會中斷，而本集團收入可能大幅下跌。
- 本集團計劃成立外資電信企業未必可順利進行或未能進行，或可能產生額外成本及中斷本集團業務。
- 外商獨資企業、騰訊計算機及世紀凱旋現時享有的稅務優惠日後或會受到質疑或撤銷，而根據集團內公司間的合約所載的收支確認可能受到中國稅務機關質疑。
- 所持權益有別於公眾股東的本公司現有股東於發售後將可對股東決議案的採納發揮若干影響力。

有關本集團服務及產品之監管風險

- 本集團可能由於對互聯網及電信增值服務公司的監管制度複雜、不明朗及轉變而受到不利的影響。
- 倘若本集團未能取得或保持所有必需的執照、許可證及批文，或倘若本集團需要辦理費時或花費高昂的手續，則本集團的營運可能受到重大不利影響。
- 倘本集團未能取得進口在綫遊戲的批准，或本集團過去有關在綫遊戲的活動被視為違反中國法律或法規，則本集團的業務及前景或會受到重大不利影響。
- 倘若本集團部份在綫遊戲業務日後被視為違反法律，則本集團可能需要修改在綫遊戲的業務模式，因而可能對本集團的業務和經營業績有嚴重不利影響。
- 本集團可能由於在本集團網站展示、取得或連繫被禁的資訊內容，或由於透過本集團的服務而傳輸被禁的資訊內容而承擔責任。
- 本集團或須將本集團的加密軟件在監管當局登記，而倘若當局要求本集團更改加密軟件，則本集團須開發或以特許權方式獲得取代軟件，因而影響本集團的營運。

在中國經營業務之一般風險

- 中國政府的政治及經濟政策逆轉或會對中國整體經濟增長有重大不利影響，而使本集團服務的需求減少，並不利本集團的業務和經營業績。

- 中國經濟發展放緩或會阻慢本集團增長及盈利能力。
- 本集團之中國附屬公司向本集團派息時受到限制。
- 匯率波動或會損害本集團業務。倘人民幣貶值，本集團的收益以美元計值將會減少。
- 兌換貨幣受到限制，或會使本集團收取及有效使用收益的能力受到局限。
- 有關中國法律制度及行政措施的不明朗因素可能會對本集團不利。
- 有關嚴重急性呼吸系統綜合症及其他疫症爆發的風險。

有關發售之風險

- 由於股份過往並無公開市場，故此發售股份的流通性及市價或會波動。
- 由於發售價遠高於每股有形帳面淨值，故此閣下所持股份的價值將會即時大幅攤薄。
- 於發售後在公開市場拋售或預期拋售大批股份或會對股份當時市價有不利影響。
- 本售股章程有關中國經濟、互聯網及電信行業的事實及統計資料未必準確。
- 本售股章程所載的前瞻性陳述涉及風險及不明朗因素。

股息政策

本集團現擬支付不少於有關年度本集團綜合股東應佔盈利10%的全年現金股息。然而，日後是否派發上述股息，將由董事會基於本集團的盈利、現金流量、財務狀況、資本需求、法定儲備需求等因素及其他董事會認為相關的條件釐定。支付股息亦可能由於法律限制及本集團日後可能訂立的融資協議而受到限制。

所得款項用途

本公司自發售所得款項淨額（經扣除包銷費用及佣金和本集團估計因發售而應付的開支，假設並無行使超額配股權，及假設每股股份發售價為3.235港元，即指示發售價範圍每股股份2.77港元至3.70港元的中位數）估計約為12.58億港元（如全面行使超額配股權，則為14.54億港元）。

本集團目前並無就所得款項訂下任何特定的用途，亦無通過任何具體計劃。本集團或會運用發售所得款項淨額發展及支持新的策略方向，並發展及擴充現有業務。假設本

概要

集團取得上述約12.58億港元的估計所得款項淨額，本集團將按下文所述分配運用資金：

- 約8.18億港元用作拓展及支持實時通信、娛樂及互聯網等方面的新策略方向，包括日後可能進行的策略收購；
- 約2.52億港元用作發展及擴充現有業務；及
- 其餘發售所得款項淨額用作營運資金及其他一般企業用途。

本集團可能將因全面行使超額配股權而取得之額外所得款項淨額約1.96億港元，或會用作額外營運資金。所得款項之可能用途分配或會因應本集團之需要、狀況及管理要求的改變而更改。

發售統計數字

	根據發售價每股 2.77港元計算	根據發售價每股 3.70港元計算
市值(1)	46.55億 港元	62.18億 港元
二零零三年備考每股基本盈利(2)	0.17 港元	0.17 港元
根據二零零三年盈利計算的備考市盈率(3)	15.9 倍	21.2 倍
預測二零零四年每股基本盈利(4)	0.25 港元	0.25 港元
根據二零零四年預測盈利計算的預測市盈率(5)	11.1 倍	14.8 倍
備考每股有形資產淨值(6)	0.95 港元	1.17 港元

附註：

- (1) 市值乃根據預期於完成發售後即時已發行1,680,641,260股股份計算，惟並無計及任何因行使超額配股權而可能發行的股份或根據公開售股前購股權計劃或購股權計劃授出的購股權，或根據發行授權或購回授權而可能由本集團發行或購回的股份。
- (2) 二零零三年備考每股基本盈利乃按本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度過往盈利淨額除以二零零三年已發行股份加權平均數（已假設會計師報告附註24(g)及24(i)所述的股份拆細及將按發售而發行股份已於二零零三年一月一日進行而作追溯調整）計算，惟並無計及任何可能因行使超額配股權或根據公開售股前購股權計劃所授購股權而發行的任何股份。
- (3) 根據二零零三年盈利計算的備考市盈率乃在假設並無行使超額配股權及根據公開售股前購股權計劃所授購股權的前提下，而按發售價每股2.77港元及每股3.70港元，根據附註(2)所述的二零零三年備考每股基本盈利而計算。
- (4) 預測二零零四年每股基本盈利乃按本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度預測盈利淨額人民幣4.44億元除以預期二零零四年已發行股份加權平均數（猶如發售已於二零零四年一月一日進行）計算，惟並無計及任何可能因行使超額配股權或根據公開售股前購股權計劃所授購股權或可能根據購股權計劃授出的購股權而發行的任何股份。
- (5) 根據二零零四年預測盈利計算的預測備考市盈率乃在假設並無行使超額配股權及根據公開售股前購股權計劃或可能根據購股權計劃所授購股權的前提下，按發售價每股2.77港元及每股3.70港元，根據附註(4)所述的預測二零零四年每股基本盈利而計算。
- (6) 備考每股有形資產淨值已作出「財務資料 — 未審核備考有形資產淨值」一節所述的調整，並根據預期於完成發售後即時已發行股份合共1,680,641,260股計算，惟並無計及任何因行使超額配股權而可能發行的股份或可能根據公開售股前購股權計劃或購股權計劃授出的購股權而可能發行的股份，或根據發行授權或購回授權而可能由本集團發行或購回的股份。倘行使全部或部份超額配股權及／或根據公開售股前購股權計劃或購股權計劃發行任何股份，則每股經調整有形資產淨值或會增加／減少。

釋 義

在本售股章程內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。若干其他詞語的釋義載於「專用詞彙」一節。

「申請表格」	指	白色申請表格及／或黃色申請表格(視乎文義而定)
「組織章程細則」或「細則」	指	本集團現時採納的組織章程細則
「聯繫人」	指	上市規則所定義者
「董事會」	指	本集團董事會
「營業日」	指	香港銀行的一般營業日(星期六、日除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「中央結算系統」	指	香港結算設立並操作的中央結算及交收系統
「中央結算系統經紀參與者」	指	獲准以經紀參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統經紀參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「中國」	指	中華人民共和國，就本售股章程及僅就地區劃分(另有指明者除外)而言，不包括台灣、澳門特別行政區及香港
「中國移動」	指	中國移動通信集團公司及其分公司、附屬公司及聯屬公司
「中國網通」	指	中國網絡通信集團公司及其分公司、附屬公司及聯屬公司
「中國電信」	指	中國電信集團公司及其分公司、附屬公司及聯屬公司
「中國聯通」	指	中國聯合通信有限公司及其分公司、附屬公司及聯屬公司

釋 義

「互聯網信息中心」	指	中國互聯網絡信息中心
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法 (經併入一九六一年第3號法案而修訂)
「本公司」	指	騰訊控股有限公司，作為一家於一九九九年十一月二十三日在英屬處女群島註冊成立的公司，其後於二零零四年二月二十七日遷冊至開曼群島作為開曼群島法律下一家受豁免公司
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例，不時修訂、補充或以其他方式修改
「主要創辦人」	指	馬化騰、張志東、曾李青、許晨曄及陳一丹
「Datamonitor」	指	Datamonitor plc，專門從事行業分析的商業情報公司
「董事」	指	本公司全部或任何董事
「創辦人」	指	各主要創辦人、劉曉松、林建煌、徐鋼武、吳宵光、李海翔、黃業鈞及貢海星
「外資電信企業」	指	外商投資電信企業，即本公司 (直接或透過附屬公司) 將持有股權的中外合資經營企業
「本地生產總值」	指	本地生產總值 (所有本地生產總值增長率指實際而非理論增長率)
「全球協調人」、 「保薦人」、 「牽頭經辦人」 或「帳簿管理人」	指	高盛 (亞洲) 有限責任公司
「本集團」	指	本公司、其直接或間接全資附屬公司 (包括騰訊科技及時代朝陽科技)、騰訊計算機及世紀凱旋的其中一家或多家的組合 (視乎文義而定)
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算 (代理人) 有限公司，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」及「仙」	分別指	港元及港仙，香港當時的法定貨幣
「香港發售股份」	指	根據香港公開發售而發售的股份

釋 義

「香港公開發售」	指	本集團按發售價(另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費、0.005%證監會交易徵費及0.002%投資者賠償徵費)初步發售42,016,000股新股份(或會按「發售的安排」一節作出調整)以供香港公眾人士認購
「香港包銷商」	指	「包銷 — 香港包銷商」一節所列的包銷商，即香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	全球協調人、香港包銷商與本集團於二零零四年六月四日就香港公開發售訂立的包銷協議
「國際財務準則」	指	國際財務報告準則
「國際配售」	指	以現金按發售價(另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費、0.005%證監會交易徵費及0.002%投資者賠償徵費)有條件配售國際配售股份
「國際配售股份」	指	本集團根據國際配售初步發售以供認購的378,144,500股新股份，以及(如適用)因行使超額配股權而額外發行的新股份
「國際購股協議」	指	全球協調人、國際買家與本集團約於二零零四年六月十一日就國際配售而訂立的包銷協議
「國際買家」	指	預期訂立國際購股協議以包銷國際配售的一群包銷商
「發行授權」	指	股東給予董事有關發行新股份的一般無條件授權，有關進一步詳情載於本售股章程附錄七「本公司股東的書面決議案」一段
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份在聯交所上市及獲准開始買賣的日期(預期約為二零零四年六月十六日)
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(不時的修訂本)

釋義

「組織章程大綱」或「章程大綱」	指	本集團現時採納的組織章程大綱
「MIH」	指	MIH QQ (BVI) Limited，於二零零一年五月八日在英屬處女群島註冊成立的公司，亦為Naspers Limited的間接全資附屬公司。Naspers Limited為於南非共和國註冊成立，並在JSE Securities Exchange South Africa及納斯達克證券市場上市的公司
「信息產業部」	指	中國信息產業部，包括其地方部門
「文化部」	指	中國文化部，包括其地方部門
「商務部」或「外經貿部」	指	中國商務部，或其前身中國對外貿易經濟合作部(視乎文義而定)
「發售價」	指	按「發售的安排 — 香港公開發售」一節所述的方式詮釋及釐定根據香港公開發售認購每股香港發售股份的最終港元價格(不包括經紀佣金、聯交所交易費、證監會交易徵費及投資者賠償徵費)
「發售股份」	指	香港發售股份及國際配售股份
「發售」	指	香港公開發售及國際配售
「超額配股權」	指	預期本集團將會給予國際買家的選擇權，可由全球協調人代表國際買家於上市日期後第30日或之前行使，要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多63,024,000股股份
「人民銀行匯率」	指	中國人民銀行每日根據上一日中國銀行同業外匯市場匯率及當時全球金融市場的匯率而釐定的外幣交易匯率
「個人資料(私隱)條例」	指	香港法例第486章個人資料(私隱)條例
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省、市和其他地區或地方政府部門)和其執行機構，或其中任何機構(視乎文義而定)

釋 義

「公開售股前購股權計劃」	指	本公司於二零零一年七月二十七日採納的上市前購股權計劃(經修訂)，有關主要條款概述於本售股章程附錄七「公開售股前購股權計劃」一節
「定價協議」	指	本集團與全球協調人(代表香港包銷商)於定價日就記錄及釐定發售價而訂立的協議
「定價日」	指	就發售釐定發售價的日期(預期約為二零零四年六月十一日)，惟無論如何不會遲於二零零四年六月十四日
「售股章程」	指	本售股章程
「合資格機構買家」	指	第144A條界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「購回授權」	指	股東給予董事有關購回股份的一般無條件授權，有關進一步詳情載於本售股章程附錄七「購回證券」一節
「人民幣」	指	中國當時的法定貨幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局，包括其地方部門
「工商管理局」	指	中國國家工商行政管理總局，包括其地方部門
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，不時修訂、補充或以其他方式修改
「股東」	指	當時的股份持有人
「股份」	指	本集團每股面值0.0001港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零零四年三月二十四日採納的購股權計劃，有關主要條款概述於本售股章程附錄七「購股權計劃」一節
「股份過戶處」	指	香港中央證券登記有限公司
「時代朝陽科技」	指	時代朝陽科技(深圳)有限公司，於二零零四年二月八日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「世紀凱旋」	指	深圳市世紀凱旋科技有限公司，於二零零四年一月十三日在中國成立的有限公司

釋義

「上海華體」	指	上海華體信息技術有限公司，在中國註冊成立的有限公司，為MIH的聯屬公司
「新聞出版總署」	指	中國國家新聞出版總署，包括其地方部門
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	上市規則所定義者
「騰訊計算機」	指	深圳市騰訊計算機系統有限公司，於一九九八年十一月十一日在中國成立的有限公司
「騰訊科技」	指	騰訊科技(深圳)有限公司，於二零零零年二月二十四日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「包銷商」	指	香港包銷商及國際買家
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際購股協議
「美國」	指	美利堅合眾國及其管轄的領土、屬土及所有地區
「美元」	指	美國當時的法定貨幣
「美國會計準則」	指	美國普遍採納的會計準則
「美國證券法」	指	美國一九三三年證券法(修訂本)
「外商獨資企業」	指	時代朝陽科技及騰訊科技
「世貿」	指	世界貿易組織

專用詞彙

專用詞彙載有作為涉及本集團及作為經本售股章程採用的若干詞語的解釋，其中部份未必與同業的標準解釋一致。

「活躍帳戶」	指	曾於30天內被使用的服務帳戶
「網絡虛擬化身」	指	代表網上用戶虛擬身份的卡通人物
「BBS」	指	電子告示板，在網絡專用於分享和交流信息或其他檔案的電腦或應用程式
「BREW™」	指	無線二進制運行環境
「寬頻」	指	容許傳輸大量信息的服務或連繫，一般頻寬不少於1.5 Mbps的稱為寬頻
「CDMA」	指	分碼多工存取技術，一種連續數碼傳輸技術，利用多種代碼編排將移動通信的語音和數據訊號混合和分離以配合較高的流量
「聊天」	指	一種互動網上通信方式，容許實時發出鍵盤輸入對話，用戶可透過互聯網在任何地點進行實時通信
「聊天室」	指	聊天系統一般有多個聊天室，而只有使用相同聊天室的用戶可互相聊天
「每日用戶在綫時數」	指	本集團即時通信用戶登入本集團的即時通信網絡設施的累計時數
「遊戲機」	指	家庭電視遊戲
「GPRS」	指	General Packet Radio Service，移動電話和電腦用戶專用以資訊包方式持續透過互聯網進行的無線通信服務，數據傳輸速率介乎56 Kbps至114 Kbps。由於數據傳輸率較高，因此用戶可使用移動掌上設備和筆記本電腦進行視像會議並且與多媒體網站進行互動通信
「GSM」	指	Global System for Mobile communications，一種數碼移動通信標準
「互聯網內容供應商」	指	互聯網內容供應商
「即時通信」	指	即時通信，一種通信服務，用戶可透過互聯網實時通信信息

專 用 詞 彙

「即時通信社區」	指	註冊即時通信用戶群
「互聯網」	指	採用傳輸控制協議／互聯網通信協議將獨立管理的公共及私人電腦網絡互相連結而成的全球網絡
「互聯網通信協議」	指	在互聯網交換資訊的一套協議規則、程序和方式
「IVR」	指	互動話音回應，一種應用軟件，可以同時接收語音電話輸入和觸鍵發聲訊號，並且以語音信息、傳真、回撥或電郵方式回應
「Kbps」	指	每秒千位元的縮寫，是數據傳輸速度的單位
「K-Java™」	指	Java是專用於互聯網的程式語言，而K-Java正式名稱是J2ME (Java 2 Platform MICRO Edition)，屬於Java的一種，專用於記憶體有限的系統，例如移動電話
「信息流失率」	指	成功由本集團設施傳輸至營運商網絡，但未能成功透過營運商網絡傳輸至用戶的信息
「MMOG」	指	大型多用戶在綫遊戲，一種有大量用戶在網上同時參與的電腦遊戲
「MMS」	指	多媒體信息服務(multimedia messaging service)，容許用戶透過支持此技術的移動電話和其他設備交換多媒體信息的通信技術
「原生代碼」	指	一種電腦程式代碼，經過編碼後可透過指定的處理器和指令操作
「網絡社區」	指	一群透過互聯網互相通信或交流的用戶
「付費用戶」	指	支付本集團指定款項以使用本集團服務的用戶
「最高同時在綫帳戶數目」 .	指	高峰時間同時在綫的用戶帳戶最高數目
「PDA」	指	個人數碼助理，一種掌上設備，功能猶如個人手帳，具有日曆、地址簿、電郵或傳真功能

專 用 詞 彙

「PHS網絡」	指	使用PHS技術的無線本地接入服務，又稱「小靈通」
「PHS技術」	指	個人便攜電話系統技術
「註冊即時通信帳戶」	指	登記使用本集團即時通信服務的用戶之帳戶
「註冊用戶」	指	登記用戶個人化門戶網站、網頁電子郵箱及即時通信等本集團增值服務的用戶，並已獲發使用該等服務所需的用戶識別號碼
「同時在綫帳戶」	指	同時使用網上服務的用戶帳戶
「客戶端軟件」	指	安裝於用戶電腦或其他終端設備，以便應用服務器所提供服務的可執行軟件
「SIM卡」	指	用戶識別模組卡，一種放入手機的電子卡，可讓網絡識別用戶身份。SIM卡包含個人識別號碼並且可以識別用戶所屬的網絡
「SMS」	指	手機短信，可在移動電話傳輸包括文字、數目和混合字母和數字的文本信息服務
「訂購」	指	訂購增值服務的帳戶
「傳輸控制通信協議」	指	在互聯網交換資訊與互聯網通信協議共用的一套協議規則、程序和方式
「訪問者」	指	進入服務系統的用戶（不論是否註冊用戶）
「WAP」	指	無線應用協議，一種開放的全球應用規格，容許移動無線設備使用互聯網和其他寬頻服務
「無線平台」	指	一種運算環境，由指定的硬件和操作系統組成，容許開發和執行無線設備的電腦應用程式

除本售股章程的其他資料外，閣下於認購發售股份前應審慎考慮下列風險因素。該等風險因素未必涉及投資其他司法權區公司股本證券的一般風險。倘出現任何下述潛在事件，則或會使本集團的業務、財政狀況或經營業績受到重大不利的影響。

有關本集團業務之風險

本集團之業務計劃乃基於未必能成功之嶄新業務模式，且本集團未必可成功實施未來之業務策略。

本集團的業務計劃有不少獨特內容，且較為未經驗證。本集團的技術和服務乃針對一個發展迅速的新市場。本集團的業務計劃以互聯網及電信增值服務與產品的收入增長為基礎，而有關領域屬於新興市場，歷史較短。此外，本集團未必可成功實施未來的業務策略，包括透過提供網上娛樂服務和企業軟件產品以提高收入。大部份中國消費者都很少有購買即時通信、網上娛樂及其他電信增值等服務和產品的經驗。本集團目前的用戶群只佔整個中國市場的一個較小部份。為達致成功，本集團必須不斷開發和推廣能為中國大部份互聯網及電信用戶所接納的服務和產品。儘管本集團在過去三年來發展迅速，但基於上述和其他理由，本集團無法保證能夠維持或在未來仍能達致這個增長速度，而且無法保證本集團可成功開發及推廣上述服務和產品，以有效實施未來的業務策略。

假如騰訊計算機或世紀凱旋無法與移動電話及其他電信營運商維持現有及達成新的安排，本集團業務將會受損。

本公司及外商獨資企業大部份收入源自騰訊計算機及世紀凱旋所支付的技術支援、顧問、特許權及其他費用。騰訊計算機及世紀凱旋大部份增值服務均透過移動電話及其他電信營運商經營的網絡平台提供，為最終用戶提供享用電信增值服務的平台，提高營運商的網絡通信量及增加移動數據收入及頻寬使用量。見「業務 — 策略關係」。騰訊計算機及世紀凱旋(視乎情況而定)現與中國移動、中國聯通及其他中國電信營運商訂有合約，並從中取得大部份收入。本集團絕大部份移動增值服務收費及大部份互聯網增值服務收費分別經由中國移動29間聯屬公司及中國聯通15間聯屬公司或分支公司收取。一旦騰訊計算機或世紀凱旋與該等網絡營運商的關係轉壞，包括無法在現有合約到期後以有利條款續約，均會影響本集團之業務，包括影響騰訊計算機及世紀凱旋(視乎情況而定)向客戶提供電信增值服務及產品的能力。在此情況下，本集團將失去騰訊計算機及世紀凱旋電信增值服務及產品的客戶。同時，亦令本集團無法透過該等網絡營運商的計費及

收款系統，向騰訊計算機及世紀凱旋的電信增值服務及產品的客戶收取費用。倘若本集團透過騰訊計算機或世紀凱旋與該等網絡營運商的關係被終止、中止或按不利於本集團的條款延續，包括降低營運商所付的費用，則本集團的業務將會受損，對本集團的財務狀況和經營業績有重大不利影響。

本集團倚賴移動電話營運商準確記錄客戶所付的移動增值服務費用以及本集團所佔該等費用的比例，而本集團偶而須就此估計應確認入帳的收入，該過程中任何錯誤均可能對本集團的營運業績有不利影響。

中國移動及中國聯通向本集團支付其就本集團所提供之移動增值服務而向客戶收取的部份費用，而本集團倚賴該等公司對本集團透過其網絡提供的服務和有關收費作出準確的記錄。在少數情況下，倘出現技術限制或該等營運商的計費及傳輸系統出現故障，本集團並不向該等營運商收取費用。該等計費及傳輸故障率視乎不同的營運商而有所分別，而且每月不同。計費及傳輸故障或會大幅降低本集團的移動增值服務收入。倘若移動電話營運商更改計費或會計系統，則本集團或需耗資更改本身的會計系統，而且可能嚴重干擾本集團的業務。

此外，本集團並無太多方法獨立核實在此方面所獲提供的資料。倘若該等營運商錯誤計算有關服務收費及本集團應佔的收入比例，則本集團的經營業績或會受到重大不利影響。本集團根據向移動電話營運商所收或應收的有關部份服務費用而把該等收入記錄入帳，有關收入乃以應計基準，根據本集團的統計紀錄於服務提供時確認入帳。由於按應計基準確認收入，因此倘其後移動電話營運商實際所付費用低於預期，則本集團或需調整有關收入(包括就未向移動電話營運商收取的應收費用而作出撥備)，從而令本集團所呈報的盈利能力受到重大不利影響。

倘若移動電話或其他電信營運商拒絕或拖延向騰訊計算機或世紀凱旋付費，則本集團的收入將會受到不利影響。

根據報章報導，一名移動電話營運商拒絕或拖延向本集團一些競爭對手支付根據類似於騰訊計算機及世紀凱旋與該移動電話營運商所訂的安排而應付的費用，理由是該移動電話營運商對本集團該等競爭對手向其用戶所提供的內容類型感到關注。不能保證移

動電話或其他電信營運商日後不會基於上述或任何其他理由而拒絕或拖延向騰訊計算機或世紀凱旋付費。一旦其拒絕或拖延付費，本集團的業務、財務狀況及經營業績均可能受到重大不利影響。

倘若網絡營運商堅持簽訂獨家條款，而騰訊計算機或世紀凱旋(視乎情況而定)被視為不符於該等條款，則騰訊計算機及世紀凱旋提供移動增值服務及產品之能力將受到限制。

騰訊計算機目前與中國移動及中國聯通訂有合約。中國移動的若干省級附屬公司堅持與騰訊計算機訂立帶有獨家條款的安排。該等獨家條款目前僅與移動增值服務有關，且僅涉及騰訊計算機，而不適用於騰訊計算機的聯屬公司或聯繫人。本公司認為，騰訊計算機已採取措施，避免經營任何違反上述獨家條款的業務，以遵守該等獨家條款，但無法保證騰訊計算機或世紀凱旋日後在必須遵從上述條款的情況下不會被指違反該等條款，亦無法保證網絡營運商不會堅持訂立更嚴厲之獨家條款，從而在實際上禁止騰訊計算機及世紀凱旋的聯屬公司及聯繫人向其他網絡營運商之用戶提供其移動增值服務及產品。訂立該等更嚴厲的獨家條款可能對本集團的業務、財務狀況及經營業績均有重大不利影響。

倘若移動電話營運商的經營環境轉壞，則本集團的業務營運及財務狀況或會受到重大不利影響。

儘管本集團預期向其他營運商收取的費用比例將會上升，惟本集團業務仍十分倚賴中國移動及中國聯通從其客戶收取的費用。騰訊計算機及世紀凱旋大部份移動增值服務及若干互聯網及其他電信增值服務乃透過中國移動及中國聯通(視乎情況而定)提供。因此，移動、互聯網及其他電信增值服務的成功與否，視乎移動電話營運商推廣其整體移動電信服務的成功程度及不時的經營政策而定。此等因素均非本集團所能控制。此外，倘若移動電話營運商的經營環境轉壞，或移動電話營運商提升盈利的壓力增加，則可能在其就騰訊計算機及世紀凱旋(視乎情況而定)透過其網絡所提供移動增值服務而收取客戶的費用中，堅持保留更大的部份。為回應日益提高的保障客戶的要求，移動電話營運商或會對騰訊計算機及世紀凱旋等增值服務供應商提出更嚴格的運作指引。該等更嚴格的運作指引或會有損本集團推廣部份服務和產品的能力。

本集團所經營的市場競爭非常激烈。

本集團面對其他提供同類服務的內地電信增值服務供應商的激烈競爭。本集團最主要與提供綜合移動增值服務予客戶的中國門戶網站直接競爭。此外，隨著開放外國投資者投資電信增值業務，國際競爭對手或會與當地公司成立合營企業，借助外國投資者在其本身市場開發的技術和經驗提供服務，因此本集團或會面對國際競爭對手的更大競爭。中國加入世貿後，或會由於其後之監管逐步更改或其他原因而容許國際公司進入中國市場，使來自國際公司的競爭越來越激烈。部份或全部該等電信網絡營運商亦可能提供具競爭力的服務。該等競爭對手的財務和其他資源或會比本集團更為豐厚，可以更快配合不斷轉變的消費者要求及需要，以更低的價格提供更佳服務，並且更有效配合新互聯網技術或技術標準。此外，現有或未來的競爭對手所提供的服務和產品或會採用更有利的技術，而產品表現和定價亦更勝本集團，提供其他優勢，導致其服務和產品較本集團的服務和產品更受市場歡迎。競爭日趨激烈或會導致競爭對手對本集團採取不公平的營商手段，而本集團可能難以就上述行動取得補償。競爭轉趨激烈會使本集團損失市場佔有率，使用戶數目、本集團平台的流量減少，導致降價和增加市場推廣和開發工作的支出。任何上述事件均可能嚴重不利影響本集團業務，繼而對本集團的財務狀況和營運業績產生重大不利影響。

倘若本集團無法與設備製造商維持現有的及達成新的安排，則本集團的業務或會受損。

本集團獲益於與設備製造商(包括移動電話製造商)訂立的安排，與該等設備製造商合作，在其設備上安裝本集團的應用程式，以供設備購買者使用。儘管本集團現與多家中國設備製造商(包括移動電話製造商)訂有合約，一旦本集團與該等製造商的关系中斷，則對本集團的業務(包括盈利能力及向消費者提供移動增值服務及產品的能力)或會產生不利影響。

本集團業務有賴主要行政人員及僱員的持續貢獻，倘若本集團失去其服務，則本集團業務或會嚴重受阻。

本集團日後之成功有賴本集團主要行政人員的持續貢獻，特別是主要創辦人。本集團倚賴該等人士在業務營運方面的專才，包括開發新的增值服務及產品以及維持本公司及外商獨資企業與騰訊計算機、世紀凱旋及其他策略夥伴的關係。本集團並無就主要行政人員購買「重要人員保險」，以保障該等人員一旦因死亡或其他原因不再任職本集團造

成之損失。倘本集團一名或多名主要行政人員無法或不願繼續擔任目前職位，本集團未必可在合理時間內覓得替任人選，甚至未必覓得替任人選，本集團的業務或會因而嚴重受阻，財務狀況及經營業績或會受到重大不利影響，而且本集團或需支付更高費用以招聘及培訓額外的人員。

此外，倘若本集團的主要行政人員加入競爭對手或成立競爭業務，則本集團的業務或會受阻。本集團各主要行政人員已與本集團簽訂僱傭協議，其中載有保密及不競爭條款。本公司香港法律顧問表示，該等合約安排可根據現行香港法例執行，而本公司中國法律顧問亦表示該等由中國公民簽訂的合約並不觸犯現行中國法律。儘管如此，一旦任何該等行政人員與本集團出現爭議，並無保證任何該等協議可予執行。

本集團日後之成功亦視乎本集團吸引及招聘優質的技術、管理、編輯、推廣及客戶服務人員之能力。合資格的人材需求殷切，本集團未必能夠成功吸引、吸納或延聘本集團成功所需之人材。

由於本集團經營歷史有限，而本集團業務的收益和收入潛力仍未經驗證，故本集團無法預料是否能達到本身或外界期望的未來表現。

本集團認為，本集團未來的成功視乎本集團大幅提升業務收入的能力而定，而本集團在此方面經營歷史有限。騰訊計算機於一九九八年十一月啟業。因此，在衡量本集團的前景時，必須考慮到尚在發展初期公司一般遇到的困難和其他風險，尤其是在新興而發展迅速的互聯網及電信增值服務行業的公司。此等風險包括本集團在以下方面的能力：

- 透過收費服務從用戶取得收入；
- 吸引消費者使用本集團的即時通信服務及內容；
- 維持現有的及建立新的策略關係；
- 有效應付競爭壓力；
- 應付競爭對手建立策略關係或進行合併所帶來的影響；
- 提高本集團品牌的知名度及繼續培養用戶忠誠度；
- 吸引及延聘勝任的管理層人員及僱員；
- 吸引廣告客戶；
- 提升本集團技術，以支持更高流量及更豐富的服務；及
- 豐富本集團的網絡內容及服務。

本集團無法保證日後可提高或維持目前的業務收入水平。

倘若本集團無法開發出或引進受歡迎的內容及應用程式，則本集團業務或會受損。

本集團其中一項主要優勢在於本集團之服務及產品能夠建立起一個獨特的網絡社區。本集團倚賴若干第三方創造流量及提供內容，使本集團的網站及服務對消費者和廣告商客戶更為吸引，從而維持及發展本集團的網絡社區。提供本集團網站及服務內容的第三方包括與本集團有合約關係的商業內容供應商，以及於本集團網站發佈文章或其他內容的註冊社區會員。倘若該等第三方無法開發及維持優質的內容，本集團網站或會流失訪問者和廣告客戶。本集團與第三方內容供應商簽訂的合約安排大多並非獨家，且屬短期性質，或可由任何一方以任何理由隨時終止。並無保證本集團與商業內容供應商的現有關係不會被終止，或即使能維持，亦不保證能達成持續的業務夥伴關係、提供優質服務及為本集團網站帶來理想流量或為本集團帶來理想的收入、或不被終止。

在綫遊戲是目前中國發展最快的網上服務之一。本集團為客戶開發及引進在綫遊戲。然而，倘若本集團無法開發或以合理成本引進受本集團客戶歡迎的遊戲，則本集團的在綫遊戲業務難以增長。

倘若本集團無法維持品牌知名度，則本集團在吸引新業務夥伴及消費者方面可能遇到困難，而本集團的業務亦可能受損。

本集團的QQ品牌聞名全國。本集團相信，維持及提升QQ品牌對本集團發展客戶基礎及吸引新業務夥伴至關重要。本集團的主要競爭對手亦建立了著名品牌，並不斷推廣其品牌的知名度。第三方於其他行業使用類似QQ品牌的字眼或會有損本集團的品牌效應。倘若本集團因任何理由而未能維持及提升品牌的知名度，則本集團業務、經營業績及財務狀況或會受到重大不利影響。

倘若本集團未能成功開發及推出新服務和產品，或未能採用新技術，則本集團的競爭優勢及利用互聯網及電信增值服務及產品賺取收入的能力或會受損。

本公司和外商獨資企業本身正在直接及與騰訊計算機及世紀凱旋合作開發新的服務及產品。推出新服務及產品的時間涉及若干風險及不明朗因素。任何意料之外的技術、運作、物流、規管或其他問題，均可能導致一項或多項該等產品或服務或本集團日後可能計劃推出的任何其他服務或產品延遲推出或無法推出。此外，本集團無法保證任何該等服務及產品可媲美競爭對手所開發的服務或產品、廣受市場接納或產生更多收入。

預期互聯網及電信增值服務及產品所用技術及相關技術標準會迅速改變。本集團目前的業務主要為基於即時通信的服務。隨著有關技術提升以支援多媒體通信服務及產品，本集團需要適應及支援該等服務及產品方能成功。倘若本集團未能預料或適應該等及其他技術轉變，則本集團的市場佔有率及業務或會受損，從而對本集團的財務狀況及經營業績有重大不利影響。

本集團部份收入源自網絡廣告銷售，惟仍未能證實互聯網是廣受接納的廣告媒體。

本公司及外商獨資企業預期在可見將來透過與騰訊計算機及世紀凱旋合作經營網絡廣告取得部份收入。倘若互聯網不獲接納為廣告媒體，則本集團賺取收入的能力將受到不利影響。

並無保證中國的網絡廣告市場將會增長。截至目前為止，網絡廣告在中國並未被廣泛接納為廣告媒體，亦無保證網絡廣告將發展為中國的通用廣告渠道。互聯網在長遠而言是否獲接納為廣告媒體，視乎是否發展出廣被接納的衡量標準而定。目前有關標準尚未出現。有關行業標準的發展未必足以支援互聯網作為有效的廣告媒體。倘若並未發展出此等標準，則廣告客戶可能一般選擇不在網上或不在本集團的廣告欄位刊登廣告，從而令本集團的業務、財務狀況及經營業績受到重大不利影響。

此外，攔截網絡廣告、避免其顯示於用戶屏幕前的網絡軟件之發展，可能對網絡廣告的發展造成障礙。隨著網絡廣告攔截的日漸盛行，被攔截的廣告並未從本集團服務器下載，不視為已傳遞的廣告，從而可能令本集團的網絡廣告收入減少。由於網絡廣告攔截軟件的流行，廣告客戶可能一般選擇不在網上或本集團的廣告欄位上刊登廣告。攔截網絡廣告的網絡軟件之使用，或會令本集團的業務受到重大不利影響。

本集團未必能防止未經授權人士使用本集團的知識產權，從而有損本集團業務，並令本集團牽涉訴訟。

本集團認為本集團的知識產權為本集團成功之關鍵。本集團主要倚賴於專利、版權及商標保護及保密法例以及合約等方式保障本集團的知識產權。雖然本集團致力保護本身的專有權利，但仍難免有未經授權人士試圖使用本集團的知識財產。由於本集團經營所屬地的法律制度仍在發展階段，因此在本集團知識產權的保障及執行方面未及法制較為成熟的國家般有效。此外，監管專有技術的盜用和有關執法既困難且昂貴。本集團所

採取措施未必足以防範盜用本集團的專有技術。一經盜用，則會對本集團業務、財務狀況及經營業績有重大不利影響。本集團不時需經訴訟手段行使本集團的知識產權，而此等訴訟可導致可觀成本。

本集團可能遭第三方提出侵權申索，一旦申索成功，本集團或須支付巨額損失賠償。

雖然本集團至今未曾面對任何有關法律訴訟，但本集團在未來或會因本集團使用之技術而接到第三方的專有權利侵犯申索通知或源自有關侵權申索的索償。此外，本集團亦可能因過往未經有關第三方授出特許權而於本身門戶網站提供受到該等第三方商標及版權保護之內容而面對申索。本集團已加強重要指引及程序，以減低在未獲正式特許權下使用第三方內容的機會。倘若侵權申索成功，則本集團或會蒙受損失。倘若本集團未能或無法開發出不侵權的技術或及時取得有關被侵權技術或類似技術的特許權，則本集團業務或會受損。此外，即使本集團可取得被侵權技術或類似技術的特許權，有關特許權費或會十分可觀，對本集團的經營業績有重大不利影響。

迅速增長而日新月異的經營環境令本集團有限的資源更為緊絀。

本集團預期在發展客戶基礎及尋找市場商機之時擴充業務。本集團的營運、行政及財務資源有限，未必能支持所計劃之發展。隨著本集團服務對象的數目及網上活動增加、服務對象的要求及客戶的需求轉變，以及本集團的業務活動增加，本集團將需加強投資於網絡基建、設施及與騰訊計算機及世紀凱旋合作的其他經營範疇。本集團將需提升現有的及實施新的營運及財務制度、程序及控制，並擴充、培訓和管理本集團日益增加的僱員團隊。此外，本集團管理層將需維繫及加強與電信營運商、互聯網及其他網上服務及內容供應商和本集團業務所需的第三方的關係。倘若本集團無法有效管理本身的發展和擴充，則本集團的服務質素可能有所下降，令本集團業務受損，經營業績亦可能受到重大不利影響。

本集團可能就於本集團網站展示、取得或連結的資料或透過本集團服務發送或分享的資料而須對第三方負責。

作為內容發表者及發佈者，以及作為電信增值服務供應商，本集團可能須就因根據本集團網站所發表或透過本集團服務所發送或分享的資料之性質或內容所提出的誹謗、疏忽、版權、專利或商標侵權而負上責任，或其他索償而須負責任。本集團亦可能涉及

根據於本集團網站或透過本集團服務可取得的內容而提出的索償，例如用戶在本集團網站或透過本集團服務所提供的留言板、網絡社區、投票系統、電子郵件或聊天室上發表的內容或資料。本集團提供連結到第三方網站的超文本連結技術，因而可能須就該等第三方網站的版權或商標侵權而負責。第三方亦可能就本集團所發佈之任何錯誤資料所引致的損失而提出索償。

即使上述索償不導致法律責任，本集團就此類索償所作的調查及抗辯可能涉及龐大費用。上述索償或會對本集團的業務有重大不利影響。

本集團用戶的網上交流或會導致個人衝突，從而可能有損本集團聲譽、導致政府調查及對本集團業務產生嚴重不利影響。

本集團用戶在本集團的平台上進行極私人的交流。透過本集團服務在網上認識的用戶或會出現情緒激動的情況，並可能在道德上、情緒上或身體上蒙受不利影響。該等事件或會受到廣泛報導，從而對本集團的聲譽造成嚴重負面影響。政府當局或會要求本集團中止或限制該等導致或可能導致上述事件的服務。本集團業務或會因而受損，而本集團的用戶群、收入及盈利能力均會受到重大不利影響。

本集團或會因私隱考慮或資料不確而聲譽受損及在日後未能銷售針對特定對象的廣告，從而削弱本集團廣告欄位對廣告客戶的吸引力。

為加強了解用戶及其需要，本集團在徵得註冊用戶事先同意的情況下收集其個人資料。本集團利用各種數據向廣告客戶提供針對性的廣告服務。倘若本集團礙於私隱考慮或法規限制而未能收集或利用此等資料或銷售針對特定客戶的廣告服務，則可能削弱QQ客戶端軟件和本集團網站廣告欄位對廣告客戶的吸引力。本集團純粹倚賴註冊用戶所提供的資料，並未核證其真偽。倘若本集團為針對性廣告而收集的資料有重大不確或錯誤，亦可能削弱QQ客戶端軟件及本集團網站廣告欄位對廣告客戶的吸引力。

因系統故障或電腦病毒引致的意外網絡中斷，或會減少訪客流量、減少收入及令本集團聲譽受損。

網站的持續運作及其技術設施的表現和可靠性以及即時通信服務的順暢運作，對本集團的聲譽和吸引及保留用戶及廣告客戶的能力非常重要。一旦出現系統故障或表現下降導致本集團服務中斷或反應時間延長，均會降低用戶的滿意程度和流量，從而削弱本

集團網站對用戶和廣告客戶的吸引力。本集團網頁及流量不斷增加，並無保證本集團可相應擴充其系統。此外，任何系統故障及供電停頓均會對本集團業務有重大不利影響。

電腦病毒亦可能導致本集團系統延遲或出現其他服務停頓。此外，倘若無意中傳送電腦病毒，亦可能導致本集團承擔損失或訴訟或責任風險。除此之外，駭客可能會入侵本集團的保安系統及破壞本集團的網絡或服務。本集團或需動用龐大資金及其他資源，保護網站免受該等電腦病毒及駭客的威脅，並減低該等電腦病毒或駭客所造成的問題。此外，倘影響本集團系統的電腦病毒受到廣泛報導，本集團的聲譽或會嚴重受損，而本集團的訪問流量亦會下跌，從而令本集團業務受到重大不利影響。此外，電腦病毒令用戶蒙受損害或損失，則可能引致本集團面對訴訟及承擔額外責任。

本集團之後備系統有限，因而容易受到天災及其他事件影響。

本集團的後備系統有限，過去亦曾不時因系統故障及停電而造成業務中斷。目前，本集團所有服務器及路由器設於深圳、北京及上海，其中大部份設於深圳。本集團並無於上述以外城市設置任何後備服務器。一旦發生火災、水災、颱風、地震、停電、電信故障、爆竊、戰爭、恐怖襲擊及類似事件，本集團並無災難修補計劃，而本集團現有的後備系統亦未必能有效應付該等事件。假如發生上述事件，則本集團或會出現完全系統停頓。為了提升表現及避免服務受阻，本集團或須作出重大投資購買額外服務器以鏡映本集團的網上資源。有關詳情見「一本集團的投保範圍有限」。

對本集團交易系統的保安及互聯網和移動電信網絡上資料保密性的憂慮可能令用戶減少使用本集團的網絡，妨礙本集團的發展。

透過互聯網及移動電信網絡進行電子交易交收及溝通的其中一道重大的障礙，在於公眾對保安及私隱的憂慮，尤其是在私密資料的傳輸方面。倘若無法完全消除有關憂慮，則整體而言，可能妨礙一般電信增值服務的增長，尤其是對於用作商業交易而言。倘若任何保安事故受到廣泛報導，電信增值服務的整體使用率或會下跌，從而減低本集團的用戶流量，妨礙本集團的發展。本集團目前的保安措施未必足夠。舉例而言，本集團用戶的個人資料或會被盜用或濫用。該等保安漏洞或會令本集團因未能對客戶或供應商的資料保密而面對訴訟及可能引起的責任，損害本集團的聲譽及吸引客戶的能力。

網上付款系統在中國尚處發展初期，或會限制本集團拓展網上服務業務的能力。

網上付款系統在中國尚處發展初期。雖然中國主要銀行均有實施網上付款系統，但與網上付款系統發展較為成熟的國家比較，該等系統在中國的消費者中並不普及，亦未獲廣泛接納。此外，在中國持有信用卡或記帳卡的消費者數目有限。目前，本集團根據與移動電話及其他電信營運商所訂的合約安排，透過該等營運商間接向客戶收取網上服務費用，而避免利用較落後的網上付款系統收費所引致的問題。然而，倘若本集團無法利用該等間接計費安排向客戶收取透過本集團網站或服務進行的所有或部份網上交易的收費，則缺乏完善的網上付款系統可能限制本集團可提供的網上商業交易，對本集團業務有重大不利影響。

電信增值市場及中國的互聯網市場的持續成長有賴於對固定電話及移動電信基礎設施的持續投資。

並無保證中國全國資訊基礎設施將會持續發展。此外，一旦出現任何基建服務中斷或故障，亦無法保證本集團能及時使用其他網絡及服務，甚至無法保證本集團能使用其他網絡及服務。倘若未能發展出所需的電信及互聯網基建標準、通信協議或配套產品、服務或設施，則本集團的業務發展或會受阻。

本集團或未能取得可能需要的額外資金。

本集團相信，現時之現金及現金等價物、業務所得流動現金及發售所得款項將足以應付本集團在可見將來的預計現金需要。然而，因由於經營環境改變或其他未來發展，包括本集團可能決定作出的投資或收購，本集團或需額外現金。倘若上述資源不足以應付本集團的現金需要，本集團或會發行額外股份或債務證券，或取得信貸。本集團日後取得外來資金的能力，視乎多項不明朗因素而定，包括本集團日後的財務狀況、經營業績及現金流量、股價表現及國際資本市場的流動資金狀況等。此外，發行額外股票或會導致股東的股權進一步攤薄。借貸則會導致償債承擔增加，導致須作出業務及財務承諾，從而令本集團的業務受到限制。無法保證本集團可及時或按本集團所需的數量或可接受的條款取得上述財務資源，甚至無法保證本集團可取得任何上述財務資源。

日後的收購可能不利本集團管理業務的能力。

按照本集團的業務擴展策略，當有適當機會時，本集團會額外收購配合本集團現時業務的資產、產品、技術或業務。日後收購和其後將新資產及業務與本集團的業務結合，可能需要本集團管理層專注處理，因而導致分散投入現有業務的資源。分散本集團管理

層的專注和資源，加上處理合併工作的困難，可能有損本集團管理業務的能力。收購資產或業務未必獲得本集團所預期的結果。此外，收購或會動用大額現金、可能發行有攤薄影響的股本證券、大幅攤銷有關商譽及其他無形資產的開支，並且可能面對有關所收購資產而未知的負債。此外，物色和達成收購的成本可能相當重大。除可能需要獲得香港的監管機構和股東批准外，本集團亦可能需要獲得有關政府機構批准收購，並且須遵守任何相關的法律及法規，因而可能增加成本和導致延誤。

本集團的投保範圍有限。

中國保險業所提供的商業保險產品有限。因此，雖然本集團已購買財產損失保險，但對中國的業務並無購買業務責任或中止業務的保險，而本集團的保險保障額未必足以彌補所有可能發生的損失，尤其是在業務及聲譽方面的損失。任何業務中止、訴訟或天災均可能使本集團支付重大費用和蒙受重大損失。

本集團未必可根據現時建議的股息政策派付股息。

本集團曾於截至二零零三年十二月三十一日止三年度派付一次特別現金股息人民幣1,030萬元，即每股普通股人民幣0.008元(股份拆細後)，而於二零零三年十二月三十一日後本集團亦曾派付一次特別現金股息人民幣2,890萬元，即每股普通股人民幣0.023元(股份拆細後)。按「財務資料 — 股息及股息政策」一節所述，本集團目前有意於日後派付全年現金股息。然而，本集團未必可以亦可能選擇不派付現金股息。舉例而言，倘本集團遇上營運困難，則本集團未必可派付股息。倘董事會認為應審慎保留現金作業務營運或擴展計劃之用，則董事會亦可能決定建議不派付股息。

本集團日後未必可達致過往三年的收入增長。

根據本售股章程所列截至二零零三年十二月三十一日止三個年度的本集團財務業績所示，該等年度的收入有顯著增長，尤其是截至二零零三年十二月三十一日止年度的收入更較截至二零零一年十二月三十一日止年度的收入增加14倍。收入增長乃由於中國互聯網增值服務及移動與電信增值服務整體擴展，以及尤其本集團推出多項服務與產品所致。本集團無法保證日後將可保持上述增長。

倘移動電話營運商網絡質素下降而導致流失信息數量增加，則或會對本集團的收入有重大不利影響。

本集團會不時因「流失信息」而無法收取部份服務費。流失信息指發送至移動電話營運商系統但未能傳送予最終用戶的信息。倘移動電話營運商網絡質素下降或移動電話營運商的網絡處理能力不足以應付日後客戶的需求，則流失信息的數量或會上升。若流失信息的數量上升，本集團的收入或會受到重大不利影響。

電信網絡營運商未能如預期向本集團提供頻寬及服務器託管服務及本集團供應商未能如預期提供內容或會損害本集團業務。

本集團的業務營運倚賴電信網絡營運商及時提供頻寬及服務器託管服務及第三方供應商及時提供內容。於二零零三年，本集團最大供應商佔本集團採購額約15%，而五大供應商則佔本集團採購額約59%。在若干情況下，本集團難以物色另一供應商或產品代替。本集團所需的部份服務及產品只有少數供應商提供。倘本集團任何供應商未能如期向本集團提供服務或產品，則本集團的經營業績或會受到重大不利影響。

本集團與主要營運商的關係惡化或主要營運商出現財政問題或會損害本集團業務。

於二零零三年，本集團透過其收取收入的單一最大省級網絡營運商佔本集團收入約12%，而本集團透過其收取收入的五大省級網絡營運商則佔本集團收入約39%。倘本集團與該等網絡營運商的關係惡化或該等網絡營運商不時出現財政問題，則或會對本集團業務及經營業績有重大不利影響。

有關本集團營運架構之風險

本公司及外商獨資企業與騰訊計算機及世紀凱旋訂立的合約安排並不保證符合中國法律及法規。

儘管本公司相信本身及外商獨資企業與騰訊計算機及世紀凱旋的安排符合中國現行法律及法規，且本公司中國法律顧問向本公司表示，該等合約安排均符合中國現行法律及法規，惟無法保證有關政府機關會將該等合約安排視為符合中國現行法律及法規，亦不保證信息產業部或其他政府機關日後不會詮釋現行法律、法規或政策或頒佈新法例、法規或政策而導致所有或部份上述合約安排視為違反中國法律。特別是收購騰訊計算機或世紀凱旋資產或股權或須遵守當時適用於有關交易的法律及法規。倘該等合約安排被

斷定違反中國現行法律、法規、規則或政策，或出現任何該等新詮釋或新頒佈的法例、法規、規則或政策，或會導致本集團須重組本集團的組織架構及業務，故此可能使本集團業務中斷、分散管理層注意及承擔重大費用。

基於監管限制，本公司透過本公司及外商獨資企業均無任何直接擁有權益的公司在中國經營部份業務。該等安排未必可如直接擁有權益般提供有效控制。

中國現行法律及法規對中國經營SMS及其他電信相關資訊服務等電信增值服務的業務的外商投資實施若干限制，國外投資者僅可擁有該等業務最多50%的股權。本公司及外商獨資企業與騰訊計算機及世紀凱旋訂立合約安排，騰訊計算機及世紀凱旋持有執照可在中國提供互聯網資訊內容、經營門戶網站，及向客戶提供電信增值服務。本公司及外商獨資企業均無擁有騰訊計算機或世紀凱旋任何所有權權益。透過本公司及外商獨資企業與騰訊計算機及世紀凱旋訂立的一連串合約安排，本公司及外商獨資企業對騰訊計算機及世紀凱旋行使有效控制權，並以技術支援、顧問、特許權及其他費用方式收取絕大部份收入。儘管本集團中國法律顧問向本集團表示，該等合約符合中國現行法律及法規，並可據此執行，惟該等安排並不如直接擁有企業所有權般可靠，未必可如直接擁有企業所有權般有效控制該等公司。

倘騰訊計算機或世紀凱旋未能遵從或拒絕延續與本集團訂立的合約安排，則本集團業務或會中斷，而本集團收入可能大幅下跌。

本公司及外商獨資企業與騰訊計算機及世紀凱旋訂立合約安排，騰訊計算機及世紀凱旋持有執照可在中國提供互聯網資訊內容、經營門戶網站，及向客戶提供電信增值服務。倘騰訊計算機或世紀凱旋違反合約安排(本公司及外商獨資企業據此對騰訊計算機及世紀凱旋行使有效控制權，並以技術支援、顧問、軟件銷售、特許權及其他費用方式收取本集團絕大部份收入)，則本集團必須倚賴中國法制，採取法律措施執行該等合約安排，惟有關成效或會較其他司法權區為低。任何法律訴訟可能使本集團業務中斷，使本集團承擔重大費用。無法保證上述法律的結果將對本集團有利。此外，該等合約於指定時間到期。本集團或會因本公司與騰訊計算機及世紀凱旋股東的關係轉壞或基於其他理由而難以延續該等合約。

本集團計劃成立外資電信企業未必可順利進行或未能進行，或可能產生額外成本及中斷本集團業務。

由於中國制訂有關外國投資電信增值服務的法例及監管限制，故此電信增值服務現時透過騰訊計算機及世紀凱旋提供。然而，於中國加入世貿後，中國近期修訂法例，容許電信增值供應商以外資電信企業方式經營。為爭取擁有持有電信增值特許權的公司權益，本集團計劃成立外資電信企業，而本公司將擁有該企業50%股權（即中國法律容許外商擁有電信增值供應商權益的上限）。由於中國新採納的法例詮釋及應用等方面在頗大程度上並不明朗，故此無法保證信息產業部及商務部將會批准成立外資電信企業，亦不保證信息產業部或商務部不會對外資電信企業施加任何重大條件或限制。倘本集團未能將騰訊計算機或世紀凱旋轉為外資電信企業或成立全新外資電信企業（本集團計劃持有其50%權益），則本集團將無法擁有電信增值供應商的所有權權益，並須繼續倚賴一系列本集團現時與騰訊計算機及世紀凱旋訂立的合約安排，以向客戶提供電信增值服務。此外，倘延遲成立外資電信企業，則本集團或須遵從上市規則的額外規定。即使本集團可如期成立外資電信企業，本集團亦須就此調整業務，或會產生額外成本及使本集團業務中斷。

外商獨資企業、騰訊計算機及世紀凱旋現時享有的稅務優惠日後或會受到質疑或撤銷，而根據集團內公司間的合約所載的收入確認可能受到稅務機關質疑。

本集團設立外商獨資企業的架構及地點均已考慮到給予位於特定經濟特區及／或經營軟件相關業務的公司的稅務優惠。部份該等稅務優惠須一直符合有關法規所訂的條件。儘管有關政府機關給予該等外商獨資企業、騰訊計算機及世紀凱旋該等稅務優惠，但無法保證本集團將可一直符合有關稅務優惠的條件，亦不保證稅務優惠或相關法規日後不會受到質疑及／或撤銷。本集團稅務優惠的詳細討論載於「財務資料 — 本集團綜合損益帳分析 — 稅項」一節。

由於中國對外商投資電信增值服務業實施法律限制，故此本集團採納現有營運架構及多項與本集團成員公司訂立的協議，本公司、騰訊科技及時代朝陽科技據此自與騰訊計算機及世紀凱旋進行的交易取得絕大部份收入。該等交易屬於關連人士交易，應根據相關稅務法例經公平磋商而進行，並應經過審核。有關稅務機關已收緊對轉移定價的規定。因此，該等交易或須由有關稅務機關審核是否符合轉移定價規則及收入的稅務處理

規定，而本集團的帳目或會受到質疑及視為不符合該等規則，對本集團的財政狀況及經營業務造成不利影響，以及或須受到稅務機關的制裁。倘稅務機關規定或強制調整轉移定價政策，則或會對本集團的應課稅盈利有重大不利影響。

所持權益有別於公眾股東的本公司現有股東於發售後將可對股東決議案的採納發揮若干影響力。

本公司於緊接發售前的股東包括12名創辦人及MIH。該12名創辦人各自持有本公司股份，合共持有股本50.0%，而MIH則持有餘下50.0%股本。於發售後，該12名創辦人及MIH各自持有的股份數目不會因而減少。於截至二零零七年三月二十三日止期間，各創辦人同意投票委任兩名MIH代表加入董事會，而MIH亦同意投票委任兩名創辦人代表加入董事會。彼等亦會在各自職權範圍內採取一切所需的措施，確保就此提名的董事佔董事會大多數及為各受控附屬公司（定義見「與股東的關係－創辦人與MIH之關係」）的全部董事。此外，於二零零七年三月二十三日或之前，任何持有本公司股份25%以上的單一股東可對任何提呈本公司股東審批的公司交易或其他事宜（包括合併、綜合及出售本集團全部或絕大部份資產）投票結果發揮影響力。有關詳情請參閱「與股東的關係」一節。

有關本集團提供服務及產品之監管風險

本集團可能由於對互聯網及電信增值服務公司的監管制度複雜、不明朗及轉變而受到不利的影響。

中國政府對互聯網及電信增值服務業有嚴格的監管，包括外國投資互聯網及電信增值服務業、對互聯網及電信增值服務內容的限制及互聯網及電信增值服務業申領執照和許可證等規定。由於有關互聯網及電信增值服務的法規和要求較新而且不斷變更，其詮釋和執行非常不明朗。現行中國法規及政策的詮釋和引用，信息產業部的既定立場及可能頒佈的新法規及政策，均可能使現時及日後外國投資、經營及管理中國互聯網及電信增值服務（包括本集團的業務）的合法性有重大不明朗因素。在若干情況下，本集團現有或以往的服務或業務可能被視為違反中國法規，因而會被罰款或其他處分及／或可能要

終止有關的業務或服務。騰訊科技及騰訊計算機訂立協議，騰訊科技可能因此被視為提供超逾其認可業務範圍的服務。

倘若本集團未能取得或保持所有必需的執照、許可證及批文，或倘若本集團需要辦理費時或花費高昂的手續，則本集團的營運可能受到重大不利影響。

本集團經營本集團的業務需要向不同監管機構取得相關的執照、許可證及批文。在過去數年，中國多個政府部門曾頒佈有關互聯網資訊內容和服務的具體規定，其中部份要求營運商取得以往並無要求的執照、許可證或批文。並不保證政府當局不會繼續頒佈監管互聯網的新規定，再要求本集團公司取得其他執照、許可證或批文方可經營現有業務，或禁止本集團公司經營適用該等新規定的業務類型。除其他事項外，新法規或現行法規的新詮釋可能增加本集團的營運成本，並且使本集團公司不能有效利用互聯網及移動電話營運商提供服務及產品。該等規則可能限制本集團擴大客戶及用戶群的能力，或限制在其他地區提供服務。

騰訊計算機已於二零零四年三月二十二日根據電信業務經營許可證管理辦法取得許可證，可提供跨省電信增值服務（「跨省增值服務許可證」）。取得跨省增值服務許可證前，騰訊計算機持有許可證於廣東省提供電信增值服務。騰訊計算機於二零零四年三月二十二日前在廣東以外安裝服務器或與移動電話營運商訂立服務協議，或會被視為違反該許可證之條款，因而被罰款或受到其他處分。

騰訊計算機已根據互聯網出版管理暫行規定（「互聯網出版規定」）向新聞出版總署申請從事「互聯網出版」（「互聯網出版批准」），惟仍有待批准。互聯網出版批准為涉及互聯網內容供應商許可證持有人所經營的部份出版業務的批准。根據互聯網出版規定，「互聯網出版」的定義包括經營在綫遊戲，並可能涵蓋在QQ門戶網站及QQ客戶端終端裝置上張貼或傳播有限部份的內容。除互聯網出版批准外，騰訊計算機已向信息產業部、文化部及國務院新聞辦公室取得經營上述業務所需的一切批准。

騰訊計算機於二零零二年十月八日遞交互聯網出版批准申請，有關互聯網出版規定對當時互聯網出版商所設的期限二零零二年九月三十日已過。有關申請延誤乃由於騰訊計算機當時並不肯定互聯網出版規定是否適用於其業務，而且向審批當局呈交文件需要

取得額外資料。據本集團的了解，新聞出版總署不擬純因有關申請過期而拒絕受理。於二零零四年四月，騰訊計算機再提交相關文件，以冀加快審批程序。騰訊計算機未獲新聞出版總署知會有關授出該互聯網出版批准之任何時限或有意拒絕騰訊計算機的申請。然而，無法保證騰訊計算機將獲得該批准。倘若騰訊計算機未能取得有關批准，而新聞出版總署確定上述受限制的業務違反互聯網出規規定，則騰訊計算機或須終止該等業務，而該等業務所得的收入或會被充公，甚至須繳付人民幣10,000元至人民幣50,000元(如有關業務並無收入或收入少於人民幣10,000元)或相當於有關收入五至十倍(如有關業務的收入達人民幣10,000元或以上)的罰款。此外，新聞出版總署或會沒收騰訊計算機主要用於提供有關業務的主要設備或專用工具。詳情見「監管 — 騰訊計算機的申請」。

倘若騰訊計算機或世紀凱旋未能取得或保持任何所需的執照、許可證或批文，或會面對多項處分，例如罰款或暫停受規管的業務，或需要增加股本、或符合其他條件或遵守其他規定，因而會嚴重影響營運公司的業務。因此，本集團的財政狀況及經營業績可能會受嚴重不利影響。

倘本集團未能取得進口在綫遊戲的批准，或本集團過去有關在綫遊戲的活動被視為違反中國法律或法規，則本集團的業務及前景或會受到重大不利影響。

騰訊計算機並未按互聯網文化管理暫行規定(「互聯網文化規定」)的要求取得文化部就進口已進口的在綫遊戲發出批准(「進口遊戲批准」)，此乃由於騰訊計算機必須先就通過互聯網從事互聯網文化規定所界定的若干文化活動(「互聯網文化活動」)取得許可證。有關「互聯網文化活動」的詳細定義見「監管 — 網上文化活動之監管」一節。騰訊計算機已於二零零四年三月十日取得該許可證。於二零零四年四月六日，騰訊計算機向文化部申請批准經營「凱旋」。此乃騰訊計算機於二零零三年十二月開始商業經營的進口MMOG。騰訊計算機計劃根據文化部頒佈的規定於二零零四年九月一日前就經營其需領取進口遊戲批准的其他進口在綫遊戲申請進口遊戲批准。倘若騰訊計算機未能取得該等批准，則須結束現時經營的有關遊戲的業務，而其在綫遊戲業務的發展亦會受到限制。此外，由於騰訊計算機已經進口及經營已進口在綫遊戲而未有取得互聯網文化規定的進口遊戲批准，其一直以來的已進口在綫遊戲業務可能被視為違反中國法律或法規。因此，本集團可能會被罰款，或本集團提供互聯網文化活動的服務會受到重大限制。倘騰訊計算機在未獲進口遊戲批准下經營進口在綫遊戲被視為違反互聯網文化規定，則騰訊計算機或須終止經營並沒有取得進口遊戲批准的有關進口在綫遊戲業務，並須繳付最高達人民幣

30,000元的罰款。倘違規情況嚴重，則騰訊計算機或遭限制經營互聯網文化活動，而其網絡文化經營許可證或遭吊銷。詳情見「— 倘若本集團未能取得或保持所有必需的執照、許可證及批文，或倘若本集團需要辦理費時或花費高昂的手續，則本集團的營運可能受到重大不利影響」和「監管 — 騰訊計算機的申請」。

倘若本集團部份在綫遊戲業務日後被視為違反法律，則本集團可能需要修改在綫遊戲的業務模式，因而可能對本集團的業務和經營業績有嚴重不利影響。

雖然本集團相信當取得相關的執照、許可證和批文以經營在綫遊戲業務，則該項業務將會符合現行中國法規，且本集團接獲中國法律顧問的意見，指出當取得該等相關執照、許可證和批文後，則該項業務不會違反任何正式頒佈的中國法規，但並不保證信息產業部或其他政府機構不會另行詮釋現行法規或政策，或實施新法規或政策，要求本集團結束或修改在綫遊戲業務以避免違反中國法規。對本集團在綫遊戲業務的任何修改或會阻礙本集團業務，分散管理層的注意力或動用重大成本。請同時參閱「監管 — 有關本集團業務之監管 — 在綫博彩活動之監管」。

本集團可能由於在本集團網站展示、取得或連繫被禁的資訊內容，或由於透過本集團的服務而傳輸被禁的資訊內容而承擔責任。

中國已頒佈法例，限制在互聯網傳輸和發佈若干類別的內容和國家機密（「被禁止內容」），而即使有關內容由本集團用戶提供，本集團亦可能會由於在本集團網站發佈或透過本集團服務而傳輸的內容而承擔責任。此外，有關規定並無清晰指明本集團須採取何種措施以確保被禁止內容不會在本集團網站發佈或透過本集團服務傳輸，並且迅速刪除在本集團網站發佈或透過本集團服務傳輸的被禁止內容。因此，並不保證政府不會認為騰訊計算機或世紀凱旋違反現行有關被禁止內容的法規，亦不保證不會對本集團採取行動。該等行動可包括罰款或暫停業務，而倘若採取該等行動，則會對本集團業務有重大不利影響。

本集團或須將本集團的加密軟件在監管當局登記，而倘若當局要求本集團更改加密軟件，則本集團須開發或以特許權方式獲得取代軟件，因而影響本集團的營運。

根據一九九九年年底頒佈的商用密碼管理條例，在中國經營的外資和內資公司須向監管當局登記和披露所使用的商用加密產品。由於有關規定並無指明具體的加密產品，

因此本集團並不肯定會否和如何應用於本集團和本集團使用的加密軟件。本集團或須將現時或日後的加密軟件登記或向監管當局申請許可證。倘若監管當局要求本集團更改加密軟件，則本集團須開發或以特許權方式獲得取代軟件，因而影響本集團的營運。

在中國經營業務之一般風險

中國政府的政治及經濟政策逆轉或會對中國整體經濟增長有重大不利影響，而使本集團服務的需求減少，並不利本集團的業務和經營業績。

本集團絕大部份業務均在中國進行，而幾乎所有收入均源自中國。因此，本集團的經營業績、財務狀況及前景均受到中國經濟、政治及法制發展的重大影響。

中國原本奉行計劃經濟政策，現已逐漸轉型為傾向以市場為主導的經濟。本集團無法預測中國經濟改革的未來動向，或有關措施可能會對本集團業務、財務狀況或經營業績的影響。此外，中國經濟與經濟合作及發展組織（「經合組織」）大部份成員國家的經濟有所不同。該等差別包括：

- 經濟結構；
- 政府參與經濟的程度；
- 發展水平；
- 資本再投資水平；
- 外匯管制；
- 通脹率；
- 分配資源的方式；及
- 收支平衡狀況。

由於有上述差別，本集團業務未必以假設中國經濟與經合組織成員國家相似所預期的方式或速度發展。

中國經濟發展放緩或會阻慢本集團增長及盈利能力。

本集團的財務業績一直並預期會繼續受到中國經濟及互聯網與電信業增長的影響。雖然中國經濟在過去10年強勁增長，但不能保證中國經濟會繼續以現時速度增長，亦不

保證有任何增長。當經濟增長放緩時，互聯網與電信增值服務的開支很可能會減少，因此中國整體經濟與本集團的收入息息相關。

本集團之中國附屬公司向本集團派息時受到限制。

本公司為控股公司，除中國全資附屬公司騰訊科技及時代朝陽科技的股份外，並無任何經營資產。本公司有賴中國附屬公司的股息及其他分派。現行中國法規只容許本集團的附屬公司從累計可分派盈利(如有)中，向本集團支付按中國會計準則及法規釐定的股息。此外，外商獨資企業每年須將各自的累計盈利最少10%(總額最多相等於註冊資本一半)撥入法定公積金。該等儲備不可作為現金股息分派。同樣，騰訊計算機及世紀凱旋須將盈利最少15%撥入法律規定的基金。

匯率波動或會損害本集團業務。倘人民幣貶值，本集團的收益以美元計值將會減少。

本集團的收益以人民幣為單位。然而，本集團小部份債務是以美元為單位，而部份銀行存款亦以美元計值。因此，本集團業務會受到上述貨幣匯率波動的影響。自一九九四年以來，人民幣兌美元的官方匯率在大致穩定中稍為升值。然而，本集團並不保證人民幣兌美元或其他外幣的匯率將繼續保持穩定。倘人民幣及本集團債務相關貨幣的匯價有變，則本集團的經營業績及財務狀況或會受到影響。此外，本集團的外匯風險可能會隨著業務增長而增加。儘管本集團日後或會訂立協議或購買工具對沖匯率風險，但至今並無作出該等措施。

兌換貨幣受到限制，或會使本集團收取及有效使用收益的能力受到局限。

本集團幾乎所有收益均為人民幣，而該等資金須先兌換為外幣，本公司方可獲支付股息或服務費。現時進行流動帳交易而兌換人民幣毋須經外匯管理局批准，惟進行資本帳交易而兌換人民幣則須經外匯管理局批准。根據現行法規，倘流動帳交易屬合法及具有適當文件，則中國公司可直接在獲授權處理外匯交易的銀行將有關流動帳交易的人民幣兌換為外幣。迄今，外商獨資企業、騰訊計算機及世紀凱旋均可將有關流動帳交易的人民幣兌換為外幣並匯出中國境外，而毋須徵求外匯管理局批准。然而，倘出現外幣短

缺的情況或其他原因，或日後兌換貨幣或匯款須經外匯管理局批准，則中國政府將來可能會限制人民幣自由兌換為外幣。倘實施該等限制，則將會影響本集團向外商獨資企業、騰訊計算機及世紀凱旋收取款項的能力。

有關中國法律制度及行政措施的不明朗因素可能會對本集團不利。

本集團業務主要受到中國法規所規管。此外，本集團與騰訊計算機及世紀凱旋訂立的合約安排均須遵守適用於中國外資的法規，尤其是適用於外商獨資企業的法例。此外，本公司及外商獨資企業依賴騰訊計算機及世紀凱旋履行與本集團訂立的服務及特許權協議。幾乎所有上述協議均受到中國法律規管，而因該等協議所產生的任何法院判決及仲裁均須在中國執行。雖然中國的法律及法規大大提高對不同形式外資的保障，但該等法例及法規仍相對較新，而法律制度仍在發展階段，因此多項法例、條例及規則的詮釋經常不一致，而執行該等法規及規則時涉及不明朗因素，而可能令本集團可引用的補救方法不足。此外，監管制度仍在發展，因此監管條例的詮釋或會因應個別案件及時間而有所不同。視乎政府機關或向機關提交申請或案例的方式，本集團所獲給予的法例及法規的詮釋可能遜於競爭對手。此外，在中國進行的訴訟或會受到拖延，而招致重大費用及資源與管理層注意力的分散。

有關嚴重急性呼吸系統綜合症及其他疫症爆發的風險。

經濟及商業地區爆發嚴重急性呼吸系統綜合症(或沙士)或其他流行病或疫症，會對本集團業務造成重大不利影響。如果再度爆發沙士或其他流行病或疫症而實施旅遊限制，則會嚴重不利本集團在全中國推廣業務及服務新客戶及現有客戶。倘本集團個別僱員懷疑染上沙士，而導致部份僱員須要隔離及／或須將辦公室消毒，則本集團的業務營運將會停頓。此外，當中國整體經濟受到沙士或其他疫症的衝擊時，本集團的經營業績亦會受到不利影響。

有關發售之風險

由於股份過往並無公開市場，故此發售股份的流通性及市價或會波動。

於發售前，股份並無公開市場。本集團向公眾人士提呈發售股份的初步發售價範圍由本公司與全球協調人(代表包銷商)協定，而發售價或會與股份開始買賣後的市價有重大差異。本集團已申請批准股份在聯交所上市及買賣。然而，在聯交所上市並不保證股份將會發展成交投活躍市場。即使發展成交投活躍市場，並不保證該市場於發售後仍可維持，亦不保證股份的市價於發售後不會下跌。

股份的價格及成交量或會大幅波動。本集團收入、盈利與現金流量變動及公佈新投資或新收購等因素可能使股份大幅波動。

由於發售價遠高於每股有形帳面淨值，故此閣下所持股份的價值將會即時大幅攤薄。

根據指示發售價範圍計算，預期發售價遠較發售前的每股有形帳面淨值為高。因此，按每股有形帳面淨值計算，根據發售按發售價購買發售股份的人士所持每股股份的價值將會即時大幅攤薄。

於發售後在公開市場拋售或預期拋售大批股份或會對股份當時市價有不利影響。

假設並無行使超額配股權，則於完成發售當時，本公司的已發行股份將為1,680,641,260股，其中420,160,500股股份(即約25%，假設並無行使超額配股權)將由根據發售認購或購買股份的投資者持有，另外1,260,480,760股股份(即約75%，假設並無行使超額配股權)則由現有股東持有。根據發售出售的發售股份及若干現有股東持有的股份可即時在香港公開市場自由轉售，而其他現有股東持有的股份日後亦可根據上市規則、若干司法權區證券法的限制及有關若干股東的禁售限制在公開市場出售。倘任何主要股東拋售或預期拋售大批股份，則或會對股份當時的市價有不利影響。有關禁售安排的詳細資料，請參閱本售股章程「包銷」一節。

本售股章程有關中國經濟、互聯網及電信行業的事實及統計資料未必準確。

本售股章程「概要 — 行業概覽」、「行業概覽」及「業務」各節有關中國經濟、互聯網、電信及相關行業的事實及統計資料乃摘錄自不同的政府資料來源。儘管本集團已合理地確保所呈列的事實及統計資料自上述來源準確轉載，惟本集團並無獨立核實該等事實及資料。由於資料收集方法可能不完善或無效及其他問題，故此本售股章程有關中國經濟、互聯網、電信及相關行業的統計資料未必準確，亦未必與其他經濟體系的統計資料相符，不應過份倚賴。此外，無法保證該等資料按其他國家的相同基準呈列或編撰，亦不保證其準確程度與其他國家相同。

本售股章程所載的前瞻性陳述涉及風險及不明朗因素。

本售股章程載有若干「前瞻性」陳述，採用「預計」、「相信」、「預期」、「估計」、「可能」、「應當」、「應該」或「將會」等前瞻性詞語。該等陳述包括有關本集團發展策略的討論及有關本集團未來業務、流動資金及資金來源等預期。認購股份的人士謹請注意，倚賴前瞻性陳述涉及風險及不明朗因素，而儘管本集團相信前瞻性陳述所依據的假設合理，惟任何或所有該等假設可能證實為不準確，結果使根據該等假設而編撰的前瞻性陳述亦不準。有關風險及不明朗因素包括上述風險因素。基於該等及其他風險因素，本售股章程所載的前瞻性陳述不應視為本集團可實現有關計劃及目標的陳述。

本售股章程僅就有關香港公開發售的香港發售股份而刊發。國際配售股份將根據另一份售股通函於國際配售中發售予合資格機構買家。

董事對本售股章程內容之責任

本售股章程遵照公司條例、證券及期貨(在證券市場上市)規則及上市規則提供有關本集團的資料。董事對本售股章程所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本售股章程並無遺漏將導致本售股章程所載任何內容有所誤導的其他事實。

建議諮詢專業稅務意見

準股東如對根據經營所在地、居駐、居民、公民或註冊成立所在地點的法律認購、購買、持有、出售或買賣股份(或行使股份所附權利)所涉及的稅務問題有任何疑問，應諮詢專業顧問。謹請注意，本集團、全球協調人、包銷商、本集團或彼等各自的董事、參與發售的任何其他人士或各方概不會因認購、購買、持有、出售或買賣股份或行使股份所附任何權利而引致的稅務影響或負債承擔任何責任。

香港股東分冊及印花稅

本集團根據香港公開發售及國際配售的申請而發行的所有股份，均會在本集團於香港設立的股東分冊登記。本集團的股東總冊由Bank of Butterfield International (Cayman) Ltd.在開曼群島存置。

買賣在香港股東分冊登記的股份將須繳付香港印花稅。出售、購買及轉讓股份均須繳付香港印花稅，現行稅率為按代價與所售或所轉讓股份公允價值兩者之較高者，每1,000港元(或其部份)須繳印花稅2.00港元。

除本集團另有決定外，本集團將向名列股東名冊的股東派付股息，並將有關支票以普通郵遞方式寄往各股東的登記地址，郵誤風險概由股東承擔。

香港公開發售之條款及條件及申請程序

根據香港公開發售申請認購之申請人謹請留意，本售股章程及申請表格載有香港公

開發售的條款及條件。申請香港發售股份的程序載於「如何申請香港發售股份」一節及有關申請表格。

匯率換算

為便於計算，本售股章程所載截至二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月的若干財務資料，所採用人民幣兌港元之匯率為1.00港元兌人民幣1.06元，即二零零四年四月三十日有效的人民銀行匯率。有關換算僅供參考。

以上換算僅作說明用途，並不表示、亦不應視為本售股章程所載的人民幣單位數額可於有關日期或任何其他日期按任何特定匯率兌換為港元(視乎情況而定)。

董事及參與發售各方

董事

<u>姓名</u>	<u>地址</u>	<u>國籍</u>
-----------	-----------	-----------

執行董事

馬化騰	中國廣東省 深圳市 嘉賓路25號第5座404室	中國
張志東	中國廣東省 深圳市 樂園路 湖貝新村243室	中國

非執行董事

Antonie Andries Roux	39/635 Pine View Place Lot 1 Soi Nichada Thani Samakee Road Bangtalard Pakkret Nonthaburi 11120, Thailand	南非
Charles St Leger Searle	香港 山頂 施勳道4號 倚雲山莊3號屋	南非

獨立非執行董事

李東生	中國廣東省 惠州市 下角祝屋三巷5號	中國
Iain Ferguson Bruce	香港 山頂 貝璐道7號 永安邨F室	英國
Ian Charles Stone	香港 大潭水塘道88號 陽明山莊 第8座2255室	英國

審核委員會成員

Iain Ferguson Bruce (主席)
Ian Charles Stone
Charles St Leger Searle

薪酬委員會成員

馬化騰 (主席)
Antonie Andries Roux
李東生

參與各方

全球協調人、帳簿管理人、
牽頭經辦人及保薦人

高盛(亞洲)有限責任公司
香港
皇后大道中2號
長江集團中心68樓

香港包銷商

高盛(亞洲)有限責任公司
香港
皇后大道中2號
長江集團中心68樓

香港上海滙豐銀行有限公司
香港
皇后大道中1號
15樓

本集團的法律顧問

香港法律：

銘德律師事務所
香港
中環
夏慤道10號
和記大廈911-918室

中國法律：

中倫金通律師事務所
中國
上海市
銀城中路200號
中銀大廈28樓
(郵編200120)

美國法律：

寶維斯律師事務所
香港
中環
遮打道3號A
香港會所大廈12樓

英屬處女群島及開曼群島法律：

Conyers Dill & Pearman
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場一期2901室

包銷商的法律顧問

香港法律：

富而德律師事務所
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場二期11樓

董事及參與發售各方

中國法律：

海問律師事務所
中國
北京市
朝陽區
東三環北路2號
北京南銀大廈1711室
(郵編100027)

美國法律：

美國謝爾曼•思特靈律師事務所
香港
中環
畢打街11號
置地廣場
告羅士打大廈12樓

核數師及申報會計師

羅兵咸永道會計師事務所
執業會計師
香港
中環
太子大廈22樓

物業估值師

美國評值有限公司
香港
灣仔
告士打道108號
太新金融中心15樓1506-10室

收款銀行

中國銀行(香港)有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈

公司資料

註冊辦事處	Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town Grand Cayman, Cayman Islands
總辦事處及主要營業地點	中國 深圳市 高新科技園南區 高新南一道 飛亞達高科技大廈 5至10樓 (郵編518057)
香港主要營業地點	香港 金鐘金鐘道89號 力寶中心 二座35樓3506室
公司秘書	劉淑儀 ^{HKICS}
法定代表人	馬化騰 中國廣東省 深圳市 嘉賓路25號第5座404室 劉淑儀 香港 新界元朗 大棠路99號蝶翠峰 18座16樓G室
合資格會計師	羅碩瀚 ^{FHKSA}
開曼群島主要股份過戶登記處	Bank of Butterfield International (Cayman) Ltd. Butterfield House 68 Fort Street, P.O. Box 705 George Town Grand Cayman, Cayman Islands
香港股份過戶登記分處	香港中央證券登記有限公司 香港 皇后大道東183號 合和中心17樓1712至1716室
主要往來銀行	香港上海滙豐銀行有限公司

概覽

中國政府對電信業務(包括本集團的互聯網相關即時通信、互聯網資訊內容供應、網上娛樂、網絡廣告業務及其他電信增值服務)的營運有嚴格監管。在中國國務院的領導下，信息產業部為中國包括互聯網在內的電信業務主要監管機關，而其他政府機關亦參與監管外商投資、廣告、定價、知識產權、保安、加密及各類資訊內容。

本集團的中國法律顧問認為，除「風險因素 — 有關本集團提供服務及產品之監管風險」及「一 騰訊計算機的申請」兩節所述的若干事項外，本集團在中國的公司已就本身的成立取得一切所需的批准並維持其有效，而該等公司經營業務及營運並無違反任何有關法律及法規。本集團的中國法律顧問亦認為，除本集團已取得的執照、許可證、批准或同意及騰訊計算機現正申領的互聯網出版批准與進口遊戲批准外，根據現行中國法律、規則及法規，本集團經營主要業務毋須取得執照、許可證、批准或其他同意。

有關本集團業務之監管

電信之監管

中國的互聯網資訊服務受國務院於二零零零年九月二十五日頒佈的電信條例監管。電信條例將中國所有電信業務分為基礎電信業務及增值電信業務。電信條例隨附的電信業務分類目錄(於二零零三年二月二十一日更新並於二零零三年四月一日生效)規定，互聯網資訊服務屬於增值電信業務。根據電信條例，中國電信業務的商業營運商必須向信息產業部或省級通信管理局(「通信管理局」)取得營運執照。電信條例亦對中國電信業務的各方面問題制訂大量指引。

電信業務經營許可證管理辦法(「電信許可證管理辦法」)於二零零一年十二月二十六日由信息產業部頒佈，並於二零零二年一月一日起生效。電信許可證管理辦法乃根據電信條例制訂，列明經營電信業務所需的各類許可證及有關申請程序。根據電信許可證管理辦法，增值服務的許可證分為在單一省份經營業務的許可證(由通信管理局簽發)及跨省經營業務的許可證(由信息產業部簽發)。

即時通信及手機短消息之監管

本集團的即時通信相關軟件須受中國有關軟件註冊的法規所監管。然而，中國法律並無制訂監管即時通信的特別規定。就本集團所知，互聯網內容供應商可提供即時通信服務而毋須另行獲得批准。請參閱「一 軟件開發活動之監管」。

廣東省通信管理局（「廣東通信局」）於二零零三年四月頒佈試行法規，監管中國廣東省註冊的互聯網內容供應商（如騰訊計算機及世紀凱旋）提供SMS。於中國廣東省成立的互聯網內容供應商必須向廣東通信局申請提供SMS的批准。SMS供應商亦須監察SMS的內容、將每條SMS的紀錄保存60天，並向有關政府機關提供該等紀錄。於二零零四年四月十五日，信息產業部頒佈關於規範短信息服務有關問題的通知（「SMS通知」）。根據SMS通知，只有獲正式批准的互聯網內容供應商方可提供SMS服務。SMS通知規定，營運商必須清楚向用戶交待收費標準、收款方式和取消用戶登記的手續。此外，營運商亦須嚴格根據用戶的要求提供SMS。SMS服務供應商必須審查SMS內容，以確保符合法律規定。移動電話營運商和SMS服務供應商的服務系統必須自動記錄及保存五個月內的傳輸與接收時間、電話號碼或收發終端裝置的編碼。

互聯網資訊服務供應商之監管

除電信條例外，互聯網資訊服務亦受國務院於二零零零年九月二十五日頒佈的互聯網信息服務管理辦法（「互聯網管理辦法」）監管。互聯網管理辦法將「互聯網資訊服務」界定為「在互聯網上向在綫用戶提供資訊的服務」，並將有關服務分為商業及非商業性質。就服務收費的「互聯網資訊服務供應商」（一般稱為「互聯網內容供應商」）（即互聯網內容供應商以商業形式提供服務）均須向信息產業部或有關通信管理局取得營業執照。本集團明白，信息產業部對「不收費」界定為透過互聯網免費向用戶提供公開資料，僅適用於非牟利政府機關或慈善組織或機構用以推廣本身服務或產品的網站。

互聯網資訊內容之監管

互聯網管理辦法列出被禁止內容的清單。獲正式簽發許可證的互聯網內容供應商必須監察本身網站（包括聊天室及電子公告板）出現的被禁止內容，如有發現，則須將有關內容刪掉。此外，部份被禁止內容的特定類別亦頗含糊，須作進一步詮釋。因此，互聯網內容供應商的責任及潛在責任並不明確。

互聯網內容供應商均須遵從一系列其他有關內容及服務類別的法規。根據該等法規，供應商必須向不同政府機關取得批准。內容涉及較敏感或受監管範圍(即新聞、出版、教育、醫療保健、醫藥及醫療設備與儀器)的互聯網內容供應商更須通過有關範疇的政府機關審核，方可申請營業執照。

在網站刊登新聞及在互聯網發佈新聞均受嚴格監管，並僅可由經過特別審批的互聯網內容供應商從事。根據國務院新聞辦公室及信息產業部於二零零零年十一月頒佈的互聯網站從事登載新聞業務管理暫行規定，只有屬於政府授權新聞單位的互聯網內容供應商方可經營網上新聞登載業務，以登載該互聯網內容供應商報導的新聞。其他互聯網內容供應商可向國務院新聞辦公室申請批准在本身網站登載根據合約由認可新聞供應商提供的新聞(有關副本須送交該等互聯網內容供應商所在地的有關省級新聞辦公室存案)。該等法規亦制訂特別規定，申請批准在網站登載新聞，設施及富經驗的人員必須符合有關規定。

電子公告板及聊天室之監管

信息產業部亦於二零零零年十一月頒佈互聯網電子公告服務管理規定(「BBS管理規定」)，以監管提供電子公告服務的互聯網內容供應商。電子公告服務包括但不限於電子公告板、電子討論區、留言板及聊天室。要經營該等服務，互聯網內容供應商必須取得特別批准。該等法規規定，電子公告服務營運商必須記錄該等服務登載的內容、資訊發佈時間及有關網址或域名。有關紀錄必須保存60天，並於有關當局要求時提供。類似的紀錄保存規定亦適用於互聯網刊物。

互聯網出版之監管

於二零零二年六月，新聞出版總署及信息產業部頒佈互聯網出版管理暫行規定(「互聯網出版規定」)。根據互聯網出版規定，從事互聯網出版一律需經新聞出版總署批准。互聯網出版規定對互聯網出版的定義很廣泛，指互聯網內容供應商挑選、編輯及處理本身或他人創作的作品(包括來自己正式刊行的書籍、報章、刊物、影音產品及電子刊物或其他媒體公開的作品的內容)，並於其後在互聯網上登載或經互聯網將該等作品傳送予用戶，以供公眾瀏覽、閱讀、使用或下載的在綫傳播行為。根據互聯網出版規定，互聯網出版組織必須由專業編輯人員審閱所出版的內容，以確保符合有關法律。

網絡廣告之監管

互聯網內容供應商必須獲工商管理局或其有關地方分局批准，方可經營網絡廣告業務。騰訊計算機及世紀凱旋並無另行取得上述批准，惟騰訊計算機的「網絡廣告」屬於廣東省通信管理局發出的增值電信業務營運許可證所列的服務項目，而該許可證所規定的服務範圍屬於工商管理局地方分局向騰訊計算機發出的營業執照的業務範圍。

網上文化活動之監管

文化部於二零零三年五月頒佈互聯網文化規定。互聯網文化規定適用於所有經營互聯網文化活動（即在互聯網上製作及傳播文化產品）的互聯網內容供應商。根據互聯網文化規定的定義，「互聯網文化活動」乃指提供互聯網文化產品及相關服務的行為，包括(i)製作、複製、進口、批發、零售、租賃及廣播互聯網文化產品；(ii)網上傳播，即把文化產品刊登於互聯網上或經由互聯網傳遞至電腦、固線電話、移動電話、收音機、電視機、遊戲機等客戶端，以供網上用戶瀏覽、閱讀、欣賞、使用或下載；及(iii)互聯網文化產品展覽及比賽。此外，根據互聯網文化規定的定義，「互聯網文化產品」乃指經過互聯網製作、廣播及發佈的包括影音產品、遊戲產品、表演錄像、藝術作品、卡通及其他文化產品。除獲得信息產業部批准外，所有從事商業互聯網文化活動的公司（「互聯網文化公司」）必須取得文化部批准。互聯網文化規定列明，申請人亦須符合有關互聯網文化公司總量、結構和佈局的規劃。騰訊計算機已獲文化部批准提供互聯網文化活動。

互聯網文化公司必須再向文化部申請批准經營進口在綫遊戲。文化部於授出批准前將會審閱該等遊戲的內容。二零零四年五月十四日，文化部發出通知，列明互聯網文化規定的有關要求。互聯網文化公司須自行審查進口遊戲的內容，然後再向文化部申請審查其內容。文化部的通知規定，互聯網文化公司必須於二零零四年九月一日前(i)向文化部呈交於二零零四年五月十四日前開始經營的進口遊戲的該等申請；及(ii)將二零零四年五月十四日前在中國開發及經營的遊戲送呈文化部存案。文化部的通知更規定，進口遊戲的相關特許權合約必須為獨家授權，並須符合中國合同法和著作權法，且不得載有任何明顯不公平條款，而進口遊戲內容的任何實質改變須取得文化部進一步批准。騰訊計算機最近已獲文化部批准從事互聯網文化活動，並已向文化部申請批准經營其於二零零

三年十二月起推出經營的進口MMOG「凱旋」，亦擬按照文化部通知申請批准經營先前已進口及經營的其他在綫遊戲。騰訊計算機擬根據文化部通知規定呈交該等申請。請參閱「風險因素 — 有關本集團提供服務及產品之監管風險」。

在綫博彩活動之監管

除少數授權的抽獎博彩活動外，中國法律禁止進行賭博活動，包括網上賭博活動。然而，法律上並無界定「網上賭博活動」，亦無就此頒佈任何特定法例，而騰訊計算機或世紀凱旋的網上業務均未曾就此遇到任何法律訴訟或行政處分。此外，騰訊計算已終止或調整曾被公開討論是否應視為「網上賭博」類型的遊戲。因此，本集團的中國法律顧問並不知悉有任何理由足以合理認為騰訊計算機在中國有關監管及發牌規定方面會有任何重大風險。

軟件開發活動之監管

信息產業部於二零零零年十月二十七日頒佈的軟件產品管理辦法（「軟件管理辦法」）監管在中國開發及銷售電腦軟件或提供予用戶的資訊系統或設備之內嵌軟件或電腦資訊系統集成或應用服務或其他技術服務的配套軟件（「軟件產品」）。軟件管理辦法禁止開發、製作、銷售或進口侵犯第三方知識產權、含有電腦病毒、危害電腦系統安全、包含國家禁止內容或違反中國軟件標準的軟件產品。

根據軟件管理辦法，在中國銷售或操作的所有軟件產品必須由信息產業部認可的測試組織測試，並向信息產業部或其省級機關登記。上述登記的有效期為五年，可予續期。

軟件管理辦法規定，軟件產品製造商的業務範圍必須包括軟件業務，亦須具備有關軟件製造的條件及技術實力、固定的生產基地及保障產品質量的程序與能力。

有關外商投資之監管

隨著二零零一年十二月十一日中國加入世貿及中國就此作出承諾，中國容許有限度的外商投資於中國加入世貿文件所列的增值電信業務。外商投資受國務院於二零零一年十二月十一日頒佈並於二零零二年一月一日生效的外商投資電信企業管理規定（「外資電信企業規定」）所監管，而有關承諾的限制已載於前國家發展計劃委員會（現國家發展和改

革委員會)、前國家經濟貿易委員會及前外經貿部(現已合併為新成立的商務部)於二零零二年三月十一日頒佈並於二零零二年四月一日生效的外商投資產業指導目錄(「指導目錄」)。國外投資者最多可擁有經營中國世貿承諾所列其中一種增值電信業務的公司50%股權。上述投資必須獲得信息產業部及商務部或其地方機關批准。

中國容許外商投資電腦業。指導目錄並無限制外商擁有全外資企業業務範圍所列的軟硬件開發及電腦技術與資訊服務的業務權益。同樣,中國於加入世貿時所作的承諾亦無限制外商擁有電腦及相關服務的權益(中國禁止全外資附屬公司擁有的軟件實施服務除外)。

有關知識產權之監管

中國已採納全面的知識產權(包括商標、專利權及版權)監管法例。中國已訂立多份有關知識產權的主要國際公約,並已於二零零一年十二月加入世貿時成為與貿易有關的知識產權協議的成員國。

中國於二零零一年修訂著作權法,擴闊版權保護的範圍。著作權法經修訂後,將版權保護的範圍擴展至包括互聯網活動及在互聯網上傳播的產品。軟件版權受著作權法保護。此外,中國版權保護中心亦制訂自願註冊制度。

註冊商標均受於一九八二年採納並於二零零一年修訂的商標法所保護。商標可於商標局註冊,可續期十年。商標特許權協議均須送呈商標局存案。

附有第二級域名「.cn」的域名註冊受信息產業部於二零零二年八月一日頒佈的中國互聯網絡域名管理辦法及中國域名註冊處互聯網信息中心於二零零二年頒佈的中國互聯網絡信息中心域名註冊實施細則監管。互聯網信息中心管理英文及中文「.cn」域名。域名爭議受互聯網信息中心於二零零二年九月二十五日頒佈的中國互聯網絡信息中心域名爭議解決辦法監管。根據該解決辦法,互聯網信息中心可授權域名爭議解決機構處理有關爭議。

有關互聯網私隱之監管

中國憲法規定,中國法律保障公民通信自由及通信秘密,絕不容許侵犯上述權利。近年,有關政府機關制訂有關使用互聯網的法例,確定保護個人資料,禁止在未經授權

下披露該等資料。根據BBS管理規定，提供電子公告服務的互聯網內容供應商必須將用戶的個人資料保密，在未經用戶同意下不得將該等個人資料向任何第三方披露(法律規定者除外)。該等法規亦授權有關電信機關可下令互聯網內容供應商糾正未經授權披露資料的情況。最後，該等規則亦規定，倘未經授權披露資料使用戶蒙受損失或造成損害，則互聯網內容供應商或須承擔法律責任。然而，倘用戶登載任何被禁止內容或在互聯網上從事非法活動，則中國政府有權下令互聯網內容供應商交出互聯網用戶的個人資料。

有關外匯及股息分派之監管

根據於一九九六年頒佈的外匯管理條例及有關中國政府機關中國國家外匯管理局(「外匯管理局」)頒佈的多項其他法規，人民幣可就流動帳交易(如購買貨品及服務的付款)自由兌換為外幣，並透過指定外匯銀行將款項匯出中國。然而，有關合約、發票等證明及在某些情況下政府註冊證書必須向有關銀行呈示。至於資本帳交易(如股本投資與貸款)，外幣與人民幣的互相兌換及將款項匯入或匯出中國，則須獲得外匯管理局批准。

在中國，所有付款必須使用人民幣。除另行獲得批准外，中國公司必須將海外所收的外匯款項匯返中國。外商投資企業(如本集團附屬公司)可在指定外匯銀行開立的帳戶保存外匯，而有關金額上限須由外匯管理局釐定。除另行獲得批准外，國內企業(如騰訊計算機及世紀凱旋)均須將所收的全部外幣款項兌換為人民幣。

外商投資企業可以用外幣向外國股東分派股息。上述股息分派屬於流動帳交易，毋須獲得外匯管理局批准。

其他監管

有關技術及軟件進口之監管

國務院於二零零一年十二月十日頒佈並於二零零二年一月一日生效的中華人民共和國技術進出口管理條例規定，受限制技術的進出口均須經過審批，而有關進出口非限制技術的合約亦須登記。軟件屬於上述監管範疇的技術。為實行有關規定，前外經貿部(現時併入商務部)或外經貿部與其他政府機關於二零零一年十二月三十一日頒佈技術進出口合同登記管理辦法(「登記管理辦法」)、禁止出口限制出口技術管理辦法(「出口技術管理辦法」)及禁止進口限制進口技術管理辦法(「進口技術管理辦法」)，而該等法規均於二零

零二年一月一日起生效。商務部為限制技術貿易的主要審批機關，亦為認可技術貿易的註冊機關，惟該等法規亦規定，原外經貿部(現商務部)可將其審批及註冊權力下放予省級機關。在中國經營及銷售(分銷)進口軟件亦須受軟件產品管理辦法所監管。

有關加密技術之監管

根據中國國務院於一九九九年十月頒佈的商用密碼管理條例，作為通用規則，任何商業加密產品必須由國家密碼管理委員會(「密碼管委會」)指定的公司開發、製造及分銷。中國公司(包括外商投資企業)未經密碼管委會的批准，不得進口任何商業加密產品及具備加密技術的設備，亦不得使用任何未經密碼管委會認可的商業加密產品。密碼管委會辦公室於二零零零年三月公開澄清，「商業加密產品及具備加密技術的設備」只限於主要功能為加密或解碼的專用軟硬件，不應包括移動電話、視窗軟件、瀏覽器軟件及其他消費軟件。

騰訊計算機的申請

進口遊戲批准

根據互聯網文化規定，進口及經營於互聯網文化規定生效當日之前或之後進口的在綫遊戲必須獲得文化部批准。騰訊計算機已向文化部申請上述有關進口在綫遊戲的批准，惟尚未獲得有關批准。然而，騰訊計算機已進口在綫遊戲，並在未獲文化部批准的情況下經營進口在綫遊戲業務。倘文化部不就任何上述遊戲授出進口遊戲批准，則騰訊計算機必須終止經營有關遊戲。

倘騰訊計算機在未獲進口遊戲批准下經營進口在綫遊戲業務被視為違反互聯網文化規定，則或會出現下列後果：

- 有關文化機關或會要求騰訊計算機終止未獲進口遊戲批准的相關進口在綫遊戲業務；
- 倘騰訊計算機並無自有關業務取得任何收入，則或須繳付最高達人民幣10,000元的罰款；
- 倘騰訊計算機自有關業務取得收入，則或遭充公有關收入，並須繳付相當於有關收入一至三倍的罰款(以人民幣30,000元為限)；和

- 倘有關文化機關認為違規情況嚴重，則騰訊計算機或遭限制經營互聯網文化活動，而其網絡文化經營許可證或遭吊銷。

本公司於二零零三年推出進口在綫遊戲業務，而該業務於二零零三年的收入和虧損總額分別為人民幣90萬元（相等於二零零三年本集團總收入約0.1%）和人民幣260萬元。倘騰訊計算機未能取得文化機關批准而無法經營該業務，則預期對二零零四年預測總收入的財務影響將會少於3%，而管理層認為對本集團業務營運的影響不大。

截至現時為止，文化部並無對騰訊計算機或（經本集團的中國法律顧問諮詢後）曾經或現時在未獲文化部批准下經營與騰訊計算機類似業務的任何其他互聯網文化公司採取任何法律或行政程序。本集團的中國法律顧問表示，基於上述理由，本集團所經營的互聯網文化活動不會受到限制，而其網絡文化經營許可證亦不會因未獲進口遊戲批准而遭吊銷。

互聯網出版批准

騰訊計算機已根據互聯網出版規定申請互聯網出版批准，惟截至本售股章程日期尚未取得上述批准。該項申請於二零零二年十月八日提交，超過互聯網出版規定所指定於互聯網出版規定生效當時已經從事互聯網出版業務的公司提交申請的期限（即二零零二年九月三十日）。根據互聯網出版規定，互聯網出版批准申請須呈交予新聞出版總署的地方辦公室作初步審查，然後由地方辦公室上呈新聞出版總署作最後審批。騰訊計算機的申請乃於二零零二年十月八日向新聞出版總署的深圳市辦公室提交。

據騰訊計算機了解，新聞出版總署於二零零三年十月發出首批互聯網出版批准。為了加快取得互聯網出版批准，騰訊計算機已於二零零四年四月再呈交相關文件。據騰訊計算機了解，該項申請已上呈新聞出版總署的中央政府辦公室，根據互聯網出版規定進行審批。

經本集團中國法律顧問諮詢所知，新聞出版總署無意純因上述延誤而拒絕有關互聯網出版批准的申請。本集團相信，騰訊計算機已符合互聯網出版規定有關獲發互聯網出版批准的所有主要要求，而除本段所述者外，本公司並不知悉新聞出版總署有任何理由否決騰訊計算機的申請。倘新聞出版總署按現時的進度繼續審批騰訊計算機的申請，騰訊計算機預期於未來兩個月內取得互聯網出版批准。本集團中國法律顧問已向本集團表

示，除本段所述者外，就其所知，並無任何理由使其相信騰訊計算機不會獲發互聯網出版批准。

互聯網出版批准為涉及互聯網內容供應商許可證持有人所經營出版業務的批准。「互聯網出版」的定義雖然十分廣泛，但僅適用於騰訊計算機的若干部份業務（獨立於騰訊計算機的其他業務），而不適用於一般互聯網活動或網站。因此，騰訊計算機申請互聯網出版批准的唯一理由在於在QQ門戶網站及QQ客戶端終端裝置（尤其是BBS和QQ社區）經營騰訊計算機挑選、編輯和處理的在綫遊戲及張貼與傳播限定內容（「作品相關活動」）。互聯網出版規定並無清晰界定作品相關活動是否屬於必須根據互聯網出版規定獲得互聯網出版批准的互聯網出版業務。除互聯網出版批准外，騰訊計算機已向信息產業部及國務院新聞辦公室取得經營作品相關活動所需的一切批准。

倘騰訊計算機被視為在未獲互聯網出版批准下經營互聯網出版業務，則或會出現下列後果：

- 有關出版機關或會要求終止有關業務；
- 主要用於提供有關業務的主要設備及專用工具，以及自該業務所得的收入或被沒收；
- 倘有關業務的收入達人民幣10,000元或以上，則或須繳付相當於有關收入五至十倍的罰款；而
- 倘有關業務的收入少於人民幣10,000元，則或須繳付人民幣10,000元至人民幣50,000元的罰款。

於營業紀錄期間，作品相關活動並無任何收入。因此，即使作品相關活動根據互聯網出版規定被新聞出版總署視為屬於互聯網出版業務，則新聞出版總署僅會要求騰訊計算機終止作品相關活動，並或會沒收主要用於作品相關活動的主要設備和專用工具（並不包括用於騰訊計算機其他業務的設備和工具）及須繳付不少於人民幣10,000元而不超過人民幣50,000元的罰款。上述罰款不會導致騰訊計算機的其他業務結束。

騰訊計算機已取得文化部和信息產業部經營在綫遊戲業務所需的批准。然而，該業務或會被新聞出版總署視為屬於「互聯網出版」。騰訊計算機的在綫遊戲業務於二零零三年推出，而該業務於二零零三年的收入和虧損總額分別為人民幣90萬元（相等於二零零三年本集團總收入約0.1%）和人民幣260萬元。倘騰訊計算機未能取得互聯網出版批准（本集

團並無理由相信將會出現此情況)，而在綫遊戲業務被新聞出版總署視為需要互聯網出版批准，則新聞出版總署或會要求騰訊計算機終止有關業務、沒收主要設備與專用工具(不包括用於騰訊計算機其他業務的設備與工具)及自有關業務所得的收入，並徵收不少於有關收入五倍而不超過有關收入十倍的罰款。上述罰款不會導致騰訊計算機的其他業務結束。

新聞出版總署並無對騰訊計算機或(經本集團的中國法律顧問諮詢後)曾經或現時在未獲互聯網出版批准下經營與騰訊計算機類似業務的任何其他互聯網出版公司採取任何法律或行政程序。基於上述理由，本集團的中國法律顧問認為，未獲互聯網出版批准對本集團的業務不會有任何不利影響。

本集團歷史

騰訊計算機於一九九八年十一月在中國成立並且開始營運。由於外國投資企業不可在中國提供電信增值服務，而Millenium Vocal Limited (「MVL」) 及IDG Technology Venture Investments, Inc. (「IDG」) (見下文「本公司」一段) 表示有興趣投資騰訊計算機，因此本集團於一九九九年年底將業務重組，結果成立本公司作為本集團的控股公司，並且在中國成立外商獨資企業騰訊科技。

二零零四年初，本公司透過全資附屬公司Realtime Century Technology Limited在中國成立第二間外商獨資企業時代朝陽科技，而主要創辦人則在中國成立另一間營運公司世紀凱旋。時代朝陽科技及世紀凱旋於二零零四年才成立，故於發售前三個財政年度內並無為本集團提供任何收入或盈利貢獻。本集團12名創辦人(在發售前合共擁有本集團股份50%)，其中10名於本集團任職。

本公司。本公司於一九九九年十一月二十三日在英屬處女群島註冊成立。為準備本公司股份於聯交所上市，本公司的註冊地點已於二零零四年二月二十七日由英屬處女群島改為開曼群島。本公司成立之初僅有一股已發行股份，由馬化騰持有。於二零零零年三月，所有主要創辦人及兩名其他創辦人，MVL和IDG獲配發本公司股份，而MVL及IDG於二零零零年七月認購更多股份。另外五名不屬於主要創辦人的創辦人所持的本公司股份乃於二零零零年八月購入。二零零一年六月，MIH收購MVL所持之全部股份以及若干創辦人和IDG所持之本公司股份，而IDG亦將其所持股份轉讓予其全資附屬公司Mandarin Sea Investments Ltd. (「Mandarin Sea」)。二零零三年八月，本公司購回Mandarin Sea所持之全部股份，以致創辦人合共持有本公司股本50%，而MIH持有另外50%。見本售股章程附錄七「股本變動」一節。

本集團的全資附屬公司。騰訊科技及時代朝陽科技是本公司的間接全資附屬公司，乃根據中國法律成立及組織。本公司分別透過一家於英屬處女群島註冊成立之全資擁有控股公司持有該等外商獨資企業的權益。

- 騰訊科技於二零零零年二月二十四日成立，是本集團的主要營運公司。騰訊科技僱用本集團大部份職員，開發本集團營運所需的主要軟件(向第三方供應商購買的軟件除外)，並且持有本集團的主要知識產權。
- 時代朝陽科技於二零零四年二月八日成立，亦為營運公司。

騰訊科技為騰訊計算機及世紀凱旋開發軟件，並分別向騰訊計算機及世紀凱旋提供資訊顧問服務及技術顧問服務。騰訊科技亦向騰訊計算機客戶授出軟件特許權及計劃向

世紀凱旋授出軟件特許權。時代朝陽科技計劃經營與騰訊科技業務類似的業務。

騰訊計算機及世紀凱旋。騰訊計算機及世紀凱旋分別於一九九八年十一月十一日及二零零四年一月十三日根據中國法律成立。騰訊計算機及世紀凱旋均領有執照，可提供互聯網資訊服務和其他電信增值服務。騰訊計算機經營互聯網門戶網站，並主要提供電信增值服務。請參閱本售股章程「業務 — 服務及產品 — 互聯網增值服務」及「業務 — 服務及產品 — 移動及電信增值服務」兩節。世紀凱旋計劃經營與騰訊計算機業務類似的業務。

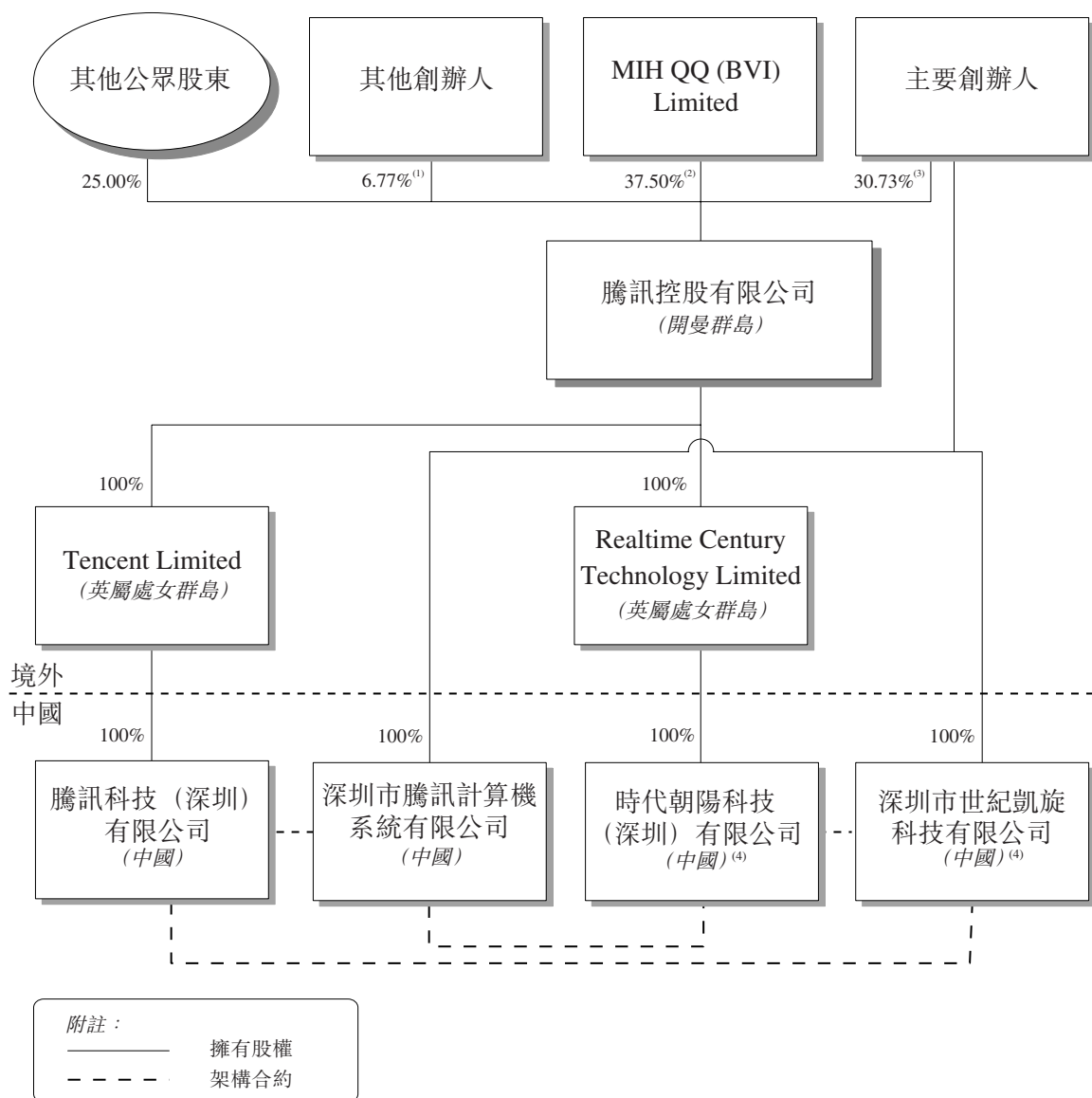
主要創辦人同時亦為本公司和騰訊計算機及世紀凱旋各自的股東兼高級管理人員。自二零零一年十一月以來，騰訊計算機所有股東均為主要創辦人，而世紀凱旋則自成立以來所有股東均為主要創辦人。騰訊計算機成立時的註冊資本為人民幣500,000元，其後增至人民幣1,000,000元，有關資本注資由騰訊計算機當時之股東出資。於二零零三年十二月，騰訊計算機將保留盈利撥充註冊資本，令註冊資本增至人民幣2,000萬元。見本售股章程附錄七「股本變動」一節。世紀凱旋的註冊資本由主要創辦人運用根據與騰訊科技之協議來自騰訊科技之資金進行注資。見本售股章程附錄六「有關世紀凱旋的經修訂及重述之獨家購買權合約」一節。

本公司成立時，外國公司(包括在中國成立的外國投資公司)不可在中國擁有或經營電信增值業務，例如騰訊計算機及世紀凱旋現時所經營的業務。目前，外資擁有中國電信增值業務受到限制。

自二零零三年十二月十一日起，中國法律容許外資擁有中國電信增值業務不超過50%權益。見「監管 — 有關外商投資之監管」一節。因此，本公司有意在發售完成後向中國有關當局申請成立外資電信企業，使本公司可擁有一間獲得執照經營電信增值服務的公司的股權。該外資電信企業可以是新成立或將騰訊計算機或世紀凱旋轉為外資電信企業。倘若新成立外資電信企業，則其中50%權益會由本公司直接或透過全資附屬公司擁有，另外50%由騰訊計算機或世紀凱旋擁有。當該外資電信企業成立並獲得電信增值業務執照後，本集團預期由該企業經營本集團的部份電信增值業務。詳情請參閱「風險因素 — 有關本集團營運架構之風險 — 本集團計劃成立外資電信企業未必可順利進行或未能進行，或可能產生額外成本及中斷本集團業務。」

本集團架構

下圖顯示緊隨發售（假設並無行使超額配股權）後本集團的企業和股權架構與本集團各成員之間的關係：



附註：

- (1) 其他7名創辦人各自透過於英屬處女群島註冊成立的全資控股公司持有本公司股份。該7名創辦人並非本集團的關連人士。
- (2) MIH QQ (BVI) Limited由Naspers Limited透過居間公司MIH (BVI) Limited、MIH Holdings Limited及MIH Investments (Pty) Ltd.全資擁有。Naspers Limited在JSE Securities Exchange South Africa及納斯達克證券市場上市。
- (3) 5名主要創辦人各自透過於英屬處女群島註冊成立的全資控股公司持有本公司股份。於發售後，其中一名執行董事馬化騰全資擁有的公司Advance Data Services Limited將持有已發行股本約14.43%（假設並無行使超額配股權）。兩名主要創辦人馬化騰及張志東身兼本集團的執行董事及高級管理層成員，而三名主要創辦人曾李青、許晨曄及陳一丹亦為本集團高級管理層成員。見本售股章程附錄七「權益披露」一節。
- (4) 各公司均於二零零四年成立，故於二零零一年、二零零二年及二零零三年均不屬於本集團的組成部份。見本售股章程附錄七「本公司的其他資料」一節。

架構合約

現行中國法規限制外國投資在中國的電信增值服務。本公司的全資附屬公司騰訊科技和時代朝陽科技是外商投資企業，並無執照提供互聯網內容或資訊服務和其他電信增值服務。因此，本集團根據一系列與本集團成員訂立的合約（統稱「架構合約」）透過騰訊計算機及世紀凱旋經營電信增值業務。

訂立架構合約後，本集團可確認和收取騰訊計算機及世紀凱旋的業務和營運的經濟利益。架構合約亦使本公司可實際控制並且（在中國法律允許的限度內）有權獲得騰訊計算機及世紀凱旋的股權及／或資產。總括而言，架構合約使本公司可直接或透過外商獨資企業：

- 可收取騰訊計算機及世紀凱旋透過各種商業安排的營運所得現金當中，經扣除預計其營運資金需求、資本開支及其他預計短期開支後的剩餘現金（「剩餘現金」）；
- 可以象徵式代價（如屬騰訊計算機）或預先付款（如屬世紀凱旋），在中國法律許可時收購騰訊計算機及世紀凱旋所有股份及／或所有資產；
- 可以無償方式將騰訊計算機及世紀凱旋現有及日後的主要知識產權移交予外商獨資企業，以確保外商獨資企業擁有業務的有價值資產，包括商標及域名；及
- 享有騰訊計算機及世紀凱旋全部股權的質押權。

該等安排整體而言使騰訊計算機及世紀凱旋有如本公司的全資附屬公司，即其業績和財務狀況可綜合計入本公司，並可將騰訊計算機及世紀凱旋的經濟利益撥歸本公司及外商獨資企業。

架構合約規定騰訊計算機及世紀凱旋各自成立合作委員會（「合作委員會」），以監督本身的業務及營運。合作委員會對騰訊計算機及世紀凱旋的業務提出意見、監督和實際控制。外商獨資企業透過合作委員會對騰訊計算機及世紀凱旋的業務提供意見、監督和實際控制。根據架構合約，合作委員會對收支及開支相關合約制訂內部審批機制（「審批機制」）。本集團內的審批機制必須統一，並僅可由本公司董事修改，而任何修改則適用於本集團全體成員。

於二零零一年五月，本公司和騰訊科技與騰訊計算機及其股東訂立架構合約。於二零零四年初，該等架構合約曾經修訂和重述，並且訂立新架構合約。當成立外資電信企業或新營運公司時，會訂立新架構合約或修訂現有架構合約，將本公司來自現有安排的利益擴大至包括來自新外資電信企業或新營運公司的利益。

根據中國法律顧問中倫金通律師事務所的意見：

- 本集團的各中國公司乃根據中國法律正式註冊成立及存續；
- 各架構合約均已由各中國訂約方正式簽署及發出，並且根據中國法律屬合法、有效、可作為證據，及對各中國訂約方有約束力，可根據有關架構合約的條款及條件及中國法律對各訂約方執行；
- 各中國訂約方簽署、發出及履行架構合約並不違反中國任何法律、法規、規則或政府政策，亦不屬失責；
- 各架構合約之條款（無論單獨或共同）及本節所述本集團的法律架構概不違反中國任何法律、法規、規則或政府政策；而且
- 有關架構合約的簽署、發出、效力及可執行性所需的一切中國國家、省級或地區政府機關或其任何分支或部門的申報、批准、許可、授權、證書及執照均已作出或發給，並且仍然有效。

本集團訂立架構合約以建立本集團的架構。有關架構合約的條款概要如下。有關架構合約的詳情，請參閱本售股章程附錄六「架構合約」一節。

(a) 獨家優先購買權合約（「獨家購買權合約」）

各外商獨資企業與騰訊計算機或世紀凱旋及主要創辦人訂立獨家購買權合約。根據獨家購買權合約，騰訊計算機及世紀凱旋給予外商獨資企業（或其指定的個人或實體）以人民幣1.00元代價收購騰訊計算機及世紀凱旋資產的權利，而主要創辦人則給予該外商獨資企業（或其指定的人士）可以（如屬騰訊計算機）總代價人民幣1.00元收購騰訊計算機股權的權利或以（如屬世紀凱旋）註冊資本（人民幣1,100萬元）原注資額收購世紀凱旋股權的權利。各項權利均可隨時行使，但須遵守中國法律。獨家購買權合約亦載有騰訊計算機、世紀凱旋和主要創辦人（視乎情況而定）有關騰訊計算機及世紀凱旋管治及業務營運的承

諾，包括騰訊計算機及世紀凱旋承諾按合作委員會指示轉讓剩餘現金及不會將盈利分配予主要創辦人。

(b) 主要創辦人作出的質押合約（「質押合約」）

主要創辦人訂立兩份質押合約。據此，主要創辦人向有關外商獨資企業授出有關彼等各自所擁有的有關騰訊計算機及世紀凱旋註冊資本的持續優先擔保權益（「質押證券」）。有關外商獨資企業可於指定情況下行使權利，按協定價格購買質押證券，或透過其他方式出售質押證券。該等情況包括主要創辦人違反根據質押合約或獨家購買權合約的任何重大義務；及出現任何其他情況，使騰訊計算機質押證券可根據中國有關法例出售。

(c) 合作框架合約（「合作合約」）

各外商獨資企業分別與騰訊計算機或世紀凱旋（視乎情況而定）訂立合作合約。據此，有關外商獨資企業同意向騰訊計算機或世紀凱旋（視乎情況而定）提供特定技術及資訊服務，並容許騰訊計算機或世紀凱旋（視乎情況而定）使用有關外商獨資企業的特定資產，而騰訊計算機或世紀凱旋（視乎情況而定）則同意向有關外商獨資企業轉讓所有剩餘現金作為代價。此外，合作合約雙方亦同意成立合作委員會，其職能包括釐定及調整騰訊計算機或世紀凱旋（視乎情況而定）根據不同合約向有關外商獨資企業及其聯屬公司支付的費用，以確保轉移騰訊計算機或世紀凱旋的全部剩餘現金。

各合作委員會有四名成員，其中兩名由有關外商獨資企業委任，另外兩名由合作合約的另一訂約方（即騰訊計算機或世紀凱旋）委任。由外商獨資企業委任的兩名成員必須為不持有合作合約另一訂約方股權的外商獨資企業董事，而由合作合約另一訂約方委任的兩名成員必須為該訂約方的董事兼股東。倘其中一名成員並非身兼外商獨資企業的董事，則須由身兼合作合約另一訂約方及外商獨資企業董事的成員取代。倘該另一訂約方並無董事出任外商獨資企業的董事，則外商獨資企業有權委任一名額外成員，以致合作委員會在此情況下有五名成員，其中三名由外商獨資企業委任、兩名由合作合約另一訂約方委任。

(d) 知識產權轉讓合約（「知識產權合約」）

各外商獨資企業與騰訊計算機或世紀凱旋（視乎情況而定）訂立知識產權合約，騰訊計算機及世紀凱旋向有關外商獨資企業轉讓現有及日後知識產權，以換取騰訊科技及時代朝陽科技分別承諾向騰訊計算機及世紀凱旋提供若干技術及資訊服務。

(e) 域名特許權合約

本公司和騰訊科技各自與騰訊計算機及世紀凱旋訂立域名特許權合約，本公司及騰訊科技分別向騰訊計算機及世紀凱旋授出本公司或騰訊科技（視乎情況而定）所擁有特定

域名的非獨家特許使用權，而每年的特許權使用費根據騰訊計算機及世紀凱旋全年收入總額（或會根據有關合約或合作合約而調整）的若干百分比而釐定。

(f) 商標特許權合約

本公司和騰訊科技各自與騰訊計算機及世紀凱旋訂立商標特許權合約，本公司及騰訊科技分別向騰訊計算機及世紀凱旋授出本公司或騰訊科技（視乎情況而定）所擁有特定商標的非獨家特許使用權，而有關每年的特許權使用費根據騰訊計算機及世紀凱旋全年收入總額（或會根據有關合約或合作合約而調整）的若干百分比而釐定。

(g) 資訊顧問服務合約

各外商獨資企業與騰訊計算機及／或世紀凱旋訂立資訊顧問服務合約。各外商獨資企業向騰訊計算機及／或世紀凱旋提供特定資訊顧問服務，而顧問服務費由合作委員會根據騰訊計算機及世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定。

(h) 技術顧問服務合約

本公司及其外商獨資企業與騰訊計算機及／或世紀凱旋訂立技術顧問服務合約，本公司及有關外商獨資企業向騰訊計算機及／或世紀凱旋提供若干技術顧問服務，而年度顧問服務費由合作委員會根據騰訊計算機及世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定。

(i) 建立緊密技術及業務合作關係協議（「技術合作協議」）

各外商獨資企業與騰訊計算機或世紀凱旋訂立技術合作協議，在互聯網即時通信及其他電信增值業務的增值電信服務、廣告、設計及其他技術與服務等範疇廣泛合作。所有收入均按以下方式分享：有關外商獨資企業可收取來自技術服務及知識產權特許權的收入，而騰訊計算機及世紀凱旋則可各自收取來自增值電信服務的收入，而有關金額則由雙方個別協定。

(j) 網絡遊戲合作協議

各外商獨資企業與騰訊計算機或世紀凱旋訂立網絡遊戲合作協議，共同合作並提供有關網絡遊戲的技術及服務。所有收入均按以下方式分享：有關外商獨資企業可收取來

自技術服務及知識產權特許權的收入，而騰訊計算機及世紀凱旋則各自可收取來自增值電信服務的收入。

有關各架構合約的詳細概要載於本售股章程附錄六。

聯交所豁免

本集團利用轄下成員公司訂立的一系列架構合約，透過騰訊計算機及世紀凱旋經營電信增值業務。本集團兩名執行董事之一、兼任首席執行官的馬化騰持有騰訊計算機及世紀凱旋各47.5%股權，而本集團另一名執行董事兼首席技術官張志東則持有騰訊計算機及世紀凱旋各20.0%股權。因此，騰訊計算機及世紀凱旋各自在技術上而言屬於馬先生及張先生的聯繫人，故屬本公司的關連人士。本公司及外商獨資公司與騰訊計算機或世紀凱旋之間類似架構合約的交易屬於關連交易，如不獲上市規則豁免，則須遵守上市規則第14A章的相關披露、呈報及股東批准規定。

本集團董事認為，架構合約對於本集團的法律架構和業務營運極為重要，有關條款對本集團公平合理，且符合本公司股東的整體利益。同時，本集團亦相信，本集團架構性質獨特，騰訊計算機及世紀凱旋之業績及財務狀況猶如附屬公司一般計入本集團之財務報表，而其業務的經營效益亦以此方式歸於本集團，故相對於關連人士交易規則而言，本集團與騰訊計算機及世紀凱旋存在特殊關係。因此，雖然架構合約就上市規則第14A章而言屬於持續關連交易，但董事認為架構合約不應受到獨立股東定期批准等規定。因此，本集團已向聯交所申請而聯交所亦已同意批准豁免嚴格遵守上市規則第14A章的相關披露、申請及股東批准規定，有關理由及條件如下：

- **豁免架構合約遵守第14A章：**架構合約乃本集團的法律架構和業務營運之基礎，可在下列條件下豁免遵守上市規則第14A章「持續關連交易」條款。
- **無股東批准不得更改：**除下述者外，未經股東批准，架構合約概不更改，惟任何更改一旦獲得股東批准，則除非再作其他更改，否則仍毋須遵守上市規則第14A章所載的定期或其他批准規定。

- **「經濟利益」的靈活安排：**架構合約賦予本公司及外商獨資企業以象徵式代價收購騰訊計算機及世紀凱旋股權及／或資產並取得剩餘現金（定義見上文「— 架構合約」一節）的權利，以取得騰訊計算機及世紀凱旋的經濟利益。該架構旨在讓本公司及外商獨資企業可透過合作委員會（定義見上文「— 架構合約」一節）執行架構合約有關收費及軟件銷售的條款，以便在毋須本公司股東批准的情況下，經考慮騰訊計算機及世紀凱旋盈利變化及相關中國法律及法規（包括稅務）後，將騰訊計算機及世紀凱旋的剩餘現金盡量轉移予外商獨資企業。
- **續期及重複應用：**基於架構合約為本公司與騰訊計算機及世紀凱旋（及在適當時，與外資電信企業）之間提供了理想的關係架構，此架構將於現行安排屆滿時或就任何現行或本公司可能成立的新的外商獨資企業、營運公司或外資電信企業予以續期及／或「重複應用」，而毋須徵求股東批准，惟必須符合本段的股東保障條款。
- **外資電信企業：**本集團擬於股份在聯交所上市後盡快申請設立一間外資電信企業。架構合約或須就此作出修訂，以使本公司在新的外資電信企業架構下享有同等權利。謹此重申，本公司可於上文「— 本集團歷史」一節所述的基礎上設立外資電信企業，以及按相同架構設立新的外資電信企業，而毋須徵求股東批准，惟必須符合本段的股東保障條款。
- **持續呈報及批准：**預期上述特別豁免的授出條款規定本集團持續披露架構合約的下列詳情：
 - (a) 根據上市規則第14A.45條有關規定，在本集團年報及帳目披露各財政期間的架構合約；
 - (b) 獨立非執行董事將每年審閱架構合約，並於有關年度的年報及帳目確認年內進行的交易乃按架構合約的有關條款而訂立並已獲進行，於年報日期把騰訊計算機及世紀凱旋截至財務報告期間完結日的剩餘現金轉予外商獨資企業，且騰訊計算機或世紀凱旋並無向其股權持有人派付任何股息或其他

分派，而於有關財政期間訂立、續期及／或複製的所有新架構合約均對本集團公平合理，且符合本公司股東的整體利益；

- (c) 本集團的核數師將每年審核根據架構合約進行的交易，並於本集團年報付印前最少10個營業日向董事會出具函件(副本送呈上市科)，確認有關交易已獲董事會批准、乃根據相關架構合約訂立並已獲執行，於年報日期把騰訊計算機及世紀凱旋截至財務報告期間完結日的剩餘現金轉予外商獨資企業，且騰訊計算機或世紀凱旋並無向其股權持有人派付任何股息或其他分派；
 - (d) 本公司就上市規則第14A章而言，尤其就「關連人士」的定義而言，將騰訊計算機及世紀凱旋當作全資附屬公司對待，惟與此同時，其董事、行政總裁及大股東(定義見上市規則)及其各自的聯繫人均視為本集團(包括騰訊計算機及世紀凱旋)的「關連人士」，而該等關連人士與本集團(包括騰訊計算機及世紀凱旋)的交易須遵守上市規則第14A章。就此，騰訊計算機及世紀凱旋股東現各自持有騰訊計算機及世紀凱旋10%或以上股權，故各股東及其各自的聯繫人均須遵守上述限制；及
 - (e) 騰訊計算機及世紀凱旋將向聯交所承諾，若股份於聯交所上市，騰訊計算機及世紀凱旋將向本公司、外商獨資企業的管理層及本集團核數師提供所有相關紀錄，以供核數師審核上述交易。
- 除架構合約外，本公司及外商獨資企業仍可能與騰訊計算機及世紀凱旋訂有其他合約。鑑於騰訊計算機及世紀凱旋的業績均綜合計入本集團帳目，加上本集團轄下公司(包括騰訊計算機及世紀凱旋)之間在架構合約之下的關係，本公司、外商獨資企業、騰訊計算機、世紀凱旋及外資電信企業之間的交易可豁免遵守上市規則的「持續關連交易」規定。

根據本公司提供的文件、資料及數據紀錄，以及倚賴董事聲明及確認營運合約整體條款對本集團公平合理及符合本公司股東之整體利益，保薦人認為營運合約公平合理，且符合本公司股東之整體利益。

本節及本售股章程其他部份載有關於中國經濟、本集團所屬行業及其他相關行業的資料和統計數據。該等資料摘錄自官方及非官方來源，並未經獨立核實。本集團無法保證該等資料來源採用與其他行業相同的準則編製該等數據及資料，亦不保證該等數據及資料的準確或完備程度與其他行業的數據及資料一致。

中國電信及互聯網服務市場

中國的電信及互聯網行業近年發展迅速。根據信息產業部的資料，中國擁有全球最龐大的固定電話及移動電話用戶人數。根據中國網絡資訊中心互聯網信息中心的資料，中國的互聯網用戶人數亦排行全球第二。

根據信息產業部的資料，中國在用固定電話用戶從一九九八年底的8,740萬名增長至二零零三年的2.633億名，複合年增長率達24.7%。中國的移動電話用戶人數亦從一九九八年底的2,500萬名躍升到二零零三年的2.687億名，複合年增長率高達60.8%。根據互聯網信息中心的資料，中國互聯網用戶人數從一九九八年的210萬名增加至二零零三年的7,950萬名，複合年增長率達106.8%。

中國龐大的電信及互聯網用戶人數使增值服務的需求日趨殷切。因此，即時通信、網絡社區、網上娛樂及其他電信及互聯網增值服務在中國日漸流行。

行業概覽

下表載列一九九八年至二零零三年若干中國電信及互聯網行業相關資料：

	複合 年增長率 (一九九八年 至 二零零三年)					
	一九九八年	一九九九年	二零零零年	二零零一年	二零零二年	二零零三年
中國人口(百萬)	1,248	1,258	1,267	1,276	1,285	1,292
中國人均本地 生產總值(人民幣)	6,038	6,551	7,086	7,651	8,184	9,030
城市家庭人均每年 可支配收入(人民幣) ...	5,425	5,854	6,280	6,860	7,703	8,472
互聯網用戶人數(百萬) ...	2.1	8.9	22.5	33.7	59.1	79.5
互聯網普及率	0.2%	0.7%	1.8%	2.6%	4.6%	6.2%
在用固定電話線(百萬) ...	87.4	108.8	144.4	179.0	214.4	263.3
固定電話普及率	7.0%	8.6%	11.4%	14.0%	16.7%	20.4%
移動電話用戶(百萬)	25.0	43.2	85.3	144.8	206.6	268.7
移動電話普及率	2.0%	3.4%	6.7%	11.3%	16.1%	20.8%

資料來源：中國國家統計局、互聯網信息中心及信息產業部。

中國電信服務發展

儘管中國的固定電話和移動電話服務大幅增長，但普及率仍然遠低於在亞洲和其他地區較發達的市場，故此深具增長潛力。下表載列中國與部份其他國家於二零零三年的人口、固定及移動電話用戶人數和普及率的比較：

國家	二零零三年人口 (百萬)	二零零三年用戶 (百萬)		二零零三年普及率 %	
		固定電話	移動電話	固定電話	移動電話
中國	1,292.3	263.3	268.7	20.4%	20.8%
美國	292.3	181.6	158.7	62.1%	54.3%
日本	127.5	71.1 ⁽¹⁾	86.7	55.8% ⁽¹⁾	68.0%
德國	82.5	54.4	64.8	65.9%	78.5%
英國	58.1	34.9 ⁽¹⁾	49.7 ⁽¹⁾	59.1% ⁽¹⁾	84.1% ⁽¹⁾
法國	59.9	33.9	41.7	56.6%	69.6%
南韓	48.4	22.9	33.6	47.2%	69.4%
台灣	22.6	13.4	25.1	59.0%	110.8%
香港	6.9	3.8	7.2	55.5%	105.8%
新加坡	4.2	1.9 ⁽¹⁾	3.3 ⁽¹⁾	46.3% ⁽¹⁾	79.6% ⁽¹⁾

(1) 二零零二年數據

資料來源：中國國家統計局、信息產業部及國際電信聯盟。

根據Datamonitor預測，中國的固定電話用戶人數從二零零三年至二零零七年複合年增長率將為8.6%，於二零零七年將達到3.663億名。專門從事通信業市場研究的研究及顧問機構Pyramid Research預測，中國的移動電話用戶人數自二零零三年至二零零七年複合

年增長率將為16.9%，於二零零七年將達到5.021億名。下表載列二零零三年至二零零七年期間固定電話及移動電話用戶人數預測：

						複合 年增長率 (二零零三年 至 二零零七年)
	二零零三年 實際 ⁽¹⁾	二零零四年 預計	二零零五年 預計	二零零六年 預計	二零零七年 預計	
固定電話用戶(百萬)	263.3	278.2	306.3	336.1	366.3	8.6%
移動電話用戶(百萬)	268.7	327.1	386.4	444.6	502.1	16.9%

(1) 指來自信息產業部的實際數據

資料來源：Datamonitor、Pyramid Research及信息產業部

中國互聯網增長

儘管身為全球第二大互聯網市場，惟中國的互聯網普及率仍低於發達國家。截至二零零二年十二月三十一日，中國互聯網普及率為4.6%。根據互聯網信息中心的資料，中國互聯網用戶數目由二零零二年十二月三十一日的5,910萬名增至二零零三年十二月三十一日的7,950萬名，年增長率為34.5%。根據IDC的資料，中國的互聯網用戶數目於二零零七年將達約1.54億名，由二零零三年起計，複合年增長率為18.0%。本集團相信，互聯網增值服務持續發展、互聯網服務費和電腦價格不斷下滑，將進一步推動中國互聯網市場用戶人數的增長。

預期中國互聯網市場將隨著寬頻上網日趨普及而進一步增長。根據互聯網信息中心的資料，中國的寬頻用戶人數由二零零二年十二月三十一日的660萬增至二零零三年十二月三十一日的1,740萬名，年度增長率為163.6%。寬頻上網服務為用戶提供更高的下載速度，因此可以容納更豐富的網上內容和應用，以及享受到「一直在綫」的便利。

中國龐大的互聯網用戶群為即時通信、網絡社區服務及網上娛樂等互聯網增值服務提供寬廣的市場。根據互聯網信息中心於二零零四年一月發表的調查報告，中國逾70.1%互聯網用戶為30歲以下，以學生用戶居多，佔29.2%。根據IDC於二零零三年進行的Marco Polo Survey，中國的互聯網用戶較亞太其他地區市場的用戶更樂意選用付費網上服務。

本集團相信，隨著中國互聯網用戶人數持續增加，中國的即時通信及其他增值通信及網上娛樂服務亦迅速增長，例如中國的在綫遊戲市場預期將會飆升。根據IDC的資料，二零零三年中國在綫遊戲收益總額為1.5965億美元，按二零零三年至二零零八年的預期複合年增長率38.8%計算，預期在綫遊戲收益總額至二零零八年將增至8.2286億美元。

此外，隨著互聯網作為廣告媒體的角色日漸被接納，預期網絡廣告服務亦將有所增長。中國網絡廣告市場二零零二年至二零零七年的複合年增長率預期為40.4%，預期至二零零七年收益將達3.44億美元。

下表載列二零零三年至二零零八年在綫遊戲及網絡廣告收益的預測數字：

	二零零三年	二零零四年	二零零五年	二零零六年	二零零七年	二零零八年	複合 年增長率 (二零零三年 至 二零零八年)
	實際 ⁽¹⁾	預計	預計	預計	預計	預計	
在綫遊戲收入 ... (百萬美元)	159.65	237.68	336.07	462.11	622.01	822.86	38.8%
網絡廣告收入 ... (百萬美元)	63.0	96.0	129.5	173.8	240.5	344.0	40.4%

(1) 代表實際數據。

資料來源：IDC

中國移動及電信增值服務增長

除了傳統的語音服務外，中國移動電話用戶日漸趨向以移動電話使用各種增值服務，包括即時通信、資訊服務及遊戲應用等。中國移動及中國聯通均推出移動數據服務平台，為該市場的增長提供主要動力。中國移動於二零零零年開始經營SMS服務平台，同年亦推出夢網平台。中國聯通則於二零零零年推出SMS服務，並於二零零一年再推出以GSM為基礎的「聯通在信」移動數據平台。該兩家移動電話營運商在發展各自的移動數據服務時，均採納與互聯網內容及服務供應商合作之經營模式，以分享收入的方式，由服務供應商開發移動數據服務，而移動電話營運商則提供數據傳輸網絡、計費系統及收費服務。

根據Pyramid Research的資料，相對於移動語音通信，移動數據通信在中國仍處於發展初期，於二零零二年佔移動電話服務收入總額的9.4%。本集團相信，中國移動電話網絡基建的進一步發展，將為移動增值服務及應用創造更多發展機會，並刺激該等服務的市場需求。中國移動於二零零二年五月推出2.5G GPRS服務，而中國聯通則於二零零三年三月推出2.5G CDMA 1x服務。中國電信和中國網通均已於PHS網絡推出SMS服務。本集團相信，中國的電信營運商會不斷投資提升網絡，預料會進一步刺激移動增值服務行業的未來發展。

中國的移動數據服務以SMS服務為主，而中國的移動數據通信量大多以SMS形式收發。然而，MMS、下載應用程式及瀏覽WAP等移動數據服務不斷增長。移動即時通信、移動電話遊戲、鈴聲及圖案下載等較受歡迎的數據服務，主要以年輕用戶為目標，以娛樂服務為主。

下表載列二零零二年至二零零七年中國移動數據服務業的預測增長：

	二零零二年	二零零三年	二零零四年	二零零五年	二零零六年	二零零七年	複合 年增長率 (二零零二年 至 二零零七年)
	實際 ⁽¹⁾	預計	預計	預計	預計	預計	
增值服務及 SMS收入 (百萬美元)	2,521.1	3,882.4	5,871.2	8,426.0	11,658.1	15,219.0	43.3%
GPRS收入 (百萬美元)	25.0	70.4	236.9	463.4	1,043.7	2,065.7	141.8%

(1) 代表實際數據。

資料來源：Pyramid Research

即時通信服務增長

即時通信能讓用戶通過互聯網和移動電話網絡進行實時通信，是中國最受歡迎、增長最快的互聯網和移動增值服務之一。

即時通信本質上是一種互聯網應用服務，容許用戶進行實時通信。要使用即時通信服務，用戶需要先把即時通信的客戶端軟件下載到電腦並註冊帳戶。用戶啟動即時通信程式後，可以看到「好友名單」上誰人在綫 — 通常稱為「在綫狀態」— 並可與在綫的好友實時收發信息。現在的即時通信服務一般更讓用戶進行視頻、語音、圖片信息及其他媒體的實時通信，甚至通過移動電話和其他終端設備進行交流。

作為一項增值通信服務，即時通信為用戶提供獨有的功能。與SMS、電子郵件和電話相比，即時通信服務具有以下與別不同的功能：

- **跨平台和跨終端設備的溝通。**即時通信服務容許用戶進行電腦與移動設備、電腦之間及移動設備之間的溝通，而電子郵件或SMS則只限用於電腦之間或移動設備之間的傳輸。
- **能夠偵測並實時發佈用戶的在綫狀態。**在各種通信方案當中，只有即時通信能夠提供用戶的在綫狀態資料。
- **能夠獲取用戶資料及保存好友名單。**即時通信服務用戶可以獲取其他用戶的資料，並建立和管理好友名單 — 這是用戶自行建立的名單，載列亦使用即時通信服務並同意與其交流信息的其他用戶。
- **能夠進行密切而隱密的溝通。**即時通信服務用戶在系統中都是以獨特的號碼或代號作識別，進行即時交流時毋須向其他用戶提供敏感的聯絡資料。由於即時通信系統具有密切而隱密的特點，因而成為大眾用於網上交流的熱門媒體。

即時通信正迅速成為全球廣泛採用的通信服務。舉例而言，根據Forrester Research的資料，即時通信服務在美國推出的首五年間，增長速度比電子郵件快30%。雖然即時通信初期集中在個人市場，但本集團相信這種服務將擴展至企業市場。與個人即時通信服務不同，企業的即時通信網絡可以由企業自行經營維繫，並需要具備保安和用戶管理功能，以便有效管理網絡。本集團相信，隨著企業即時通信功能漸趨成熟，企業採用率也將有所提高。

即時通信服務供應商亦可以在服務系統內展示廣告，向其用戶社區推廣增值服務。近年來，移動即時通信借助電腦即時通信網絡的高信息流量，已成為增值服務的趨勢。利用移動即時通信，移動電話與電腦設備之間可進行實時通信，而移動即時通信一般以收費方式提供。

本集團認為，隨著中國的互聯網及電信用戶人數不斷增長，中國的即時通信增長前景樂觀。此外，本集團亦相信，增值服務日趨多元化，為服務供應商提供商機，可向用戶推廣更多收費服務。中國互聯網調查中心於二零零三年進行的最常用即時通信軟件調查顯示，本集團在中國即時通信服務市場獨佔鰲頭，市場份額約74.3%。本集團計劃借助在中國即時通信市場的領導地位，更進一步把握上述各種商機。

概況

本集團為中國領先的互聯網服務與移動增值服務供應商，同時擁有中國最大的即時通信社區。騰訊計算機及世紀凱旋根據與本公司、時代朝陽科技及騰訊科技訂立的合約安排提供互聯網服務與移動及電信增值服務。有關本集團企業架構的更多背景資料，請參閱「本集團歷史及架構」一節。用戶可利用本集團的即時通信平台，以各種終端設備透過互聯網及移動與固定通信網絡進行實時通信。本集團的用戶不僅可以傳輸文本信息、圖像、視頻、語音及電子郵件，亦可獲各種可提高網絡社區體驗的互聯網及移動增值服務，包括聊天室、在綫與移動遊戲、交友服務、資訊下載及娛樂服務。

本集團相信，以註冊帳戶數目計算，本集團擁有中國最大的即時通信社區。截至二零零四年三月三十一日，本集團擁有2.913億個註冊即時通信帳戶。截至二零零四年三月三十一日止十六日期間，最高同時在綫帳戶數目達到610萬個，每日用戶在綫時數平均長達6,470萬小時；而每日平均發送信息量達到8.488億條。本集團亦為中國主要移動增值服務供應商之一。於二零零三年，本集團獲中國移動於其夢網平台頒發「短信業務合作夥伴最佳業績獎」。本集團相信，本集團的客戶即時通信服務QQ品牌在中國享負盛名。憑藉本身龐大的用戶社區及QQ品牌的知名度，本集團已吸引互聯網及移動電話用戶購買本集團各種以客為本的增值服務及產品。此外，本集團一直利用本集團的龐大網絡社區流量的優勢，向本集團的企業客戶推廣網絡廣告服務。

本集團相信，本集團為中國首家提供即時通信及移動增值服務的供應商之一。本集團於一九九九年二月推出基本在綫即時通信服務。於二零零零年五月，本集團向市場推出移動即時通信服務移動QQ，並一直在中國移動即時通信服務領域保持領先地位。自本集團引進基本即時通信服務以來，本集團的服務及產品已為QQ社區擴展至包含多種增值服務，包括電子郵箱、各類收費即時通信服務計劃、娛樂與資訊內容服務、聊天室、交友服務、休閒遊戲及大型多用戶在綫遊戲。同樣地，自本集團引進移動即時通信服務以來，本集團的移動及電信增值服務已擴展至包含移動電話聊天、IVR服務、彩鈴服務、手機鈴聲與圖片下載服務、移動電話新聞與信息內容服務、移動電話遊戲及其他電信增值服務。

由於本集團相信中國企業實時通信市場的發展潛力巨大，故此本集團亦以該市場作為本集團的業務目標。為應付中國企業的需求及在市場發展初期爭取市場佔有率，本集團對該市場作出長線投資，開發各種實時通信產品。利用本集團的主要企業服務——即時通信解決方案騰訊通（「RTX」），企業可通過實時通信網絡連接其內部以及外部網絡，同時亦可透過互聯網與本集團的公眾QQ網絡互聯。RTX亦提供移動增值服務。本集團於二零零三年九月首度推出商業版RTX。

由於獲得廣大用戶認同，故此自二零零零年五月起，本集團成功提供不斷增加的按月收費的增值服務。本集團自二零零一年錄得盈利以來，盈利一直保持增長。截至二零零三年十二月三十一日止年度，本集團的全年收入及盈利分別為人民幣7.35億元及人民幣3.222億元，較二零零二年的數字分別增長179.4%及129.0%。收費服務的收入佔本集團二零零三年度收入逾75%。截至二零零四年三月三十一日止三個月，本集團的期內收入及盈利分別為人民幣2.576億元及人民幣1.073億元。

本集團的優勢

本集團相信，本集團具備有利條件，可充分利用中國互聯網與移動及固定電信的發展以及用戶對創新的互聯網與電信增值服務不斷增長的需求。本集團的優勢包括：

龐大而活躍的用戶群。本集團擁有中國最大的即時通信註冊用戶群。截至二零零四年三月三十一日，本集團的註冊帳戶超過2.913億個，其中在截至二零零四年三月三十一日止十六日期間活躍帳戶高達9,710萬名。本集團龐大而活躍的用戶群為本集團業務的成功要素之一，不但為本集團的用戶提供可透過即時通信及其他增值服務而互相交流的龐大社區，在保留現有用戶的同時亦可吸引新用戶加入。此外，本集團亦可利用龐大用戶群推銷及提供本集團的增值服務及產品。本集團相信，由於其他競爭對手難以建立如此龐大的即時通信服務用戶群，故此上述龐大而活躍的用戶群使其他競爭對手難以與本集團抗衡。

獨特的網絡社區體驗。本集團為活躍用戶創造可使用電腦及移動電話等不同終端設備，在互聯網及移動與固定電信網絡進行點對點及多方實時通信的社區。透過QQ平台，本集團的用戶可以自行設立個性化形象，並與其他用戶在自主的互動環境中保持聯繫及交流。各用戶均以QQ號碼、用戶名稱及用戶資料作為識別。本集團用戶於登入QQ網絡後，可利用自己的好友選單偵測其他在綫用戶（即「在綫狀態」），並可通過文本信息、圖像、視頻、語音、聲音及圖片等各種媒介互相進行實時通信。本集團相信，上述用戶之間的社區及聯絡體驗是十分獨特的。

極具吸引力的創新增值服務。本集團不斷開發創新的增值服務，以擴展及豐富本集團用戶的體驗，並提高用戶對QQ社區的忠誠度。本集團相信，憑著本集團對用戶需求與市場趨勢的深入了解，以及強大的研發隊伍，本集團為中國互聯網服務及移動增值服務供應商的佼佼者。本集團龐大而忠誠的活躍用戶社區亦使本集團可透過在本集團社區中刊登廣告及良好口碑將本集團全新增值服務推廣至廣大的用戶。除基本即時通信服務外，本集團其他增值服務包括移動QQ、移動電話聊天、QQ交友、QQ秀、QQ郵箱及在綫遊

戲。本集團的服務可發揮QQ客戶軟件的特點，將各式各樣的增值服務與QQ介面結合。透過不斷開發新增值服務及內容(尤其是資訊及娛樂領域)以應付中國不斷增加並日趨成熟的互聯網及移動電話消費者需求，本集團預期可開闢新的收入來源。

強大的品牌知名度。本集團相信屬下的QQ品牌(👤👤)及QQ企鵝(🐧)形象已成為中國廣受認同的消費品牌之一。此外，本集團相信，本集團互聯網及移動即時通信用戶將QQ品牌視為可提升其互聯網及移動電話體驗的產品及服務。廣東東利行企業發展有限公司(「東利行」)已向本集團取得QQ企鵝及QQ品牌的特許權，本集團品牌的高知名度由此可見一斑。根據該等特許權安排，東利行可自行設計服裝等各種QQ品牌商品。於二零零四年三月三十一日，該等產品已在東利行特許經營超過199家遍佈全國各地的Q-Gen連鎖零售店發售。透過以QQ品牌進行市場推廣或管理，本集團已拓展一群喜歡使用本集團日趨豐富產品及服務的擁護者。

與中國電信營運商及終端設備製造商緊密的策略關係。本集團與多家第三方移動與固定電話營運商及終端設備製造商建立策略關係。由於QQ為有關營運商提供平台，讓最終用戶享用增值通信服務，從而提高營運商的網絡通信量及收入，故此本集團與電信營運商的合作關係尤為緊密。由於移動數據及寬頻為中國電信營運商的兩大重點業務，故此本集團預期，本集團日後仍會與該等營運商保持緊密的策略關係。現時，本集團與電信營運商的合作包括利用該等營運商的計費及服務平台，並與其合作進行市場推廣。本集團亦與中國終端設備製造商建立緊密的關係。本集團現時與13家移動電話製造商建立業務關係，當中包括摩托羅拉、諾基亞及TCL。本集團與該等製造商合作，將本集團的QQ客戶端軟件預先安裝於其先進的移動電話內，而本集團亦會經常與該等製造商聯合舉辦市場推廣活動，並合作修改QQ客戶端軟件，以配合不同的移動電話手機環境。PDA製造商(如聯想及三星)、電腦周邊設備製造商(如Logitech)及電腦製造商(如實達)亦曾預先安裝本集團的客戶端軟件或與本集團共同進行市場推廣。

本集團的策略

本集團的目標在於成為中國領先的互聯網及電信增值服務供應商。本集團的即時通信平台已發展成為綜合服務平台，向本集團龐大而不斷擴展的社區提供即時通信、增值服務及網上娛樂。為擴展本集團業務及增加股東回報，本集團將致力：

繼續擴展本集團用戶群。由於本集團相信龐大的用戶群為重要的競爭優勢，故此本集團將繼續致力擴展用戶群。本集團認為，作為中國最大即時通信社區，本集團的用戶群將會隨著中國互聯網及移動電話用戶增加而上升。此外，本集團認為中國的年輕階層將成為中國互聯網應用增長的主要動力，因此將以此階層為主要對象。為鞏固本集團的領先地位，本集團將不斷提升用戶免費即時通信服務的體驗、功能及服務質量，以提高本集團用戶的滿意度。此外，本集團亦有意進一步區分不同用戶層面，並致力迎合各層

面用戶的不同需求。例如，本集團已推出為專業用戶而設的騰訊TM，同時亦提供針對現有各種層面用戶的不同服務。本集團亦透過將本身服務與電信營運商的服務融合，並在不同終端設備內加入本集團的客戶端軟件，增加本集團服務的普及率。

提供新產品及服務，以豐富QQ社區的體驗。本集團將繼續開發及提供新增值通信、社區、娛樂及資訊相關服務及產品，以豐富本集團用戶的體驗，並拓展新收入來源。本集團將透過即時通信平台整合及提供音樂、視頻及其他媒體資訊等網上資訊內容，並進一步豐富本集團網上交友、網絡虛擬化身及在綫遊戲的服務內容。本集團將透過自行開發及與第三方內容供應商合作，開發該等新增值服務及產品。詳情見「監管 — 騰訊計算機的申請」。

繼續加強本集團與電信營運商、設備製造商及內容供應商的策略關係。本集團將透過合辦市場推廣活動、建立共同品牌及合作開發，加強本身與中國電信營運商的合作關係。本集團相信，中國電信營運商可借助本集團開發的增值服務，吸引數據服務平台的新用戶，並增加網絡數據通信量，而本集團則可利用該等營運商的計費及網絡基礎建設，以吸引用戶使用本集團的增值服務。本集團亦會鞏固與手機、電腦、PDA、遊戲機及其他設備製造商的現有業務關係，並物色其他合作夥伴，以將本集團的增值應用軟件預先安裝於該等製造商所生產的設備內。此舉可刺激該等製造商支援本集團應用程序的設備需求增長，而本集團亦可藉此提高服務的普及率。本集團過往主要自行開發新服務。展望未來，本集團將致力加強與現有內容合作夥伴的業務關係，並與更多內容供應商及技術夥伴合作，以加快新服務及產品的開發。

開發適用於中國企業的實時通信解決方案。本集團認為，中國企業即時通信市場為重大商機，可為本集團帶來長遠的潛在龐大用戶群及收入來源。憑藉提供消費者即時通信服務的成功經驗，本集團銳意成為中國企業實時通信解決方案的領先供應商。為此，本集團推出切合中國企業特定需求的商務企業解決方案 — RTX品牌。該解決方案具有較高的安全性，可與本集團的公眾QQ網絡連接，同時亦可與本集團移動增值服務結合。本集團在中國建立RTX的分銷渠道，包括數目不斷增加的全國、地區及地方分銷商及轉售商。本集團亦與IBM、UFSOFT、金山軟件及金蝶等中國多家企業軟件供應商建立策略合作夥伴關係，將本集團的企業即時通信解決方案與該等供應商的產品結合，並共同進行推廣及分銷。本集團將會繼續建立合作夥伴關係，以將RTX發展為中國企業即時通信的市場標準。

服務及產品

以註冊帳戶數目計算，本集團經營中國最大的即時通信社區。透過本集團的即時通信平台，本集團提供各式各樣的互聯網及電信增值服務。通過與電信營運商、設備製造商及內容供應商建立策略合作關係，本集團將不斷增加本集團的服務及產品，並在全國拓展服務及產品的分銷渠道。

下表載列有關截至呈列日期及期間本集團即時通信社區的若干營運統計數字：

	截至十二月三十一日 止十六日期間			截至 二零零三年 三月 三十一日止 十六日期間	截至 二零零三年 六月 三十日止 十五日期間	截至 二零零三年 九月 三十日止 十五日期間	截至 二零零三年 十二月 三十一日止 十六日期間	截至 二零零四年 三月 三十一日止 十六日期間
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	(百萬計)				
註冊即時通信	93.2	151.3	256.1	165.8	181.1	214.5	256.1	291.3
帳戶 (截至期終)								
活躍帳戶	43.8	54.4	81.5	56.1	53.0	65.6	81.5	97.1
最高同時在綫帳戶	1.9	2.9	4.8	3.4	2.9	3.9	4.8	6.1
平均每日用戶	18.3	28.6	51.4	33.6	35.7	39.0	51.4	64.7
在綫時數								
平均每日信息 ⁽¹⁾	413.9 ⁽²⁾	386.4	681.8	448.1	581.6	554.4	681.8	848.8

附註：

- (1) 平均每日信息包括電腦之間的信息交流，而不包括與移動電話的信息交流。
- (2) 截至二零零一年十二月三十一日止十六日期間的平均每日信息包括來自本集團網絡廣告的信息。於其後的期間，平均每日信息並不包括該等廣告信息。

互聯網增值服務

互聯網增值服務為本集團用戶社區的主要平台，並為本集團帶來可觀收入。於二零零三年度及截至二零零四年三月三十一日止三個月，本集團分別約31.3%及40.6%的收入來自互聯網增值服務。截至二零零三年十二月三十一日，本集團收費互聯網增值服務的註冊用戶共有690萬名，而截至二零零四年三月三十一日，註冊用戶更增至730萬名。

下表載列於下列日期本集團收費互聯網增值服務的註冊用戶數目：

	截至十二月三十一日			截至 二零零三年 三月 三十一日	截至 二零零三年 六月 三十日	截至 二零零三年 九月 三十日	截至 二零零三年 十二月 三十一日	截至 二零零四年 三月 三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	(百萬計)				
註冊用戶	—	1.5	6.9	3.5	5.4	7.2	6.9	7.3

即時通信及電子郵箱服務

即時通信為本集團互聯網增值服務平台的核心。QQ為綜合服務平台，利用即時通信及其他增值服務建立網絡社區。本集團為中國最早開發即時通信服務的先驅之一，率先

於一九九九年二月推出基本即時通信服務。QQ現時被公認為中國最受歡迎的即時通信社區。本集團將繼續借助深受歡迎的QQ服務，向不斷增加的QQ用戶提供各種增值社區及娛樂服務。有關即時通信概況的詳情，請參閱「行業概覽 — 即時通信」一節。

本集團向消費者用戶提供的即時通信服務可分為下列三大類：

- 基本QQ服務
- 高級QQ服務
- 騰訊TM

基本QQ服務。基本QQ服務為本集團的免費即時通信服務，用戶可收發即時信息並參與QQ社區。此外，透過QQ即時通信客戶端軟件，基本QQ用戶可使用QQ聊天室、QQ郵箱、騰訊TT瀏覽器、語音視頻會議及文件傳輸服務。用戶如欲申請使用基本QQ服務，只須登入本集團網站或眾多其他軟件下載網站，下載本集團客戶端軟件。用戶於註冊後可利用客戶端軟件使用本集團基本QQ服務。本集團將致力擴展基本QQ用戶群，並吸引該等用戶轉為本集團高級QQ服務、網絡社區服務及網上娛樂服務的付費用戶。

高級QQ服務。QQ會員於二零零零年十一月推出，用戶在支付月費人民幣10.00元後，享有多種基本QQ服務以外的額外福利。會員福利包括可自行挑選QQ號碼及將信息儲存於QQ服務器，並享有100兆儲存空間、多項QQ增值服務(包括網上娛樂服務)的免費點數、於QQ網絡內專享QQ會員特殊標記及額外聊天室專區。本集團將繼續增加高級會員福利，以吸引更多QQ會員。

QQ行於二零零二年九月推出，為本集團的入門級高級QQ服務，現時的用戶月費為人民幣2.00元。QQ行用戶現時享有的服務包括加強用戶安全、在QQ服務器儲存信息及20兆儲存空間。本集團將繼續增加QQ行用戶所享有的增值服務。

騰訊TM。騰訊TM於二零零三年十二月推出，為本集團的全新即時通信服務，以應付中國專業人士不斷演變的需求。騰訊TM在使用QQ相同的服務器基礎設施的同時，亦可透過騰訊TM客戶端軟件提供不同的用戶體驗。騰訊TM不斷增加的增值服務旨在提高用戶的工作效率，協助用戶在專業環境內維持人際關係。部份增值服務包括虛擬「名片」。虛擬「名片」屬於騰訊TM用戶資料，可與騰訊TM好友選單內的用戶交換。其他功能包括

除按地區及年齡等分類搜尋其他用戶外，亦可按相關行業及職業進行搜尋。本集團將繼續增加騰訊TM用戶所享有的增值服務。

QQ郵箱。QQ郵箱於二零零三年五月推出，現時隨QQ客戶端軟件提供。QQ郵箱為與QQ即時通信平台緊密連繫的電郵服務。利用QQ郵箱，用戶可從與QQ客戶端軟件連接的客戶端電子郵箱直接讀取電子郵件。當透過QQ客戶端軟件收到電子郵件時，用戶將會立即接獲通知。QQ郵箱可方便QQ用戶在QQ社區發送電子郵件信息，亦可向QQ社區外發出電子郵件。

網絡社區服務

QQ.com門戶網站。本集團以www.qq.com域名經營互聯網門戶網站。該門戶網站為豐富本集團用戶應用體驗及鞏固QQ社區的平台。本集團於二零零三年十二月重新推出的QQ.com門戶網站旨在向用戶提供資訊、社區資源，並介紹本集團不斷增加的增值服務。該門戶網站現時的主要頻道包括新聞、娛樂、體育、汽車、遊戲、笑話、時尚及星座。該門戶網站亦提供BBS與聊天服務等各種網絡社區服務及QQ秀與QQ遊戲門戶網站服務等多種其他騰訊增值服務。由於該門戶網站所提供BBS及聊天室服務的資訊由用戶本身創造並具互動性，故此該等服務成為鞏固用戶社區的重要途徑。詳情見「監管 — 騰訊計算機的申請」。截至二零零四年四月二十三日，本集團共有1,254個聊天室，而截至二零零四年三月三十一日，本集團聊天室的最高同時在綫帳戶為57,974個。QQ.com門戶網站現時為中國瀏覽次數最高的互聯網門戶網站之一。根據互聯網流量監察網站Alexa.com，截至二零零四年三月三十一日，本集團為全球20個瀏覽次數最高的網站之一。本集團擬擴充門戶網站，提供更多資訊內容及服務，尤其是娛樂資訊及休閒體驗。

QQ交友。隨著QQ.com門戶網站成為本集團用戶喜愛聚集的地方，QQ自然成為網上交友的媒介。QQ交友於二零零二年十一月推出，是專為本集團即時通信平台而設的交友服務。所有QQ用戶可使用QQ交友服務免費註冊本身資料，並在QQ交友數據庫搜尋其他註冊用戶的資料。然而，只有QQ交友付費用戶方可與其他QQ交友註冊用戶聯絡。本集團亦會提供相關的工具，方便用戶利用即時通信、移動SMS及圖像信息互相聯絡。QQ交友現時的月費為人民幣10.00元。本集團定期提升QQ交友服務的功能，以確保為客戶提供有效的網上交友服務。

QQ校友錄。QQ校友錄於二零零四年一月推出，旨在於QQ社區創造以不同校友群為目標用戶的獨特網絡社區。QQ用戶可利用不同的網上及QQ客戶端軟件工具建立校友群，並與其他校友聯絡。本集團計劃通過推廣該服務成為用戶與其他校友聯繫的重要媒介，將QQ校友錄發展成為收費服務。

QQ電子賀卡。QQ電子賀卡於二零零三年八月推出。該服務豐富QQ平台用戶收發信息的體驗。本集團的用戶可在不斷增加的電子賀卡中挑選賀卡，發送給其他QQ好友。當

目標收件人收到電子賀卡後，寄件人將會收到QQ信息，確定賀卡經已成功發送。QQ電子賀卡亦可寄往用戶的電子郵箱。QQ電子賀卡以按月及按次方式收費。QQ電子賀卡的月費為人民幣5.00元。如若按次收費，則每張QQ電子賀卡的費用由人民幣1.00元至人民幣3.00元不等。

娛樂服務

休閒遊戲。QQ休閒遊戲服務於二零零三年八月推出，提供棋類、紙牌類及其他技巧類遊戲。詳情見「監管 — 騰訊計算機的申請」。該項服務的用戶人數迅速飆升。截至二零零四年三月三十一日止十六日期間，最高同時在綫用戶人數高達219,199名，其後持續增長。本集團現時透過QQ遊戲門戶網站提供15種以上不同類型的休閒遊戲。QQ休閒遊戲服務可讓多名用戶在高度互動的遊戲環境中共同參與休閒遊戲。本集團休閒遊戲服務提供特別遊戲客戶端軟件並與QQ客戶端軟件結合。本集團現時向用戶提供免費QQ遊戲。然而，用戶於付費後可參加各種比賽，並選購「物件」，增加遊戲樂趣。本集團將會不斷增加客戶端及網上休閒遊戲服務。

QQ秀（「網絡虛擬化身」）。「網絡虛擬化身」為QQ用戶在網絡社區的虛擬形象，可突出其個人身份、形象及性格。QQ網絡虛擬化身在QQ.com門戶網站不同社區、QQ遊戲門戶網站及QQ客戶端軟件中使用。QQ秀於二零零三年三月在市場推出，用戶可在網上購物中心選購虛擬時裝及其他物件，自行設計本身的「網絡虛擬化身」。二零零四年一月二十四日至二零零四年三月三十一日期間，本集團超過2,900萬名用戶取得QQ秀物件。為宣傳該項服務，本集團免費提供個別QQ秀物件，而其他QQ秀物件的收費一般介乎人民幣0.50元至人民幣3.00元。本集團將會不斷推出更多全新的QQ秀功能，提高QQ秀用戶的體驗。

大型多用戶在綫遊戲（「MMOG」）。本集團相信，由於QQ平台以社區為目標，故此適合作推出及推廣MMOG。憑藉本集團經營中國最大即時通信社區的專業知識，本集團亦累積豐富的經驗及技術，可向用戶提供極具吸引力的MMOG。於二零零三年十二月，本集團發佈首個收費MMOG「凱旋」。詳情見「監管 — 騰訊計算機的申請」。「凱旋」為韓國Imazic授權的3D立體MMOG。於二零零四年三月三十一日，「凱旋」遊戲的收費為每小時人民幣0.40元，而用戶亦可以月費人民幣45.00元之方式無限次登入「凱旋」遊戲。本集團現正考慮向主要遊戲開發商申請其他MMOG的中國特許經營權。本集團亦設立內部MMOG開發小組，自行開發MMOG。

移動及電信增值服務

移動及電信增值服務為本集團業務的重要組成部份。本集團於二零零零年六月推出移動QQ，率先在中國提供移動即時通信服務。本集團一直與中國電信營運商合作推出及宣傳增值服務。此外，本集團利用QQ客戶端軟件及QQ.com門戶網站宣傳上述服務，使用戶可直接選購不同內容套餐及項目。現時中國的移動數據通信量大多以SMS形式收發，

而本集團預期MMS、WAP及Java下載等新服務日後將會有所增長。於二零零三年度及截至二零零四年三月三十一日止三個月，本集團分別約63.6%及55.5%的收入來自移動及電信增值服務。截至二零零三年十二月三十一日，本集團直接或通過移動電話營運商提供收費移動及電信增值服務的註冊用戶約為1,310萬名，惟由於移動電話營運商近月清理不活躍帳戶，故此截至二零零四年三月三十一日，註冊用戶減至1,280萬名。

下表載列於下列日期本集團直接或通過移動電話營運商提供的收費移動及電信增值服務的註冊用戶數目：

	截至十二月三十一日			截至 二零零三年 三月 三十一日	截至 二零零三年 六月 三十日	截至 二零零三年 九月 三十日	截至 二零零三年 十二月 三十一日	截至 二零零四年 三月 三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	(百萬計)				
註冊用戶	1.4	5.6	13.1	7.9	10.3	12.9	13.1	12.8

移動QQ。移動QQ為本集團的移動電話QQ服務，讓用戶通過移動電話連接QQ網絡，與其他QQ用戶進行實時通信。本集團在中國移動及中國聯通經營的移動網絡提供移動QQ，同時亦開始在中國電信及中國網通的PHS網絡提供移動QQ。移動QQ服務現時的部份功能如下：

- 可查看其他QQ好友的「在綫狀態」，以確定其是否登入網絡及可否與其通信；
- 可與移動電話及電腦QQ用戶收發即時信息；及
- 可在移動電話查閱其他QQ用戶的資料。

現時，大部份移動QQ用戶均選用SMS服務，月費介乎人民幣4.50元至人民幣5.00元。移動QQ服務亦通過中國2.5G網絡提供，並可以WAP瀏覽器或K-Java、Smartphone、BREW及原生代碼等可安裝客戶端軟件使用。

本集團與中國移動及中國聯通的若干附屬公司及分支營運商訂立安排，在該等移動電話營運商的SIM卡中預先安裝移動QQ SMS指示。移動QQ客戶端軟件可在中國移動的WAP門戶網站及本集團與其他WAP網站下載。本集團亦與中國多家手機製造商合作，直接在移動電話中預先安裝移動QQ及其他客戶端軟件。

根據上海互聯網調查中心公佈的市場調查，移動QQ於二零零二年及二零零三年都被評選為中國最受歡迎的移動電話應用程式。

移動電話聊天。透過移動電話聊天服務，移動電話用戶可利用移動電話聊天識別編碼以SMS形式互相通信，不會顯示其移動電話號碼。本集團於二零零一年九月推出移動電話聊天服務「非常QQ男女」。該服務現時的收費為每月人民幣4.00元。此外，本集團亦向中國移動提供類似服務161移動聊天的技術支援。現時，161移動聊天的月費為人民幣5.00元，而根據共同品牌安排，本集團與中國移動分佔部份月費收入。

IVR。IVR為利用電話語音渠道傳輸各種音頻內容的技術。本集團的IVR服務現時在中國移動的「夢網」平台提供。本集團其中一項IVR服務為語音聊天服務，QQ用戶只需撥入簡短代號及QQ號碼，便可接通其他QQ用戶的電話。該服務不但可隱藏QQ用戶的真實身份，同時亦可利用QQ服務與其他QQ用戶建立關係。除語音聊天外，本集團亦不斷增加音頻資訊服務，包括資訊、音樂、笑話及遊戲。本集團IVR現時的收費為每分鐘人民幣0.20元至人民幣1.50元。

彩鈴服務。彩鈴服務用戶可預先選定撥號者等候接聽時所收聽的音樂鈴聲或其他內容。本集團為其他提供鈴聲服務的電信營運商提供彩鈴服務，並與該等營運商合作推廣該項服務。該服務的用戶須向電信營運商支付月費。此外，用戶一般亦須就每種鈴聲支付人民幣1.00元至人民幣3.00元的費用，而本集團亦可從中分佔部份收入。電信營運商一般會在全省招標，挑選少量內容供應商作為彩鈴服務合作夥伴。本集團乃從第三方取得音樂及其他內容的授權，並與其分享部份收入。

移動電話音樂、圖像及圖片下載服務。本集團以適用於移動設備的格式在移動電話渠道提供鈴聲、音樂相關產品、圖像及圖片內容。本集團已就現時向用戶推廣及分銷的內容獲不同第三方授出特許權。本集團制訂多種內容計劃及選擇供用戶選購。單項下載服務的收費一般介乎人民幣0.50元至人民幣2.00元，而按月收費計劃的費用則介乎人民幣5.00元至人民幣10.00元。隨著在中國開發及分銷的可支援上述功能的移動設備與日俱增，本集團計劃提供更豐富的多媒體資訊服務。

移動電話新聞及內容服務。本集團在移動電話網絡提供各種移動電話新聞及資訊。本集團現時的移動電話內容服務涉及新聞、股票財經、體育、笑話、格言及星座等流行範疇。該服務的月費介乎每名用戶人民幣5.00元至人民幣30.00元。

移動電話遊戲。本集團提供一系列適用於多款國內銷售移動電話的移動電話遊戲。本集團已獲移動電話遊戲開發商授出多種SMS、WAP、K-Java或BREW單人及多人遊戲的

特許權，同時亦設立內部移動電話遊戲開發小組。本集團亦推出休閒在綫遊戲的移動電話版，使移動電話用戶可與其他電腦及移動電話用戶同時參與休閒遊戲。

網絡廣告

本集團在每日瀏覽次數眾多的QQ客戶端軟件及網站出售廣告欄位。本集團相信，廣告客戶能接觸本集團會在QQ社區花時間的大量用戶，故此本集團的廣告服務對廣告客戶具吸引力。QQ客戶端軟件可在用戶的電腦屏幕顯示高解像的「登入flash動畫」及「系統信息」等具目標性的廣告。「登入flash動畫」會於用戶登入QQ網絡後出現數秒，而「系統信息」則可供用戶選擇瀏覽的廣告。本集團亦在網站提供特別服務及活動，以宣傳本集團廣告客戶的服務及產品。此外，本集團與百度就騰訊TT瀏覽器及QQ.com門戶網站的搜尋服務訂立收入分享協議。本集團擬利用QQ.com門戶網站進一步發展網絡廣告業務。於二零零三年，網絡廣告服務佔本集團收入約4.5%。截至二零零三年十二月三十一日，已有逾450名廣告客戶於本集團網站刊登廣告。

企業即時通信

隨著中國經濟持續增長，本集團相信中國企業將需要配備更先進的通信工具，以滿足其商業營運、內外通信及應付客戶需求。因此，本集團預期中國企業對即時通信解決方案方面有顯著增長和需求。本集團設立企業服務小組，專責開發適用於中國企業的即時通信解決方案，並向中國企業宣傳該等解決方案。本集團相信，憑藉開發及經營大型QQ即時通信網絡所積累的豐富專門技術，本集團具備開拓該市場所需的良好條件。

本集團的主要企業服務為RTX軟件套裝。RTX為專門針對中國企業特定需求的即時通信解決方案。企業可利用該套裝客戶端即時通信服務，在其局域或廣域網絡上運作及管理本身的內部即時通信網絡，並可讓其內部RTX網絡接通其他RTX網絡、本集團QQ網絡及透過本集團網關接通移動電話網絡。本集團透過全國、地區及地方分銷商及轉售商的網絡銷售RTX。本集團RTX的定價相宜，有助本集團在拓展市場初期爭取市場佔有率。本集團亦與IBM、UFSOFT、金山軟件及金蝶建立策略關係，在中國將RTX與其產品一併推廣、配套出售及分銷。目前，本集團的RTX客戶包括中國移動、中國電信、TCL集團股份有限公司及可口可樂公司的中國附屬公司。於二零零四年三月三十一日，連接騰訊計算機公共即時通信網絡的活躍RTX服務器超過14,900台。

特許權

本集團不定期授出商標特許權，以提升本集團的品牌知名度，並進一步提高在中國消費者市場的普及率。本集團借助授出特許權、合作品牌等非網上合作加強與QQ用戶的

關係、將QQ融入用戶日常生活及吸引更多用戶加入QQ社區，進一步提高品牌的知名度。本集團的商標特許權業務包括以下兩大方面：

Q-Gen產品及零售店。本集團將深受歡迎的QQ企鵝及QQ品牌授予東利行。東利行可自行設計及監督製造與分銷服裝、手錶及其他時款消費品等多種QQ品牌產品。於二零零三年十二月三十一日，該等特許權產品可在東利行特許經營或管理的190多間全國性Q-Gen連鎖門市發售。

QQ合作品牌產品。本集團亦不時直接向多種產品的製造商授出QQ品牌的特許權。該等產品包括電腦、周邊設備(如網絡攝像機與儲存設備)、移動電話及飲料等電子產品及消費品。本集團的商標與其他企業的商標共同出現於各種產品，以達到合作品牌活動的共同推廣效應。

銷售及市場推廣

本集團相信由於中國互聯網用戶大多傾向加入既有的活躍網絡社區，故此本集團社區的大部份活躍QQ用戶為本集團用戶增長的主要動力。本集團用戶亦形成本集團增值服務的潛在龐大客戶基礎。本集團主要透過QQ平台及QQ.com門戶網站向用戶推廣增值服務。由於用戶的正面反饋可透過即時通信、聊天室及BBS迅速傳播，故此在QQ社區內，「口碑」對推廣增值服務尤其重要。此外，本集團亦進行綫下市場推廣及宣傳活動。

本集團亦與電信營運商及設備製造商合作，共同宣傳本集團的增值服務。本集團龐大的用戶群對與本集團建立合作關係的網絡營運商及設備製造商具吸引力。本集團相信，透過與該等營運商及製造商合作，本集團可刺激對本集團服務需求的增長，同時亦可提高網絡通信量及更先進設備的需求。

本集團在中國各地銷售及推廣本集團的服務及產品。本集團的銷售及市場推廣活動均由地區辦事處網絡支援。本集團透過該等辦事處每天與電信營運商保持聯繫，並向該等營運商提供實地支援服務及與其在當地市場共同進行市場推廣活動。於二零零四年三月三十一日，本集團的地區銷售及市場推廣辦事處共有60名員工。

本集團由深圳總部(負責華南地區)及北京與上海辦事處(分別負責華北及華東地區)推廣網絡廣告服務。本集團會與廣告代理商及其他分銷夥伴緊密合作，向客戶銷售廣告及提供全面市場推廣解決方案。本集團透過全國、地區及地方分銷商及轉售商網絡以及專門網站 rtx.tencent.com 推廣 RTX。

計費及收費

本集團的增值服務計費及收費渠道主要分為移動電話營運商、固定電話營運商、充值卡及本集團的e-Sales系統四種。

移動電話營運商

由於中國的信用卡普及率較低，本集團的互聯網及移動增值服務用戶大多傾向透過移動電話營運商支付本集團的服務費。因此，本集團與中國移動及中國聯通緊密合作，開發增值服務，以吸引更多新用戶加入該等公司的平台及增加其網絡的數據通信量，而本集團則利用其計費及收費系統實行收費。本集團絕大部份移動增值服務收費及大部份互聯網增值服務收費分別經由中國移動29間聯屬公司及中國聯通15間聯屬公司或分公司收取。

中國移動及中國聯通會向客戶收取本集團的服務費，並於扣除其應佔的費用及「不均衡費」（合作品牌服務除外）後交予本集團。「不均衡費」指自互聯網發送移動電話的SMS或MMS數目超逾自移動電話發送互聯網的SMS或MMS數目的差額。本集團一般分給中國移動及中國聯通其向客戶收取費用的12%至15%。中國移動及中國聯通一般按每條SMS介乎人民幣0.04元至人民幣0.08元及每條MMS介乎人民幣0.20元至人民幣0.25元收取不均衡費。

下表載列二零零四年三月三十一日與中國移動及中國聯通訂立的收入分享安排的基本條款。

	<u>分給營運商的部份收費</u>	<u>每條信息的不均衡費</u>
中國移動 ⁽¹⁾ ：		
SMS	15%	人民幣0.05元 — 人民幣0.08元
MMS	15%	人民幣0.20元 — 人民幣0.25元
中國聯通 ⁽²⁾	12%	人民幣0.04元 — 人民幣0.08元

附註：

- (1) 除有關共同品牌服務的收費外，本集團分給中國移動的收入介乎9%至15%，惟就不均衡費作出調整前，本集團一般分給中國移動15%的收入。
- (2) 本集團分給中國聯通的收入一般介乎12%至20%，惟在大部份合約中，就不均衡費作出調整前，本集團分給中國聯通12%的收入。

本集團定期與各移動電話營運商確定用戶訂購資訊及本集團與其網絡網關之間的數據傳輸量。中國移動及中國聯通各附屬公司或分支營運商（視情況而定）亦會每月就其應向本集團支付的費用淨額向本集團提供簡報。有關簡報的詳細程度及時間視乎不同附屬公司和分支營運商而有所不同。本集團亦會取得客戶付款情況資料，並就最終計費及收費事宜與移動電話營運商聯繫。

請參閱「風險因素 — 有關本集團業務之風險 — 倘若移動電話或其他電信營運商拒絕或拖延向騰訊計算機及世紀凱旋付費，則本集團的收入有可能受到不利影響」。

固定電話電信網絡營運商

本集團亦透過中國電信及中國網通等固定電話電信網絡營運商的寬頻及IVR平台收取服務費。中國電信已開發而中國網通現正自行開發寬頻服務的數據服務計費平台。隨著中國寬頻用戶不斷增加，本集團預期該等平台將成為本集團向服務及產品用戶計費的有效渠道。根據互聯網信息中心，截至二零零三年十二月三十一日，中國寬頻用戶共有1,700萬名，較二零零二年十二月三十一日增加77.6%。

本集團亦與中國電信及中國網通的IVR部門合作銷售Q幣。Q幣可在本集團的QQ平台使用，購買各種網上增值服務。固定電話用戶可撥打電話專線為其QQ帳戶以購買Q幣來增加點數。Q幣可用作選購本集團各種增值服務。用戶的Q幣費用將會計入當月的電話費內。

中國電信及中國網通亦開始在其PHS網絡提供數據服務。本集團已著手透過其PHS網絡提供增值服務，並會隨著該等網絡的推出及擴展而不斷提供增值服務。舉例而言，本集團已著手在多個PHS網絡提供移動QQ服務。此外，隨著營運商建設基建設備，本集團亦會繼續擴展其服務範圍。

請參閱「風險因素 — 有關本集團業務之風險 — 倘若移動電話或其他電信營運商拒絕或拖延向騰訊計算機及世紀凱旋付費，則本集團的收入有可能受到不利影響」。

充值卡

本集團亦透過銷售充值卡而取得收入。該等充值卡在零售門市發售，用於購買本集團的計費服務。用戶可利用該等充值卡的點數購買本集團的增值服務。本集團亦與駿網訂立合約安排，分銷本集團「凱旋」MMOG服務所用的充值卡。

經銀行網絡的e-Sales在綫銷售系統

本集團與全國網吧及其他零售商訂立安排，在e-Sales在綫銷售平台銷售Q幣及「凱旋」MMOG服務使用點數。根據e-Sales平台，網吧及其他零售商可按批發價以銀行輸帳方式向本集團大量購入Q幣及使用點數，並在地方零售門市轉售予各用戶。Q幣及使用點數售予零售商後概不退款。由於客戶可向零售商即時獲取本集團的服務，且毋須交付實際充值卡，故此該e-Sales平台為本集團向客戶銷售服務的有效渠道。

策略關係

本集團致力豐富增值服務及擴展服務網絡。本集團與中國電信業的電信營運商及設備製造商建立策略關係。此外，儘管本集團大部份服務及產品由內部開發小組開發，惟本集團亦獲不少第三方授出內容的特許權。

與電信營運商的關係

由於本集團的龐大客戶基礎及創新應用程式可刺激對電信網絡的需求及使用量增長，故此本集團與中國電信營運商建立策略互補業務關係。本集團相信，中國寬頻及移動電話網絡正處起步階段，上述業務關係更見重要。本集團現時的策略夥伴計有中國移動、中國聯通、中國電信及中國網通。請參閱「— 本集團的優勢」及「— 計費及收款」兩節。該等業務關係對本集團十分重要，而本集團預期日後仍會維持及擴展。

與設備製造商的關係

本集團致力與網絡連接終端設備的主要製造商合作。本集團相信，與設備製造商的合作可令雙方互利互惠。設備製造商藉著將本集團客戶端程式和應用程式安裝於其生產的設備，可協助本集團進行分銷服務。同時，本集團的應用程式亦刺激市場對可支援及兼容本集團應用程式的先進設備的需求。本集團現時與13家移動電話製造商建立業務關係，當中包括摩托羅拉、諾基亞及TCL。本集團與該等製造商合作，將本集團的QQ客戶端軟件預先安裝於先進移動電話內，而本集團亦會經常與該等製造商聯合舉辦市場推廣活動，並合作按客戶要求設定QQ客戶端軟件，以迎合不同的無線手機環境。PDA製造商(如聯想及三星)、電腦周邊設備製造商(如Logitech)及電腦製造商(如實達)均曾於產品中預裝本集團的客戶端程式或與本集團聯手進行市場推廣活動。

與內容供應商的關係

由於本集團致力於加強擴充增值服務，故此本集團與內容供應商的關係十分重要。與內容供應商建立夥伴關係旨在向本集團用戶提供各式各樣具吸引力的內容及應用程式。本集團與多家內容供應商維持夥伴關係，包括移動電話與門戶網絡內容供應商、音樂內容供應商及遊戲與應用程式供應商，並擬進一步發展該等關係。

策略收購

至今，本集團一直自行擴展業務，並無進行任何收購。展望將來，本集團將會物色策略性收購公司、資產及技術的機會，以補充本集團現有業務，並與本集團服務平台結

合。本集團日後收購合併的主要目標，在於為本集團龐大且不斷增長的客戶群提供更豐富的服務。

競爭

中國的互聯網及電信增值服務市場競爭很大，且預期競爭會越趨激烈。因此，本集團預期在多個業務領域都會面臨競爭。由於行業歷史尚淺，而且發展迅速，競爭焦點可能經常改變，令新的競爭對手有機會進入市場。本集團亦相信在不斷拓展業務範圍的過程中會遇到新的競爭對手，以及進入本集團營運經驗較淺的競爭環境。此外，隨著中國向外國投資者開放其電信增值服務市場，本集團亦可能面對更多來自國際對手的競爭。該等競爭對手可能與國內公司成立合營公司，以外國投資者的技術和海外市場營運經驗提供服務。本集團不少現有的競爭對手和一些潛在對手均較本集團擁有更雄厚的資金、技術及市場實力。

本集團在中國互聯網及電信增值服務市場的主要競爭對手為國內門戶網站，如新浪網、搜狐、網易及Tom.com等。本集團與該等門戶網站競相向中國的消費者提供全面的互聯網及電信增值服務。除該等與本集團並列的門戶網站競爭外，本集團在中國即時通信市場方面的其他對手包括微軟、雅虎及AOL。該等即時通信競爭對手世界馳名，在國外擁有龐大的用戶群，並可能利用此等優勢提升在中國的市場地位。若干電信營運商亦可能將本身的即時通信服務與其基本電信服務以配套方式提供，令市場競爭更趨激烈。在移動及電信增值服務方面，本集團亦面對大量競爭。該等競爭對手所提供的增值服務越來越豐富。本集團認為，目前移動電話增值服務及產品的競爭重點集中於移動內容和移動遊戲方面，而本集團在此方面的主要對手仍為國內的門戶網站。在網上娛樂市場方面，本集團亦須與專業對手競爭。本集團在網上休閒遊戲市場的競爭對手包括聯眾、中國遊戲中心及邊鋒等等，在MMOG市場方面的競爭對手則有盛大、第九城市及廣通等。中國的企業即時通信市場正在發展初期。微軟、AOL及雅虎均已在美國推出企業即時通信產品，故也可能進入中國之企業即時通信市場。阿里巴巴最近透過本身的門戶網站向其商業客戶推廣一項公共即時通信服務。中國的企業軟件公司亦可能在日後的產品加入即時通信功能。

本集團認為，本集團業務的競爭重點在於用戶群、社區凝聚力及互動性、品牌效應、技術、了解並迎合用戶需求以及有關價格。本集團計劃不斷創新技術及服務，專注向中國之目標客戶提供有價值的服務，從而以競爭取勝，鞏固本集團在中國即時通信及增值

服務市場的領導地位。憑藉本集團之龐大用戶社區、提供新服務及產品予用戶之能力、在國內的品牌知名度以及服務中國消費者的實際營運經驗，本集團相信本身擁有一定競爭優勢。相信本集團在中國的企業即時通信市場方面為先行者之一，提供可由企業內部數據網絡的寄存、維護和運作的商業化企業即時通信方案。本集團經營中國最大規模即時通信網絡的經驗以及將企業方案整合至公共QQ即時通信網絡的能力，為本集團在企業即時通信領域提供獨一無二的競爭優勢。

請參閱「風險因素 — 有關本集團業務之風險 — 本集團所經營的市場競爭非常激烈」一節。

知識產權及特許權

本集團之知識產權

本集團認為本集團的版權、商標及其他知識產權均為本集團成功之關鍵。本集團主要倚賴與商標、版權、商業秘密及其他知識財產相關的法律以及合約限制等方式建立和保障本集團的知識產權。本集團要求僱員簽訂保密協議，規定在本集團任職期間及離職後三年內對客戶、模式、技術、經營手法和商業秘密等一切專有及其他機密資料保密。此外，本集團亦要求僱員確認並承認其在受僱期間所有的發明、商業秘密、著作、開發及其他程序（無論是否可申請專利或版權）均為本集團的財產。

雖然本集團防範嚴密，但仍難免有第三方未經許可盜用本集團的知識財產。此外，互聯網及電信相關行業內知識產權保障的有效性、可執行性和保護範圍目前還未明朗，仍處於發展中。侵犯和盜用本集團的知識財產可嚴重損害本集團的業務。於二零零一年、二零零二年及二零零三年，本集團並無涉及任何有關執行知識產權的重大訴訟。然而，本集團以呈請人或抗辯者身份牽涉數宗有關商標糾紛的行政程序。有關該等行政程序的詳情見「— 法律訴訟」一節。

本集團已向Internet Corporation for Assigned Names and Numbers註冊「www.qq.com」及「www.tencent.com」兩個域名，並向中國域名註冊組織互聯網信息中心註冊「www.tencent.com.cn」及「www.rtx.com.cn」兩個域名。除該等域名外，本集團已向不同域名註冊服務中心註冊超過110個域名。

本集團的「QQ(圖形化)」標誌和「企鵝」圖樣及其他相關標誌均於中國註冊各類別商標。本集團亦已將「QQ(圖形化)」標誌和「企鵝」圖樣在香港、台灣及日本進行不同類別的

註冊。本集團亦於中國註冊「Q-GEN」商標。此外，亦在中國註冊QQ標誌和「企鵝」圖樣的版權。本集團亦就「QQ (圖形化)」標誌和「企鵝」圖樣在新加坡、泰國、美國、印尼、南韓及南非等地申請商標註冊，並且在台灣及日本申請進行其他類別註冊，目前正在有關地區處理之中。

本集團已就若干互聯網、移動及即時通信相關技術在中美兩國提交逾30份註冊專利申請，有關申請目前正在處理之中。

本集團自行開發業務所用的主要軟件，並已登記其中若干軟件的版權。

本集團特許權授予之安排

本集團將Q-GEN品牌特許權授予東利行，並將QQ品牌特許權授予若干電子產品生產商。見「— 服務及產品 — 特許權」。

本集團亦與不少內容及應用程式供應商訂立特許權安排，以獲得有關內容及應用程式特許權。

研究與開發

本集團相信在即時通信技術、互聯網、移動及網上娛樂應用方面的開發實力，是本集團業務的成功關鍵。為鞏固及提升本集團之領導地位，本集團將不斷投資研究與開發，以改進本集團之服務和產品。

於二零零四年三月三十一日，本集團之研究及開發隊伍擁有逾220名開發及技術人員，集中開發即時通信、企業即時通信、移動應用和互聯網增值服務應用等。

本集團自行開發的技術包括即時通信技術、移動即時通信技術、企業即時通信技術及其他互動技術。本集團亦從第三方取得若干服務及技術授權，如數據庫技術及視頻／音頻編解碼技術。本集團將繼續自行開發核心技術，並在需要時從第三方取得技術授權。

網絡基礎建設

本集團之網絡基礎建設乃根據經營需要及業務增長需要而建設，並由內部網絡人員自行管理，包括逾20名全職工程師負責系統及硬件的運作和維修。於二零零四年三月三十一日，本集團通過設於深圳、上海和北京的超過1,800個網絡服務器提供網上服務，其中大部份服務器均設於深圳。本集團之系統規模靈活，並可為日益增長的用戶群提供可

靠服務。本集團向中國網通及中國電信租用逾8千兆位頻寬以接駁全國主幹網，並向不同移動電話營運商租用專線接駁其網絡。本集團之硬件平台包括Compaq (HP) DL380、Compaq (HP) DL580服務器、PowerLeader PT2300服務器及PowerLeader PT2300 G2服務器。本集團採用常用的第三方操作系統和軟件作本集團服務、網絡服務器支援和數據庫服務器支援。本集團相信現時的網絡設施及寬頻能力已提供充裕能力供本集團進行現有業務。本集團相信，本集團可提升網絡設施及寬頻能力，以配合本集團之二零零四年擴展計劃。儘管本集團相信，本集團的網絡基礎建設及保養將會預防網絡因電腦病毒而發生故障，惟本集團的網絡仍有機會因電腦病毒而出現延誤或發生故障。有關詳情見「風險因素 — 因系統故障或電腦病毒引致的意外網絡中斷，或會減少訪客流量、減少收入及令本集團聲譽受損」一節。本集團的網絡基礎設施於二零零一年、二零零二年及二零零三年均無因電腦病毒或其他理由而經歷任何重大網絡故障。

客戶服務及技術支援

本集團一向注重向客戶提供優質服務和支援。本集團的客戶服務中心設於深圳，提供每周七天、每天24小時的全天候客戶服務，回答一般產品和服務查詢、提供帳單查詢和技術支援。本集團還有客戶服務代表負責其他工作，如把新客戶的資料輸入數據庫等。

於二零零四年三月三十一日，本集團自行並向臨時僱傭代理聘用逾190名客戶服務代表。

供應商及客戶

本集團截至二零零三年十二月三十一日止三年度各年的最大供應商佔本集團於有關期間的採購總額分別約30%、24%及15%。本集團截至二零零三年十二月三十一日止三年度各年的五大供應商佔本集團於有關期間的採購總額分別約85%、64%及59%。採購主要包括頻寬租賃及服務器託管安排、內容授權及固定資產採購。請參閱「風險因素 — 有關本集團業務之風險 — 電信網絡營運商未能如期向本集團提供頻寬及服務器託管服務及本集團供應商未能如期提供內容或會損害本集團業務」。

本集團供應商給予的信貸期一般介乎貨到付款至60天。為保持與供應商的良好關係，本集團一般會於發票日期起計30天內向供應商付款。因此，本集團截至二零零三年十二月三十一日止三年度各年之結算日並無任何貿易應付帳款。

本集團截至二零零三年十二月三十一日止三年度各年之最大客戶佔本集團於有關期間的收入分別約17%、15%及12%，而截至二零零三年十二月三十一日止各年度五大客戶

業 務

所佔本集團於有關期間的收入分別約44%、46%及39%。請參閱「風險因素 — 有關本集團業務之風險 — 本集團與主要營運商之關係惡化或主要營運商出現財政問題或會損害本集團業務」。

於二零零四年三月三十一日，各董事、其聯繫人士及本公司各股東（據董事所知持有本公司已發行股本5%以上者）概無擁有本集團五大客戶或五大供應商任何權益。

僱員

於二零零四年三月三十一日，本集團聘有700名全職僱員，其中36.9%任職業務營運部門、37.6%任職技術研究和開發部門、12.1%任職功能支援、10.3%任職信息部門，還有3.1%任職客戶服務部門。於二零零四年三月三十一日，本集團向臨時僱傭代理聘用176名臨時僱員在客戶服務中心工作。本集團認為與僱員關係良好。於二零零四年三月三十一日，本集團的700名全職僱員當中，570名全職駐於深圳、77名駐於北京、52名駐於上海，還有一名駐於美國加利福尼亞州聖克拉拉市。

本集團在下列日期全職職員人數按業務範疇劃分如下：

	於十二月三十一日			於 二零零四年 三月 三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	
技術、研究及開發	26	89	217	263
業務營運	39	106	235	258
信息	11	18	67	72
客戶服務	5	18	21	22
功能支援	17	35	74	85
總計	98	266	614	700

基於本集團的業務發展，預計本集團總人數至二零零四年底將達1,100人。

本集團所有管理層人員、主要行政人員及絕大部份其他僱員都與本集團訂有保密及不競爭協議。此外，本集團所有管理人員、主要行政人員及所有其他僱員都與本集團訂有僱傭協議。

物業及辦公設施

本集團之行政辦事處及主要生產設施位於中國深圳，現行租約下的面積逾8,000平方米，其中部份租約將於二零零四年到期。本集團亦在北京和上海設有辦事處。本集團最近已簽訂租約，在中國深圳租用逾20,000平方米樓面，將主要行政辦事處遷往新址。本集

團相信可通過租用合適的物業獲足夠設施，以支持本集團日後之擴展計劃。本集團亦於香港設立辦事處及美國加利福尼亞州聖克拉拉市設立代表辦事處。本集團設立美國代表辦事處的目的在於促進本公司與美國公司之間的業務發展及技術交流。除此之外，本集團並無其他海外辦事處。

本集團物業權益經進行獨立評估，被評為並無商業價值。有關詳情見本售股章程附錄四。

保險

本集團購有財產保險，保障本集團服務器等設備之損壞。本集團亦根據中國有關法律及法規之規定，為僱員購買保險。截至二零零四年三月三十一日，本集團未曾就保單作出任何索償。董事相信本集團已有充份保險保障重大財產損失。

法律訴訟

本集團以呈請人或抗辯者身份牽涉若干有關商標糾紛的行政程序。該等行政程序僅涉及使用若干商標的權利，並不涉及任何侵權索賠。本公司認為該等行政程序所涉的商標並不屬於本公司業務上的重要商標。因此，本公司及董事均認為任何該等糾紛不會對本公司造成重大債務負擔或嚴重削弱本集團之經營能力。除上述糾紛外，本集團目前並無涉及任何重大法律訴訟或行政程序，亦不知悉任何尚未了結或面臨之法律訴訟或行政程序。此外，本集團在過去三年內亦未曾因本集團網站的內容或侵犯第三方的專屬權利（包括商標和版權）而面臨任何尚未解決的重大索賠。

以下討論應與本售股章程附錄一會計師報告所載的本公司於二零零一年、二零零二年及二零零三年十二月三十一日及截至該等日期止各年度及於二零零三年與二零零四年三月三十一日及截至該等日期止三個月的財務報表(包括有關附註)一併閱讀。本集團根據國際財務準則編製財務報表，而國際財務準則與美國等其他司法權區普遍接納的會計原則或有重大差異。然而，在編製本公司財務報表適用的會計政策方面，國際財務準則與香港普遍接納的會計原則並無重大差異。

管理層對財務狀況及經營業績之討論及分析

概覽

本集團為中國主要互聯網服務及移動增值服務供應商，擁有中國最大的即時通信社區。本集團的主要業務包括互聯網增值服務、移動與電信增值服務及網絡廣告。

本集團於一九九九年二月推出基本即時通信服務。自此以後，本集團的互聯網增值一直為QQ社區提供多種增值服務，包括電子郵箱、多種即時通信服務、娛樂與資訊內容服務、聊天室、交友服務、休閒遊戲及大型多用戶在綫遊戲。於二零零三年，本集團互聯網增值服務的收入佔本集團總收入31.3%，而於截至二零零四年三月三十一日止三個月則佔40.6%。於二零零三年，本集團QQ會員、QQ行及QQ秀等主要互聯網服務服務的收入佔本集團互聯網增值服務的收入約85.2%，而於截至二零零四年三月三十一日止三個月則佔約89.4%。

本集團於二零零零年五月在市場推出移動即時通信服務。自此以後，本集團的移動及電信增值服務擴展至包括移動聊天、IVR服務、彩鈴、移動音樂與圖片、移動新聞與資訊內容服務、移動電話遊戲及其他電信增值服務。於二零零三年，本集團的移動及電信增值服務的收入佔本集團總收入63.6%，而於截至二零零四年三月三十一日止三個月則佔55.5%。於二零零三年，本集團移動即時通信服務移動QQ的收入佔本集團移動及電信增值服務的收入約71.1%，而於截至二零零四年三月三十一日止三個月則佔約47.1%。近月，由於移動電話營運商「清理」不活躍帳戶，影響到本集團如移動QQ等若干服務的訂購數目，以致移動及電信增值服務收入增長放緩。然而，因推出新服務及其他服務的增長而抵銷了來自移動QQ的收入下跌。

本集團亦在即時通信客戶端軟件(如登入flash、即時通信視窗及系統信息)及QQ.com門戶網站的廣告欄位提供網絡廣告。於二零零三年，網絡廣告的收入佔本集團總收入4.5%，而於截至二零零四年三月三十一日止三個月則佔3.2%。

現時，中國的法規限制外商擁有提供電信增值服務的公司。因此，本集團的互聯網與移動增值服務及其他電信增值服務均由騰訊計算機根據與本公司及騰訊科技訂立的合約安排提供。儘管本集團並無持有騰訊計算機任何權益，惟本集團與騰訊計算機訂立的合約安排容許本集團可就國際財務準則的財務申報及本「財務資料」所述者而將該等公司的經營業績綜合計算。世紀凱旋於二零零四年一月成立，提供增值服務，並與本公司及時代朝陽科技訂立類似的合約安排。因此，世紀凱旋的經營業績已綜合計入本集團截至二零零四年三月三十一日止三個月，而以後亦將綜合計入本集團的財務業績。

互聯網增值服務和移動及電信增值服務均透過中國第三方電信營運商經營的網絡平台提供。該等電信營運商容許本集團登入其網絡與接觸其客戶、共同向其客戶推廣本集團的服務，並負責有關本集團所提供服務的計費及收款，而本集團則可與營運商分享部份收費作為代價。本集團尤其與中國移動及中國聯通緊密合作，提供本集團多項移動增值服務。本集團絕大部份移動增值服務收費及大部份互聯網增值服務收費分別經由中國移動29間聯屬公司及中國聯通15間聯屬公司或分公司收取。

於二零零四年三月三十一日，本集團約有2.913億個註冊即時通信帳戶。截至二零零四年三月三十一日止十六日期間，最高同時在綫帳戶數目達610萬個；平均每日用戶在綫時數為6,470萬小時；而平均每日信息發送量為8.488億條。於二零零四年三月三十一日，本集團的收費互聯網增值服務共有730萬名註冊用戶，而本集團直接或通過移動電話營運商提供的收費移動增值服務則有1,280萬名註冊用戶。截至二零零三年十二月三十一日止年度，本集團收入為人民幣7.35億元，而全年盈利為人民幣3.222億元，而截至二零零四年三月三十一日止三個月的期內收入為人民幣2.576億元，盈利為人民幣1.073億。

本集團提高盈利的能力，基本上取決於本集團在不大幅增加成本的前提下，成功增加提供服務和產品所賺取收入的能力。本集團的盈利能力在很大程度上亦取決於中國電信營運商的經營政策及經營環境，尤其是本集團與電信營運商的持續合作和本集團在其網絡經營增值服務的成功。由於本集團的增值服務和技術屬於新興性質，而且不斷發展，

加上本集團處於發展初期，故本集團無法保證其業務模式能夠成功或持續，亦無法保證能維持目前或日後的收費水平。有關可能影響本集團業務的因素及不明朗情況，請參閱「風險因素 — 有關本集團業務之風險」。

本集團綜合損益帳分析

下列討論列出本集團綜合損益帳的主要項目（綜合帳目編製基準見下文「— 綜合財務報表的呈報基準」）：

收入

本集團的收入主要來自三個方面：

- 互聯網增值服務；
- 移動及電信增值服務；及
- 網絡廣告。

互聯網增值服務。本集團的互聯網增值服務主要來自透過互聯網提供通信、建立社區及提供娛樂等服務。本集團的主要收入來源包括QQ會員及QQ行等特級即時通信服務的月費、QQ交友及QQ電子賀卡等各種社區增值服務，以及QQ秀等互動娛樂服務。此外，本集團亦透過QQ遊戲門戶網站提供在綫遊戲（包括MMOG及休閒遊戲）從而取得收入。

互聯網增值服務大部份收入乃經電信營運商收取，而其餘收入則通過其他收費途徑收取。對於本集團透過電信營運商收費的互聯網增值服務，本集團一般與有關電信營運商訂立合作及收入分享協議，據而分享部份服務費。根據該等協議，本集團所得的收費已就未能向最終用戶收取的費用及（如屬透過移動電話營運商提供的互聯網增值服務）本集團網絡網關與移動電話營運商網絡網關之間的通信量不均衡費作出調整。有關合作和分享收入安排（包括通信量不均衡費）的詳細討論，載於「— 收入成本」。

客戶亦可購買點數，以於中國各地如網吧、便利店、超級市場、書店等不同地點使用本集團的各種增值服務。客戶在購買點數後將其輸入本集團系統，並以該等點數使用本集團的在綫遊戲和其他收費服務。本集團亦與中國電信及中國網通合作開發出IVR系統，作為互聯網增值服務的另一收費途徑。該等IVR系統允許用戶以固定電話撥打指定號碼購買點數，並記帳於電話月費單上，然後以該等點數使用本集團的互聯網增值服務。

有關互聯網增值服務收入在本集團財務報表入帳方法的詳細討論，載於「主要會計政策 — 收入確認 — 互聯網增值服務」。

移動及電信增值服務。本集團大部份收入來自移動及電信增值服務，包括移動即時通信服務、移動聊天服務如161移動聊天(與中國移動的合作品牌)、非常QQ男女等，以及其他移動增值服務，如移動IVR服務、音樂及圖片／圖像下載、移動新聞及資訊內容服務和移動遊戲等。本集團的移動應用程序軟件可由設備製造商直接預裝於用戶手機中，也可由客戶自行下載。

本集團的最主要移動及電信增值服務收入來源一向是本集團在中國以移動QQ品牌推出的移動即時通信服務。雖然本集團預料移動即時通信服務仍將佔本集團大部份移動及電信增值服務收入，惟本集團自二零零一年起陸續推出新的移動及電信增值服務產品，如移動聊天服務、移動遊戲及手機鈴聲及圖像／圖片下載及移動IVR服務，不斷發掘新收入來源。大部份有關收入按月收費，另有部份則按每個信息收費。

本集團與中國移動及中國聯通44間附屬公司及分公司合作推出及提供移動電信增值服務。本集團一般與該等移動電話營運商訂立合作及收入分享協議，據而按比例與移動電話營運商分享特定移動電信增值服務的費用。根據該等協議，本集團所得的收費已就未能向最終用戶收取的費用及通信量不均衡作出調整。有關合作和分享收入安排(包括通信量不均衡費)的詳細討論，載於「一收入成本」。本集團大部份移動及電信增值服務收入乃根據該等安排由中國移動及中國聯通收取，而其餘部份則透過其他途徑收取。

本集團定期與各移動電話營運商確定用戶資訊及本集團與其網絡網關之間的數據傳輸量。中國移動及中國聯通各附屬公司或附屬營運商亦會每月就其應向本集團支付的費用淨額向本集團提供簡報。有關簡報的詳細程度及時間視乎不同附屬公司和附屬營運商而有所不同。本集團亦會取得客戶付款情況資料，並就最終計費及收款事宜與移動電話營運商聯繫。

有關移動和電信增值服務收入在本集團財務報表入帳方法的詳細討論，載於「主要會計政策 — 收入確認 — 移動及電信增值服務」。

網絡廣告。本集團所有網絡廣告收入均源於在本集團即時通信客戶端軟件的廣告欄位(例如登入flash、即時通信視窗、系統信息及QQ.com門戶網站)刊登廣告的收費。

本集團大部份廣告合約均為短期合約，乃以廣告在廣告欄位的刊登時間而非保證最低曝光數為基礎。一般而言，本集團於簽訂有關廣告合約起約90天後開始刊登廣告及確認有關收入。截至目前為止，並無按現金以外代價刊登任何廣告。

有關網絡廣告收入在本集團財務報表入帳方法的詳細討論，載於「主要會計政策 — 收入確認 — 網絡廣告」。

其他服務。其他服務收入包括二零零三年九月正式推出的RTX之銷售額及商標特許權收入。

收入成本

收入成本包括經營及提供服務與產品的直接成本，主要包括電信營運商在網絡平台提供增值服務的部份收入、電信營運商所收取的不均衡費、頻寬及服務器託管費、設備折舊、內容成本、銷售佣金及其他直接成本。與提供服務及產品直接相關的員工成本亦計入收入成本。

本集團的增值服務大部份透過第三方電信營運商所經營的平台提供。本集團一般會與電信營運商就特定的增值服務訂立合作和收入分享協議。根據該等協議，營運商讓本集團使用其網絡平台、代為計算本集團註冊用戶應繳的費用和收費，並共同向其客戶推銷本集團的電信增值服務。而本集團則與該等營運商分享部份從本集團增值服務最終用戶所獲得的收費。例如除若干情況外，本集團一般分佔中國移動和中國聯通向客戶收取的電信增值服務費12%至15%。

對於透過移動電話營運商提供的增值服務，除分享收入外，移動電話營運商亦會預先保留所收取最終用戶的費用的其中部份，作為不均衡費。當自本集團網絡平台發出的信息數量超逾自營運商網絡平台發出的信息數量時，則會就不均衡費作出費用調整。發自本集團平台的信息量一般高於發自移動電話網絡平台的信息量，故除若干情況外，本集團一般會被徵收不均衡費調整額，並會列作為部份收入成本。中國移動和中國聯通的不均衡收費一般介乎每條SMS為人民幣0.04元至人民幣0.08元，而每條MMS則為人民幣0.20元至人民幣0.25元。

分佔電信營運商的處理費收入、代收費佣金及網絡不均衡收費均不可獨立計算，並已列作部份收入成本，於二零零一年度、二零零二年度、二零零三年度及截至二零零四年三月三十一日止三個月的數額分別為人民幣960萬元、人民幣5,220萬元、人民幣1.648億元及人民幣6,070萬元。

本集團向中國網絡營運商經營的互聯網數據中心租賃頻寬。此外，亦有網絡服務器設於中國網絡營運商經營的互聯網數據中心，因而需就此向有關營運商支付託管費。該等費用於產生時悉數確認。

本集團不時延聘第三方開發內容，亦向第三方取得內容特許權或購買內容。有關內容用於本集團的各種服務和產品，包括用於本集團門戶網站、在綫遊戲、QQ秀的網絡虛擬化身、彩鈴及音樂及圖像／圖片內容服務。

本集團延聘廣告經紀及其他中介公司推銷旗下即時通信客戶端軟件的廣告欄位（如登入flash、即時通信視窗及系統信息）及QQ.com門戶網站的廣告欄位。付予廣告經紀及其他銷售中介的佣金確認為收入成本。

銷售及市場推廣開支

銷售及市場推廣開支主要包括宣傳及市場推廣費用，如於第三方媒體刊登廣告、舉行產品發佈會、印刷宣傳冊，以及與僱員、差旅及娛樂相關的費用。近年來，隨著本集團不斷推出和推廣新的服務，並積極建立品牌效應，因此銷售及市場推廣開支有所增加。

一般及行政開支

一般及行政開支主要包括無法歸納至任何具體業務範疇的薪酬及福利開支（如有關本集團QQ.com門戶網站及行政僱員的薪酬及福利開支）、辦公室租金、差旅及娛樂開支、顧問費用、辦公室保養及其他一般辦公室開支。此外，並非與個別產品或服務直接相關的基本研究及開發活動的研究及開發開支亦確認為一般及行政開支。

融資收入（開支）

融資收入（開支）現包括可賺取利息的資產收入、匯兌盈虧及融資與借貸成本。本集團於二零零一年曾有須承擔利息開支的未償還銀行借款及可換股票據。該等計息負債已於二零零一年悉數清償或轉換為股本。

稅項

稅項僅包括利得稅。向第三方銷售之增值稅、營業稅及相關稅款乃根據本集團總收入的固定百分比釐定，並已從收入扣除，而不計入稅項中。

利得稅。根據開曼群島現行法律，本公司毋須繳納所得稅或資本增值稅。此外，於英屬處女群島註冊成立的中間控股公司亦毋須繳納所得稅或資本增值稅。

本集團的收入主要來自於中國註冊成立的集團公司。本公司、騰訊科技及時代朝陽科技已訂立多份技術及顧問服務協議，而本公司亦與騰訊計算機及世紀凱旋訂立其他協議。據此，本公司、騰訊科技及時代朝陽科技收取相等於騰訊計算機及世紀凱旋所產生的剩餘現金(已扣除騰訊計算機及世紀凱旋的預測營運資金需求、資本開支及其他短期預計開支)的款項。

中國公司一般須繳納30%國家企業所得稅及3%地方所得稅。然而，騰訊計算機、騰訊科技、世紀凱旋及時代朝陽科技均於中國深圳經濟特區成立，而且主要或將會在該地區進行業務。因此，該等公司經稅務機關批准後，可按優惠稅率15%繳納企業所得稅。

根據深地稅二函[2002] 128號文之批覆，騰訊計算機在企業所得稅方面更可享受有稅務優惠，於抵銷過往年度稅務虧損後的首個獲利年度可豁免企業所得稅，其後兩年可享企業所得稅減半優惠。由於享有免稅期，騰訊計算機於截至二零零二年十二月三十一日止年度(即抵銷過往年度稅務虧損後的首個獲利年度)獲豁免企業所得稅，而截至二零零三年十二月三十一日止年度則享有企業所得稅減半優惠，稅率調低至7.5%，並可於截至二零零四年十二月三十一日止年度繼續享有此優惠，但其後優惠將會終止。世紀凱旋準備根據深地稅二函[2002] 128號文之類似規定，向有關稅務機關申請免稅期，以獲准豁免截至二零零五年十二月三十一日止兩年度的企業所得稅。本公司無法保證世紀凱旋可獲享免稅期優惠。

根據稅務通知深地稅外函 [2003] 413號文之批覆，騰訊科技獲確認為「生產性外商投資企業」，於抵銷過往年度稅務虧損後的首兩個獲利年度可豁免企業所得稅，其他三年則獲企業所得稅減半優惠。由於享有該項稅務優惠，騰訊科技於截至二零零三年十二月三十一日止年度(即抵銷過往年度稅務虧損後的首個獲利年度)豁免企業所得稅，而於截至二零零四年十二月三十一日止年度繼續獲准豁免企業所得稅，而其後可獲企業所得稅

減半優惠，直到截至二零零七年十二月三十一日止年度為止。時代朝陽科技有意於二零零四年向有關稅務機關申請類似的免稅期，本公司無法保證時代朝陽科技可獲享免稅期優惠。

當上述本集團各項免稅期優惠完結時，本集團的稅項將會增加，影響本集團有關年度的盈利。

有關各項稅務優惠風險的詳細討論，請參閱「風險因素 — 有關本集團營運架構之風險 — 本集團外商獨資企業、騰訊計算機及世紀凱旋現時享有的稅務優惠日後或會受到質疑或撤銷，而根據集團內公司間的合約所載的收入確認可能受到稅務機關質疑」。

下表載列騰訊計算機、騰訊科技、世紀凱旋及時代朝陽科技於所述期間的適用稅率：

截至二零零三年 十二月 三十一日		截至十二月三十一日止年度				
	止年度	二零零四年	二零零五年	二零零六年	二零零七年	二零零八年
騰訊計算機	7.5%	7.5%	15%	15%	15%	15%
騰訊科技	—	—	7.5	7.5	7.5	15
世紀凱旋 ⁽¹⁾	不適用 ⁽²⁾	15	15	15	15	15
時代朝陽科技 ⁽¹⁾	不適用 ⁽²⁾	15	15	15	15	15

附註：

- (1) 世紀凱旋及時代朝陽科技有意申請上文所述的免稅期。倘申請獲批，(a)世紀凱旋將於成立起計首兩年獲豁免企業所得稅，而(b)時代朝陽科技將於抵銷過往年度稅務虧損後的首兩個獲利年度獲豁免企業所得稅，而其後三年稅率調低至7.5%。
- (2) 世紀凱旋及時代朝陽科技於二零零四年成立。

有關本集團稅務相關風險的詳細討論，請參閱「風險因素 — 有關本集團營運架構之風險 — 本集團外商獨資企業、騰訊計算機及世紀凱旋現時享有的稅務優惠日後或會受到質疑或撤銷，而根據集團內公司間的合約所載的收支確認可能受到中國稅務機關質疑」。

截至二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日止三年度及截至二零零三年三月三十一日止三個月與二零零四年三月三十一日止三個月的有效稅率分別為0%、2.1%、4.7%、3.6%及5.9%。截至二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零四年三月三十一日止三個月，本集團大部份盈利來自騰訊科技，而騰訊科技則根據上述稅項豁免期獲准豁免企業所得稅。截至二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零四年三月三十一日止三個月的所得稅主要按騰訊計算機的申報盈利徵收，而騰訊計算機根據上述稅務優惠獲准豁免企業所得稅50%，實際稅率調低至7.5%。截至二零零二年十二月三十一日止年度，本集團大部份盈利來自騰訊計算機，而騰訊計算機則根據上述稅務優惠獲准豁免企業所得稅。二零零二年度的稅務開支涉及就架構合約安排所產生的暫時差額而

確認的遞延稅項。截至二零零一年十二月三十一日止年度，本集團大部份申報盈利均與過往年度結轉的稅務虧損抵銷，故並無所得稅。

於二零零三年十二月三十一日，本集團已動用全部過往年度稅務虧損以抵銷業務的應課稅盈利。因此，本集團並無任何稅務虧損結轉。

增值稅及相關稅項。根據中國增值稅（「增值稅」）暫行法規，中國公司（包括騰訊科技、時代朝陽科技、騰訊計算機及世紀凱旋）均須繳付銷項增值稅，而一般稅率為銷售價值的17%。銷項增值稅由該等中國公司就採購而支付的增值稅抵銷。中國公司亦須就應付增值稅淨額預提並繳納1%城市建設稅及3%教育附加費。有關銷售貨品的增值稅、相關城市建設稅及教育附加費一般自本集團收入扣除。

集團內公司間進行交易的增值稅均確認為一般及行政開支。截至二零零三年十二月三十一日止年度，騰訊科技開發的兩套軟件以總代價人民幣1.85億元轉讓予騰訊計算機。有關增值稅根據代價按稅率17%計算為人民幣3,150萬元。根據財稅[2000]文件第25號的規定，超逾軟件產品銷售價值3%的已付增值稅可予退回，而本集團已獲退稅人民幣2,590萬元。因此，本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度的綜合損益帳列入一般及行政開支的金額僅為人民幣560萬元。截至二零零四年三月三十一日止三個月，將騰訊科技以總代價人民幣7,010萬元再轉讓軟件予騰訊計算機的有關增值稅淨額人民幣210萬元按相若基準確認為一般及行政開支。

營業稅及相關稅項。騰訊科技、時代朝陽科技、騰訊計算機及世紀凱旋均須就所提供服務而已收或應收的服務費收入及在本集團內轉移技術與特許權安排所得的收入繳納營業稅。營業稅稅率視乎服務種類而不同，惟截至現時為止，適用於本集團的平均稅率約為5%。本集團計劃向有關稅務機關申請調低某些服務的營業稅，惟無法保證本集團的稅率可獲調低。中國公司亦須就應付營業稅預提並繳納1%城市建設稅及3%教育附加費。營業稅、相關城市建設稅及教育附加費自本集團收入扣除。

綜合財務報表的呈報基準

於本售股章程附錄一會計師報告之財務報表所呈列的期間，本公司絕大部份收入來自一連串由本公司、本公司全資附屬公司騰訊科技與騰訊計算機訂立的合約安排。根據該等協議，本公司可確認及獲得騰訊計算機業務及營運的經濟利益。訂立該等協議的目的在於使本公司及騰訊科技擁有騰訊計算機的實際控制權，並可在中國法律容許的情況

下收購騰訊計算機的股權及資產。根據該等合約安排，本集團認為由於該等合約安排實際上會將騰訊計算機的經濟風險及利益轉移予本公司，故此即使並無擁有股權，亦宜將騰訊計算機的財務報表綜合計算。世紀凱旋於二零零四年一月成立並簽署類似於本公司已訂立的合約安排。

綜合計算騰訊計算機及世紀凱旋的業績符合國際財務準則之國際會計準則第27號。該準則規定，附屬公司僅可在母公司擁有其控制權之情況下綜合計算至母公司的帳目。根據有關規定，當母公司擁有逾半投票權或當母公司(a)通過與其他投資者的任何協議而控制逾半投票權；(b)根據法律或協議可控制有關附屬公司的財政及營運政策；(c)可任免其董事會或同類管治組織的大部份成員；或(d)可於其董事會或同類管治組織的會議上投多數票，則可假設母公司擁有控制權。

架構合約的有關安排令本公司可以：(a)控制騰訊計算機及世紀凱旋逾半投票權；(b)控制騰訊計算機及世紀凱旋的財政及營運政策；(c)任免騰訊計算機及世紀凱旋合作委員會大部份成員；及(d)於該等委員會會議上投多數票。該等條款足以作為根據國際財務準則將騰訊計算機及世紀凱旋綜合計算至本公司的依據。

有關合約安排的條款及風險詳情，請參閱本售股章程「本集團歷史及架構」、「風險因素 — 有關本集團營運架構之風險」及附錄六「架構合約」。

此外，本公司及騰訊科技於成立時均由騰訊計算機的股東按類似持股比例，以直接或間接擁有權益的方式控制。至於騰訊計算機則以合約規定形式控制。因此，有關本集團成立的交易乃按受共同控制的公司業務合併的方式入帳，而該入帳方法與權益組合法類似，即按前身公司帳面值將資產及負債入帳。所有呈列的期間均假設該三家公司均一直合併入帳，此乃由於管理層相信上述呈列方式最能反映成立的實質。

世紀凱旋於二零零四年一月成立及開始營運。時代朝陽科技於二零零四年一月在中國註冊成立，以向騰訊計算機及世紀凱旋提供技術及管理顧問服務。展望未來，騰訊科技將聘請本集團大部份員工、持有全部主要知識產權，並專注開發本集團的主要業務軟件，而時代朝陽科技則集中向騰訊計算機及世紀凱旋提供有關增值電信業務的技術及管

理顧問服務。本公司及其全資附屬公司騰訊科技及時代朝陽科技與騰訊計算機及世紀凱旋訂有類似合約安排，故此本公司將騰訊計算機及世紀凱旋截至二零零四年三月三十一日止三個月的財務業績綜合計算。截至二零零三年十二月三十一日止三年度，時代朝陽科技及世紀凱旋尚未成立，而該等公司的財務資料並無呈列於該等財務報表。

根據國際財務準則編製綜合帳目時，為進行本「財務資料」內的討論，本集團已對銷本公司及外商獨資企業與騰訊計算機及世紀凱旋之間的所有集團內公司間交易及結餘，並將騰訊計算機及世紀凱旋的收入及開支視為由本公司直接賺取及產生，及將騰訊計算機及世紀凱旋各自的資產及負債則視作由本公司承擔。

主要會計政策

本集團財政狀況及經營業績的討論及分析乃以本售股章程附錄一會計師報告所載並按國際財務準則編撰的財務報表為基礎。編撰該等財務報表時，本集團必須作出會影響資產、負債、收入及開支呈報金額的估計及判斷，並須披露或然資產及負債。本集團持續檢討本集團的估計，包括有關收入確認、壞帳、投資、無形資產、所得稅、融資業務、重組、退休金、以股支薪計劃成本與其他退休後福利、或然款項及訴訟等估計。本集團的估計乃基於過往的經驗及多項其他假設而作出。本集團相信該等假設均屬合理，並可作為判斷資產及負債帳面值（無法根據其他資料來源取得）的基準。實際業績或會與根據不同假設或情況而作出的估計有所差異。

除上文「一 綜合財務報表的呈報基準」所述的綜合政策外，本集團相信會影響編撰本集團財務報表時所用較為重要的本集團判斷及估計的主要會計政策如下。

收入確認

互聯網增值服務。本集團乃按根據電信營運商向最終用戶收取的費用總額，扣減營運商無法收回款項的調整，以及有關營業稅及相關稅項，確認來自互聯網增值服務的收入。一般而言，不可收回費用的主要原因在於最終用戶拖欠付款，亦有小部份原因在於已向移動電話營運商系統發出但未有轉達最終用戶的「流失信息」。有關營業稅及相關稅項的調整詳情，請參閱上文「一 本集團綜合損益帳分析 — 稅項 — 營業稅及相關稅項」。

本集團按權責發生制於提供服務時確認來自互聯網增值服務的收入。至於電信營運商代表本集團收取的收入，將按下文詳述有關移動及電信增值服務收入以同一基準確認。而銷售點數及透過IVR系統收取的收入則會遞延計算及以直線法於估計可使用期間確認。

移動及電信增值服務。本集團乃按分佔根據移動電話營運商向最終用戶收取的費用總額，扣減營運商有關無法收回款項的調整，以及有關營業稅及相關稅項，確認移動及電信增值服務收入。一般而言，不可收回費用的原因一般包括最終用戶拖欠付款或「流失信息」。有關營業稅及相關稅項的調整詳情，請參閱上文「— 本集團綜合損益帳分析 — 稅項 — 營業稅及相關稅項」。

本集團按權責發生制基準於提供服務時確認移動及電信增值服務收入。按上文所述，本集團倚賴移動電話營運商所提供有關最終帳單、結算表和收費的定期報表。對於本集團財務業績呈報時並無移動電話營運商月結單作為憑證的收入，本集團將根據訂購數量及營運商所確認本集團與移動電話營運商的網絡網關之間的數據流量而衡量有關金額。管理層根據有關業務最近三個月的實際收入紀錄，結合客戶逾期付款的趨勢作出評估。管理層特別會根據下列因素估計收入表現：

- 來自網關（記錄交易量的系統）及本集團用作記錄用戶數據庫的服務器的營運原數據。網關會記錄移動電話營運商所處理的每項單一交易，而數據庫則記錄本集團的用戶數目；
- 若干服務的固定月費；
- 預期可收費的交易量；及
- 最近三個月的預期逾期付款比率。

根據上述因素，倘並無接獲網絡營運商的結單作為計算收入的憑據，則管理層將會估計申報期間的服務收入。管理層會就本集團經營所在的各個省市採用收入估計程序。

倘其後根據月結單向移動電話營運商收取的實際收入超過或低於估計的數額，則會對接獲月結單當期的收入作出調整。截至目前為止，本集團估計收入與實際收入從未出現重大分歧。移動電話營運商一般會於獲提供服務後30至90天內向本集團支付所分佔的實際費用（已計算所有調整）。

網絡廣告。本集團於廣告在廣告欄位展示期間按比例確認網絡廣告收入。

網絡廣告銷售額應付的營業稅及相關稅項自本集團的收入扣除。有關營業稅及相關稅項的詳情，請參閱上文「— 本集團綜合損益帳分析 — 稅項 — 營業稅及相關稅項」。

研究及開發開支

本集團一般會於研究及開發支出產生時將該等支出確認為開支。開發項目的成本僅於管理層認為該開發項目在商業及技術上均屬可行並能可靠衡量有關成本時，確認為無形資產。於本售股章程附錄一會計師報告所載的財務報表呈列的期間，本集團並無將任何研究及開發開支撥充資本。於二零零三年、二零零二年及二零零一年，本集團的研究及開發開支分別為人民幣2,600萬元、人民幣780萬元及人民幣560萬元，而截至二零零三年及二零零四年三月三十一日止三個月則分別為人民幣380萬元及人民幣1,260萬元。截至二零零三年十二月三十一日止三年度的研究及開發開支增加，乃由於研究及開發人員增加及相關設備折舊等直接營運成本上升所致。

有關授出購股權的僱員福利成本

於二零零一年七月，本公司採納公開售股前購股權計劃，以獎勵僱員。根據該計劃，董事會可授出可按董事會於授出購股權當日釐定的行使價認購本公司普通股的購股權。於二零零四年三月三十一日及本售股章程日期，分別有72,491,650份及72,386,370份根據該計劃授出的購股權尚未行使。根據現行國際財務準則，本公司毋須在本售股章程附錄一的會計師報告所載的財務報表內確認有關授出該等購股權的僱員福利成本。然而，本公司將根據國際財務準則第2號「以股支薪」之規定，於二零零五年一月一日開始財政年度之財務報表中計入該等僱員福利成本。有關公開售股前購股權計劃的詳情，請參閱本售股章程附錄七「公開售股前購股權計劃」。

財務資料

綜合損益帳

下表載列本集團截至二零零一年、二零零二年及二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零三年及二零零四年三月三十一日止三個月的經審核綜合損益帳概要：

	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日止三個月	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
	(人民幣千元，百分比除外)				
收入：					
互聯網增值服務	944	40,819	229,690	33,012	104,586
移動及電信增值服務 ...	37,960	198,818	467,369	84,297	142,817
網絡廣告	7,735	19,188	32,841	6,818	8,215
其他	2,437	4,282	5,057	866	1,935
總收入	49,076	263,107	734,957	124,993	257,553
收入成本	(18,044)	(71,674)	(229,548)	(36,339)	(87,368)
毛利	31,032	191,433	505,409	88,654	170,185
其他經營(開支)／收入淨額 ..	(82)	(242)	(1,226)	36	18
銷售及市場推廣開支	(4,312)	(19,437)	(55,967)	(12,313)	(23,044)
一般及行政開支	(16,297)	(28,860)	(112,011)	(16,652)	(34,074)
經營盈利	10,341	142,894	336,205	59,725	113,085
融資(開支)／收入淨額	(125)	871	2,004	(257)	931
除稅前盈利	10,216	143,765	338,209	59,468	114,016
稅項	—	(3,058)	(16,013)	(2,123)	(6,712)
年內／期內盈利	10,216	140,707	322,196	57,345	107,304
盈利百分比：					
毛利佔收入的百分比	63.2%	72.8%	68.8%	70.9%	66.1%
經營盈利佔收入的百分比	21.1	54.3	45.7	47.8	43.9
年內／期內盈利佔收入的百分比	20.8	53.5	43.8	45.9	41.7

截至二零零三年十二月三十一日止年度與截至二零零二年十二月三十一日止年度比較

收入。收入由二零零二年的人民幣2.631億元增加人民幣4.719億元至二零零三年的人人民幣7.35億元，增幅179.4%。下表列出本集團截至二零零二年及二零零三年十二月三十一日止年度以業務種類劃分的收入：

	截至十二月三十一日止年度			
	二零零二年		二零零三年	
	金額	佔總收入百分比	金額	佔總收入百分比
	(人民幣千元)			
互聯網增值服務	40,819	15.5%	229,690	31.3%
移動及電信增值服務	198,818	75.6	467,369	63.6
網絡廣告	19,188	7.3	32,841	4.5
其他	4,282	1.6	5,057	0.6
總收入	263,107	100.0%	734,957	100.0%

來自互聯網增值服務的收入由二零零二年的人民幣4,080萬元增加人民幣1.889億元至二零零三年的人民幣2.297億元，增幅463.0%。收入大幅增加是由於本集團收費互聯網增值服務註冊用戶由二零零二年十二月三十一日的150萬名增至二零零三年十二月三十一日的690萬名所致。本集團的QQ會員及QQ行等特級即時通信服務的註冊用戶因進行多項宣傳活動而於二零零三年大幅增加。隨著本集團用戶群擴闊，本集團亦可增加來自不同網絡社區服務及互動娛樂的收入。QQ交友於二零零二年十二月開始收費。

來自移動及電信增值服務的收入由二零零二年的人民幣1.988億元增加人民幣2.686億元至二零零三年的人民幣4.674億元，增幅135.1%。收入增加是由於本集團本身及通過移動電話營運商提供的收費移動及電信增值服務之註冊用戶由二零零二年十二月三十一日的560萬名增至二零零三年十二月三十一日的1,310萬名所致。移動QQ用戶數目激增，加上161移動聊天的增長及本集團音樂與圖片／圖像下載服務擴展，均促使移動及電信增值服務的收入增加。

來自網絡廣告的收入由二零零二年的人民幣1,920萬元增加人民幣1,360萬元至二零零三年的人民幣3,280萬元，增幅70.8%。收入增加是由於本集團即時通信服務及QQ.com門戶網站吸引更多用戶而使客戶基礎增加及本集團調高收費所致。然而，由於爆發沙士影響整體廣告消費氣氛，故此本集團於二零零三年年中來自網絡廣告的收入較二零零三年年初及年底為少。

來自其他服務的收入由二零零二年的人民幣430萬元增加人民幣80萬元至二零零三年的人民幣510萬元，增幅18.6%。收入增加的原因在於本集團於二零零三年九月在市場推出RTX，而因本集團更審慎挑選授出商標特許權的第三方而使本集團的商標特許權收入減少則抵銷部份增幅。

收入成本。收入成本由二零零二年的人民幣7,170萬元增加人民幣1.578億元至二零零三年的人民幣2.295億元，增幅220.1%。收入成本增長主要是由於電信營運商收入分享和不均衡費收入、寬頻及服務器託管費及本集團服務與產品直接相關的員工成本增加所致。該等成本將會隨著本集團業務發展而繼續增加。收入成本佔收入的百分比由二零零二年的27.2%增至二零零三年的31.2%。

財務資料

下表列出本集團截至二零零二年及二零零三年十二月三十一日止年度以業務種類劃分的收入成本：

	截至十二月三十一日止年度			
	二零零二年		二零零三年	
	金額	佔分類收入 百分比	金額	佔分類收入 百分比
	(人民幣千元)			
互聯網增值服務	14,848	36.4%	75,489	32.9%
移動及電信增值服務	49,856	25.1	141,916	30.4
網絡廣告	6,970	36.3	10,499	32.0
其他	—	—	1,644	32.5
總收入成本	71,674		229,548	

本集團互聯網增值服務的收入成本由二零零二年的人民幣1,480萬元增加人民幣6,070萬元至二零零三年的人民幣7,550萬元，增幅410.1%。移動電話營運商就其應佔收入保留的部份費用隨著透過該渠道收取的費用增加而上升。此外，由於透過移動電話營運商提供的互聯網增值服務用量增加，以致通信量不均衡情況增加，加上若干移動電話營運商收取的不均衡費亦相應上調，故此給予移動電話營運商的不均衡費有所上升。鑑於本集團互聯網增值服務的用戶群及數目增加，本集團亦須增聘僱員，負責經營該等服務。此外，本集團開始向第三方取得一個MMOG的特許權，並增購本集團QQ.com門戶網站的內容。收入成本佔此類收入的百分比由二零零二年的36.4%減至二零零三年的32.9%，主要是由於二零零三年的收入增加所致。

本集團移動及電信增值服務的收入成本由二零零二年的人民幣4,990萬元增加人民幣9,200萬元至二零零三年的人民幣1.419億元，增幅184.4%。移動電話營運商就其應佔收入保留的部份費用及不均衡費大致隨著本集團透過該等營運商提供服務的收入增長而上升。收入成本佔此類收入的百分比由二零零二年的25.1%增至二零零三年的30.4%，主要是由於二零零三年為推出多項新服務及進一步改良現有服務而增聘開發及技術人員所致。

網絡廣告的收入成本由二零零二年的人民幣700萬元增加人民幣350萬元至二零零三年的人民幣1,050萬元，增幅50.0%，主要是由於為在競爭加劇的情況下爭取廣告合約而提高付予廣告代理的銷售佣金及銷售額上升所致。此外，由於本集團增聘開發及技術人員以支援本集團的網絡廣告業務，故此本集團網絡廣告的員工成本亦相應增加。收入成本佔此類收入的百分比由二零零二年的36.3%減至二零零三年的32.0%，主要是由於二零零三年的收入相對增幅較高所致。

本集團其他業務於二零零三年的收入成本主要包括有關於二零零三年九月推出發售RTX及有關銷售與支援人員的相關成本。

其他經營開支。其他經營開支由二零零二年的人民幣20萬元增加人民幣100萬元至二零零三年的人民幣120萬元，增幅500%。於二零零三年，本集團確認有關出售若干固定資產虧損人民幣100萬元。

銷售及市場推廣開支。銷售及市場推廣開支由二零零二年的人民幣1,940萬元增加人民幣3,660萬元至二零零三年的人民幣5,600萬元，增幅188.7%，主要是由於二零零三年本集團推出大量產品及服務並致力進一步擴大市場影響，使宣傳與廣告活動及相關員工成本增加所致。銷售及市場推廣開支佔收入的百分比由二零零二年的7.4%增至二零零三年的7.6%，主要由於宣傳與廣告開支及相關員工成本增幅超逾收入增長所致。

一般及行政開支。一般及行政開支由二零零二年的人民幣2,890萬元增加人民幣8,310萬元至二零零三年的人民幣1.12億元，增幅287.5%。增加是由於研究及開發僱員數目增加，以致研究與開發開支由二零零二年的人民幣780萬元上升至二零零三年的人民幣2,600萬元。本集團二零零三年的研究與開發活動主要集中於開發新技術、服務及產品，如騰訊TM、QQ郵箱、在綫與移動電話遊戲、RTX以及一個功能更豐富、更安全和快捷的全新即時通信平台。此外，於二零零三年，隨著本集團擴展業務，有關支持本集團整體業務的技術人員成本（列作研究及開發開支）亦因而增加。

此外，本集團於二零零三年亦擴充一般及行政人手，並增聘人員重新設計和推出QQ.com門戶網站，以致員工成本有所上升。本集團的支出亦包括裝修北京及深圳辦公室的費用，及就本集團重組與籌備成為上市公司而支付的顧問費。本集團於二零零三年就公司間的軟件銷售而繳付淨增值稅人民幣560萬元。

一般及行政開支佔收入的百分比由二零零二年的11.0%增至二零零三年的15.2%，主要是由於二零零三年的員工成本、研究及開發開支增幅超逾收入增長，加上須支付本集團原深圳辦公室的龐大保養開支與顧問開支及公司間軟件銷售的增值稅所致。見「一本集團綜合損益帳分析 — 稅項 — 營業稅及相關稅項」。

融資收入。融資收入由二零零二年的人民幣90萬元增加人民幣110萬元至二零零三年的人民幣200萬元，增幅122.2%，主要是由於銀行存款現金增加而使利息收入上升人民幣160萬元所致。利息收入增加部份由二零零三年的匯兌虧損淨額增加人民幣40萬元所抵銷。

除稅前盈利。基於上述因素，除稅前盈利由二零零二年的人民幣1.438億元增加人民幣1.944億元至二零零三年的人民幣3.382億元，增幅135.2%。除稅前盈利佔收入的百分比由二零零二年的54.6%下降至二零零三年的46.0%，主要由於銷售及市場推廣開支和一般及行政開支增幅超逾收入增長所致。

稅項。本集團於二零零三年的利得稅為人民幣1,600萬元，而二零零二年則為人民幣310萬元。二零零二年的利得稅較低是因為動用過往年度的稅務虧損。有關本集團免稅期的詳情，請參閱上文「一本集團綜合損益帳分析—稅項—盈利稅」。

年度盈利。基於上述因素，年度盈利由二零零二年的人民幣1.407億元增加人民幣1.815億元至二零零三年的人民幣3.222億元，增幅129.0%。按收入百分比計算，年度盈利由二零零二年的53.5%下降至二零零三年的43.8%，主要由於上述二零零三年年度開支比例上升所致。

截至二零零二年十二月三十一日止年度與截至二零零一年十二月三十一日止年度比較

收入。收入由二零零一年的人民幣4,910萬元增加人民幣2.14億元至二零零二年的人民幣2.631億元，增幅435.8%。下表列出本集團截至二零零一年及二零零二年十二月三十一日止年度以業務種類劃分的收入：

	截至十二月三十一日止年度			
	二零零一年		二零零二年	
	金額	佔總收入 百分比	金額	佔總收入 百分比
	(人民幣千元)			
互聯網增值服務	944	1.9%	40,819	15.5%
移動及電信增值服務	37,960	77.3	198,818	75.6
網絡廣告	7,735	15.8	19,188	7.3
其他	2,437	5.0	4,282	1.6
總收入	49,076	100.0%	263,107	100.0%

來自互聯網增值服務的收入由二零零一年的人民幣90萬元增加人民幣3,990萬元至二零零二年的人民幣4,080萬元，增幅4,433.3%。二零零二年的收入增加是由於本集團於二零零二年三月開始就即時通信服務收費所致。於二零零一年，來自互聯網增值服務的收入大多為基本網上用戶的開戶費。

來自移動及電信增值服務的收入由二零零一年的人民幣3,800萬元增加人民幣1.608億元至二零零二年的人民幣1.988億元，增幅423.2%。收入增加是由於本集團本身及通過移動電話營運商提供的收費移動及電信增值服務註冊用戶由二零零一年十二月三十一日的140萬名，大幅增至二零零二年十二月三十一日的560萬所致。此外，本集團的非常QQ男女移動電話聊天服務於二零零一年十二月開始錄得收入，而移動內容服務亦於二零零二年二月開始錄得收入。

來自網絡廣告的收入由二零零一年的人民幣770萬元增加人民幣1,150萬元至二零零二年的人民幣1,920萬元，增幅149.4%。本集團來自網絡廣告的收入於二零零二年錄得增長是由於合約數量增加及提高廣告服務費所致。

來自其他服務的收入由二零零一年的人民幣240萬元增加人民幣190萬元至二零零二年的人民幣430萬元，增幅79.2%。收入增加的原因在於本集團將商標特許權授予消費產品製造商所得的收入大幅增加。

財務資料

收入成本。收入成本由二零零一年的人民幣1,800萬元增加人民幣5,370萬元至二零零二年的人民幣7,170萬元，增幅298.3%。由於本集團收入於二零零二年大幅增長，因此收入成本佔收入的百分比由二零零一年的36.8%下降至二零零二年的27.2%。

下表列出本集團截至二零零一年及二零零二年十二月三十一日止年度以業務種類劃分的收入成本：

	截至十二月三十一日止年度			
	二零零一年		二零零二年	
	金額	佔總收入 百分比	金額	佔總收入 百分比
	(人民幣千元)			
互聯網增值服務	4,223	447.4%	14,848	36.4%
移動及電信增值服務	10,801	28.5	49,856	25.1
網絡廣告	3,020	39.0	6,970	36.3
總收入	18,044		71,674	

本集團互聯網增值服務的收入成本由二零零一年的人民幣420萬元增加人民幣1,060萬元至二零零二年的人民幣1,480萬元，增幅252.4%，此乃由於本集團於二零零二年開始經營互聯網增值服務。於二零零一年，本集團互聯網增值服務的收入成本大多來自試行互聯網增值服務及產品。

本集團移動及電信增值服務的收入成本由二零零一年的人民幣1,080萬元增加人民幣3,910萬元至二零零二年的人民幣4,990萬元，增幅362.0%，主要是由於移動電話營運商就其應佔收入及不均衡費保留的費用增加所致。而該等收入及不均衡費乃隨著本集團透過該等營運商提供服務的收入增長而上升。收入成本佔此類收入的百分比由二零零一年的28.5%降至二零零二年的25.1%，主要是由於二零零二年收入的相對增幅較高所致。

網絡廣告的收入成本由二零零一年的人民幣300萬元增加人民幣400萬元至二零零二年的人民幣700萬元，增幅133.3%。增加是由於本集團廣告銷售整體增長及付予第三方的廣告代理佣金因本集團與較大型公司客戶訂立合約(本集團一般向較大型公司客戶支付較高佣金)而增加所致。此外，由於本集團增聘開發及技術人員以支援本集團的網絡廣告業務，故此本集團網絡廣告的員工成本有所增加。收入成本佔此類收入的百分比由二零零一年的39.0%降至二零零二年的36.3%，主要是由於二零零二年收入的相對增幅較高所致。

其他經營開支。其他經營開支由二零零一年的人民幣10萬元增加人民幣10萬元至二零零二年的人民幣20萬元，增幅100.0%。

銷售及市場推廣開支。銷售及市場推廣開支由二零零一年的人民幣430萬元增加人民幣1,510萬元至二零零二年的人民幣1,940萬元，增幅351.2%。上述開支增加主要是由於本

集團於二零零二年大力增加宣傳及廣告，在客戶當中進一步建立騰訊及QQ品牌，並於二零零二年推出多項新服務而增加市場推廣活動所致。由於本集團於二零零二年的收入增長，故此銷售及市場推廣開支佔收入的百分比由二零零一年的8.8%下降至二零零二年的7.4%。

一般及行政開支。一般及行政開支由二零零一年的人民幣1,630萬元增加人民幣1,260萬元至二零零二年的人民幣2,890萬元，增幅77.3%。上述開支增加主要是由於本集團於二零零二年擴展業務而所需顧問費用、辦公室租金開支及員工成本上升所致。本集團的通信成本及差旅與娛樂成本亦隨著業務增長而增加。

本集團於二零零二年的用於研究及開發活動的開支為人民幣780萬元，而二零零一年則為人民幣560萬元。本集團於二零零二年的研究及開發活動大多集中於進一步開發本集團的核心即時通信技術及開發RTX軟件。

由於本集團於二零零二年有較高淨收入增加，故此一般及行政開支佔收入的百分比由二零零一年的33.2%下降至二零零二年的11.0%。

融資(開支)／收入淨額。本集團於二零零二年錄得融資收入淨額人民幣90萬元，而二零零一年則錄得融資開支人民幣10萬元。財務收支獲得改善，主要是由於本集團於二零零一年一月償還短期銀行貸款並於二零零一年六月兌換可換股票據(本集團於二零零一年錄得總利息開支人民幣60萬元)所致。此外，銀行存款現金增加而使利息收入上升人民幣50萬元，亦是財務收支改善的原因。二零零二年的利息收入淨額部份由匯兌虧損淨額人民幣31,000元抵銷，而二零零一年則取得匯兌收益淨額人民幣10萬元。

除稅前盈利。除稅前盈利由二零零一年的人民幣1,020萬元增加人民幣1.336億元至二零零二年的人民幣1.438億元，增幅1,309.8%，主要是由於收入增加所致。

稅項。本集團於二零零一年利用上年度的稅務虧損，因此並無錄得任何利得稅。二零零二年的稅項撥備，主要是就本公司因騰訊計算機根據架構合約需向騰訊科技付款(付款其後於二零零三年作出)而產生的額外稅務負債所作出的遞延稅項撥備人民幣310萬元。有關本集團免稅期的詳情，請參閱上文「一 本集團綜合損益帳分析 — 稅項 — 盈利稅」。

年度盈利。基於上述多項因素，年度盈利由二零零一年的人民幣1,020萬元增加人民幣1.305億元至二零零二年的人民幣1.407億元，增幅1,279.4%。按收入百分比計算，年度盈利由二零零一年的20.8%增至二零零二年的53.5%，主要由於上述二零零二年年度收入比例上升所致。

綜合季度經營業績

下表載列本集團截至二零零四年三月三十一日止五個季度的綜合季度經營業績。本集團相信，此等綜合季度經營業績有助投資者了解本集團最近期的業務及營運趨勢。截至二零零三年及二零零四年三月三十一日止三個月的季度經營業績乃根據本售股章程附錄一會計師報告所載的經審核財務報表，而截至二零零三年六月三十日、九月三十日及十二月三十一日止三個季度的過往季度業績則未經審核。本集團相信，未經審核過往季度經營業績的編撰基準與本售股章程附錄一會計師報告所載的經審核綜合財務報表相同，而下列數字亦已作出一切必需的調整（只包括一般經常調整），以公平呈列綜合季度經營業績。本集團的經營業績一直變動，並會每季有所改變，故此未必可作為本集團全年或任何日後期間經營業績的指標。請參閱「風險因素」一節。閣下應一併細閱綜合季度經營業績及本售股章程附錄一會計師報告所載的本集團經審核綜合財務報表與有關附註。

	截至下列日期止三個月				
	二零零三年 三月 三十一日 (經審核)	二零零三年 六月三十日 (未審核)	二零零三年 九月三十日 (未審核)	二零零三年 十二月 三十一日 (未審核)	二零零四年 三月 三十一日 (經審核)
	(人民幣千元)				
收入：					
互聯網增值服務	33,012	47,898	70,608	78,172	104,586
移動及電信增值服務 ...	84,297	115,086	125,798	142,188	142,817
網絡廣告	6,818	8,529	7,720	9,774	8,215
其他	866	646	1,931	1,614	1,935
總收入	124,993	172,159	206,057	231,748	257,553
收入成本	(36,339)	(51,437)	(66,978)	(74,794)	(87,368)
毛利	88,654	120,722	139,079	156,954	170,185
其他經營盈利／(虧損)淨額 ..	36	(1,182)	35	(115)	18
銷售及市場推廣開支	(12,313)	(10,970)	(15,255)	(17,429)	(23,044)
一般及行政開支	(16,652)	(22,502)	(32,384)	(40,473)	(34,074)
經營盈利	59,725	86,068	91,475	98,937	113,085
融資(開支)／收入淨額	(257)	494	1,196	571	931
除稅前盈利	59,468	86,562	92,671	99,508	114,016
稅項	(2,123)	(4,342)	(4,531)	(5,017)	(6,712)
期內盈利	57,345	82,220	88,140	94,491	107,304

本集團現時有意於上市後主動披露本集團的未審核季度業績。

截至二零零四年三月三十一日止三個月(經審核)與截至二零零三年三月三十一日止三個月(經審核)比較

收入。收入由截至二零零三年三月三十一日止三個月的人民幣1.25億元增加人民幣1.326億元至截至二零零四年三月三十一日止三個月的人民幣2.576億元，增幅106.1%。

來自互聯網增值服務的收入由截至二零零三年三月三十一日止三個月的人民幣3,300萬元增加人民幣7,160萬元至截至二零零四年三月三十一日止三個月的人民幣1.046億元，增幅217.0%。收入大幅增加是由於本集團收費互聯網增值服務註冊用戶由二零零三年三月三十一日的350萬名增至二零零四年三月三十一日的730萬名所致。本集團的QQ會員及QQ行等特級即時通信服務因進行多項宣傳活動及加強功能而於二零零三年下半年大幅增長。隨著本集團用戶群擴闊，自二零零三年第一季後，來自包括QQ秀、電子賀卡及MMOG等新服務的收入亦有所增加。

來自移動及電信增值服務的收入由截至二零零三年三月三十一日止三個月的人民幣8,430萬元增加人民幣5,850萬元至截至二零零四年三月三十一日止三個月的人民幣1.428億元，增幅69.4%。收入增加是由於本集團本身及通過移動電話營運商提供的收費移動及電信增值服務之註冊用戶由二零零三年三月三十一日的790萬名增至二零零四年三月三十一日的1,280萬名所致。161移動聊天及本集團音樂與圖片／圖像下載服務的增長，均促使移動及電信增值服務的收入增加。

來自網絡廣告的收入由截至二零零三年三月三十一日止三個月的人民幣680萬元增加人民幣140萬元至截至二零零四年三月三十一日止三個月的人民幣820萬元，增幅20.6%。收入增加主要由於廣告費上升所致。

來自其他服務的收入由截至二零零三年三月三十一日止三個月的人民幣90萬元增加人民幣100萬元至截至二零零四年三月三十一日止三個月的人民幣190萬元，增幅111.1%。收入增加的原因在於二零零三年九月推出市場的RTX之銷售，以及本集團授出商標特許權的收入上升。

收入成本。收入成本由截至二零零三年三月三十一日止三個月的人民幣3,630萬元增加人民幣5,110萬元至截至二零零四年三月三十一日止三個月的人民幣8,740萬元，增幅140.8%。收入成本增長主要是由於電信營運商收入分享和不均衡費收入及本集團服務與產品直接相關的員工成本增加所致。由於電信營運商分佔收入較大的若干服務比重增大，故收入成本佔收入的百分比由截至二零零三年三月三十一日止三個月的29.1%增至截至二零零四年三月三十一日止三個月的33.9%。

銷售及市場推廣開支。銷售及市場推廣開支由截至二零零三年三月三十一日止三個月的人民幣1,230萬元增加人民幣1,070萬元至截至二零零四年三月三十一日止三個月的人民

人民幣2,300萬元，增幅87.0%，主要是由於為更多產品和服務進行宣傳，使宣傳與廣告活動及相關員工成本增加所致。銷售及市場推廣開支佔收入的百分比由截至二零零三年三月三十一日止三個月的9.9%降至截至二零零四年三月三十一日止三個月的8.9%，主要由於收入增長超逾銷售及市場推廣開支增長所致。

一般及行政開支。一般及行政開支由截至二零零三年三月三十一日止三個月的人民幣1,670萬元增加人民幣1,740萬元至截至二零零四年三月三十一日止三個月的人民幣3,410萬元，增幅104.2%。增加是由於研究及開發僱員和支持本集團整體業務的技術人員數目增加，以致研究與開發開支由截至二零零三年三月三十一日止三個月的人民幣380萬元上升至截至二零零四年三月三十一日止三個月的人民幣1,250萬元。員工成本亦因僱員人數增加和薪酬上升而提高。截至二零零四年三月三十一日止三個月，本集團就公司間軟件銷售而支付的增值稅淨額為人民幣210萬元。

稅項。本集團截至二零零四年三月三十一日止三個月的盈利稅為人民幣670萬元，而截至二零零三年三月三十一日止三個月則為人民幣210萬元。有關本集團稅務優惠的詳情，請參閱上文「一本集團綜合損益帳分析 — 稅項 — 盈利稅」。

期內盈利。基於上述因素，期內盈利由截至二零零三年三月三十一日止三個月的人民幣5,730萬元增加人民幣5,000萬元至截至二零零四年三月三十一日止三個月的人民幣1.073億元，增幅87.3%。按收入百分比計算，期內盈利由截至二零零三年三月三十一日止三個月的45.9%下降至截至二零零四年三月三十一日止三個月的41.7%，主要由於上述截至二零零四年三月三十一日止三個月的收入成本增長比例較高所致。

流動資金及財務資源

就綜合帳目而言，本集團現時主要從營運流動現金中支付經營所需資金。本集團的現金主要為下列項目提供資金：

- 本集團營運資金，例如員工成本、頻寬租賃及服務器託管費、銷售與市場推廣開支及研究與開發；及
- 有關擴展業務的成本，例如購置服務器。

本集團於二零零四年三月三十一日有現金及現金等價物人民幣3.293億元，而二零零三年十二月三十一日、二零零二年十二月三十一日及二零零一年十二月三十一日則分別為人民幣3.256億元、人民幣4,530萬元及人民幣3,970萬元。

董事認為，本集團可動用的營運資金足以應付目前所需，至少能用至本售股章程日期起計十二個月。此外，本集團相信，各項合約安排可分別為本公司、各外商獨資企業、

騰訊計算機及世紀凱旋提供充足的資金轉移，以應付個別營運所需。

自本公司成立以來，騰訊計算機已盡量將已扣除預測營運資金需求、資本開支及其他短期預計開支的所有剩餘現金轉移予騰訊科技。該等款項包括根據多份顧問服務合約向本公司支付的費用，以及根據多份軟件銷售合約向騰訊科技支付的款項。騰訊計算機從未向其股東支付任何現金股息或實物利益。

二零零四年初，騰訊計算機及世紀凱旋各自與本公司及外商獨資企業訂立多份域名與商標特許權、軟件銷售及顧問服務合約。該等合約旨在方便騰訊計算機及世紀凱旋向本公司及外商獨資企業支付已扣除騰訊計算機及世紀凱旋的預測營運資金需求、資本開支及其他短期預計開支的絕大部份剩餘現金。騰訊計算機及世紀凱旋將根據該等合約主要向騰訊科技及時代朝陽科技支付款項。騰訊計算機及世紀凱旋支付的款項將為騰訊科技及時代朝陽科技的大部份收入。騰訊科技及時代朝陽科技均可於扣除開支及稅項後，向其唯一股東（為本公司的全資附屬公司）支付該等收入作為股息。

於二零零四年三月三十一日及二零零三年、二零零二年及二零零一年結算日，流動資產與流動負債的比率分別為6.1倍、4.7倍、13.8倍及2.8倍。二零零二年的比率較二零零一年為高是由於二零零二年十二月三十一日本集團的定期存款及現金與現金等價物結餘相對較高，顯示二零零二年經營業績改善取得現金流入所致。儘管流動資產（包括現金與現金等價物）於二零零三年及截至二零零四年三月三十一日止三個月繼續上升，惟流動負債亦大幅增加，反映本集團經營規模增加，二零零三年結算日及二零零四年三月三十一日之流動資產與流動負債的比率卻較二零零二年結算日下降。

於二零零一年、二零零二年、二零零三年及截至二零零四年三月三十一日止三個月，應收帳款周轉期（按期終／年終應收帳款除期內／年內收入乘期間日數計算）分別為63天、82天、50天及47天。移動電話營運商一般會於提供服務起計30天至90天內向本集團付款，而就本集團的交易類別而言，該周轉期與中國一般水平相若。二零零二年的周轉期較二零零一年、二零零三年及截至二零零四年三月三十一止三個月為高是由於二零零二年本集團與移動電話營運商於中國若干省市之地方附屬公司及分公司合作，將服務範圍擴展至該等地區所致，本集團需要較長時間收回該等營運商的付款，使周轉期較二零零一年、二零零三年及截至二零零四年三月三十一日止三個月的水平為長。

流動現金

下表列示本集團截至二零零三年十二月三十一日止三個年度及截至二零零三年及二零零四年三月三十一日止三個月的流動現金資料：

	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日止三個月	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
	(人民幣千元，百分比除外)				
經營活動所產生現金淨額	20,756	91,759	352,409	47,707	57,288
投資活動所耗用現金淨額	(11,061)	(95,147)	(23,888)	(3,422)	(26,570)
融資活動所產生／(支付)現金淨額	8,119	8,919	(48,189)	(10,334)	(26,972)
年初／期初的現金及現金等價物	21,909	39,723	45,254	45,254	325,586
年終／期終的現金及現金等價物	39,723	45,254	325,586	79,205	329,332

二零零三年經營活動所產生的現金較二零零二年增加，主要是反映二零零三年的盈利上升及其他應付款項、應計費用及其他應付稅項增加，而部份由應收帳款增加所抵銷。

本集團的應收帳款於二零零二年及二零零三年穩定增長，主要是由於本集團收入上升所致。二零零三年的應付稅項增加是由於就騰訊科技的應課稅盈利作出利得稅撥備，加上就騰訊科技及騰訊計算機所賺取收入所應付的營業稅及增值稅作出撥備所致。二零零三年其他應付款項及應計費用增加是由於就員工成本、相關福利開支及一般與行政開支增加撥備所致。另一方面，由於本集團在各年結日前清償所有未償還餘款，因此於二零零一年、二零零二年、二零零三年十二月三十一日及二零零四年三月三十一日均無任何貿易應付帳款。

二零零二年及二零零三年投資活動所動用的現金，是用於為該兩年度的業務擴展而購置大量電腦設備。二零零二年，本集團投資活動所動用的現金亦受到初步為期超過三個月的本集團定期現金存款所影響，而由於該等存款的到期日較長，故此列作投資。該等存款屬於本集團的現金管理項目的一部份，而部份該等存款已於二零零三年轉入往來存款戶口。

本集團於二零零三年融資活動所動用現金為人民幣4,820萬元，而二零零二年及二零零一年的融資活動則分別取得現金人民幣890萬元及人民幣810萬元。二零零三年，本集團動用人民幣3,790萬元向若干股東贖回普通股，並向股東支付股息人民幣1,030萬元。二零零一年及二零零二年融資活動所產生現金，是因發行普通股而收取的代價，每年為人民幣890萬元。然而，二零零一年發行普通股所取得的現金，部份由二零零一年一月償還短期銀行貸款人民幣80萬元所抵銷。

於二零零四年三月三十一日，本集團有購買固定資產的合約承擔人民幣1,770萬元。截至二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零四年三月三十一日止三個月，本集團分別動用約人民幣5,080萬元及人民幣約1,330萬元購買電腦軟硬件。隨著本集團業務增

長，本集團計劃於二零零四年動用約人民幣7,210萬元添置電腦軟硬件，以應付預期本集團即時通信服務的使用及本集團網站通信量的增加。

於二零零四年三月三十一日，本集團的租約承擔包括須於一年內支付的辦公室租金人民幣1,540萬元，以及須於一年後至五年內支付的辦公室租金人民幣3,170萬元。於二零零三年十二月，本集團簽訂為期三年有關深圳新辦公室的租約（已計入二零零四年三月三十一日的租賃承擔）。本集團已於二零零四年五月遷入新辦公室，並計劃終止先前在深圳訂立的租約，惟預期終止上述租約不會產生任何重大開支。此外，本集團現時預期於二零零四年將為新辦公室動用租賃裝修費用約人民幣1,340萬元。

於二零零四年三月三十一日，本集團的寬頻租賃承擔為人民幣5,210萬元。

除上述者外，本集團並無任何其他重大承擔。

股東權益

於二零零四年三月三十一日，本集團的綜合股東權益為人民幣5.503億元。

於二零零一年十二月三十一日，本公司的股東權益較本集團（包括騰訊科技及騰訊計算機）綜合帳目所列數額為高。然而，本公司認為本公司毋須就二零零一年十二月三十一日該兩間公司的投資減值虧損及流動帳款作出撥備。截至二零零三年十二月三十一日止三年度及截至二零零四年三月三十一日止三個月，本集團的核心業務大部份由該兩間公司經營，並賺取整個集團的經濟利益。因此，本公司預期於收回該等結餘時不會出現任何困難。

最後可行日期的流動資產淨值

於二零零四年四月三十日，本集團的綜合流動資產淨值約為人民幣4.96億元，主要包括現金及現金等價物約人民幣3.48億元、初步為期超過三個月的定期存款約人民幣4,300萬元、預付款項、按金及其他應收款項約人民幣6,300萬元及應收帳款約人民幣1.29億元，並已扣除其他應付款項及應計費用約人民幣8,000萬元以及應付所得稅及其他稅項約人民幣700萬元。定期存款乃存於銀行，以利用本集團所持的剩餘現金賺取利息收入。董事認為，本集團可動用的營運資金足以應付目前所需，至少能用至本售股章程日期起計十二個月。儘管本集團尚未批准任何特定計劃，惟本集團有意動用現金與現金等價物及定期

存款作為新策略計劃的融資，並用於發展及擴充現有業務。至於本集團並無用作上述用途的現金與現金等價物及定期存款，本集團將繼續持作未動用金額或向各股東作出分派。

有關市場風險質量的披露

利率風險

本集團的收入及營運流動現金大致上不受市場利率轉變的影響。本集團目前並無任何計息借貸。本集團因利率轉變而面對的市場利率風險，主要涉及將剩餘現金投放於短期貨幣市場戶口及存款證所賺取的利息收入。由於本集團認為本集團的利率風險極低，故此本集團並無利用利率掉期，以對沖本集團的風險。本集團未曾亦預期不會因利率變動而面對重大風險。然而，本集團日後的利息收入或會因利率變化而遜於預期。

外匯風險

由於本集團幾乎所有收入及大部份開支以人民幣為單位，因此至今本集團並無因經營業務而有重大匯兌收益或虧損。然而，本集團大部份現金均存放於美元戶口，以方便將資金匯出中國。本集團於二零零三年十二月三十一日及二零零四年三月三十一日分別有人民幣1,289億元及人民幣7,570萬元的等值美元銀行現金及短期存款，而截至二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零四年三月三十一日止三個月，該等美元存款分別產生人民幣40萬元的匯兌虧損及人民幣10萬元的匯兌收益。由於本集團認為本集團的外匯風險極低，故此本集團並無利用任何遠期合約、貨幣借貸或其他方式，對沖本集團的風險。然而，本集團或會因本集團業務或存款的任何外幣匯率波動而產生經濟損失。

債務聲明

於二零零四年四月三十日(即本售股章程刊發前就本債務聲明而言的最後可行日期)辦公時間結束時，本集團並無未償還的已發行或同意發行的借貸資本、銀行透支、貸款、債務證券、借款或其他類似債務、承兌負債(不包括日常貿易票據)或承兌信貸、債券、按揭、抵押、融資租賃或租購承擔或其他重大或然負債。

或然負債聲明

於二零零四年四月三十日(即本售股章程刊發前就本或然負債聲明而言的最後可行日期)辦公時間結束時，本集團並無任何重大或然負債或擔保。

截至二零零四年十二月三十一日止年度盈利預測

根據本售股章程附錄二所載基準，倘無任何不可預見之情況，本集團預測本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度的綜合股東應佔盈利不會低於人民幣4.44億元。本集團盈利預測乃由董事根據本集團二零零四年一月一日至二零零四年三月三十一日止三個月期間的經審核帳目、本集團二零零四年四月份的未審核管理帳目及本集團二零零四年五月一日至二零零四年十二月三十一日止其餘八個月的預測業績而作出。目前本集團並不知悉或預期該預測期間已經或有可能會出現任何非經常項目。

詳情請參閱售股章程附錄二。

預測二零零四年每股基本盈利

根據以上盈利預測及假設於二零零四年預期已發行股份加權平均數1,680,641,260股(假設發售已於二零零四年一月一日進行，且並無行使超額配股權及根據公開售股前購股權計劃授出的購股權，亦無計及可能根據購股權計劃授出的購股權)計算，本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度的預測每股盈利約為人民幣0.26元／0.25港元。

股息及股息政策

於二零零三年一月，董事會宣佈本公司派付股息合共相等於人民幣1,030萬元，即相等於每股普通股人民幣0.008元(股份拆細後)。此外，於二零零四年一月，董事會宣佈本公司派付股息合共相等於人民幣2,890萬元，即相等於每股普通股人民幣0.023元(股份拆細後)。除上文所述的股息外，本公司在過去三年及截至二零零四年三月三十一日止三個月並無宣派任何股息。

本公司現擬支付的全年現金股息不少於有關年度本集團綜合股東應佔盈利10%。然而，日後將由董事會基於本集團的盈利、現金流量、財務狀況、資本需求、法定儲備金需求等因素及董事會認為相關的其他情況釐定是否派發上述股息。支付股息亦可能由於法律限制及本集團日後訂立融資協議而受到限制。

可分派儲備

本公司的可分派儲備包括股份溢價、資本儲備及保留盈利。根據公司法，本公司能夠在派息後隨即可支付在日常業務中到期的債項方可將股份溢價帳派發予股東。

於二零零四年三月三十一日，本公司可供分派予股東的儲備為人民幣1.138億元（非綜合計算）。

無重大逆轉

本集團確定，自二零零四年三月三十一日（即本售股章程附錄一會計師報告所載本集團最近期綜合財務業績的結算日期）以來，本集團的財務或經營狀況並無重大逆轉。

未審核備考有形資產淨值

以下本集團未審核備考有形資產淨值報表是根據本售股章程附錄一會計師報告所載本集團二零零四年三月三十一日之經審核綜合資產淨值而編製，並已作出以下調整：

	本集團於 二零零四年 三月三十一日				
	之經審核 有形資產淨值	預計 發售所得 款項淨額	未審核 備考有形 資產淨值	未審核備考 每股有形 資產淨值	
		(附註1)		(附註2)	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣	港元
按發售價每股2.77港元計算	550,326	1,134,720	1,685,046	1.00	0.95
按發售價每股3.70港元計算	550,326	1,532,347	2,082,673	1.24	1.17

附註：

- (1) 預計發售所得款項淨額是根據發售價每股2.77港元／3.70港元計算，並已扣除本公司應付的包銷費用及其他相關開支，並無計及可能因行使超額配股權或根據公開售股前購股權計劃所授購股權或根據購股權計劃所授購股權而發行之股份。倘全數行使超額配股權，則備考經調整每股有形資產淨值將有所增加。
- (2) 未審核備考每股有形資產淨值乃經上段所述調整後，假設並無行使超額配股權而按已發行股份1,680,641,260股計算。

根據上市規則作出的披露

本集團確認自二零零四年四月三十日以來，就本集團所知並無任何情況會導致須根據上市規則第13章第13.11至13.22條作出披露。

未來計劃及前景

有關本集團未來計劃的詳情，見本售股章程「業務 — 本集團的策略」一節。

所得款項用途

本集團自發售所得款項淨額（經扣除包銷費用及佣金和本集團估計因發售而應付的開支，假設並無行使超額配股權，及假設每股股份發售價為3.235港元，即估計發售價範圍每股股份2.77港元至3.70港元的中位數）估計約為12.58億港元（如全面行使超額配股權，則為14.54億港元）。

本集團目前並無就所得款項訂下任何特定的用途，亦無通過任何具體計劃。本集團或會運用發售所得款項淨額發展及支持新的策略方向，並發展及擴充現有業務。假設本集團取得上述約12.58億港元估計所得款項淨額，本集團或會按下列比例分配運用資金：

- 約8.18億港元用作拓展及支付可配合本集團目前一般的實時通信、娛樂及互聯網業務的新策略方向，包括日後可能策略收購下述範疇的第三方技術開發商及／或服務供應商：
 - 實時通信，包括核心即時通信及相關增值服務（如視頻傳輸、IP電話(VoIP)及互動語音回應(IVR)技術與服務）、無線增值服務（如移動數據網絡的無線在綫通知與語音對話技術與服務（一般稱為「一鍵通話」）及移動定位服務技術）以及企業實時合作技術與應用程式；
 - 娛樂，包括可增強本集團集成即時通信使成為QQ遊戲門戶網站的休閒遊戲、移動遊戲、大型多用戶網絡角色扮演遊戲（一般稱為「MMORPG」）及實時策略（一般稱為「RTS」）遊戲及其他增值服務內容；
 - 互聯網行業，集中在建立在綫交友社區及在綫垂直資訊網站等方面，並集中擴展本集團網絡廣告業務（可能包括購買商業廣告排名技術）；及
 - 對本集團核心即時通信業務有互補和協同作用的其他業務（如可發揮本集團龐大活躍在綫用戶群優勢的集成即時通信的C2C及B2C平台）；

未來計劃及所得款項用途

- 約2.52億港元用作發展及擴充現有業務，包括：
 - 約6,300萬港元用作進一步發展現有技術及服務，包括即時通信技術、視頻及音頻功能及RTX；
 - 約6,300萬港元用作開發新技術及服務，如可發送多媒體內容的先進網上平台及日後的經改良的在綫遊戲平台；
 - 約6,300萬港元用作向第三方取得更多圖像、音樂、遊戲、視頻及其他內容的特許權；
 - 約6,300萬港元用於資本開支項目，以提升計費及付款系統、客戶呼叫及電子支援中心及其他客戶服務中心，以及其他業務支援系統；及
- 其餘發售所得款項淨額用作營運資金及其他一般企業用途。

本集團可能將因全面行使超額配股權而取得之額外所得款項淨額約1.96億港元，或會用作額外營運資金。

上述所得款項之可能用途分配或會因應本集團發展中之業務需要、狀況及管理要求的改變而更改。本集團的業務及所經營行業發展迅速，可能導致我們的策略及業務計劃突然大幅更改。因此，所得款項的實際用途或會改變。隨著新機遇的出現和環境的轉變，本集團或會轉撥全部或部份發售所得款項至其他業務計劃或新項目。倘所得款項淨額的實際用途與上述可能用途有重大差異，則本集團會作出公佈和於年報中作出披露。

發售所得款項淨額並未即時作上述用途的部份，將存入銀行或其他財務機構或以其他企業財務管理形式持有。有關本集團過往現金管理計劃的詳情請參閱「財務資料 — 流動現金」。

主 要 股 東

按董事所知，假設並無行使超額配股權，於完成發售當時擁有本公司已發行股本5%或以上，並根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須於股份在聯交所上市後隨即知會本公司及聯交所的股東的實際權益如下：

名稱	股份數目	持股 百分比 ⁽⁴⁾
MIH	630,240,380	37.50
Naspers Limited ⁽¹⁾	630,240,380	37.50
MIH (BVI) Limited ⁽¹⁾	630,240,380	37.50
MIH Holdings Limited ⁽¹⁾	630,240,380	37.50
MIH Investments (Pty) Ltd ⁽¹⁾	630,240,380	37.50
Advance Data Services Limited ⁽²⁾	242,483,080	14.43
馬化騰 ⁽²⁾	242,483,080	14.43
Best Update International Limited ⁽³⁾	108,085,530	6.43
張志東 ⁽³⁾	108,085,530	6.43

附註：

- (1) 由於MIH由Naspers Limited透過其居間公司MIH (BVI) Limited、MIH Holdings Limited及MIH Investments (Pty) Ltd全資擁有，故此根據證券及期貨條例第XV部，Naspers Limited、MIH (BVI) Limited、MIH Holdings Limited及MIH Investments (Pty) Ltd將視為擁有同一批630,240,380股股份，約等於37.50%。
- (2) 由於Advance Data Services Limited由馬化騰全資擁有，故此根據證券及期貨條例第XV部，馬化騰將視為擁有同一批242,483,080股股份，約等於14.43%。
- (3) 由於Best Update International Limited由張志東全資擁有，故此根據證券及期貨條例第XV部，張志東將視為擁有同一批108,085,530股股份，約等於6.43%。
- (4) 並無計及行使超額配股權。

本集團董事並不知悉有任何安排可能在日後致使本公司的控制權變更。

本公司於緊接發售前的股東包括12名創辦人及MIH。該12名創辦人各自持有本公司股份，合共持有股本50%，而MIH則持有餘下50%股本。於發售後，該12名創辦人及MIH各自持有的股份數目不會因而減少。本集團其中一名執行董事馬化騰將持有本公司已發行股本14.43%（假設並無行使超額配股權），而MIH則持有本公司已發行股本37.50%（假設並無行使超額配股權）。見本售股章程「風險因素 — 有關本集團營運架構之風險 — 所持權益有別於公眾股東的本公司現有股東於發售後將可對股東決議案的採納發揮若干影響力」。

創辦人與MIH之關係

於二零零四年四月二十日，各創辦人與MIH訂立經修訂及重述的協議（「股東協議」），協定就下述若干事項行使其股東權利。

各創辦人及MIH將就其所持股份投票，以使董事會及任何本公司持有逾半股本權益的附屬公司（「受控附屬公司」）的任何董事會當中，由創辦人與MIH分別提名的董事人數相等。創辦人及MIH亦會在各自權力範圍內採取一切所需的措施，確保就此提名的董事佔董事會大多數及為各受控附屬公司的全部董事。

各創辦人與MIH協定，創辦人將提名本公司的首席執行官人選，而MIH則提名本公司的首席財務官人選。

各創辦人與MIH亦協定修訂細則，規定本公司所有股東決議案及本公司和受控附屬公司的所有董事決議案必須經有關股東大會或董事會會議出席投票的75%大多數與會股東或董事（視乎情況而定）通過。該項修訂的有效期將由二零零四年三月二十四日本公司採納有關細則修訂當日（「採納日期」）起計，為期三年，並於採納日期後滿三年之日自動失效。見本售股章程附錄五「本公司組織章程文件及開曼群島公司法概要」一節。

股東協議將於採納日期後三年之日屆滿，並可於MIH不再持有本公司股本最少15%時由創辦人提早終止，或於創辦人不再合共持有本公司股本最少15%時由MIH提早終止。

NASPERS與MIH

MIH由Naspers Limited透過全資擁有的居間控股公司MIH (BVI) Limited、MIH Holdings Limited及MIH Investments (Pty) Ltd全資擁有。Naspers Limited於JSE Securities Exchange South Africa及納斯達克證券市場上市。

Naspers Limited是跨國媒體集團，透過旗下的附屬公司、合營公司及聯營公司經營業務，主要從事付費電視與互聯網平台、印刷媒體、書籍出版、私營教育及科技等業務。MIH集團為娛樂、互動及電子媒體服務跨國供應商，業務遍佈逾50個國家，透過電視及互聯網向消費者提供媒體服務。MIH的集團業務主要集中於用戶平台業務，向非洲、地中海及亞洲逾200萬收費用戶提供電視及互聯網服務。

MIH集團擁有上海華體87.66%權益。上海華體主要經過傳呼機、移動電話、PDA及電腦等不同渠道向用戶提供體育內容、賽事結果及預測服務。上海華體的高級管理層並無任何本集團的高級管理人員。本集團的非執行董事Antonie Andries Roux為上海華體的董事會成員。然而，本公司認為上海華體與本集團的業務、營運、目標客戶及管理涇渭分明。上海華體之當地合作夥伴並非創辦人及本集團。更重要的是，上海華體的業務重心現時集中於向少數體育愛好者提供賽事比數資訊，而本集團的目標對象和內容服務廣泛得多。雖然在提供體育內容方面有所重疊，但基於本集團與上海華體的合作於二零零三年僅取得約人民幣400,000元之收入淨額，佔本集團二零零三年度收入總額不足0.06%，故本集團認為體育內容在本集團業務中所佔比重不高。因此，本集團認為上海華體與本集團兩者管理層、當地合作夥伴及業務重心各有不同，目標市場亦有分別，故兩者的業務並不、亦將不可能構成競爭。

本集團與MIH互相向對方提供服務及進行交易。所有該等業務關係及交易均按公平原則，根據一般商業條款或對股東公平合理的條款，按有關法律規定要求而進行。本集團及MIH不會訂立不競爭契據。本集團其中兩名董事Antonie Andries Roux及Charles St Leger Searle亦為MIH之董事。

與MIH之關係

本集團與MIH或其聯屬公司已訂立三項協議。本公司向MIH授出技術特許權，可於中國以外地區使用該等技術。MIH的聯屬公司Entriq向騰訊計算機授出軟件特許權，而上海華體則與騰訊科技開發合作品牌的SMS渠道。該等協議並無亦預期不會為本集團帶來重大收入或成本。見下文「一 關連交易」一節。基於上述因素，本集團相信本集團能獨立於MIH及其聯繫人經營本身業務。除於本「與股東的關係」一節所披露者外，MIH及董事概無擁有任何直接或間接與本集團業務競爭或可能競爭的業務權益。

獲豁免持續關連交易

發售完成後，本集團將有下列持續關連交易：

A. 現有合約

(a) 特許權協議

二零零二年六月二十七日，本公司(作為授權人)及MIH(作為承授人)訂立特許權協議(取代二零零一年九月二十八日訂立的特許權協議)。據此，本公司向MIH及其聯屬公司授出獨家特許權，可在印尼、泰國、希臘、塞浦路斯及南非使用本公司特定專有技術及知識財產。

特許權所涉的對象技術，包括所有本集團自行或他人代為開發的技術，可於各授權地區另行設置獨立的即時通信服務，包括可採用本集團可能於日後開發的所有改進、修改、提升或改版。

就本集團提供的特許權及相關執行、支援及維修責任，MIH及使用特許技術提供即時通信服務的聯屬公司，須向本公司支付MIH及其有關聯屬公司特定及直接向非企業用戶提供即時通信服務總收入的40%。該等條款經公平磋商並按一般商業條款協定。

二零零三年六月二十四日，本公司與MIH就特許權協議簽訂補充協定。據此，本公司向MIH及MIH營運商提供獨家特許權，可於經營特許權協議所述互聯網相關業務時，使用特定商標及其他知識財產。截至二零零四年三月三十一日，MIH及其聯屬公司並未從提供有關服務而獲得任何收入。特許權協議為期十五年。

二零零三年六月十八日，本公司(作為授權人)與MIH聯屬公司Mweb (Thailand) Limited訂立協議。據此，Mweb (Thailand) Limited同意就每次下載任何授權移動電話圖像而向本公司付費，費用為每個SMS短消息3銖、每個MMS短消息4.5銖。截至二零零四年三月三十一日，Mweb (Thailand) Limited並無任何應付之費用。

(b) 合作協議

二零零三年一月一日，騰訊科技與MIH聯屬公司上海華體訂立協議。據此，雙方同意合作開發一個共同品牌的SMS渠道。騰訊科技按40%的比例收取有關收入，而上海華體則收取其餘60%。該合約為期一年，並可自動續期，直至任何一方終止為止。該等條款經公平磋商並按一般商業條款協定。

截至二零零三年十二月三十一日止年度，本集團根據合作協議的條款向上海華體支付約人民幣587,000元。

(c) *Entriq*客戶特許權協議

二零零四年三月十一日，騰訊計算機與MIH聯屬公司Entriq, Inc訂立為期三年的協議。據此，Entriq, Inc向騰訊計算機授出特許權使用若干服務及軟件向採用Entriq媒體授權網絡的中國獲授權最終用戶提供資訊內容。騰訊計算機承諾就Entriq授予騰訊計算機的內容特許權及Entriq為騰訊計算機開拓及維持的內容業務關係向Entriq支付費用；有關費用根據騰訊計算機發佈內容所得收入淨額的不定比例釐定。同時，Entriq亦承諾就騰訊計算機為Entriq與中國內容供應商聯繫業務而向騰訊計算機支付費用；有關費用相等於Entriq自騰訊計算機直接仲介之服務所得收入淨額的10%。本公司估計，騰訊計算機於截至二零零四年十二月三十一日止期間根據該協議收取的淨收入約為30,000美元。截至二零零四年三月三十一日，並無任何根據該協議應付之費用。該等條款經公平磋商並按一般商業條款協定。

根據上市規則，一旦股份於聯交所上市，上述特許權協議、合作協議及Entriq客戶特許權協議即屬本公司的「持續關連交易」。根據上市規則第14A.33(3)條，按一般商業條款進行的持續關連交易，倘(i)每年所涉各百分比率(不包括盈利比率)低於0.1%；或(ii)每年所涉各百分比率(不包括盈利比率)為0.1%或以上但不足2.5%，且每年代價低於1,000,000港元，則可豁免上市規則第14A章所載的一切呈報、公佈及獨立股東批准規定。由於上述各項協議所涉的年度總代價預期並不超過上述限額，且預期在可見將來不會超過有關數額，故該等交易屬於第14A.33(3)的獲豁免持續關連交易。倘本集團就任何該等交易應付的款項超過上述限額，則根據有關安排進行的交易將須遵守上市規則第14A章所載的有關呈報、公佈及獨立股東批准規定。

本公司董事認為，上述各項協議均按一般商業條款訂立。由於中國及授權使用有關技術的其他地區缺乏有關市場指標，在釐定上述關連交易是否按一般商業條款進行時，董事已考慮到：(i)向關連人士提供有關技術、知識財產或服務的成本；(ii)該關連人士在推廣有關技術、知識財產或服務方面所承擔的成本及(iii)其他供應商在若干國家提供類似技術、知識財產或服務的市價。

B. 非現有合約

根據下段所詳述的合約，本集團於二零零二年及二零零三年支付主要創辦人(包括兩

名執行董事) 所全資擁有公司的顧問費分別合共235,000美元(約等於人民幣1,943,000元) 及705,000美元(約等於人民幣5,828,000元)。本集團現已終止該等顧問安排。

本公司與其中一名主要創辦人擁有的公司Fat Yue Holdings Limited及主要創辦人共同擁有的公司Surge Ahead Limited訂立顧問合約。該等合約的生效期分別為二零零二年九月至二零零三年七月及二零零三年七月至十二月。根據該等合約，Fat Yue Holdings Limited及Surge Ahead Limited均須提供本公司業務所需的技術研究及開發顧問服務，包括編撰報告、進行分析及評估。本公司向Fat Yue Holdings Limited及Surge Ahead Limited支付的總代價分別約為1,060,000港元(約等於人民幣1,123,600元) 及1,513,000港元(約等於人民幣1,603,780元)。本公司並無延續該等合約，亦無與其他關連人士訂立類似顧問服務合約。

董 事 、 高 級 管 理 人 員 及 僱 員

下表列出董事會成員若干資料：

<u>姓 名</u>	<u>年 齡</u>	<u>職 位</u>
馬化騰	32	執行董事
張志東	32	執行董事
Antonie Andries Roux	46	非執行董事
Charles St Leger Searle	40	非執行董事
李東生	46	獨立非執行董事
Iain Ferguson Bruce	63	獨立非執行董事
Ian Charles Stone	53	獨立非執行董事

執行董事

馬化騰，32歲，執行董事、董事會主席兼本公司首席執行官，全面負責本集團的策略規劃、定位和管理。馬先生是主要創辦人之一，自一九九九年受僱於本集團。出任現職前，馬先生在中國電信服務和產品供應商深圳潤迅通信發展有限公司主管互聯網傳呼系統的研究開發工作。馬先生於一九九三年取得深圳大學理學士學位，主修計算機及應用，並在電信及互聯網行業擁有逾九年經驗。

張志東，32歲，執行董事兼本公司首席技術官，全面負責本集團專有技術的開發工作，包括基本即時通信平台和大型網上應用系統的開發。張先生是主要創辦人之一，自一九九九年受僱於本集團。出任現職前，張先生在深圳黎明網絡有限公司任職，主要負責軟件和網絡應用系統的研究開發工作。張先生於一九九三年取得深圳大學理學士學位，主修計算機及應用，並於一九九六年取得華南理工大學計算機應用及系統架構碩士學位。張先生在電信及互聯網行業擁有逾六年經驗。

非執行董事

Antonie Andries Roux，46歲，自二零零二年十二月十日起出任非執行董事。Roux先生自二零零二年至今一直擔任MIH集團公司互聯網業務的首席執行官。Roux先生於一九七九年加入Naspers集團，於一九八五年與他人共同創辦M-Net，於一九九七年獲委任為M-Web South Africa的首席執行官。Roux先生現任MIH若干附屬公司及聯營公司董事，包括上海華體、MWeb (Thailand) Limited及M-Web Holdings (Pty) Limited。Roux先生在電信行業擁有25年經驗。

Charles St Leger Searle，40歲，自二零零一年六月五日起出任非執行董事。Searle先生現任MIH集團公司的亞洲企業發展董事。在加入MIH集團公司之前，Searle先生曾在大東電報局和香港電訊擔任多個企業財政職位。在加入大東電報局之前，Searle先生出任德勤會計師事務所在倫敦和悉尼的高級企業財務經理。Searle先生現任MIH若干附屬公司及聯營公司董事，包括MWeb (Thailand) Limited。Searle先生於一九八七年畢業於University of Cape Town，取得商學士學位，並為澳洲特許會計師公會會員（一九九二年）。Searle先生在電信及互聯網行業擁有十年經驗。

獨立非執行董事

李東生，46歲，於二零零四年四月獲委任為獨立非執行董事。李先生為TCL集團股份有限公司董事長、總裁及香港上市公司TCL國際控股有限公司之主席，該兩間公司均生產消費電子產品。李先生於一九八二年畢業於華南理工大學，取得無線電技術學士學位，在資訊科技領域擁有逾九年經驗。

Iain Ferguson Bruce，63歲，於二零零四年四月獲委任為獨立非執行董事。Bruce先生於一九六四年在香港加入畢馬威會計師事務所，一九七一年獲晉升為合夥人，自一九九一年起任畢馬威會計師事務所高級合夥人直至一九九六年退休為止，並於一九九三年至一九九七年間任畢馬威會計師事務所亞太區主席。Bruce先生自一九六四年起為蘇格蘭特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員，在會計專業擁有逾40年經驗。Bruce先生現任物流平台營運公司招商迪辰（亞洲）有限公司、飲品生產商維他奶國際集團有限公司及從事百貨公司營運及房地產投資的永安國際有限公司的獨立非執行董事。所有該等公司均為香港上市公司。同時，Bruce先生亦為從事商品貿易的新加坡上市公司來寶集團有限公司之非執行董事。

Ian Charles Stone，53歲，於二零零四年四月獲委任為獨立非執行董事。Stone先生為電訊盈科顧問，擁有34年電信及移動電話業經驗。Stone先生於一九九九年至二零零一年曾任數碼通行政總裁。於加入數碼通前，曾出任第一太平集團的First Pacific/PLDT高級顧問、Piltel營運總監、訊聯董事總經理及第一太平地區電信投資公司艾思林柯執行董事。Stone先生現時亦在大東電報局和香港電訊擔任要職。

其他高級管理人員

曾李青，34歲，本公司首席營運官。曾先生是主要創辦人之一，自一九九九年起受

僱於本集團，全面負責拓展本集團業務範圍及產品種類，同時管理全中國各市場推廣小組。在出任現職前，曾先生曾在深圳市數據通信局工作，熟悉中國互聯網及電信行業。

許晨晔，33歲，本公司首席信息官。許先生是主要創辦人之一，自一九九九年受僱於本集團，全面負責網站財產和社區、客戶關係及公共關係的策略規劃和發展工作。出任現職前，許先生曾在深圳市數據通信局任職，累積豐富軟件系統設計、網絡管理和市場推廣及銷售管理經驗。

陳一丹，33歲，本公司首席行政官。陳先生是主要創辦人之一，自一九九九年受僱於本集團，全面負責本集團行政、法律和人力資源事宜。陳先生亦負責本集團的管理機制、知識產權及政府關係。出任現職前，陳先生曾在深圳出入境檢驗檢疫局工作數年。

曾振國，50歲，自二零零一年起出任本公司首席財務官，全面負責財務、會計及投資者關係。加入本集團之前，曾先生曾在BASF及赫斯特等跨國企業擔任財務及資金管理要職，早前亦曾在美國的國際商業銀行擔任管理職務，參與商業銀行、企業融資、信貸政策、信貸風險評級和策略規劃工作。曾先生在中國及美國擔任上述財務職位的經驗超過10年。

David A.M. Wallerstein，29歲，自二零零一年起出任本公司國際業務部副總裁，與國際合作夥伴推動騰訊科技的國際業務，並負責騰訊科技在中國大陸境外的服務。在此之前，Wallerstein先生曾任MIH中國業務發展副總裁，負責中國的互聯網策略和合併與收購工作。任職中國MIH之前，Wallerstein先生曾擔任中國電信和資訊科技業的管理顧問。

胡士發，37歲，本公司的首席法律顧問。胡先生自二零零四年四月起任職本集團。於加入本集團前，胡先生曾在香港一間國際律師行擔任助理律師。胡先生分別於一九九七年及一九九八年在香港城市大學及中國人民大學取得法律碩士學位，並於一九八九年取得香港大學法律學士學位，擁有逾十年法律專業經驗，尤專注於證券及收購合併的法律諮詢。

劉淑儀，37歲，本公司的公司秘書。劉女士自二零零三年九月起任職本集團。出任現職前，劉女士在若干香港上市公司擔任管理職位。劉女士為香港公司秘書公會會員（一

九九四年)。劉女士於一九九四年在香港城市大學取得會計學文學士學位，並於二零零一年取得威爾斯大學工商管理碩士學位，擁有逾十年公司秘書經驗。

羅碩瀚，35歲，本公司財務總監。羅先生自二零零四年一月起受聘於本集團，負責監察本集團的財務控制及申報事宜。出任現職前，羅先生曾在一間國際會計師行擔任高級經理。羅先生於一九九零年取得西澳洲Curtin University of Technology商學士學位，擁有13年會計專業經驗。羅先生於一九九四年獲頒授澳洲執業會計師資格，自二零零二年起為香港會計師公會資深會員。

聯交所豁免

上市規則第8.12條規定，申請在聯交所上市的新申請人必須在香港有足夠的管理人員，一般即須有最少兩名執行董事長駐香港。

本集團於香港並無業務，而兩位執行董事馬化騰及張志東均為中國居民。本集團的總部自成立之時已設於深圳，而董事會其餘五位董事均為非執行董事。無論本集團將現任執行董事調駐香港或額外委任兩名香港居民作為執行董事均存在困難，亦過份繁苛。

因此，本集團已向聯交所申請而聯交所已同意批准豁免遵守上市規則第8.12條，條件如下：

- 本集團已委任兩名法定代表，其中一名為香港居民。本集團並會確保該等人士保持遵守上市規則的有關規定。各法定代表的聯絡資料已呈交聯交所，並已獲授權代表本公司發言；
- 本集團財務總監羅碩瀚先生及公司秘書劉淑儀女士(均為香港居民)可於接獲通知後迅速與聯交所會晤，而劉女士亦獲授權代表本集團在香港接收法律程序文件及通知；和
- 本集團兩名執行董事雖長駐深圳，但亦可於接獲通知後迅速經電話、傳真或電郵等方式與聯交所聯絡或親身會晤(如有需要)。

審核委員會

本公司根據上市規則第3.21條於二零零四年四月二十日成立審核委員會，並且制定書面的職權範圍。審核委員會的主要職責是檢討和監察本集團的財務申報工作和內部控制

制度，並且向董事會提供意見。審核委員會由兩名獨立非執行董事Iain Ferguson Bruce（主席）及Ian Charles Stone和一名非執行董事Charles St Leger Searle組成。

薪酬委員會

本公司於二零零四年四月二十日成立薪酬委員會，並且制定其書面職權範圍。薪酬委員會負責就本公司所有董事及高級管理人員酬金政策及架構而向董事會提供意見，並獲董事會授權，代其釐定各執行董事及高級管理人員的具體薪酬安排。

董事及高級管理人員的薪酬

本集團於截至二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日止三年度及截至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月向本集團五位最高薪酬人員支付的薪金、房屋津貼、其他津貼和實物利益(包括代表五位最高薪酬人員支付的退休金計劃供款)的總額分別約為人民幣160萬元、人民幣220萬元、人民幣400萬元、人民幣70萬元及人民幣210萬元。

本集團於截至二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日止三年度及截至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月向董事支付的薪金、房屋津貼、其他津貼和實物利益(包括代表董事支付的退休金計劃供款)的總額分別約為人民幣90萬元、人民幣90萬元、人民幣170萬元、人民幣20萬元及人民幣90萬元。

於下述日期薪酬屬於下列範圍的董事人數如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日 止三個月	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
零港元至1,000,000港元	3	2	2	2	2

除上文所披露者外，本公司或各附屬公司於截至二零零三年十二月三十一日止三年度及截至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月並無亦無須向董事及五位最高薪酬人員支付其他款項。

根據現行安排，截至二零零四年十二月三十一日止年度須支付予董事的酬金總額估計約為人民幣3,280,000元。

僱員

請參閱「業務 — 僱員」一節。

培訓

本集團著重僱員的培訓和發展。本集團於二零零一年開始為僱員提供培訓計劃。僱員須參與若干指定課程和自選課程。新僱員會接受培訓以確保掌握工作所需技能。本集團亦會提供持續的在職培訓。

公開售股前購股權計劃及購股權計劃

本公司已採納公開售股前購股權計劃及購股權計劃，詳情載於本售股章程附錄七「公開售股前購股權計劃」及「購股權計劃」兩節。

公開售股前購股權計劃之目的在於嘉許若干對本集團及／或發售有貢獻的人員。根據公開售股前購股權計劃已向本集團256名僱員有條件授出合共涉及72,386,370股股份（約等於完成發售當時本公司已發行股本總額4.31%，假設並無行使超額配股權）的購股權，而授出每份購股權代價的詳情，載於本售股章程附錄七「公開售股前購股權計劃」列表）。此外不會再根據公開售股前購股權計劃授出其他購股權。

根據公開售股前購股權計劃及購股權計劃可向本集團董事及僱員授出購股權。公開售股前購股權計劃及購股權計劃的主要條款概要載於本售股章程附錄七「公開售股前購股權計劃」及「購股權計劃」兩節。

其他僱員福利

本公司亦向僱員提供其他福利，包括花紅及醫療保險。

自一九九八年啟業以來，本集團從未遇上任何罷工和其他勞工糾紛而嚴重影響本集團業務。本集團認為與僱員的關係良好。

本集團僱員的薪酬包括基本薪金及花紅。花紅一般包括一個月額外薪金及不定額花紅。截至二零零三年十二月三十一日止三年度本集團的僱員成本分別約為人民幣1,310萬元、人民幣2,250萬元及人民幣8,190萬元，而預期截至二零零四年十二月三十一日止年度的僱員成本約為人民幣1.74億元，分別佔本集團有關期間收入26.7%、8.5%、11.1%及14.4%。

本集團及其僱員參與一項由深圳市社會保險管理局批准的退休金計劃，本集團及其僱員須向計劃供款。本集團及其僱員根據工傷保險條例的要求和相關的地方規定向國家退休金計劃供款。

股 本

以下為本公司於完成發售前後當時的法定及已發行與將發行的繳足或入帳列為繳足的股本詳情：

法定股本：	港元
10,000,000,000 股股份	1,000,000.00
已發行股份 ⁽¹⁾ ：	
1,260,480,760 股於本售股章程日期已發行的股份	126,048.08
將發行股份：	
420,160,500 本集團將根據發售發行的股份	42,016.05
已發行及將根據發售發行的股份總數 ⁽¹⁾ ：	
1,680,641,260 股股份 (不包括可能根據超額配股權發行的股份)	168,064.13

附註：

(1) 於二零零四年五月三十一日，尚有涉及總數72,386,370股股份的未行使購股權，有關行使價介乎每股0.0497美元至0.4396美元。

假設

上表假設發售成為無條件及已完成，而並無計及(a)因行使超額配股權而可能發行的任何新股份或(b)根據購股權計劃(參閱本售股章程附錄七)已經或可能授出的任何購股權或(c)根據董事獲授可發行及配發股份的一般授權(參閱本售股章程附錄七)而可能發行的任何股份或(d)本公司根據董事獲授可購回股份的一般授權(參閱本售股章程附錄七)而可能購回的股份。

地位

發售股份將與現已發行或將發行的所有股份享有同等地位，將合資格享有所有於本售股章程日期後就股份宣派的股息、收入或其他分派，或股份所附有或累計的任何其他權利及利益。

發行股份的一般授權

董事已獲授一般無條件授權，可在發售成為無條件的情況下，配發、發行及處置總面值不超過下列總和的股份(根據供股、因行使根據公開售股前購股權計劃已授出的購股權及根據購股權計劃可能授出的購股權，或根據組織章程細則規定配發股份以代替全部或部份股息的同類安排而發行股份除外)：

- 上表所列已發行及將發行股本的總面值20%；及

- 本集團購回的股本總額(如有)。

該授權將於下列最早時間屆滿：

- 本集團下屆股東週年大會結束時；
- 根據法律或組織章程細則規定本集團須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；
或
- 股東在股東大會上通過普通決議案修訂或撤銷授權時。

有關該一般授權的詳情，請參閱本售股章程附錄七「本公司股東的書面決議案」一節。

購回股份的一般授權

董事已獲授一般無條件授權，可在發售成為無條件的情況下，行使本集團一切權力購回總面值不超過上表所列已發行及將發行的股本總面值10%的股份。

該授權僅有關於在聯交所及股份上市(並獲證監會及聯交所就此確認)的任何其他證券交易所購回股份，並遵照上市規則進行。有關上市規則的概要載於本售股章程附錄七「本公司購回證券」一節。

該授權將於下列最早時間屆滿：

- 本集團下屆股東週年大會結束時；
- 根據法律或組織章程細則規定本集團須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；
或
- 股東在股東大會上通過普通決議案修訂或撤銷授權時。

股東大會及投票權

本公司每年舉行一次股東週年大會。除若干情況下，股東週年大會及審議通過特別決議案的股東特別大會須發出最少21日通知召開，而任何其他股東特別大會則須發出最少14日通知召開。股東大會的法定人數為最少兩名親自(若股東為法團，則由正式授權代表)或委任代表出席並有權投票的股東。

本公司的細則規定，於二零零七年三月二十四日或之前，本公司所有股東決議案必須由有關股東大會出席投票的75%大多數與會股東通過。除非細則或公司法有所規定，否則於二零零七年三月二十四日或之前的股東大會通過的所有股東決議案均不會視為特別決議案而須作出通知或備案。自二零零七年三月二十四日後，大部份須經股東批准的事宜均須由親自（若股東為法團，則由正式授權代表）或委任代表出席股東大會並有權投票的股東以大多數票通過。特別決議案則須由親自（若股東為法團，則由正式授權代表）或委任代表出席股東大會並有權投票的股東最少四分之三多數票通過。須經特別決議案決定的事宜包括以下各項：

- 修訂本公司的細則或章程大綱；
- 更改本公司名稱；
- 更改股份所附的權利；
- 於任期屆滿前提前免除董事職務；及
- 削減本公司股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備。

於任何股東大會，每名親自出席的股東或其代表均可於舉手表決時投一票，而每名股東均有權於投票表決時就所持每股繳足股份投一票。投票表決時，有權投超過一票的股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。於任何股東大會上提呈表決的決議案均以舉手表決方式決定，惟在宣佈舉手表決結果當時或之前或撤回任何其他投票表決要求時下列人士要求投票表決則除外：

- 大會主席；
- 最少三名親自（若股東為法團，則由正式授權代表）或委任代表出席且當時有權於會上投票的股東；
- 任何親自（若股東為法團，則由正式授權代表）或委任代表出席的股東（佔全體有權於會上投票的股東總投票權不少於十分之一）；或
- 親自（若股東為法團，則由正式授權代表）或委任代表出席並持有可在大會投票的本公司股份而實繳股款總額不少於全部具有該項權利的股份實繳股款總額十分之一的股東。

股息

繳足股份的持有人有權按比例獲派本公司董事或股東可能於股東大會宣派的股息。股息可以任何貨幣宣派，並可從本公司的已實現或未實現盈利或任何轉撥自盈利而董事

認為不再需要的儲備中派付。在股東普通決議案批准下，亦可從股份溢價帳或公司法允許批准就此動用的任何其他基金或帳目中宣派及派付股息。然而，倘本公司於緊隨支付股息後將無力償還日常業務中的到期債務，則不得從股份溢價帳向股東支付股息。

查閱帳冊及紀錄

根據開曼群島法律，股東一般無權查閱或索取本集團的股東名冊副本。然而，本集團將向股東提供全年經審核財務報表。

轉讓股份

本集團章程大綱及細則並無限制在一般情況下轉讓繳足股份。

所有股份轉讓可以一般或通用格式或聯交所指定的格式或董事會所批准的其他格式的轉讓文件辦理。在有關股份承讓人姓名列入股東名冊之前，轉讓人仍視為該等股份的持有人。

除董事會另行同意外，股東總冊的股份不得轉往任何股東分冊登記，而任何股東分冊的股份亦不得轉往股東總冊或任何其他股東分冊登記。一切轉讓文件及其他業權文件必須送交登記。倘股份在股東分冊登記，則須在相關登記處辦理。倘股份在股東總冊登記，則須在開曼群島的註冊辦事處或根據公司法存放股東總冊的其他地點辦理。

董事會可全權決定拒絕就轉讓未繳足股份予其不批准的人士或轉讓根據任何僱員股份獎勵計劃而發行且仍受轉讓限制的任何股份辦理登記，而毋須給予任何理由，亦可拒絕登記轉讓股份予超過四名聯名持有人或轉讓任何本公司擁有留置權的未繳足股份。

本公司可在有關報章及(如適用)聯交所規定的任何其他報章以廣告方式發出通告，在董事會釐定的時間及期間暫停辦理所有股份或任何類別股份的過戶登記。在任何年度內，暫停辦理股份登記的期間合計不得超過30日。

清盤

本公司可根據法院指令清盤或由股東通過特別決議案清盤。倘為主動清盤，則本公司必須於通過主動清盤決議案起停止營業。

委出清盤人後，本公司的事務將完全由清盤人負責，此後未得其批准前不得實施任何行政措施。清盤人負責集中公司資產、確定債權人名單、根據優先與有抵押債權人的權利及任何有關抵銷或扣減索償的從屬協議償還本公司所欠債權人的債務(如資產不足償還全部債務則按比例償還)，並確定股東名單，根據其股份所附權利分派剩餘資產(如有)。

若本公司清盤(不論主動清盤或由法院清盤)，清盤人在獲得特別決議案所授權力及公司法規定的任何其他批准下，可將本公司全部或任何部份資產分發予股東，而不論該等資產為一類財產或不同類別的財產。清盤人可就此為前述分配的任何一類或多類財產釐定其認為中肯的價值，並可決定股東或不同類別股東間的分配方式。

香港包銷商

高盛(亞洲)有限責任公司

香港上海滙豐銀行有限公司

包銷

本售股章程僅就香港公開發售而刊發。香港公開發售由香港包銷商有條件全數包銷。國際配售則預期由國際買家全數包銷。倘若因任何理由本集團與全球協調人(代表包銷商)未能協定發售價，則不會進行發售。

發售包括香港公開發售與國際配售，分別初步發售及配售42,016,000股香港發售股份及378,144,500股國際配售股份，惟香港公開發售與國際配售的股份數目均可能根據「發售安排」一節所述基準而重新分配，而國際配售的股份數目更可能因超額配股權而重新分配。

發售及銷售發售股份之限制

本集團僅根據本售股章程及有關申請表格所載資料及所發表聲明，按本售股章程及申請表格所載條款及條件而發售香港發售股份。本集團並無授權任何人士提供或作出並非載於本售股章程的資料或聲明，因此不應將非本售股章程所載的任何資料或聲明視為已獲本集團、全球協調人、包銷商、彼等各自的董事或任何其他參與發售的人士授權而加以信賴。

本集團並無辦理任何手續，以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本售股章程。因此，在任何不准發售或提出認購邀請的其他司法權區，或向任何人士發售或提出認購邀請即屬違法的情況下，本售股章程不得用作、亦不可視為發售之建議或邀請。

本售股章程並無根據美國證券法登記，因此不得在美國境內，或向美國國民、居民或任何在美國境內成立或組織的團體或其他實體(合稱「美國人士」)或以美國人士為收益人而交付本售股章程。發售股份並無根據美國證券法登記，因此除根據美國證券法的登記規定獲得豁免的若干交易外，不得在美國境內或向美國人士或以美國人士為收益人而發售或出售發售股份。

國際買家建議依據美國證券法S規例及根據相關法例，以離岸交易方式在美國境外配售發售股份。若干國際買家建議依據美國證券法第144A條或其他豁免，透過彼等各自的

美國銷售代理僅向美國境內的合資格機構買家配售發售股份。依據美國證券法第144A條或其他豁免發售或銷售任何發售股份時，將由根據一九三四年美國證券交易法(修訂本)註冊的證券經紀商負責進行。

於發售開始後40日前，倘證券商(不論是否參與發售)在美國境內發售或出售發售股份，並根據美國證券法第144A條以外的其他規定進行或獲得美國證券法登記規定的其他豁免，則可能會違反美國證券法的登記規定。

本售股章程並未在英國獲得授權人士批准，亦無在英國公司註冊處登記。發售股份不可在英國發售或出售，而於發行發售股份截止日期起計六個月期間屆滿前，亦不得向英國任何人士發售或出售發售股份，惟倘因業務關係發售或出售予日常業務涉及購買、持有、管理或出售投資(不論以委託人或代理人身份)的人士，或不曾導致亦不會導致根據一九九五年公開發售證券條例(修訂本)所界定在英國向公眾發售股份的情況則除外，而在英國就任何發售股份作出任何行動或有關行動涉及英國時亦須遵守二零零零年金融服務及市場法(「金融服務及市場法」)的相關規定。此外，除金融服務及市場法第21(1)條所載並不適用於本公司的情況外，不得就發行或銷售任何發售股份而向任何人士提出或安排向任何人士提出任何涉及投資活動的邀請或建議。

本售股章程並無根據南非共和國一九七三年公司法(經修訂)註冊為售股章程。發售股份不可在南非共和國發售或出售，惟(i)在南非共和國正式註冊的銀行、在南非共和國正式註冊的互惠銀行或在南非共和國正式註冊的發行者(作為當事人)，或該等正式註冊銀行、互惠銀行或發行者的全資附屬公司(作為上述全資附屬公司(已根據有關南非法例正式註冊為管理公司)所管理的正式註冊退休金或單位信託計劃的授權組合經理的代理)，及／或(ii)以當事人身份收購股份而總收購成本不少於100,000蘭特的個別收購者。身為南非共和國居民的有意投資者須確保已根據一九三三年貨幣及外匯法(經修訂)頒佈的一九六一年外匯管理條例(經修訂)取得有關收購任何發售股份所需的批准。

發售股份並無亦將不會根據日本證券及交易法(「證券及交易法」)登記。因此，發售股份不得在日本直接或間接發售或出售，亦不得直接或間接發售或出售予任何日本居民或以其為受益人，惟根據日本證券及交易法的註冊規定獲豁免，或符合日本證券及交易

法及其他相關法規的其他情況則除外。就本段而言，「日本居民」指任何居住在日本之人士，包括根據日本法律組織的任何團體或其他實體。

本售股章程並無亦不會在新加坡金融管理局註冊為售股章程。因此，不得在新加坡提出認購或購買發售股份的邀請，亦不得直接或間接向新加坡公眾或任何公眾人士傳閱或派發本售股章程及有關發售股份的任何文件或其他材料，惟(i)向新加坡法例第289章證券及期貨法（「新加坡證券法」）第274條所指定的機構投資者或其他人士，(ii)按新加坡證券法第275條所指定的條件向資深投資者或(iii)根據新加坡證券法任何其他條文所規定的條件向其他人士提出上述邀請或傳閱或派發上述文件則除外。

本售股章程不得用作在中國以發售或認購的方式公開發售發售股份。發售股份目前並無在中國發售，亦不得在中國直接或間接向中國任何法人或自然人或以該等人士為受益人發售或出售發售股份。

不得向開曼群島公眾提出出售發售股份的建議。

獲取發售股份的每名人士將須確認，或於獲取發售股份時被視為已確認，其已了解本售股章程所述發售發售股份的限制。

包銷安排及開支

香港公開發售

香港包銷協議

本集團根據本售股章程及申請表格所載的條款及條件，按發售價提呈香港發售股份供香港公眾認購。待聯交所上市委員會批准已發行股份及根據發售提呈的股份上市及買賣，並在符合香港包銷協議所載若干其他條件（包括全球協調人（代表香港包銷商）與本公司協定發售價）的情況下，香港包銷商個別（並非共同）同意，根據本售股章程及申請表格所載的條款及條件認購或安排認購者認購在香港公開發售的香港發售股份。

香港包銷協議須待簽訂國際購股協議及國際購股協議成為無條件且並無根據其條款終止方可作實。

香港包銷商終止的理由

倘於上市日期上午八時正前發生下列事件，則全球協調人(本身及代表香港包銷商)可全權酌情向本公司發出書面通知終止香港包銷協議：

(a) 發展、出現、存在或發生下列事項：

- (i) 當地、全國、地區或國際的金融、政治、軍事、工業、經濟、財政或市場狀況出現或可能出現涉及香港、中國、美國、歐盟或任何其他有關司法權區的任何轉變或發展，或出現任何導致或可能導致上述轉變的事件或連串事件(包括但不限於股票及債券市場、貨幣及外匯市場的市況出現變化而導致港元兌美元的聯繫匯率制度有變或導致人民幣兌任何外幣的匯價貶值)；或
- (ii) 引入任何新法例或法規，或現行法例或法規有變，或香港、中國、美國或任何其他有關司法權區的法院或其他主管機關改變對法例或法規的詮釋或應用；或
- (iii) 出現涉及香港、中國、美國、歐盟或任何其他有關司法權區的任何不可抗力的事件或連串事件(包括但不限於政府行動、罷工、停工、火災、爆炸、水災、暴亂、戰爭、恐怖活動(不論是否有追究責任)、天災、運輸途中出現意外或阻延)；或
- (iv) 當地、全國、地區或國際出現涉及香港、中國、美國、歐盟或任何其他有關司法權區的敵對行為或敵對行為升級(不論有否宣戰)或出現其他緊急、災難或危機的情況；或
- (v) (A)聯交所、紐約證券交易所、納斯達克全國市場或倫敦證券交易所暫停或嚴重限制股份或證券買賣或(B)有關當局宣佈全面禁止紐約、倫敦、香港或中國的商業銀行活動，或香港、美國、歐盟或任何其他有關司法權區的商業銀行活動、外匯交易、證券交收或結算服務發生重大的中斷；或
- (vi) 中國、香港、美國、歐盟或任何其他有關司法權區的稅務或外匯管制、貨幣匯率或外資法規出現或可能會有變化，而對任何其他有關司法權區或股份投資有不利影響；或
- (vii) 本集團任何成員公司可能面臨或被提起任何重大訴訟或索償(就此而言，無理纏擾或瑣屑無聊的索償或並無合理理據的索償並不屬於重大索償)，

而當發生上述任何事件時全球協調人(本身及代表其他香港包銷商)認為

- (A) 上述事件正在或將會或可能對本集團整體業務、財務或經營狀況或前景有重大不利影響；或
- (B) 上述事件已經或將會或可能對發售的順利進行有重大不利影響及／或導致不可能或不宜按計劃進行或實行香港包銷協議、香港公開發售或發售的任何主要部份；或
- (C) 上述事件導致或將會或可能會令按照本售股章程的條款及方式進行香港公開發售及／或發售或分配發售股份變得不智或不宜；或

(b) 全球協調人或任何香港包銷商於香港包銷協議日期後知悉：

- (i) 本售股章程、申請表格及本公司就香港公開發售而刊發之正式通告與任何公佈(包括任何有關補充或修訂)所載的任何內容在任何重大方面過去或現在已經屬失實、不正確或誤導；或
- (ii) 出現或發現並未於本售股章程披露之任何事件，若在本售股章程日期刊發前出現，則會構成重大遺漏；或
- (iii) 本公司於香港包銷協議所作出任何保證在任何重大方面是或重申時是失實或誤導；或
- (iv) 出現任何事件、行動或遺漏而導致或有可能導致本公司根據在香港包銷協議作出的賠償保證而承擔重大債務；或
- (v) 本公司嚴重違反香港包銷協議規定的任何義務；或
- (vi) 本集團整體業務或財務或經營狀況有任何重大逆轉或有可能逆轉。

承諾

香港包銷商預期各創業人及MIH同意，於國際購股協議日期起至上市日期起計第180日(包括該日)期間，在未經全球協調人(代表本身、香港包銷商及國際買家)全權酌情書面同意下，本身不會並促使其屬下各附屬公司、聯屬公司或所控制的人士不會發售、出售、訂約出售、抵押或以其他方式處置任何與本公司股份大致相若的本公司證券(包括但不限於可兌換或交換為股份或任何大致相若證券的證券或代表有權收取股份或任何大致

相若證券的證券)，或有條件或無條件授出或同意授出任何可直接或間接認購該等證券的購股權、認股權證或其他權利(包銷協議(就Advance Data Services Limited而言，則與全球協調人訂立的借股安排)規定者除外)。

此外，MIH已向聯交所及本集團承諾，倘(i)抵押或押記任何其實益擁有的證券(連同已抵押或押記的任何證券數目)及(ii)收到任何口頭或書面指示將於本售股章程日期起至上市日期起計滿12個月之日期間根據有關的抵押或押記安排出售任何已抵押或押記的證券，則會知會本集團。在此情況下，本集團將即時知會聯交所該等事項，並盡快在報章刊登公告披露有關事項。

賠償保證

本集團已同意，就香港包銷商可能蒙受的若干損失向香港包銷商作出賠償，包括彼等根據香港包銷協議履行責任以及本公司違反香港包銷協議所招致的損失。

佣金及開支

香港包銷商將收取的佣金總額為香港發售股份總發售價的4.0%，並從中支付任何分包銷佣金。此外，本集團可全權酌情按發售價0.5%向香港包銷商支付每股額外的獎勵費。就未獲認購而重新分配至國際配售的香港發售股份而言，本集團將按相同比率就股份而向國際買家支付包銷佣金。

假設並無行使超額配股權、每股發售股份的發售價為3.70港元(即最高發售價)及不計及由本公司全權決定應付的獎勵費，則本集團應付的佣金總額及開支(包括聯交所上市費、聯交所交易費、證監會交易徵費、投資者賠償徵費、法律及其他專業費(包括香港包銷商及國際買家的若干開支)、印刷費及其他與發售有關的開支)估計約為1.09億港元。

香港包銷商於本集團的權益

除根據香港包銷協議須履行的責任及超額配股權外，香港包銷商概無擁有本集團的股權，亦無擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利或購股權(不論是否可依法強制執行)。

國際配售

就國際配售而言，本集團預期將於定價日與國際買家訂立國際購股協議。根據國際購股協議，國際買家將個別同意認購或安排認購者認購初步根據國際配售發售的國際配售股份。見「發售的安排 — 國際配售」一節。

超額配發及穩定價格措施

穩定價格活動是包銷商在若干市場促銷證券的慣用方法。包銷商可於指定期間在二手市場出價競投或購買新發行證券，以阻慢及在可能情況下阻止證券市價跌至低於發售價，以達到穩定價格目的。在香港及多個其他司法權區，不得為壓低市價而進行穩定價格活動，而穩定後的價格不得高於發售價。

就發售而言，全球協調人(代表包銷商)或其任何代表可於上市日期後的有限期間內，超額配發或進行其他交易，以維持股份市價高於在公開市場原應有的水平。然而，全球協調人或其任何代表均無義務進行任何該等穩定市場的行動。該等交易開始後可隨時終止，並須於指定期限後完成。全球協調人已經或將會根據證券及期貨條例下的證券及期貨(穩定價格)規則獲委任為發售的穩定價格操作人，一切有關發售的穩定價格交易均由全球協調人全權決定。

就發售超額配發任何股份後，全球協調人或其任何代表可於二手市場購入股份、全面或部份行使超額配股權或結合上述方法，以應付有關的超額配發。所有就此進行的收購均會符合香港有關穩定價格的法例、規則和法規，包括證券及期貨條例下的證券及期貨(穩定價格)規則(修訂本)。可超額配發的股份數目不得超過可根據超額配股權發行的股份數目，即63,024,000股股份，相等於初步根據發售可供認購的發售股份數目約15%。請參閱「發售的安排 — 國際配售」一節。

為方便就國際配售實行超額配發，全球協調人(或其聯屬公司)可選擇於行使超額配股權前根據借股安排向馬化騰全資擁有的控股公司Advance Data Services Limited(「借股人」)借入股份，或從其他來源取得股份。該等借股安排可包括由全球協調人及借股人原則上同意的安排。由於本公司確認借股協議可為發售帶來間接利益，故此本公司於二零

零四年六月四日訂立賠償保證協議，同意就Advance Data Services Limited未能根據借股安排收回股份而產生的虧損向Advance Data Services Limited作出賠償。

在香港根據證券及期貨（穩定價格）規則（修訂本）可進行的穩定市場行為包括(i)超額配售以防止或減少任何股份市價下跌；(ii)出售或同意出售股份，務求建立淡倉以防止或減少任何股份市價下跌；(iii)根據超額配股權購買或認購或同意購買或認購股份以斬持根據以上(i)或(ii)建立的持倉；(iv)購買或同意購買任何股份純因防止或減少任何股份市價下跌；(v)出售或同意出售任何股份以斬持因上述購買而建立的多頭倉；(vi)建議或意圖進行(ii)、(iii)、(iv)或(v)所述的任何事項。

有意申請發售股份的人士或投資者尤應留意：

- 全球協調人或會就穩定價格措施而持有股份好倉；
- 全球協調人持有該好倉的規模及時間並不明朗；
- 全球協調人一旦將該好倉平倉，則會對股份市價有不利影響；
- 穩定期過後不得進行穩定價格活動，而穩定期由公佈發售價後的上市日期起直至二零零四年七月十日，即根據香港公開發售遞交申請的截止日期起計第三十日。於該日後，不得再採取任何穩定價格措施，因此，股份的需求及市價屆時或會下跌；
- 並無保證任何穩定價格行動可使股份的價格維持於發售價或更高水平；及
- 穩定價格活動可能涉及以發售價或更低價格而提出競價或進行交易，即有關競價或交易的價格或會低於申請人或投資者就股份所付的價格。

發售

本售股章程乃就香港公開發售而作為發售的一部份刊發。發售包括：

- 下文「香港公開發售」所述的香港公開發售，在香港初步公開發售42,016,000股發售股份（或須按下文所述而調整）；及
- 國際配售，(a)在美國根據美國證券法第144A條或其他豁免向合資格國際買家及(b)根據S規例在美國以外初步配售378,144,500股發售股份（或須按下文所述而調整）。

高盛（亞洲）有限責任公司為發售的全球協調人、牽頭經辦人兼帳簿管理人。

分別根據香港發售及國際配售發售的發售股份數目或須按下文「定價及分配」而重新分配。

定價及分配

國際買家將向有意投資者徵求根據國際配售認購發售股份的意向，要求有意投資者表明在不同價格或指定價格下有意認購的發售股份數目。此過程稱為「累計投標」，預期將一直進行，直至二零零四年六月十一日或之前終止。

發售價預期將由全球協調人（代表香港包銷商及國際買家）與本集團在定價日（此時已確定發售股份的市場需求）協商釐定。定價日預期為二零零四年六月十一日或之前。

發售價不會高於每股發售股份3.70港元。除非於遞交香港公開發售申請的最後限期早上另有公佈（詳見下文），否則目前預期發售價不會低於每股發售股份2.77港元。**有意投資者謹請留意，發售價將於定價日釐定，或會但預期不會低於本售股章程所載的指示發售價範圍。**

倘若全球協調人（代表香港包銷商及國際買家）根據累計投標過程中所收集到有意認購股份的專業及國際投資者表達的意向而認為合適，則可在本集團的同意下，於遞交香港公開發售申請的最後限期早上前，隨時調低發售股份數目及／或指示發售價範圍。在此情況下，本集團將於有關決定作出後，無論如何於遞交香港公開發售申請的最後限期

早上前，盡快安排於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)發表有關的下調通告。申請人在遞交香港發售股份申請前，應當了解在遞交香港公開發售申請的最後限期前有可能公佈調低發售股份數目及／或指示發售價範圍。有關通告亦將包括確認或修訂(視情況而定)目前「概要」一節所載的發售統計數字及可能因上述調整而改變的任何財務資料。

香港公開發售申請人謹請留意，申請一經遞交，其後即使發售股份數目及／或發售價範圍調低，申請亦不可撤回。發售價一經協定，將於修訂後的發售價範圍內釐定。倘於遞交香港公開發售申請的最後限期或之前仍無刊發任何關於調低本售股章程所述發售股份數目及／或指示發售價範圍的通告，則發售股份數目不會調低，而／或發售價一經協定，無論如何不會定於本售股章程所述指示發售價範圍以外。

倘若調低發售股份數目，則全球協調人可全權決定將香港公開發售及國際配售的發售股份數目重新分配，惟香港公開發售的發售股份數目不得低於發售的發售股份總數的10%。在若干情況下，根據香港公開發售和國際配售而發售的發售股份，或會按全球協調人的全權決定重新分配。

帳簿管理人將根據多項因素決定如何根據國際配售配發國際配售股份，其中包括需求程度及時間、有關投資者於相關行業的投資資產或股本資產總值，以及是否預期有關投資者會在股份在聯交所上市後進一步購入及／或持有或出售股份。上述配發或會向專業、機構及公司投資者作出，旨在透過分配股份建立鞏固的股東基礎，使本公司及股東整體受惠。

香港公開發售僅根據所接獲的有效申請數目向投資者配發香港發售股份。配發基準或會因應申請人有效申請的香港發售股份數目而有所不同，但除此以外會嚴格按比例配發。然而，香港發售股份的配發可能會因應情況而進行抽籤，即部份申請人可能比其他申請相同數目香港發售股份的申請人獲配發數目較多的股份，而未中籤的申請人則不獲配發任何香港發售股份。

發售價、香港公開發售的申請結果、國際配售的反應踴躍程度以及香港發售股份的配發基準，預期將於二零零四年六月十五日星期二在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)公佈。

香港公開發售的條件

根據香港公開發售接納所有香港發售股份申請，須待於香港包銷協議或國際購股協議所述日期及時間或之前達成以下條件（該等條件於該日期及時間或之前獲有效豁免除外），方可作實：

- 聯交所上市委員會批准股份上市及買賣（包括可能因行使超額配股權或行使根據公開售股前購股權計劃或購股權計劃所授購股權而發行的股份，而上述上市及批准於股份開始在聯交所買賣以後並無撤回）；
- 在定價日或之前正式釐定發售價及簽訂和交付國際購股協議；而
- 包銷商根據包銷協議所負責任成為並一直為無條件（包括（如適用）在全球協調人代表香港包銷商及國際買家豁免任何條件後（視乎情況而定）），以及有關責任並無根據包銷協議終止。

倘帳簿管理人（代表包銷商）與本集團基於任何理由而未能簽訂定價協議及協定發售價，則不會進行發售。

香港公開發售及國際配售互相（其中包括）以對方成為無條件且並無據其條款終止為完成條件。

倘於指定日期及時間前仍未達成或豁免上述條件，則發售將告失效，並會立即知會聯交所。有關香港公開發售失效的通告將於失效的下一個營業日刊登於南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）。在此情況下，則所有申請股款將按「香港公開發售的條款及條件」一節所載的條款不計利息退還。在有關期間，所有申請股款將存於收款銀行或香港其他持牌銀行的獨立銀行帳戶。

本集團預期於二零零四年六月十五日星期二發行發售股份的股票。然而，股票僅會於達成下列前提後，於二零零四年六月十六日星期三上午八時正成為正式有效的證書：
(i)發售在各方面成為無條件及(ii)本售股章程「包銷」一節所述的終止權利並無行使。

香港公開發售

香港公開發售乃全數包銷(有待協定定價及達成或豁免香港包銷協議及本售股章程「香港公開發售的條件」一節所載其他條件)，按發售價初步提呈發售42,016,000股發售股份以供香港公眾認購，佔根據發售初步提呈發售的發售股份總數約10%。在國際配售及香港公開發售之間重新分配發售股份後，香港發售股份將佔完成發售後當時本公司經擴大已發行股本約2.5%(假設並無行使超額配股權)。

為進行配發，根據香港公開發售初步提呈以供認購的發售股份總數將平均分為兩組：

- A組：A組的發售股份將公平配發予總認購價為500萬港元或以下(並不包括申請時應付的經紀佣金、聯交所交易費、證監會交易徵費及投資者賠償徵費)發售股份的申請人；而
- B組：B組的發售股份將公平配發予總認購價為500萬港元以上但不超過B組總值(並不包括申請時應付的經紀佣金、聯交所交易費、證監會交易徵費及投資者賠償徵費)發售股份的申請人。

投資者謹請注意，A組和B組的申請所獲配發的比例或會有所不同。倘其中一組(而非兩組)的香港發售股份出現認購不足的情況，則多出的香港發售股份將轉撥往另一組，以滿足該組的需求，並作相應配發。

申請人僅可獲配發A組或B組而非兩組的香港發售股份。重複或疑屬重複申請以及超出香港公開發售初步分配至各組的香港發售股份總數(即21,008,000股股份)的申請將不獲受理。香港公開發售的申請人須於遞交的申請表格承諾及確認，其本人或所代表申請的受益人並無亦不會認購國際配售股份，而倘上述承諾及／或確認遭違反及／或不實(視情況而定)，上述申請人的申請將予拒絕。

帳簿管理人(代表包銷商)或會要求根據國際配售已獲提呈發售股份並曾根據香港公開發售提出申請的任何投資者，向帳簿管理人提供充份資料，以識別根據香港公開發售提出的相關申請，並確保有關申請並不包括根據香港公開發售有關發售股份的任何申請。

發售的安排

發售價將不超過3.70港元，並預期不會低於2.77港元。根據香港公開發售申請認購香港發售股份的人士，須於申請時支付每股香港發售股份的最高發售價3.70港元。倘發售價低於3.70港元，則會向成功申請人退還相應的股款（包括多出的申請款項所佔的經紀佣金、證監會交易徵費、投資者賠償徵費及聯交所交易費）。詳情載於下文「如何申請香港發售股份－退還申請股款」一節。

倘根據香港公開發售有效申請認購的發售股份數目相等於香港公開發售初步可供認購的發售股份數目(i)15倍或以上但50倍以下、(ii)50倍或以上但100倍以下，或(iii)100倍或以上，則根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將分別增加至126,048,000股、168,064,000股及210,080,000股，佔在行使超額配股權前發售初步可供認購的發售股份總數約30%（就情況(i)而言）、40%（就情況(ii)而言）及50%（就情況(iii)而言）。在此情況下，分配予國際配售的發售股份數目將按帳簿管理人認為適當的方式相應調低，而上述額外發售股份將轉撥往A組和B組。

本公司將拒絕受理A組或B組內或兩組間的重複申請。本公司、董事及香港包銷商將採取合理措施識別及排除已根據國際配售獲發股份的香港公開發售申請人，並識別及排除已根據香港公開發售接獲股份而表示有意根據國際配售提出認購的投資者。

此外，倘香港公開發售並無獲全數認購，則帳簿管理人或會將全部或部份未獲認購的香港發售股份按其認為合適的比例轉撥往國際配售。

本售股章程所指的申請、申請表格、申請或認購股款或申請程序僅與香港公開發售有關。

國際配售

國際配售包括(i)在美國根據美國證券法第144A條或其他豁免向合資格國際買家及(ii)根據S規例在美國以外初步發售378,144,500股發售股份。

根據國際配售而初步發售的發售股份將佔緊隨發售完成後已發行股本總數約22.5%，惟或會因國際配售與香港公開發售之間的發售股份重新分配而調整。

根據國際配售向投資者配發發售股份將受到「— 定價及分配」一段所述的累計投標過程的影響。

預期本公司將向國際買家授出超額配股權，可由全球協調人(或其任何各自的聯屬公司)於上市日期起計第30日前代表國際買家行使，要求本公司按發售價發行及配發合共最多63,024,000股額外股份，佔根據發售初步可供認購的發售股份約15%。倘若國際買家所售股份超逾根據國際配售初步可供認購的發售股份總數，則前述額外股份將用於應付超額銷售。上述額外股份將根據與發售初步供認購的發售股份相同的條款及條件出售。全球協調人(或其中任何一名或其各自的聯屬公司)亦可透過「有關本售股章程 — 穩定市場」一節所述的借股安排應付超額銷售。倘行使超額配股權，則會發出報章公佈。

倘調低發售股份數目，則超額配股權亦將相應調低至代表最多達經調低後發售股份數目15%的股份。

有關穩定價格活動的概述，請參閱「包銷 — 超額配發及價格措施」一節。

申請在聯交所上市

保薦人已代表本公司向上市委員會申請，要求批准現有已發行股份、發售股份及可能因行使超額配股權或已根據公開售股前購股權計劃及可能根據購股權計劃授出的購股權而發行的股份上市及買賣。

本集團並無任何股本或借貸資本在任何其他證券交易所上市或買賣。本集團目前並無尋求或建議尋求於短期內在任何其他證券交易所上市或批准上市。

股份將符合資格納入中央結算系統

倘聯交所批准股份在聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的證券收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由上市日期或香港結算決定的其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。本公司已作出一切必要安排，使股份可納入中央結算系統。

聯交所參與者之間在任何交易日進行交易後，須在下一個交易日在中央結算系統進

發售的安排

行交收。投資者應諮詢股票經紀或其他專業顧問，有關該等交收安排的詳情及該等安排對彼等權益的影響。

所有在中央結算系統進行的活動須遵守不時有效的中央結算系統一般規則及運作程序規則。

買賣安排

假設香港公開發售於二零零四年六月十六日星期三上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零零四年六月十六日星期三在聯交所開始買賣。

申請香港發售股份的方法

閣下可以兩種途徑申請認購香港發售股份。閣下可使用**白色**或**黃色**申請表格，亦可給予香港結算**電子認購指示**以香港結算代理人名義以閣下為受益人而提出認購香港發售股份的申請。

註：董事或彼等各自的聯繫人或本公司任何其他關連人士（定義見上市規則）或於完成發售當時將成為關連人士（定義見上市規則）的人士不得申請認購香港發售股份。

使用申請表格提出申請

使用何種申請表格

申請人如欲以本身名義獲發行股份，應使用**白色**申請表格。

申請人如欲以香港結算代理人的名義獲發行股份，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶或閣下指定的中央結算系統參與者股份帳戶，則應使用**黃色**申請表格。

索取申請表格地點

閣下可在下列地點索取**白色**申請表格及售股章程：

聯交所任何參與者

高盛(亞洲)有限責任公司

香港

皇后大道中2號

長江集團中心68樓

香港上海滙豐銀行有限公司

香港

皇后大道中1號

15樓

如何申請香港發售股份

或中國銀行(香港)有限公司下列任何分行：

港島區：	中銀大廈分行	中環花園道1號3樓
	中環永安集團大廈分行	中環德輔道中71號
	銅鑼灣分行	銅鑼灣波斯富街18號
	太古城分行	太古城耀星閣G1012
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
	北角僑輝大廈分行	北角英皇道413-415號
九龍區：	旺角總統商業大廈分行	旺角彌敦道608號
	又一城分行	九龍塘又一城LG149
	開源道分行	觀塘開源道55號
	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
	美孚六期分行	美孚新邨萬事達廣場N47-49
	加拿芬道2號分行	尖沙咀加拿芬道2-2A
新界區：	荃灣青山道分行	荃灣青山道167號
	好運中心分行	沙田橫壆街好運中心地下
	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期地下商場2號

閣下可在下列地點索取**黃色**申請表格及售股章程：

- 香港德輔道中199號維德廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯；或
- 香港皇后大道中128-140號威亨大廈高層地下香港結算客戶服務中心；或
- 亦可向備有申請表格及本售股章程的經紀索取。

如何填寫申請表格

每份申請表格均載有詳細指示，閣下應加以細閱。如閣下未有遵守有關指示，則有關申請可遭拒絕受理，並將連同隨附的支票或銀行本票以普通郵遞方式按申請表格填報的地址一併退回閣下（如屬聯名申請人，則指排名首位的申請人），如有郵誤，概由閣下承擔。

閣下應以英文(除另有指明外)填寫申請表格並簽署，而只會接納親筆簽署的申請。法團提出的申請(不論本身或代表其他人士提出)須蓋上附有公司名稱的公司印鑑，並由獲正式授權的主管簽署，且須列明該主管所代表的職權。倘閣下以其他人士為受益人提出申請，則須由閣下而非該人士簽署申請表格。倘屬聯名申請(如許可)，則該兩名申請人均須簽署申請表格。如閣下透過獲正式授權人士提出申請，則本公司及全球協調人(或彼等各自的代理或代名人)可在符合彼等認為適當的任何條件下酌情接納申請，包括出示閣下的授權證明文件。

閣下應注意，填妥及交回申請表格即表示：

- (i) 閣下與本公司及本公司各股東協定，且本公司與各股東亦協定，將遵守並符合公司條例及組織章程細則的規定；
- (ii) 閣下與本公司及本公司各股東協定，股份可由其持有人自由轉讓；
- (iii) 閣下授權本公司代表閣下與本公司各董事及高級職員訂立合約。據此，有關董事及高級職員承諾遵守並符合組織章程細則所載彼等須向股東履行責任的規定；
- (iv) 確認閣下在作出認購申請時，僅依據本售股章程所載的資料及陳述，而並無倚賴任何增補售股章程所載者以外的任何其他資料及陳述；
- (v) 同意本公司、各董事及授權本售股章程的任何人士僅須對本售股章程所載的資料及陳述負責；
- (vi) 承諾及確認閣下(如以閣下為受益人提出認購申請)或閣下代表提出認購申請的人士並無表示有意或申請認購或接納亦不會申請或接納或表示有意接納國際配售的任何發售股份；及
- (vii) 同意向本公司、其過戶處、收款銀行、顧問、代理及帳簿管理人披露個人資料及彼等所需任何關於閣下或閣下代為提出申請的人士的資料。

為使**黃色**申請表格有效：

- (i) 如通過指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提交申請：
 - 指定的中央結算系統參與者或其授權人必須於表格的適當空格內簽署；並
 - 指定的中央結算系統參與者必須在表格蓋上附有其公司名稱的公司印鑒，並在適當空格填上其參與者編號。

(ii) 如以中央結算系統個人投資者戶口持有人名義提交申請：

- 申請表格必須填上該中央結算系統投資者戶口持有人的姓名及香港身份證號碼；並
- 該中央結算系統投資者戶口持有人須在申請表格的適當空格填上其參與者編號並簽署。

(iii) 如以中央結算系統聯名個人投資者戶口持有人名義提交申請：

- 申請表格必須填上所有中央結算系統聯名投資戶口持有人的姓名，以及最少一位聯名投資者戶口持有人的香港身份證號碼；並
- 必須於適當的空格內填上中央結算系統參與者編號及由中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶的授權簽署人簽署。

(iv) 如以中央結算系統公司投資者戶口持有人名義提交申請：

- 申請表格必須填上中央結算系統投資者戶口持有人的公司名稱及香港商業登記號碼；並
- 必須於適當的空格內填上中央結算系統參與者編號及蓋上附有公司名稱的公司印鑒，並由中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶的授權簽署人簽署。

黃色申請表格上的簽署、簽署人數及印鑒式樣(視乎情況而定)，須與香港結算的紀錄一致。倘有關中央結算系統參與者的資料不確或不完整，或授權簽署(如適用)及參與者編號有遺漏或不當或出現其他類似事宜，均可能導致申請作廢。

公眾人士：申請香港發售股份的時間

填妥**白色**或**黃色**申請表格後，須連同股款於二零零四年六月十日星期四中午十二時正之前交回，如該日並無開始辦理申請登記，則須於下文「如何申請香港發售股份——惡劣天氣對申請登記的影響」分段所列日期及時間前遞交。

閣下應將填妥的申請表格連同應繳款項於下列時間投入上文「如何申請香港發售股份——索取申請表格地點」一段所列的中國銀行(香港)有限公司任何分行的特備收集箱內：

二零零四年六月七日星期一	— 上午九時正至下午四時正
二零零四年六月八日星期二	— 上午九時正至下午四時正
二零零四年六月九日星期三	— 上午九時正至下午四時正
二零零四年六月十日星期四	— 上午九時正至中午十二時正

認購申請的登記將由二零零四年六月十日星期四上午十一時四十五分開始，並於同日中午十二時正結束。

在認購申請的登記結束前，不會處理任何香港發售股份的申請，亦不會配發任何該等股份。二零零四年七月七日之後，將不會配發任何香港發售股份。

惡劣天氣對申請登記的影響

如二零零四年六月十日星期四上午九時正至中午十二時正之間任何時間香港懸掛：

- 八號或以上熱帶氣旋警告訊號；或
- 「黑色」暴雨警告訊號，

則不會登記認購申請，而改為於上午九時正至中午十二時正期間任何時間再無懸掛上述任何警告訊號的下一個營業日上午十一時四十五分至中午十二時正登記認購申請。

公佈結果

本公司預期於二零零四年六月十五日星期二在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)公佈配發基準、申請結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼。

寄發／領取股票及退款支票

在下列情況下，閣下的申請股款(或相關部份)，連同相關經紀佣金、聯交所交易費、證監會交易徵費及投資者賠償徵費將不計利息予以退還：

- 倘申請被拒、不獲接納或只獲部份接納；
- 最終決定的發售價格低於申請時所付的每股發售價3.70港元(不包括經紀佣金、聯交所交易費、證監會交易徵費及投資者賠償徵費)；
- 並無按照本售股章程「發售的安排 — 香港公開發售的條件」一段所述達成發售的條件；或
- 任何申請被撤回或有關的任何配發作廢。

本集團將盡力避免在退還申請款項時出現不合理的延誤。

本集團將不會發出任何有關香港發售股份所有權的臨時證明文件，亦不會就申請時所付的款項發出收據，而除非下文所述親自領取外，將於適當時間以普通郵遞方式寄予閣下(如屬聯名申請人，則為排名首位的申請人)在申請表格所示地址，郵誤風險概由閣下承擔：

- 以白色申請表格提出申請的人士：(i)倘申請全部獲接納，則寄發所申請的全部

香港發售股份的股票；或(ii)倘申請部份獲接納，則寄發成功申請的香港發售股份的股票；及／或

- 對於以**白色**及**黃色**申請表格提出申請的人士，以「只准入抬頭人帳戶」劃線方式開出的退款支票，並以申請人(如屬聯名申請人，則指排名首位的申請人)為收款人，退款包括：(i)倘申請獲部份接納，所申請的香港發售股份未獲接納部份的相應申請款項餘額；或(ii)倘申請全部不獲接納，則所有申請款項；及／或(iii)倘發售價低於申請時初步支付的每股發售價，則發售價與申請時所付原定每股價格的差額，上述各種情況均加上有關退款／多繳款項應佔的1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.002%投資者賠償徵費，但不計利息。

除下文所述親自領取的情況外，多繳申請股款(如有)的退款支票及使用**白色**申請表格成功申請的股票預計將於二零零四年六月十五日星期二寄發。本公司有權於支票或銀行本票結算前保留任何股票及任何額外繳付的申請款項。

閣下如以**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上的香港發售股份，並於閣下的申請表格上選擇親自領取退款支票(如適用)及／或股票(適用於**白色**申請表格的申請人)，則可於二零零四年六月十五日星期二，或本集團於報章公佈寄發股票／退款支票的任何其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)領取閣下的退款支票(如適用)及／或股票(如適用)。

- 倘閣下屬個人申請人，並選擇親身領取，則不得授權任何其他人士代表閣下領取。倘閣下屬公司申請人，則閣下必須委派持有蓋上閣下公司印鑒的授權書的授權代表領取。個別人士及授權代表(如適用)於領取時均須出示股份過戶處接納的身份證明文件。
- 倘閣下未於指定領取時間內領取退款支票及／或股票，則退款支票及股票將盡快以普通郵遞方式寄往閣下申請表格所示地址，郵誤風險概由閣下承擔。

閣下如以**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股以下股份，或申請1,000,000股或以上股份但並無在閣下的申請表格表明擬親自領取股票(適用於**白色**申請表格的申請人)

及／或退款支票(如適用)，則股票(如適用)及／或退款支票(如適用)將於二零零四年六月十五日星期二以普通郵遞方式寄往閣下申請表格所示地址，郵誤風險概由閣下承擔。

股票僅會在香港公開發售成為無條件及並無根據其條款終止的情況下成為有效的所有權證書，而預期香港公開發售約於二零零四年六月十六日星期三上午八時正成為無條件。

將股票存入中央結算系統

如閣下以**黃色**申請表格申請認購香港發售股份，且閣下的申請已獲全部或部份接納，則閣下獲發的股票將以香港結算代理人名義登記，並將於二零零四年六月十五日星期二辦公時間結束時或(在出現特殊情況時)由香港結算或香港結算代理人所指定的任何其他日期存入中央結算系統，按閣下在申請表格的指示寄存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶或閣下的指定中央結算系統參與者股份帳戶。

倘閣下通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請認購，則閣下可向該中央結算系統參與者查詢所獲配發而寄存入閣下指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)股份帳戶的香港發售股份數目。

倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請，本公司預期將於二零零四年六月十五日星期二在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登中央結算系統投資者戶口持有人的申請結果及香港公開發售結果。閣下應根據本公司刊發的公佈查閱該等結果，如有任何差誤，請於二零零四年六月十五日星期二下午五時正前或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期知會香港結算。於二零零四年六月十六日星期三(即香港發售股份寄存入閣下中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶及退還股款存入閣下指定銀行帳戶的下一個營業日)，閣下可使用「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據載於香港結算的「投資者戶口持有人操作簡介」內當時生效的程序)，查核閣下獲發的香港發售股份數目。香港結算亦會給予閣下一份列明已記存入閣下股份帳戶的香港發售股份數目的活動結單。

閣下如申請認購1,000,000股或以上的香港發售股份，並在**黃色**申請表格選擇親自領取退款支票(如適用)，則請按上述適用於使用**白色**申請表格人士的指示領取退款支票(如適用)。

寄存於閣下指定的中央結算系統參與者或中央結算系統投資者戶口持有人的股份帳戶的股票，僅會在香港公開發售成為無條件及並無根據其條款終止的情況下方會成為有效的所有權證書，而預期香港公開發售約於二零零四年六月十六日星期三上午八時正成為無條件。

透過向香港結算發出電子認購指示提出申請

一般資料

中央結算系統參與者可根據與香港結算訂立的參與者協議，以及中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則，向香港結算發出**電子認購指示**，申請香港發售股份及安排繳付申請股款及退款。

如閣下為中央結算系統投資者戶口持有人，閣下可致電2979 7888透過「結算通」電話系統或透過中央結算系統互聯網系統 (<https://ip.ccass.com>) (根據香港結算當時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序) 發出**電子認購指示**。

此外，閣下亦可前往下列地點，填妥輸入要求表格，由香港結算為閣下輸入**電子認購指示**：

香港中央結算有限公司
香港
中環皇后大道中128-140號
威享大廈
高層地下
客戶服務中心

售股章程亦可在以上地點索取。

如閣下並非中央結算系統投資者戶口持有人，閣下可指示閣下的經紀或託管商(該等人士須為中央結算系統經紀參與者或中央結算系統託管商參與者) 透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請認購香港發售股份。

閣下將視作已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下或閣下的經紀或託管商所提供的申請資料轉交予本公司及本集團股份過戶處。

由香港結算代理人代表閣下申請公開發售股份

倘若香港結算代理人代表向其發出**電子認購指示**申請香港發售股份的人士簽署**白色**申請表格：

- (i) 香港結算代理人僅作為該等人士的代名人，故不須對任何違反**白色**申請表格或本售股章程條款及條件的情況承擔任何責任；
- (ii) 香港結算代理人代表該等人士個別：
 - 同意獲配發的香港發售股份以香港結算代理人名義登記發行，並直接寄存中央結算系統，以存入代表該人士輸入**電子認購指示**的中央結算系統參與

者的股份帳戶或該人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶內；

- 承諾及同意接納發出**電子認購指示**的人士所申請的全部或較少數目的香港發售股份；
- 承諾及確認該人士並無申請或認購國際配售的任何股份，亦並無以任何其他方式參與國際配售；
- (如有關**電子認購指示**以該人士為受益人而發出) 聲明僅有一項**電子認購指示**以該人士為受益人而發出；
- (如該人士為他人的代理人) 聲明該委託人僅以其當事人為受益人而發出一項**電子認購指示**，而該委託人已獲正式授權以其當事人代理的身份發出該項指示；
- 明白本公司、各董事及帳簿管理人將依賴以上聲明，以決定是否就該人士發出的**電子認購指示**配發任何香港發售股份，而該人士如作出虛假聲明，可能會被檢控；
- 授權本公司將香港結算代理人的名稱列入本公司股東名冊，作為就該人士的**電子認購指示**而配發的香港發售股份的持有人，並將有關股票及／或退款按照本公司與香港結算另行協定的安排寄發；
- 確認該人士已閱讀本售股章程所載條款、條件及申請手續，並同意遵守；
- 確認該人士在發出**電子認購指示**或指示其經紀或託管商以其為受益人而發出**電子認購指示**時，純粹依據本售股章程載列的資料及陳述，且除本售股章程的任何補充文件外，不會倚賴任何其他資料及陳述；
- 同意本公司及各董事及授權發出本售股章程之任何人士僅對本售股章程及其任何補充文件所載的資料及陳述負責；
- 同意向本公司及本公司過戶處、收款銀行、顧問及代理人及帳簿管理人披露該人士的個人資料及其可能要求的關於該人士的任何資料；
- 同意(在不影響該人士可能擁有的其他權利的情況下)由香港結算代理人提出的申請一經接納，即不可因並非蓄意作出的失實陳述而將其撤銷；
- 同意該人士不得於二零零四年六月十五日前撤銷其**電子認購指示**，而上述同意將成為與本公司訂立的附屬合約，並且當該人士發出**電子認購指示**時

即具有約束力。根據該附屬合約，本公司同意，除按本售股章程所述任何一項程序，不會於二零零四年六月十日星期四前向任何人士發售香港發售股份。然而，倘若根據香港公司條例第40條對本售股章程負責人士根據該條發出公佈，免除或豁免其對本售股章程所負責任，則發出指示人士可於二零零四年六月十五日前撤銷其指示；

- 同意由香港結算代理人作出的申請一經接納後，其申請及該人士的**電子認購指示**均不可撤銷，而對其申請是否接納將以本公司公佈的香港公開發售結果為證；
- 對於發出有關香港發售股份的**電子認購指示**，同意該人士與香港結算訂立的參與者協議（須與中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則一併細閱）所列的安排、承諾及保證；
- 向本公司及各股東表示同意（而本公司一經全部或部份接納香港結算代理人的申請，即視為本公司本身及代表本公司各股東向發出**電子認購指示**的各中央結算系統參與者表示同意）遵守及符合公司法及組織章程細則；
- 向本公司各股東表示同意本公司股份可由持有人自由轉讓；
- 同意該人士的申請、申請的接納及由此產生的合約將按香港法律規管及詮釋。

給予香港結算電子認購指示的影響

一經透過給予香港結算**電子認購指示**或指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統經紀參與者或中央結算系統託管商參與者）向香港結算發出該等指示，閣下（如屬聯名申請人，則各申請人共同及個別）即視為已作出下列事項。香港結算及香港結算代理人均毋須就下列事項對本公司及任何人士承擔任何責任：

- 指示及授權香港結算安排香港結算代理人（作為代表有關中央結算系統參與者的代名人）代表閣下申請香港發售股份；
- 指示及授權香港結算由閣下指定的銀行帳戶中撥付款項，以安排支付最高發售價、經紀佣金、證監會交易徵費、投資者賠償徵費及聯交所交易費；如申請全

部或部份不獲接納及／或發售價低於申請時所付的原定每股股份價格，則安排退還申請款項，包括經紀佣金、證監會交易徵費、投資者賠償徵費及聯交所交易費，並存入閣下的指定銀行帳戶；或

- 指示及授權香港結算安排香港結算代理人代表閣下作出於**白色**申請表格所述須代表閣下作出的一切事項。

重複申請

如閣下被懷疑提出重複申請或提出多於一項以閣下為受益人而提出的申請（有關詳情載於「一閣下可提交的申請數量」一段），則香港結算代理人申請的香港發售股份數目，將自動按閣下發出指示及／或以閣下為受益人而發出的指示減少所涉及的香港發售股份數目。閣下向香港結算發出或以閣下為受益人而向香港結算發出申請公開發售股份的**電子認購指示**將視作一項實際申請。

輸入電子認購指示的時間

中央結算系統參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

二零零四年六月七日星期一	— 上午九時正至下午七時正 ⁽¹⁾
二零零四年六月八日星期二	— 上午九時正至下午七時正 ⁽¹⁾
二零零四年六月九日星期三	— 上午九時正至下午七時正 ⁽¹⁾
二零零四年六月十日星期四	— 上午九時正至中午十二時正

(1) 該等時間或會按香港結算不時的決定而更改，並會事先知會中央結算系統參與者。

惡劣天氣對截止登記認購申請的影響

輸入閣下的**電子認購指示**的截止申請時間為二零零四年六月十日星期四中午十二時正。倘於二零零四年六月十日星期四（即截止申請日期）上午九時正至中午十二時正期間任何時間在香港懸掛下列訊號：

- 八號或以上熱帶氣旋警告訊號；或
- 「黑色」暴雨警告訊號，

則輸入閣下**電子認購指示**的截止時間將押後至上午九時正至中午十二時正再無懸掛上列任何警告訊號的下一個營業日。

香港發售股份的配發

就配發香港發售股份而言，香港結算代理人不會被視為申請人，而發出**電子認購指示**的中央結算系統參與者或有關認購指示的受益人則被視為申請人。

將股票寄存中央結算系統及退還申請股款

- 本公司將不會發出任何臨時所有權文件，而所繳付的申請股款亦不會獲發收據。
- 如申請全部或部份獲接納，閣下所獲配發的股票將以香港結算代理人名義發行，並於二零零四年六月十五日星期二營業時間結束時或在特殊情況下由香港結算或香港結算代理人所指定的其他日期，寄存中央結算系統，以存入代表閣下發出**電子認購指示**的中央結算系統參與者股份帳戶或閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶。
- 本公司預期在二零零四年六月十五日星期二於報章刊登中央結算系統參與者(如該中央結算系統參與者為經紀或託管商，本公司將一併刊登有關實益所有者的資料(如有提供))的申請結果、閣下的香港身份證號碼／護照號碼或其他身份識別號碼(如為公司，則香港商業登記號碼)及香港公開發售的配發基準。閣下應核對本公司刊登的公佈，如有任何差誤，須於二零零四年六月十五日星期二下午五時正前或香港結算或香港結算代理人所指定其他日期通知香港結算。
- 倘閣下指示經紀或託管商代表閣下發出**電子認購指示**，則閣下亦可向該經紀或託管商查詢閣下獲配發的香港發售股份數目及退還款項(如有)。
- 倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人名義申請，則閣下亦可於二零零四年六月十五日星期二透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算當時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查核閣下獲配發香港發售股份及退還款項(如有)數目。香港結算亦會於二零零四年六月十六日星期三(即香港發售股份存入閣下中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶及退還股款存入閣下指定銀行帳戶的下一個營業日)，給予閣下一份活動結單，列出存入閣下中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶的香港發售股份數目，以及存入閣下指定銀行帳戶的退款數額(如有)。
- 在閣下的申請全部或部份不獲接納的情況下，有關申請款項的退款(如有)及／或發售價與申請時所付原定每股價格的差額，加上1%經紀佣金、0.005%證監會

交易徵費、0.002%投資者賠償徵費及0.005%聯交所交易費，將於二零零四年六月十五日星期二不計利息存入閣下或閣下的經紀或託管商的指定銀行帳戶。

寄存於閣下指定的中央結算系統參與者或中央結算系統投資者戶口持有人的股份帳戶的股票，僅會在香港公開發售成為無條件及並無根據其條款終止的情況下方會成為有效的所有權證書，而預期香港公開發售約於二零零四年六月十六日星期三上午八時正成為無條件。

公司條例第40條

謹此說明，本公司及其他參與編撰本售股章程的人士確認，每位自行或安排他人發出**電子認購指示**的中央結算系統參與者均可根據公司條例第40條獲得賠償。

個人資料

申請表格內「個人資料」一節有關本公司及本公司過戶登記處擁個人資料的規定，亦適用於香港結算代理人以外的申請人擁有個人資料的情況。

警告

透過向香港結算發出**電子認購指示**申請認購香港發售股份僅屬一項提供予中央結算系統參與者的服務。本公司、董事、聯席帳簿管理人及香港包銷商不會就申請承擔任何責任，亦不保證任何中央結算系統參與者將獲配發香港發售股份。

為確保中央結算系統投資者戶口持有人可透過「結算通」或中央結算系統互聯網系統給予香港結算**電子認購指示**，謹請各中央結算系統參與者盡早向有關系統輸入電子認購指示。中央結算系統投資者戶口持有人如於接駁「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統以發出**電子認購指示**時遇到困難，請選擇(i)遞交**白色或黃色**申請表格；或(ii)於二零零四年六月十日星期四中午十二時正前前往香港結算的客戶服務中心，填寫一份要求輸入**電子認購指示**的表格。

閣下可提交的申請數量

閣下僅可在下述情況下提出超過一項香港發售股份申請：

倘閣下為代名人，則閣下可以本身名義代表不同實益擁有人，給予香港結算**電子認購指示**（如閣下為中央結算系統參與者）及提交超過一份申請表格（如分別提出申請）。閣

下必須在每份申請表格上註有「由代名人提交申請」的空欄內填上**每名**實益擁有人的以下資料：

- 帳戶號碼；或
- 其他識別編號。

如閣下未能提供上述資料，則有關申請將被視作為以閣下為受益人。

除上述情況外，所有重複申請概不受理。

根據申請條款及條件，填妥及遞交申請表格或給予香港結算**電子認購指示**，即表示閣下：

- (如申請以閣下為受益人而提出) 保證此乃以閣下為受益人而以**白色或黃色**申請表格或透過給予香港結算**電子認購指示**提出的唯一申請；
- (如閣下是他人的代理人) 保證已向該人士作出合理查詢，確定此乃以該人士為受益人以**白色或黃色**申請表格或透過給予香港結算**電子認購指示**所提出的唯一申請，而閣下已獲正式授權以該人士代理人的身份提交此項申請。

除閣下為代名人且在申請時已提供規定所需的資料外，在下列情況下閣下或閣下與聯名申請人的全部申請均會視作重複申請而遭拒絕受理：

- (不論個別或共同) 以**白色或黃色**申請表格或給予香港結算**電子認購指示**提出超過一項申請；或
- 同時(不論個別或共同) 以一份**白色**及一份**黃色**申請表格，或以一份**白色**或一份**黃色**申請表格而同時給予香港結算**電子認購指示**提出申請；或
- (不論個別或共同) 以**白色或黃色**申請表格或給予香港結算**電子認購指示**，申請超出A組或B組初步發售可供公眾認購的香港發售股份總額。具體詳情載於「發售的安排 — 香港公開發售」一段；或
- 已申請或接納或表示有意或曾經或將會(有條件及／或暫時) 認購國際配售。

此外，如以閣下為**受益人**提出超過一項申請(包括香港結算代理人按**電子認購指示**提出的申請)，則閣下的**全部**申請會視作重複申請而遭拒絕受理。如申請由一家非上市公司提出，且：

- 該公司主要經營證券買賣；及

- 閣下擁有該公司法定控制權，

則該項申請將被視為以閣下為受益人。

非上市公司指股本證券並無在香港聯交所上市的公司。

法定控制權指閣下：

- 控制該公司董事會的組成；或
- 控制該公司半數以上的投票權；或
- 持有該公司半數以上已發行股本（不包括無權分享超逾指定金額以外的利潤或資本的股本）。

閣下不獲配發香港發售股份的情況

閣下不獲配發香港發售股份的情況已列於申請表格的附註（無論閣下以申請表格或向香港結算發出電子認購指示要求香港結算代理人代閣下作出申請），務請細閱。閣下務必留意下列不獲配發香港發售股份的情況：

閣下可在若干情況下撤銷申請

填妥及遞交申請表格或給予香港結算**電子認購指示**後，即表示閣下同意，不得在二零零四年六月十五日或之前撤銷申請。上述協議將成為閣下與本公司之間的附帶契約並將在閣下提交申請時即具有約束力。該附帶契約將視為本公司同意不會在二零零四年六月十日或之前向任何人士發售任何發售股份，惟倘通過本售股章程所載的其中一項方式進行則除外。

倘根據公司條例第40條（按公司條例第342E條引用）負責編製本售股章程的人士根據該條例發出公告以免除或限制其對本售股章程應負的責任，則閣下可於二零零四年六月十五日或以前撤回申請。

如刊發售股章程之任何增補，已遞交申請的申請人未必會獲通知可撤回彼等的申請（視乎增補所載內容而定）。倘申請人未獲知會或申請人已獲知會但未有根據所通知的手續撤回申請，則所有已遞交的申請仍屬有效及可供接納。除上文所述情況外，申請一經提出即不可撤回，而申請人亦視作根據已增補的售股章程提出申請。

閣下的申請一經接納即不可撤銷。就此而言，在報章公佈配發結果即為接納未遭拒絕的申請。倘有關配發基準須符合若干條件或規定以抽籤形式進行，則申請獲接納與否視乎有關條件能否達成或抽籤結果而定。

本公司或本公司的代理可酌情拒絕閣下的申請

本公司及本公司的代理人及彼等各自的代理可全權決定拒絕或接納任何申請，或只接納部份申請。而本公司、香港包銷商(以本公司代理人身份)及彼等各自的代理或代名人毋須就拒絕或接納任何申請解釋原因。

閣下所獲香港發售股份的配發或會取消

倘若香港聯交所上市委員會未能於下列時間內批准股份上市，則所配發予閣下或香港結算代理人(如閣下向香港結算發出**電子認購指示**或使用**黃色**申請表格提出申請)的香港公開發售股份將會作廢：

- 認購申請登記截止日後三星期內；或
- 聯交所上市委員會於認購申請登記截止日期後三星期內通知本公司的較長期限(但不得超過六星期)。

倘若閣下並無符合若干條件，則閣下的申請將不獲受理

在下列情況下，閣下的申請將不獲受理：

- 閣下提出重複申請或疑提出重複申請；
- 閣下的申請表格並無遵照申請表格的指示填妥(如閣下以申請表格提出申請)；
- 閣下並無正確付款；
- 閣下繳付股款的支票或銀行本票於首次兌換時未能兌現；
- 閣下或閣下代為申請的受益人已經接納、表示有意申請、獲得或已獲或將獲配售或配發(包括有條件及／或暫定配發)國際配售的股份。

一經遞交申請表格或向香港結算發出電子指示，即代表閣下同意不會同時申請認購國際配售股份。本公司將採取適當措施，以區分及拒絕已獲得國際配售股份的投資者根據香港公開發售提出的申請，亦會區分及拒絕已於香港公開發售獲得香港發售股份的投資者根據國際配售提出的申請。

閣下的申請在若干情況下將不被接納

在下列情況下閣下的申請(及香港結算代理人的申請)將不被接納：

- 香港包銷協議或國際購股協議未能成為無條件；或
- 香港包銷協議或國際購股協議根據各自的條款終止。

香港發售股份的價格

每股發售股份的最高發售價為3.70港元。閣下申請時亦須全數支付1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費、0.005%證監會交易徵費及0.002%投資者賠償徵費，即閣下申請時須就每手1,000股發售股份支付3.70港元。申請表格內載有一覽表，列出申請若干倍數發售股份(最多21,008,000股股份)的確實應付金額。

閣下於申請認購股份時須根據申請表格(倘閣下以申請表格提出申請)所載的條款以一張支票或銀行本票支付款項。

倘閣下的申請獲接納，則經紀費將付予聯交所參與者或聯交所(視乎情況而定)，而交易費將支付予聯交所，證監會交易徵費及投資者賠償費將支付予證監會。

倘每股發售股份最終釐定的發售價低於申請時初步支付的每股發售價(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，則本公司將不計利息退回額外繳付的申請股款，加上1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費、0.002%投資者賠償徵費及0.005%聯交所交易費。

倘出現大幅超額認購等特殊情況，則本集團及帳簿管理人可酌情不安排申請少量香港發售股份(獲成功接納的申請除外)的申請表格所附申請支票過戶。

有關退款手續的詳情載於「一 寄發／領取股票及退款支票」及「一 將股票存入中央結算系統及退還申請股款」兩段。

最低認購數目及許可的倍數

申請必須認購最少1,000股香港發售股份。認購超過1,000股香港發售股份的申請必須按申請表格一覽表上所列的其中一個倍數作出(即使申請是以向香港結算發出電子認購指示方式提出)。申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，並將拒絕受理。

本公司股份開始在香港聯交所買賣

股份預期在二零零四年六月十六日星期三開始在聯交所買賣。股份在聯交所的每手買賣單位為1,000股發售股份，股份代號為700。

股份將獲納入中央結算系統

倘聯交所批准股份上市及買賣，且本公司亦符合香港結算的證券收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由上市日期或香港結算選擇的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日通過中央結算系統進行。

所有中央結算系統的活動均依據其當時有效的一般規則及運作程序規則進行。

本公司已為股份加入中央結算系統作出一切必要安排。

投資者應向其經紀或其他專業顧問諮詢將影響彼等權利及權益的交收安排詳情。

〔此頁留空〕



羅兵咸永道會計師事務所

羅兵咸永道會計師事務所

香港中環

太子大廈二十二樓

電話 (852) 2289 8888

傳真 (852) 2810 9888

騰訊控股有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
列位董事

敬啟者：

以下是本所就騰訊控股有限公司(「貴公司」)及貴集團(定義見本附錄第I節附註1)截至二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日止各年度及截至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月(「有關期間」)的財務報表(「財務報表」)作出之報告，以載入貴公司就籌備貴公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市而於二零零四年六月七日刊發的售股章程(「售股章程」)。

貴公司於一九九九年十一月二十三日以Keyword Technology Limited的名稱在英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立，其後於一九九九年十二月二十九日易名為OICQ.com Limited、於二零零一年六月七日易名為Tencent (BVI) Limited，並於二零零四年二月十一日易名為騰訊控股有限公司。於二零零四年二月二十七日，貴公司將註冊地點更改為開曼群島，並根據開曼群島公司法註冊為豁免有限公司。

如本附錄第I節附註1及3(a)，以及本售股章程「本集團歷史及架構」一節所述，貴集團的業務原透過深圳市騰訊計算機系統有限公司(「騰訊計算機」)進行。該公司乃貴公司若干屬中華人民共和國(「中國」)公民的股東(「註冊股東」)在一九九八年於中國成立的有限責任公司。為使若干海外公司可對貴集團業務作出投資，貴集團成立貴公司及其首家全資附屬公司，而大部份權益由註冊股東按彼等在成立騰訊計算機時所持有的相近股權比例擁有。貴公司的非中國投資者其後認購貴公司額外股權。有關期間的財務報表包括貴公司、其全資附屬公司、騰訊計算機及深圳市世紀凱旋科技有限公司(「世紀凱旋科技」)的財務報表。由於貴公司透過與貴公司的全資附屬公司、騰訊計算機、世紀凱旋科技及註冊股東訂立的合約安排控制，將絕大部份騰訊計算機及世紀凱旋科技經濟風險及回報轉移予貴公司，故此騰訊計算機及世紀凱旋科技以附屬公司方式綜合計算入帳。

有關貴公司在本報告日期所直接及／或間接擁有權益的附屬公司，以及在中國因會計目的綜合入帳的公司的詳情，請參閱本附錄第I節附註1。所有該等附屬公司及因會計目的綜合入帳的公司的性質與香港註冊的私人公司基本相同。

貴集團屬下所有公司均以十二月三十一日為財政年度結算日。由於貴公司及其於英屬處女群島註冊成立的附屬公司於其註冊成立／註冊所在司法權區並無法定審核規定，故此貴公司及該等附屬公司自註冊成立日期以來並無編撰任何經審核財務報表。

貴集團在中國註冊成立的成員公司以及彼等的核數師詳情載於本附錄第I節附註1。該等公司的經審核帳目乃按中國企業適用的相關會計原則和財務規定（「中國會計準則」）編撰。

就本報告而言，貴公司董事已根據國際財務報告準則（「國際財務準則」）編撰有關期間貴公司的財務報表及貴集團的綜合財務報表（「國際財務準則帳目」），而貴公司董事對國際財務準則帳目須負全責。本所已根據香港會計師公會（「會計師公會」）頒佈的核數準則，就有關期間的國際財務準則帳目進行獨立審核。本附錄第I節所載財務資料（「財務報表」）乃根據國際財務準則帳目而編製，並不需作任何調整。本所已審閱該等國際財務準則帳目，並按會計師公會頒佈的「售股章程及申報會計師」的審核指引進行其他必要的額外程序。

於有關期間，貴公司董事須負責編撰真實及公允的國際財務準則帳目。在編撰國際財務準則帳目時，必須選擇和貫徹採用合適的會計政策。

貴公司董事對財務報表須負全責。本所的責任是根據審閱結果對財務報表提出獨立意見，並匯報本行的意見。

本所認為，按國際財務準則編撰的財務報表真實及公允反映貴公司及貴集團於二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日及二零零四年三月三十一日的財務狀況及貴集團於有關期間的綜合業績及現金流量。

(I) 財務報表

綜合損益帳

	附註	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日止三個月	
		二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收入						
移動及通信增值服務		37,960	198,818	467,369	84,297	142,817
互聯網增值服務		944	40,819	229,690	33,012	104,586
網絡廣告		7,735	19,188	32,841	6,818	8,215
其他		2,437	4,282	5,057	866	1,935
	4	49,076	263,107	734,957	124,993	257,553
收入成本	5	(18,044)	(71,674)	(229,548)	(36,339)	(87,368)
毛利	4	31,032	191,433	505,409	88,654	170,185
其他經營(開支)／收入淨額 ..		(82)	(242)	(1,226)	36	18
銷售及市場推廣開支		(4,312)	(19,437)	(55,967)	(12,313)	(23,044)
一般及行政開支		(16,297)	(28,860)	(112,011)	(16,652)	(34,074)
經營盈利	6	10,341	142,894	336,205	59,725	113,085
融資(開支)／收入淨額	7	(125)	871	2,004	(257)	931
除稅前盈利		10,216	143,765	338,209	59,468	114,016
稅項	12	—	(3,058)	(16,013)	(2,123)	(6,712)
年內／期內盈利	13	10,216	140,707	322,196	57,345	107,304
每股盈利						
— 基本(人民幣)	15	0.009	0.104	0.244	0.042	0.085
— 攤薄(人民幣)	15	0.008	0.104	0.244	0.042	0.085
建議股息	14	—	10,334	28,935	不適用	不適用
建議每股股息(人民幣)	14	—	0.008	0.023	不適用	不適用

綜合資產負債表 — 貴集團

		於十二月三十一日			於三月 三十一日
	附註	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
資產					
非流動資產					
固定資產	16	16,868	38,851	80,139	87,961
成立世紀凱旋科技的按金	27(f)	—	—	11,000	—
流動資產					
應收帳款	18	8,500	59,094	99,726	130,726
應收股東款項	27(e)	82	82	82	82
預付款項、按金及其他應收款項	19	369	2,945	35,872	46,174
初步為期超過三個月的定期存款	20	—	67,440	23,311	48,141
現金及現金等價物	21	39,723	45,254	325,586	329,332
		48,674	174,815	484,577	554,455
總資產		65,542	213,666	575,716	642,416
權益及負債					
流動負債					
其他應付帳款及應計費用	22	5,273	3,615	59,301	56,571
應付股東款項	27(d)	8,919	—	—	—
應付關連人士款項	27(c)	—	1,499	—	—
應付股息	14	—	—	—	1,963
應付所得稅		—	—	7,115	13,465
其他應付稅項		3,026	7,021	32,679	16,957
遞延收入		—	523	3,676	1,783
		17,218	12,658	102,771	90,739
非流動負債					
遞延稅務負債	23	—	3,058	988	1,351
總負債		17,218	15,716	103,759	92,090
股東權益					
股本	24	146	149	138	138
儲備	25	48,178	197,801	471,819	550,188
股東權益總額		48,324	197,950	471,957	550,326
總負債及股東權益		65,542	213,666	575,716	642,416

資產負債表 — 貴公司

		於十二月三十一日			於三月 三十一日
	附註	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
資產					
非流動資產					
固定資產	16	3,336	2,665	1,912	1,724
集團所擁有公司權益	1、17	16,534	16,534	16,534	—
		19,870	19,199	18,446	1,724
流動資產					
應收股東款項	27(e)	82	82	82	82
應收集團內公司款項	17	30,305	65,315	21,309	22,309
預付款項、按金及其他應收帳款	19	—	45	150	1,207
初步為期超過三個月的定期存款	20	—	4,134	—	24,830
現金及現金等價物	21	20,071	22,772	128,761	70,838
		50,458	92,348	150,302	119,266
總資產		70,328	111,547	168,748	120,990
權益及負債					
流動負債					
其他應付款項及應計費用	22	213	—	6,146	5,057
應付股東款項	27(d)	8,919	—	—	—
應付關連人士款項	27(c)	—	1,499	—	—
應付股息	14	—	—	—	1,963
總負債		9,132	1,499	6,146	7,020
股東權益					
股本	24	146	149	138	138
儲備	25	61,050	109,899	162,464	113,832
股東權益總額		61,196	110,048	162,602	113,970
總負債及股東權益		70,328	111,547	168,748	120,990

由於貴公司的附屬公司及騰訊計算機於過往年度結轉累積虧損，而騰訊計算機於截至二零零一年十二月三十一日止年度亦出現虧損，故於二零零一年十二月三十一日貴公司的股東權益總額高於貴集團。

綜合股東權益變動表

a. 截至二零零一年、二零零二年及二零零三年十二月三十一日止年度：

	附註	股本	股份溢價	資本儲備	法定儲備	(累計虧絀)／ 保留盈利	股東權益 總額
				(附註i)			
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
二零零一年一月一日的結餘.....		137	18,132	1,000	—	(7,227)	12,042
兌換可換股票據為普通股.....	24(c)	6	17,141	—	—	—	17,147
年內發行股份.....	24(d)	3	8,916	—	—	—	8,919
年內盈利.....		—	—	—	—	10,216	10,216
二零零一年十二月三十一日／ 二零零二年一月一日的結餘.....		146	44,189	1,000	—	2,989	48,324
年內發行股份.....	24(e)	3	8,916	—	—	—	8,919
年內盈利.....		—	—	—	—	140,707	140,707
二零零二年十二月三十一日／ 二零零三年一月一日的結餘.....		149	53,105	1,000	—	143,696	197,950
盈利撥往法定儲備.....	25	—	—	—	3,653	(3,653)	—
轉撥至資本儲備(附註i).....		—	—	19,000	—	(19,000)	—
已付股息.....	14	—	—	—	—	(10,334)	(10,334)
年內註銷股份.....	24(f)	(10)	(37,844)	—	—	—	(37,854)
年內股份拆細後註銷的股份.....	24(h)	(1)	—	—	—	—	(1)
年內盈利.....		—	—	—	—	322,196	322,196
二零零三年十二月三十一日的結餘.....		138	15,261	20,000	3,653	432,905	471,957

b. 截至二零零三年及二零零四年三月三十一日止三個月：

	附註	股本	股份溢價	資本儲備	法定儲備	(累計虧絀)／ 保留盈利	股東權益 總額
				(附註i)			
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
二零零二年十二月三十一日／ 二零零三年一月一日的結餘.....		149	53,105	1,000	—	143,696	197,950
已付股息.....	14	—	—	—	—	(10,334)	(10,334)
期內盈利.....		—	—	—	—	57,345	57,345
二零零三年三月三十一日的結餘.....		149	53,105	1,000	—	190,707	244,961
二零零三年十二月三十一日 ／二零零四年一月一日的結餘.....	14	138	15,261	20,000	3,653	432,905	471,957
建議／已付股息.....		—	—	—	—	(28,935)	(28,935)
期內盈利.....		—	—	—	—	107,304	107,304
二零零四年三月三十一日的結餘.....		138	15,261	20,000	3,653	511,274	550,326

附註i：資本儲備是在對銷騰訊計算機股本時產生(請參閱附註1有關貴集團成立的會計政策)。二零零三年的資本儲備轉撥指將儲備撥充資本方式增加騰訊計算機的註冊資本。

綜合現金流量表

附註	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日止三個月	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
經營活動的現金流量					
年內／期內盈利	10,216	140,707	322,196	57,345	107,304
稅項	—	3,058	16,013	2,123	6,712
固定資產的折舊	2,448	6,155	17,188	2,426	5,731
出售固定資產的虧損	—	18	983	—	—
利息收入	(395)	(936)	(2,572)	(296)	(849)
利息開支	617	—	—	—	—
營運資金變動					
應收帳款增加	(8,500)	(50,594)	(40,632)	(20,612)	(31,000)
預付款項、按金 及其他應收帳款 減少／(增加)	112	(2,089)	(32,797)	(1,446)	(10,265)
其他應付帳款、應計費用 及應付稅項增加／(減少)	7,343	2,337	81,344	9,370	(18,452)
應付股東款項增加／(減少)	26(b)8,919	(8,919)	—	—	—
應付關連人士 款項增加／(減少)	—	1,499	(1,499)	(1,499)	—
遞延收入增加／(減少)	—	523	3,153	296	(1,893)
經營活動所得現金淨額	20,760	91,759	363,377	47,707	57,288
已付利息	(4)	—	—	—	—
已付稅項	—	—	(10,968)	—	—
經營活動所得現金淨額	20,756	91,759	352,409	47,707	57,288
投資活動現金流量					
購買固定資產	(11,456)	(28,156)	(59,459)	(8,338)	(13,553)
初步為期超過三個月的 定期存款(增加)／減少	—	(67,440)	44,129	4,133	(24,830)
成立世紀凱旋科技的按金	27(f)—	—	(11,000)	—	—
世紀凱旋科技的注資	27(f)—	—	—	—	11,000
已收利息收入	395	449	2,442	783	813
投資活動所動用現金淨額	(11,061)	(95,147)	(23,888)	(3,422)	(26,570)
融資活動現金流量					
26(a)償還短期銀行貸款	(800)	—	—	—	—
贖回股份	—	—	(37,855)	—	—
發行股份所得款項	8,919	8,919	—	—	—
已付股息	—	—	(10,334)	(10,334)	(26,972)
融資活動所得／ (所動用)現金淨額	8,119	8,919	(48,189)	(10,334)	(26,972)
現金及現金等價物的增加淨額	17,814	5,531	280,332	33,951	3,746
年初／期初的現金及現金等價物	21,909	39,723	45,254	45,254	325,586
年終／期終的現金及現金等價物	39,723	45,254	325,586	79,205	329,332

財務報表附註

1. 貴集團的成立及業務性質

騰訊控股有限公司（「貴公司」）於一九九九年十一月二十三日以Keyword Technology Limited的名稱在英屬處女群島註冊成立，其後分別於一九九九年十二月二十九日及二零零一年六月七日易名為OICQ.com Limited及Tencent (BVI) Limited。於二零零四年二月十一日，貴公司再易名為騰訊控股有限公司。貴公司於二零零四年二月二十七日遷冊至開曼群島。貴公司與轄下附屬公司及就會計而綜合計算的公司（見下文說明）（統稱「貴集團」）是在中華人民共和國（「中國」）為用戶提供互聯網及移動增值服務的供應商。

貴集團的業務原透過深圳市騰訊計算機系統有限公司（「騰訊計算機」）進行。該公司於一九九八年十一月十一日由貴公司若干股東在中國成立，為有限責任公司。騰訊計算機在法律上由屬於中國公民的貴公司主要創辦人（「註冊股東」）所擁有。

中國法律及規定限制外資擁有的公司提供電信增值服務，包括騰訊計算機經營的活動及服務。為使若干外資公司可投資貴集團業務，貴公司於二零零零年二月二十四日成立首家附屬公司騰訊科技（深圳）有限公司（「騰訊科技」）。該公司為在中國註冊成立的外商獨資企業。貴公司的外國投資者其後認購貴公司額外股權。

貴公司、騰訊科技、騰訊計算機及註冊股東已訂立若干合約安排，使騰訊計算機的決策權、經營與融資活動由貴公司最終控制。貴公司與騰訊科技根據上述安排亦可享有騰訊計算機所產生的絕大部份經營盈利及剩餘利益。特別而言，註冊股東須根據與貴集團訂立的合約安排，當貴集團要求時按預先協定的象徵式代價，將他們持有騰訊計算機權益轉讓予貴集團或貴集團指定的人士。

此外，根據貴公司與騰訊計算機的合約安排，貴集團擁有由騰訊計算機開發的知識產權，並收取騰訊計算機的收入。貴集團亦透過徵收服務與顧問費及銷售軟件而收取來自騰訊計算機業務所得現金流量。註冊股東亦已將騰訊計算機的擁有權益抵押予貴集團。

貴集團於二零零零年成立時，所有參與的公司均受相同股東按相若的比例控制。控制方式為直接或間接擁有權控制，而騰訊計算機則按照合約規定控制。因此，貴集團

財務報表附註

1. 貴集團的成立及業務性質(續)

的成立採用一個與統一權益方法類似的方法，將受共同股東控制的公司業務合併入帳，即按前身公司的帳面值將所有資產與負債入帳。有關期間的資料乃假設該三家公司已一直合併而呈列。採用此方法是由於管理層認為最能反映成立的實際本質。

於二零零三年底，註冊股東代表貴集團著手在中國成立另一家公司深圳市世紀凱旋科技有限公司(「世紀凱旋科技」)，而貴公司亦收購Tencent Limited及Realtime Century Technology Limited兩家於英屬處女群島註冊成立的附屬公司。世紀凱旋科技所需人民幣11,000,000元的注資由騰訊科技提供。世紀凱旋科技已於二零零四年一月十三日獲正式批准註冊成立，並與貴公司及貴集團屬下各公司訂立類似合約安排(詳情請參閱附註27(f))。於二零零四年二月八日，另一家附屬公司時代朝陽科技(深圳)有限公司在中國註冊成立。

於本報告日期，貴公司擁有下列公司的權益：

名稱	註冊成立地點 及日期與 法人實體性質	主要業務 及營運地點	已發行／註冊 資本詳情	實際／假設 持有權益	法定核數師名稱
深圳市騰訊計算 機系統有限公司	於一九九八年 十一月十一日在 中國註冊成立， 私人有限責任公司	提供互聯網即時通 訊及增值服務與互 聯網廣告服務，深 圳	人民幣 20,000,000元	100%	FNT， 中國註冊會計師
騰訊科技(深圳) 有限公司	於二零零零年二月 二十四日在 中國註冊成立， 外商獨資企業	發展電腦軟件及提 供互聯網資訊服 務，深圳	2,000,000美元	100%	FNT， 中國註冊會計師
Tencent Limited	於一九九七年三月 十四日在英屬處女 群島註冊成立， 私人有限責任公司	投資控股	1美元	100%	不適用，並無法定 核數規定
Realtime Century Technology Limited	於一九九七年三月 十四日在處女 群島註冊成立， 私人有限責任公司	投資控股	1美元	100%	不適用，並無法定 核數規定

財務報表附註

1. 貴集團的成立及業務性質(續)

名稱	註冊成立地點 及日期與 法人實體性質	主要業務 及營運地點	已發行／註冊 資本詳情	實際／假設 持有權益	法定核數師名稱
深圳市世紀凱旋 科技有限公司	於二零零四年一月 十三日在中國 註冊成立，私人 有限公司	提供互聯網即時通 訊及增值服務與互 聯網廣告服務， 深圳	人民幣 11,000,000元	100%	並無委任核數師
時代朝陽科技 (深圳)有限公司 (「時代朝陽科技」)	於二零零四年二月 八日在中國 註冊成立，外商 獨資企業	提供技術及 管理顧問服務， 深圳	500,000美元	100%	並無委任核數師

2. 編撰基準

財務報表乃根據國際財務報告準則(「國際財務準則」)及按原成本慣例編撰。就適用財務報表編製之準則而言，國際財務準則與香港公認會計原則兩者並無重大差異。

財務報表的編撰與普遍接納的會計原則相符，需要採用會影響資產與負債的申報數額、財務報表日期或然資產與負債的披露及有關期間收入與開支的申報數額的估計及假設。雖然該等估計乃基於管理層對現有事宜及行動所知而作出，但實際結果最終或會與估計有出入。

貴集團於二零零一年採納國際會計準則(「國際會計準則」)第39號「金融工具：確認及計算法」，而採納上述準則的財務影響並不重大。貴集團並無提早採納國際會計準則委員會頒佈適用於二零零五年一月一日或以後期間的改良計劃。

3. 主要會計政策

(a) 綜合帳目的基準

綜合財務報表包括貴公司、其附屬公司及為會計目的而綜合入帳的騰訊計算機與世紀凱旋科技的財務報表。

雖然缺乏股份擁有權，但由於上述合約安排令貴公司可控制騰訊計算機及世紀凱旋科技逾半投票權、控制其財務及營運政策、任免其管治組織的大部份成員，以及於該管治組織會議上投大多數票，從而實際擁有騰訊計算機及世紀凱旋科技的控制權，因此

財務報表附註

3. 主要會計政策(續)

(a) 綜合帳目的基準(續)

綜合財務報表包括騰訊計算機及世紀凱旋科技乃屬恰當。此外，上述合約安排亦將騰訊計算機及世紀凱旋科技的風險及回報轉移至貴公司。

(b) 附屬公司及為會計目的而綜合入帳的公司

附屬公司及為會計目的而綜合入帳的公司，乃貴集團擁有逾半數投票權或對營運可行使控制權的公司。該等公司由控制權轉交貴集團當日起綜合入帳，截至結束控制權為止。集團公司間的所有交易、結餘及未實現收入均予對銷，而未變現虧損(如有)亦會對銷，惟未能彌補成本者除外。如需要，已更改該等公司的會計政策，以符合貴集團採納的政策。

在貴公司的資產負債表，附屬公司及為會計目的而綜合入帳的公司的權益按成本減去減值虧損撥備(如有)入帳。該等公司的業績乃貴公司按已收及應收股息基準計算(如適用)。

(c) 外幣換算

貴公司的帳冊及紀錄以美元計算，而所有附屬公司及為會計目的而綜合入帳的公司的帳冊及紀錄則以人民幣計算。貴集團各公司的財務報表所載項目乃按最能反映與該公司實質事務及環境的經濟情況的貨幣計算(「入帳貨幣」)。由於貴集團之主要業務均由附屬公司、騰訊計算機及世紀凱旋科技在中國經營，而該等公司的入帳貨幣及財務報表的呈報貨幣均為人民幣，故管理層在本附錄所載的貴公司財務報表及貴集團綜合財務報表均採用人民幣為呈報貨幣。管理層相信採用人民幣為單位有助比較貴公司及貴集團就此披露的財務資料。

以其他貨幣結算的交易按交易當日的匯率換算為人民幣，以其他貨幣計算的貨幣資產及負債則按結算日的匯率換算為人民幣。上述交易結算及因換算以外幣計算的貨幣資產與負債所產生的盈虧於綜合損益帳確認。

財務報表附註

3. 主要會計政策(續)

(d) 固定資產

固定資產乃按原成本減累計折舊及減值虧損(如有)入帳。成本包括資產的購買價及將資產達致運作狀況及地點作擬定用途的任何應佔直接成本。

折舊乃按下列估計使用年期以直線法撇銷各項資產的成本減減值虧損：

電腦設備.....	3至5年
傢俬及辦公室設備.....	5年
汽車.....	5年
租賃物業裝修.....	可使用期或租期兩者的較短者

出售所得盈虧乃比較所得款項與帳面值而釐定，有關數額計入綜合損益帳。

維修及保養開支於產生的財務期間自損益帳扣除。倘若可能流入貴集團的未來經濟利益超過現有資產原先估計水平，則重大裝修成本加入資產帳面值。重大裝修按有關資產的餘下可使用期折舊。

當事項或狀況改變顯示未必能收回帳面值時，會檢討固定資產是否有減值虧損。資產帳面值超過其可收回數額(即資產淨售價及使用價值兩者較高者)的差額確認為減值虧損。評估減值時，資產按可個別計算現金流量的最小單位計算。

(e) 經營租約

擁有權絕大部份風險與回報由出租人保留的租約列為經營租約。經營租約規定的付款按直線法在租約期間自綜合損益帳扣除。

(f) 應收帳款

應收帳款以原發票面值減該等應收帳款的減值撥備列帳。倘具備客觀證據顯示貴集團將無法按應收帳款的原有條款收回所有到期款項，則須就應收帳款減值作出撥備。撥備數額即帳面值與可收回數額(按預期現金流量的現值以適用於同類借款人的市場息率貼現計算)的差額。

財務報表附註

3. 主要會計政策(續)

(g) 現金及現金等價物

現金及現金等價物按成本計入資產負債表。現金流量表的現金及現金等價物包括手頭現金及銀行通知存款，與其他原投資期不超過三個月的短期高流動性投資。

(h) 股本

普通股及可享有酌情股息的不可贖回優先股均列作股本。

(i) 遞延所得稅

遞延所得稅採用負債法就資產與負債的稅基與其在財務報表帳面值的臨時稅務差額全數撥備。遞延所得稅採用現行稅率計算。

遞延稅項資產的入帳數額，以可運用臨時差額抵銷的未來應課稅盈利為限。

遞延所得稅按集團公司權益的臨時差額計算撥備，除非臨時差額逆轉的時間可控制，且臨時差額在可見將來可能不會逆轉。

(j) 僱員福利

(i) 僱員假期福利

僱員的年假權利當僱員可享有時確認入帳。截至結算日期僱員提供服務而可享有的年假產生的估計負債會計算撥備。僱員可享有的病假及分娩假期僅會在放假時確認入帳。

(ii) 退休金承擔

貴集團每月向有關政府機構安排的多個定額供款福利計劃供款。貴集團對該等基金的責任，限於每期作出的供款。對該等計劃的供款在需支出時入帳。

(iii) 股權報酬福利

僱員可獲授購股權。所授出購股權的行使價由貴公司董事會釐定。購股權可自購股權歸屬期開始當日或貴公司股份在交易所首次公開售股當日(以較後者為準)至二零

財務報表附註

3. 主要會計政策(續)

(j) 僱員福利(續)

(iii) 股權報酬福利(續)

一一年十二月三十一日期間行使。當行使購股權時，所得款項扣除相關交易成本後計入股本(面值)及股份溢價帳。貴集團不會就授出購股權計算任何僱員成本。

(k) 政府津貼

倘若可合理肯定會收取政府津貼，且貴集團符合所有附帶條件，則政府津貼按公允價值入帳。在上述情況下，津貼列為收入入帳，或用作扣除津貼所彌補的成本。

(l) 撥備

當貴集團由於過往的事件而承擔現時的法定或推定責任，且可能須流失資源以抵銷該責任，並能可靠估計該數額，則會將撥備確認入帳。倘若貴集團預期可獲彌補撥備(例如根據保險合約獲得彌補)，則彌補的數額僅會在實際肯定時另行列為資產入帳。

(m) 收入確認

貴集團主要提供移動和電信增值服務、互聯網增值服務及網絡廣告而獲得收入。貴集團確認收入(下文載有各分類收入詳情)時會扣除相關的營業稅及其他相關稅項。

(i) 移動和電信增值服務

移動和電信增值服務收入主要來自向用戶提供移動即時通信服務、移動電話聊天服務和其他移動增值服務(例如移動互動語音回應、彩鈴服務、音樂及圖像下載、移動新聞及資訊內容服務和移動遊戲服務)。

該等服務大部份按月收費，另有若干部份則按每條信息收費(「移動及電信服務收費」)。該等服務主要透過中國移動通信集團有限公司(「中國移動」)及中國聯通股份有限公司(「中國聯通」)各附屬公司的平台提供，而該等公司亦代表貴集團收取移動及電信服務收費。

財務報表附註

3. 主要會計政策(續)

(m) 收入確認(續)

(i) 移動和電信增值服務(續)

來自移動和電信增值服務的收入，按移動及電信服務收費扣除相應的營業稅及其他相關稅項及未能收取的數額。

為獲得移動及電信服務費，中國移動及中國聯通可獲得定額佣金，按與該等移動電信營運商已收及可收的移動及電信服務收費協定百分比計算，在若干情況下加上貴集團的平台與該兩家移動電話營運商的平台之間收發信息差額的每條信息定額調整費(合稱「移動及電信收費」)。移動及電信收費由上述兩家營運商向用戶預先收取的移動及電信服務收費從中扣除，餘額交予貴集團。

中國移動及中國聯通的附屬公司每月向貴集團確認及通知移動及電信服務收費與移動及電信收費或兩者的淨額。截至貴集團申報財務業績時仍未獲上述兩家移動電話營運商確認／通知的收入，貴集團管理層會基於過往數據和管理層的估算而估計，其中會考慮到客戶拖欠款項的趨勢。估計收入時採用的過往數據包括最近三個月實際來自營運商的移動及電信服務收費、用戶數目及貴集團與中國移動及中國聯通各網絡網關之間的數據傳輸量。倘若實際收入與原有估計不同，會在其後期間作出調整。

(ii) 互聯網增值服務

互聯網增值服務收入(「互聯網服務費」)來自提供綜合客戶服務平台的已收／應收費用，而該平台採用即時通信及網上娛樂服務在互聯網創立一個虛擬社區。該等服務與上文(i)段所述者相同，大部份透過中國移動和中國聯通各附屬公司的平台向貴集團客戶提供，而用戶則繳付月費。該兩家營運商亦代表貴集團收取月費，並保留協定的比例作為所分享的收入，餘額交予貴集團。此外，有小部份互聯網服務費由客戶預付予貴集團，例如以充值卡形式支付的費用。

對於透過移動營運商提供的服務，相關的收入按上文第(i)段所述的相同準則確認入帳。銷售充值卡的收入會遞延計算，在適當情況下計入貴集團二零零一年至二零

財務報表附註

3. 主要會計政策(續)

(m) 收入確認(續)

(ii) 互聯網增值服務(續)

零三年十二月三十一日及二零零四年三月三十一日的綜合財務報表作為「遞延收入」。有關款額將在估計使用期內按直線法分攤入帳。

(iii) 網絡廣告

網絡廣告收入來自出售貴集團網站廣告欄位的收費，及以橫幅、連結及標誌顯示的即時通信視窗，以及透過貴集團所創立的社區以各種形式傳遞的廣告的收費。

所有廣告合約均基於廣告在貴集團網站或即時通信視窗出現的實際時段釐定，而收入則按顯示廣告佔時段的比例確認入帳。

(n) 研究及開發費用

研究費用在動用時確認為開支。有關設計及測試新產品或改良產品的開發項目成本，當考慮其商業及技術可行性後認為項目可以成功，並且能可靠衡量成本時確認為無形資產。其他開發費用在動用時確認為開支。之前已確認為開支的開發費用，其後不會確認為資產。已撥作資本的開發費用自產品開始商業生產後，在預期可獲利益的期間(不超過5年)按直線法攤銷。

(o) 或然負債及或然資產

或然負債乃由於過往事件所引致的可能責任，而責任存在與否純粹取決於一項或多項非貴集團所能完全控制的未來不肯定事件是否出現。或然負債亦可以是過往事件所引致的現有責任，但由於可能毋須流失經濟資源或未能可靠衡量責任的數額而不予確認入帳。

或然負債不予確認，但會在財務報表附註中披露。當流失資源的可能性改變以致可能流失經濟資源，則會確認為撥備。

或然資產乃由於過往事件所引致的可能資產，而資產存在與否純粹取決於一項或多項非貴集團所能完全控制的不肯定事件是否出現。

財務報表附註

3. 主要會計政策(續)

(o) 或然負債及或然資產(續)

或然資產不予確認，但如有可能出現流入資源時會在財務報表附註中披露。當基本肯定會流入資源時會確認為資產。

(p) 財務工具

綜合資產負債表的財務工具包括現金及銀行結餘、認可財務機構存款、應收帳款、預付款項、按金及其他應收款項、其他應付款項及應計費用與遞延收入。確認及衡量該等項目的會計政策在相關的會計政策中披露。

貴集團財務工具的披露載於財務報表附註30。

(q) 分部呈報

分部是貴集團一個可辨識的組成部份，其所提供的產品或服務(業務分部)或在某個經濟環境提供的產品或服務(地區分部)所涉及的風險及回報與其他分部不同。

不分類成本即企業開支。分類資產主要包括營運固定資產及經營應收款項，基本上不包括營運現金及遞延稅項資產。分類負債包括營運負債，基本上不包括即期及遞延稅項負債。資本開支主要包括新增固定資產。

個別營運單位的經營開支分配在主要使用該單位所提供服務的相關分部。其他不可分配在個別分部的共用服務的經營開支及企業開支則包括在不分類成本中。

(r) 關連人士

關連人士指其中一方有能力直接或間接控制另一方或對另一方的財務或經營決策有重大影響力的人士，而共同受控制或重大影響的人士亦視為關連人士。

(s) 盈利分配及分派

在結算日後建議或宣佈的盈利分配及分派列為結算日後事項披露，並非確認為結算日的債項。上述政策在整個有關期間一直採用。

財務報表附註

4. 分部資料

由於貴集團所有業務均在中國進行，因此並無呈報地區分部資料。

貴集團於有關期間的業務分部資料如下：

	於二零零四年三月三十一日及截至該日止三個月				
	移動及電信	互聯網			
	增值服務	增值服務	網絡廣告	其他	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收入	142,817	104,586	8,215	1,935	257,553
毛利／（虧損）	94,552	71,899	4,358	(624)	170,185
其他經營收入					18
銷售及市場推廣開支					(23,044)
一般及行政開支					(34,074)
經營盈利					113,085
融資收入淨額					931
除稅前盈利					114,016
稅項					(6,712)
期內盈利					107,304
分類資產	93,129	89,721	4,345	4,018	191,213
不分類資產					451,203
總資產					642,416
分類負債	2,187	2,219	210	281	4,897
不分類負債					87,193
總負債					92,090
其他分部項目					
資本開支	1,795	6,592	4	229	8,620
不分類資本開支					4,933
資本開支總額					13,553
折舊	731	2,868	141	162	3,902
不分類折舊					1,829
折舊總額					5,731

財務報表附註

4. 分部資料(續)

	於二零零三年三月三十一日及截至該日止三個月				
	移動及電信	互聯網			
	增值服務	增值服務	網絡廣告	其他	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收入	84,297	33,012	6,818	866	124,993
毛利	63,066	20,076	4,669	843	88,654
其他經營收入					36
銷售及市場推廣開支					(12,313)
一般及行政開支					(16,652)
經營盈利					59,725
融資開支淨額					(257)
除稅前盈利					59,468
稅項					(2,123)
期內盈利					57,345
分類資產	55,831	47,692	2,914	664	107,101
不分類資產					163,866
總資產					270,967
分類負債	281	252	83	—	616
不分類負債					25,390
總負債					26,006
其他分部項目					
資本開支	425	4,388	378	65	5,256
不分類資本開支					3,082
資本開支總額					8,338
折舊	283	1,104	57	23	1,467
不分類折舊					959
折舊總額					2,426

財務報表附註

4. 分部資料(續)

	於二零零三年十二月三十一日及截至該日止年度				
	移動及電信	互聯網			
	增值服務	增值服務	網絡廣告	其他	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收入	467,369	229,690	32,841	5,057	734,957
毛利	325,453	154,201	22,342	3,413	505,409
其他經營開支					(1,226)
銷售及市場推廣開支					(55,967)
一般及行政開支					(112,011)
經營盈利					336,205
融資收入淨額					2,004
除稅前盈利					338,209
稅項					(16,013)
年內盈利					322,196
分類資產	75,250	73,985	3,515	1,148	153,898
不分類資產					421,818
總資產					575,716
分類負債	3,527	3,052	405	447	7,431
不分類負債					96,328
總負債					103,759
其他分部項目					
資本開支	8,769	25,725	676	937	36,107
不分類資本開支					23,352
資本開支總額					59,459
折舊	1,512	5,899	306	122	7,839
不分類折舊					9,349
折舊總額					17,188

財務報表附註

4. 分部資料(續)

	於二零零二年十二月三十一日及截至該日止年度				
	移動及電信	互聯網			
	增值服務	增值服務	網絡廣告	其他	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收入	198,818	40,819	19,188	4,282	263,107
毛利	148,962	25,971	12,218	4,282	191,433
其他經營開支					(242)
銷售及市場推廣開支					(19,437)
一般及行政開支					(28,860)
經營盈利					142,894
融資收入淨額					871
除稅前盈利					143,765
稅項					(3,058)
年內盈利					140,707
分類資產	53,562	27,567	1,565	—	82,694
不分類資產					130,972
總資產					213,666
分類負債	78	49	48	—	175
不分類負債					15,541
總負債					15,716
其他分部項目					
資本開支	2,271	13,239	933	—	16,443
不分類資本開支					11,713
資本開支總額					28,156
折舊	552	2,591	253	—	3,396
不分類折舊					2,759
折舊總額					6,155

財務報表附註

4. 分 部 資 料 (續)

	於二 零 零 一 年 十 二 月 三 十 一 日 及 截 至 該 日 止 年 度				
	移 動 及 電 信	互 聯 網			
	增 值 服 務	增 值 服 務	網 絡 廣 告	其 他	合 計
	人 民 幣 千 元	人 民 幣 千 元	人 民 幣 千 元	人 民 幣 千 元	人 民 幣 千 元
收 入	37,960	944	7,735	2,437	49,076
毛 利／(虧 損)	27,159	(3,279)	4,715	2,437	31,032
其 他 經 營 開 支					(82)
銷 售 及 市 場 推 廣 開 支					(4,312)
一 般 及 行 政 開 支					(16,297)
經 營 盈 利					10,341
融 資 開 支 淨 額					(125)
除 稅 前 盈 利					10,216
稅 項					—
年 內 盈 利					10,216
分 類 資 產	9,570	6,444	903	—	16,917
不 分 類 資 產					48,625
總 資 產					65,542
分 類 負 債	79	61	44	—	184
不 分 類 負 債					17,034
總 負 債					17,218
其 他 分 部 項 目					
資 本 開 支	918	4,479	712	—	6,109
不 分 類 資 本 開 支					5,386
資 本 開 支 總 額					11,495
折 舊	137	904	197	—	1,238
不 分 類 折 舊					1,210
折 舊 總 額					2,448

5. 收 入 成 本

有關期間的收入成本主要包括移動及電信收費(附註3(m)(i)所述者)及其他為取得收入而產生的直接開支。

財務報表附註

6. 經營盈利

經營盈利已扣除下列各項：

	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日止三個月	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
僱員成本(包括董事酬金)(附註8)	13,088	22,490	81,921	9,961	32,278
集團內部轉讓軟件支付的增值稅(附註12(b))	—	—	5,550	—	2,102
固定資產折舊	2,448	6,155	17,188	2,426	5,731
出售固定資產的虧損	—	18	983	—	—
經營租約租金 — 土地及樓宇	1,135	3,035	8,211	1,766	2,897
研究及開發費用(包括僱員成本及折舊：					
截至二零零一年、二零零二年與二零零三年					
止三年度及截至二零零三年與二零零四年					
三月三十一日止三個月分別約為					
人民幣5,610,000元、人民幣					
7,783,000元、人民幣21,933,000元、					
人民幣3,080,000元及人民幣6,185,000元)					
(附註a)	5,610	7,783	26,010	3,837	12,639
核數師酬金	28	195	869	570	90

附註a：貴集團於有關期間並無將研究及開發費用資本化。

7. 融資(開支)／收入淨額

	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日止三個月	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
利息收入	395	936	2,572	296	849
利息開支(附註a)	(617)	—	—	—	—
匯兌收益／(虧損)淨額	113	(31)	(414)	(514)	126
銀行收費	(16)	(34)	(154)	(39)	(44)
	(125)	871	2,004	(257)	931

附註a：二零零一年利息開支主要包括可換股票據的利息(附註24(c))。該等票據的有效年利率為8%。

財務報表附註

8. 僱員成本(包括董事酬金)

中國附屬公司及騰訊計算機的所有中國公民僱員均參與中國的僱員社會保障計劃，包括退休金、醫療、住房及其他福利，由中國政府部門管理。除該等社會保障計劃所提供的福利外，貴集團對僱員並無其他重大承擔。根據有關規則，上述社會保障計劃所規定貴集團屬下公司須支付的保費及福利供款，乃按僱員薪金總額百分比(或其他準則)計算，惟有若干上限，並須支付予勞動和社會福利部門。計劃的供款在應計時列為開支。保費及福金的相關百分比如下：

	百分比
退休保險.....	9%
醫療保險.....	7%
失業保險.....	1.5%

有關期間僱員成本的分析如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日止三個月	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
工資、薪金及花紅	12,390	19,224	70,625	8,661	27,969
福利、醫療及其他開支	334	1,185	6,128	386	1,752
勞動保險	165	1,020	2,546	449	705
退休計劃供款	119	236	1,439	180	682
培訓開支	80	825	1,183	285	1,170
	13,088	22,490	81,921	9,961	32,278

二零零一年、二零零二年與二零零三年及截至三零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月的平均僱員人數分別為73、167、422、283及682名，全部在該等年度／期間均非以兼職形式工作。

9. 董事酬金

由於貴公司董事管理貴集團業務而貴集團在有關期間已付及須付予貴公司董事的酬金詳情如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日止三個月	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
袍金	—	—	—	—	—
底薪、花紅、住房津貼、其他津貼 及實物福利	919	921	1,670	218	869
退休計劃供款	7	5	16	1	6
	926	926	1,686	219	875
董事數目	3	2	2	2	2

財務報表附註

9. 董事酬金(續)

截至二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月，貴集團並無向非執行董事支付酬金。

於下述期間薪酬屬於下列範圍的董事人數如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日止三個月	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
零港元至1,000,000港元	3	2	2	2	2

截至二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月，貴集團並無向董事支付酬金作為招攬加入貴集團或離職補償，亦無董事放棄或同意放棄酬金的安排。

以上為貴集團在有關期間的過往數字。貴公司董事的酬金或會在貴公司上市後有所更改。

10. 貴集團五位最高薪人員

貴集團截至二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月最高薪酬人士分別包括3位、2位、2位、2位及2位董事，而該等董事的酬金已在上文(附註9)中呈列。截至二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月其餘2位、3位、3位、3位及3位人員的酬金如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日止三個月	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
底薪、住房津貼、其他津貼					
及實物福利	620	1,281	2,274	521	1,171
退休計劃供款	4	7	24	3	9
	624	1,288	2,298	524	1,180

於下述期間薪酬屬於下列範圍的人數如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日止三個月	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
零港元至1,000,000港元	2	3	3	3	3

財務報表附註

11. 盈利分配

根據中國公司法及騰訊計算機及世紀凱旋科技的細則，騰訊計算機及世紀凱旋科技扣除以往年度累計虧損後的純利，須先行撥款予各自的法定公積金、法定公益金及任意公積金，其後方可分配予投資者。分配予法定公積金及法定公益金的百分比分別為10%及5至10%。撥入任意公積金的數額由騰訊計算機及世紀凱旋科技的股東大會決定。當法定公積金結餘達到已繳／註冊股本50%即毋須撥款。法定公積金及任意公積金可撥作企業的資本，惟所餘的法定公積金不得少於註冊資本25%。然而，法定公益金僅可用作提供僱員集體福利。

此外，根據中國有關外國投資企業的法例及騰訊科技及時代朝陽科技的細則，騰訊科技及時代朝陽科技須將扣除以往年度累計虧損後的純利先行撥款予各自的儲備金及僱員花紅及福利基金，其後方可分派予股東。分配予儲備金的數額不少於純利10%，而分配予僱員花紅及福利基金的百分比由騰訊科技及時代朝陽科技董事會決定。當儲備金結餘達到已繳股本50%後則毋須撥款。

對於騰訊科技及時代朝陽科技，僱員花紅及福利基金可用作支付僱員的特別花紅及集體福利。如獲得各自的董事會批准，儲備金可用作抵銷累計虧絀或增加股本。

截至二零零一年十二月三十一日止年度，由於騰訊科技及騰訊計算機均出現虧損，故並無作出任何盈利分配。截至二零零二年十二月三十一日止年度，騰訊科技依然錄得虧損，故毋須按規定作出任何盈利分配。儘管騰訊計算機於二零零二年抵銷承前虧損後錄得盈利，但由於股東大會僅在二零零三年度對分配百分比授出批准，故並無在該年度作出盈利分配。貴公司管理層已取得其法律顧問之法律意見，表示有關分配政策符合中國公司法第177及179條以及騰訊計算機的公司細則。截至本報告日期，董事仍未就騰訊計算機及騰訊科技的二零零三年度盈利分配作出建議。此外，由於截至有關期間完結時，世紀凱旋科技及時代朝陽科技尚未開始商業營運，故此並無作出任何分配。

財務報表附註

12. 稅項

(a) 利得稅

(i) 開曼群島利得稅

貴集團在有關期間毋須支付該司法權區的稅項。

(ii) 英屬處女群島利得稅

由於英屬處女群島（「英屬處女群島」）並不徵收所得稅，因此貴集團於有關期間毋須支付該司法權區的稅項，亦並無作出英屬處女群島的利得稅撥備。

(iii) 香港利得稅

由於貴集團於有關期間並無在香港賺取應課稅盈利，因此並無作出香港利得稅撥備。

(iv) 中國企業所得稅

中國企業所得稅（「企業所得稅」）乃根據貴公司及貴集團於有關期間的應課稅收入，按照中國的相關規定計算，並且已計及可以獲得的退稅及減免等稅項優惠。

騰訊計算機及騰訊科技於中國深圳經濟特區成立，並在當地經營。因此，該等公司須按15%的稅率支付企業所得稅。

根據稅務通知深地稅二函[2002] 128號，騰訊計算機在扣除以往年度稅項虧損後首個獲利年度起首年獲豁免支付企業所得稅，其後兩年稅項減半（「騰訊計算機稅務優惠期」）。騰訊計算機首個獲利年度為二零零二年，而騰訊計算機的稅務優惠期由該年度開始。騰訊計算機於二零零一年及二零零二年度並無支付企業所得稅，而截至二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月的企業所得稅率為應課稅盈利的7.5%。

此外，騰訊科技已向有關的稅務當局申請並已獲得批准，根據稅務通知深地稅外函[2003] 413號獲認可為具有生產性銷售收入（「生產性銷售收入」）的外國投資公司。騰訊科技在扣除以往年度稅項虧損後首個獲利年度起計兩年獲豁免支付企業所得稅，其後三年如年度生產性銷售收入佔申報總銷售收入超過50%則稅項減半（「外商獨資企業稅務優惠期」）。騰訊科技扣除以往年度結轉的所有稅項虧損後首個獲利年度為二零零三年。因此截至二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零三年與二零零四年三月三十一日

財務報表附註

12. 稅項(續)

(a) 利得稅(續)

止三個月的財務報表並無企業所得稅撥備。二零零一年及二零零二年，由於任何應課稅盈利(如有)均會被承前虧損抵銷，因此無須作出企業所得稅撥備。

有關期間之利得稅分析如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日止三個月	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
即期稅項					
— 香港	—	—	—	—	—
— 中國(附註12(a)(iv))	—	—	18,083	2,123	6,349
遞延稅項(附註23)	—	3,058	(2,070)	—	363
	—	3,058	16,013	2,123	6,712

(b) 增值稅及相關稅項

根據中國增值稅暫行規定(「增值稅規定」)，騰訊科技及騰訊計算機在中國註冊成立，須繳納銷項增值稅(「銷項增值稅」)，一般以貨品(包括自行開發的軟件)銷售額17%計算。貴集團採購時所支付的增值稅(「進項增值稅」)用作抵銷銷項增值稅後，向中國支付增值稅淨額。此外，貴集團亦分別按應付增值稅淨額的1%及3%計算及支付城市建設維護稅(「城市建設稅」)及教育附加費(「教育附加費」)。以上兩種稅項以收入總額的扣減入帳。

截至二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零四年三月三十一日止三個月，騰訊科技分別以大約人民幣185,000,000元及人民幣70,085,000元之代價(統稱「銷售代價」)向騰訊計算機出售兩套及1套自行開發的軟件(「軟件銷售」)。按照銷售代價17%計算的增值稅分別約為人民幣31,450,000元及人民幣11,914,000元。根據中國有關政府部門發出的通知財稅[2000]文件第25號，稅務局會將一般增值稅納稅人開發及出售的軟件產品所繳增值稅超逾銷售代價3%的部份以政府補貼形式即時退還(「稅務返還」)。因此，騰訊科技就該兩項交易向有關稅務局申請稅務返還，數額分別約為人民幣25,900,000元及人民幣9,812,000元。截至二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零四年三月三十一日止三個月，扣除應收政府補貼的金額後已付／應付增值稅分別約人民幣5,550,000元及人民幣2,102,000元，列為貴集團有關年度／期間的一般及行政開支。貴公司已向稅務局取得收取稅務返還所需的證明文件。

財務報表附註

12. 稅項(續)

(b) 增值稅及相關稅項(續)

於二零零四年三月及四月，稅務局已向貴公司支付有關二零零三年度軟件銷售的全部稅務返還人民幣25,900,000元。截至二零零四年三月三十一日止三個月軟件銷售的稅務返還約人民幣9,812,000元截至本報告日期仍未收取，但董事相信收取未付餘額並無問題。

(c) 營業稅及相關稅項

騰訊科技及騰訊計算機於中國註冊成立，須繳納營業稅(「營業稅」)及相關稅項，按已收及應收服務費收入及貴集團內部轉讓技術及特許權安排的收入5%計算。此外，貴集團亦分別根據應付營業稅的1%及3%計算及支付城市建設稅及教育附加費。上述三種稅項亦以收入總額的扣減入帳。

貴集團除稅前盈利的稅項與按照貴集團主要業務所在地的15%稅率所計算的理論數額不同，載列如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日止三個月	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
除稅前盈利	10,216	143,765	338,209	59,468	114,016
按15%稅率計算的稅項	1,532	21,565	50,731	8,920	17,102
貴集團各公司不同稅率的影響	(2,665)	(5,990)	(15,111)	(6,375)	—
貴集團各公司稅務優惠期的影響	—	(12,231)	(56,003)	(1,930)	(21,346)
毋須繳稅的收入	—	—	(129)	—	—
不可扣稅的開支	—	—	34	—	353
未確認的遞延稅項資產(見附註23)	—	—	36,491	—	10,128
貴集團公司的未確認稅項虧損	1,133	150	—	1,508	475
動用以往未確認稅項虧損	—	(436)	—	—	—
稅項支出	—	3,058	16,013	2,123	6,712

財務報表附註

13. 年內／期內盈利及股東應佔盈利

計入貴公司財務報表截至二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零三年三月三十一日止三個月股東應佔盈利分別為人民幣17,768,000元、人民幣39,933,000元、人民幣100,743,000元及人民幣42,497,000元。截至二零零四年三月三十一日止三個月的虧損為人民幣3,163,000元。

14. 股息

在二零零三年一月十五日舉行的董事會會議上，建議派發二零零二年度股息每股普通股人民幣0.008元(股份拆細後，見附註24(g)及24(i))，總額1,250,000美元(約等於人民幣10,334,000元)，已於二零零三年一月支付。上述數額在股東權益中列為分派截至二零零三年三月三十一日止三個月及截至二零零三年十二月三十一日止年度保留盈利。

根據二零零四年一月二十日董事會通過的決議案，建議派發二零零三年度末期股息每股普通股人民幣0.023元(已計及兩次股份拆細)，總額3,500,000美元(約等於人民幣28,935,000元)，其中約3,263,000美元(約等於人民幣26,972,000元)已於二零零四年三月三十一日支付，而餘額237,000美元(約等於人民幣1,963,000元)則於二零零四年三月三十一日按應付股息計入資產負債表。上述股息並不包括在二零零三年度的應付股息，但已包括在截至二零零四年三月三十一日止三個月的保留盈利分配的數額。

15. 每股盈利

每股基本盈利乃根據年度／期間純利除以該年度已發行股份的加權平均數計算：

	截至十二月三十一日止年度			截至三月三十一日止三個月	
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零三年	二零零四年
年內／期內盈利(人民幣千元)	10,216	140,707	322,196	57,345	107,304
已發行普通股份的加權平均數					
(千股計)(附註a)	1,086,362	1,357,883	1,321,151	1,359,808	1,260,481
每股基本盈利(人民幣)(附註a)	0.009	0.104	0.244	0.042	0.085

每股攤薄盈利乃根據已發行股份的經調整加權平均數(假設兌換所有具攤薄作用的普通股，即可換股優先股及可換股票據(見附註24(a)、24(b)及24(c)))。可換股優先股及可換股票據假設已兌換為普通股，而純利已作出調整扣除相關的利息開支(如有)。

二零零一年，根據約1,323,246,000股股份(即該年度已發行股份的加權平均數加上視為已發行的普通股加權平均數約236,884,000股)及該年度純利(已扣除相關利息及其他開

財務報表附註

15. 每股盈利(續)

支) 約人民幣10,920,000元計算，每股攤薄盈利為人民幣0.008元。當可換股優先股及可換股票據於二零零一年兌換後，二零零二年與二零零三年及截至二零零三年及二零零四年三月三十一日止三個月並無其他具潛在攤薄影響的工具，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

附註a： 所有每股資料已經作出追溯調整，猶如附註24(g)及24(i)所述的兩次股份拆細的整體影響已於有關期間開始時出現。

財務報表附註

16. 固定資產

貴集團

	電腦設備	傢俬及 辦公室設備	汽車	租賃 物業裝修	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
成本					
二零零一年一月一日	8,236	398	—	—	8,634
添置	10,665	404	426	—	11,495
二零零一年十二月三十一日	18,901	802	426	—	20,129
累計折舊					
二零零一年一月一日	(694)	(119)	—	—	(813)
年內扣除	(2,360)	(81)	(7)	—	(2,448)
二零零一年十二月三十一日	(3,054)	(200)	(7)	—	(3,261)
帳面淨值					
二零零一年十二月三十一日	15,847	602	419	—	16,868
成本					
二零零二年一月一日	18,901	802	426	—	20,129
添置	23,860	745	204	3,347	28,156
出售	(59)	—	—	—	(59)
二零零二年十二月三十一日	42,702	1,547	630	3,347	48,226
累計折舊					
二零零二年一月一日	(3,054)	(200)	(7)	—	(3,261)
年內扣除	(4,961)	(156)	(89)	(949)	(6,155)
出售	41	—	—	—	41
二零零二年十二月三十一日	(7,974)	(356)	(96)	(949)	(9,375)
帳面淨值					
二零零二年十二月三十一日	34,728	1,191	534	2,398	38,851
成本					
二零零三年一月一日	42,702	1,547	630	3,347	48,226
添置	50,842	4,052	1,184	3,381	59,459
出售	(2,190)	(165)	(13)	—	(2,368)
二零零三年十二月三十一日	91,354	5,434	1,801	6,728	105,317
累計折舊					
二零零三年一月一日	(7,974)	(356)	(96)	(949)	(9,375)
年內扣除	(10,589)	(679)	(141)	(5,779)	(17,188)
出售	1,187	198	—	—	1,385
二零零三年十二月三十一日	(17,376)	(837)	(237)	(6,728)	(25,178)
帳面淨值					
二零零三年十二月三十一日	73,978	4,597	1,564	—	80,139
成本					
二零零四年一月一日	91,354	5,434	1,801	6,728	105,317
添置	13,315	238	—	—	13,553
二零零四年三月三十一日	104,669	5,672	1,801	6,728	118,870

財務報表附註

16. 固定資產(續)

	電腦設備	傢俬及 辦公室設備	汽車	租賃 物業裝修	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
累計折舊					
二零零四年一月一日	(17,376)	(837)	(237)	(6,728)	(25,178)
期內扣除	(5,350)	(291)	(90)	—	(5,731)
二零零四年三月三十一日	(22,726)	(1,128)	(327)	(6,728)	(30,909)
帳面淨值					
二零零四年三月三十一日	81,943	4,544	1,474	—	87,961

財務報表附註

16. 固定資產(續)

貴公司

電腦設備
人民幣千元

成本	
二零零一年一月一日.....	—
添置.....	3,728
二零零一年十二月三十一日.....	3,728
累計折舊	
二零零一年一月一日.....	—
年內扣除.....	(392)
二零零一年十二月三十一日.....	(392)
帳面淨值	
二零零一年十二月三十一日.....	3,336
成本	
二零零二年一月一日及二零零二年十二月三十一日.....	3,728
累計折舊	
二零零二年一月一日.....	(392)
年內扣除.....	(671)
二零零二年十二月三十一日.....	(1,063)
帳面淨值	
二零零二年十二月三十一日.....	2,665
成本	
二零零三年一月一日.....	3,728
添置.....	66
出售.....	(278)
二零零三年十二月三十一日.....	3,516
累計折舊	
二零零三年一月一日.....	(1,063)
年內扣除.....	(648)
出售.....	107
二零零三年十二月三十一日.....	(1,604)
帳面淨值	
二零零三年十二月三十一日.....	1,912
成本	
二零零四年一月一日.....	3,516
添置.....	—
出售.....	—
二零零四年三月三十一日.....	3,516
累計折舊	
二零零四年一月一日.....	(1,604)
期內扣除.....	(188)
出售.....	—
二零零四年三月三十一日.....	(1,792)
帳面淨值	
二零零四年三月三十一日.....	1,724

財務報表附註

17. 集團公司的權益

(a) 集團公司的權益

該數額即投資貴公司附屬公司的股權，詳情如下：

貴公司

	於十二月三十一日			於三月三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
非上市附屬公司股權投資成本(附註)	16,534	16,534	16,534	—

於二零零四年，貴公司將其全資附屬公司騰訊科技的全部股本投資轉讓(「轉讓」)予新收購的全資附屬公司，代價為1美元(約等於人民幣8元)。由於此乃在同一股東的共同控制下之重組，對騰訊科技的原投資額與貴公司所獲轉讓代價之差額人民幣16,534,000元從貴公司資本儲備中扣除，而貴公司並無就該項交易確認任何盈虧。

(b) 應收集團公司款項

該等數額即騰訊科技及為會計目的而綜合入帳的騰訊計算機的往來帳結餘(附註1)，詳情如下：

貴公司

	於十二月三十一日			於三月三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
應收集團公司款項	30,305	65,315	21,309	22,309

該等款項無抵押、不計利息且並無指定還款期。

18. 應收帳款

	於十二月三十一日			於三月三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
0至30天	7,722	25,796	45,694	109,163
31至60天	595	20,981	31,573	14,048
61至90天	179	5,146	17,635	4,427
超過90天但不足一年	4	7,171	4,824	3,088
	8,500	59,094	99,726	130,726

貴集團並無給予客戶任何特定的信貸期，但客戶一般須在發單日期起計30至90天內付款。各有關期間結算日的絕大部份應收款結餘均為中國聯通及中國移動的欠款。

財務報表附註

19. 預付款項、按金及其他應收款項

貴集團

	於十二月三十一日			於三月三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
應收增值稅退稅(附註12(b))	—	—	25,900	23,814
租約按金	243	835	2,293	3,219
僱員墊出差費	83	777	1,989	2,225
應收利息	—	487	617	654
預付租金	—	—	1,671	875
其他預付款項	43	846	3,402	15,387
	369	2,945	35,872	46,174

貴公司

	於十二月三十一日			於三月三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
僱員墊出差費	—	45	84	95
應收利息	—	—	66	6
租約按金	—	—	—	102
其他預付款項	—	—	—	1,004
	—	45	150	1,207

20. 初步為期超過三個月的定期存款

- (a) 截至二零零二年及二零零三年十二月三十一日止兩年度，初步為期超過三個月的定期存款有效利率分別為1.84%及1.77%。截至二零零三年及二零零四年三月三十一日止三個月的有效利率分別為1.91%及1.37%。
- (b) 於二零零二年與二零零三年十二月三十一日及二零零四年三月三十一日，貴集團初步為期超過三個月的定期存款其中約人民幣7,440,000元、人民幣3,311,000元及人民幣28,141,000元以美元結算。於二零零一年並無該等存款。
- (c) 於二零零二年與二零零三年十二月三十一日及二零零四年三月三十一日，貴集團初步為期超過三個月的定期存款其中約人民幣60,000,000元、人民幣20,000,000元及人民幣20,000,000元以人民幣結算，將此等人民幣結餘兌換為外幣須遵守中國政府有關外匯管制的法規。
- (d) 於二零零二年十二月三十一日及二零零四年三月三十一日，貴公司所有初步為期超過三個月的定期存款以美元結算。於二零零一年與二零零三年十二月三十一日並無存款以美元結算。

財務報表附註

21. 現金及現金等價物

貴集團

	於十二月三十一日			於三月三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
銀行及手頭現金	21,475	32,656	208,454	265,805
短期銀行存款	18,248	12,598	117,132	63,527
	<u>39,723</u>	<u>45,254</u>	<u>325,586</u>	<u>329,332</u>

貴公司

	於十二月三十一日			於三月三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
銀行及手頭現金	20,071	22,772	128,761	70,838

- (a) 有關期間截至二零零一年至二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月短期銀行存款的實際利率分別為1.73%、1.20%、1.14%、0.88%及1.29%，而該等存款的存款期不超過90天。
- (b) 於二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日及二零零四年三月三十一日，貴集團現金及現金等價物約人民幣15,449,000元、人民幣22,338,000元、人民幣196,669,000元及人民幣253,369,000元是以人民幣結算並且存放在中國的銀行，將該等人民幣結餘兌換為外幣須遵守中國政府所頒佈有關外匯管制的法規。
- (c) 於二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日及二零零四年三月三十一日，分別約人民幣24,274,000元、人民幣22,916,000元、人民幣128,917,000元及人民幣75,963,000元是以美元及港元結算。
- (d) 於二零零四年三月三十一日，貴公司以人民幣結算之銀行及手頭現金約人民幣6,000元。於二零零一年、二零零二年及二零零三年十二月三十一日，貴公司並無以人民幣結算之銀行及手頭現金。

22. 其他應付款項及應計費用

貴集團

	於十二月三十一日			於三月三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
應計僱員成本及福利	2,222	735	21,661	15,390
已收客戶預付款項	2,832	350	18,836	20,291
應計專業費用	—	—	6,625	6,062
其他	219	2,530	12,179	14,828
合計	<u>5,273</u>	<u>3,615</u>	<u>59,301</u>	<u>56,571</u>

財務報表附註

22. 其他應付款項及應計費用(續)

貴公司

	於十二月三十一日			於三月三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
應計專業費用	—	—	6,146	5,057
其他	213	—	—	—
合計	213	—	6,146	5,057

23. 遞延所得稅

遞延所得稅乃採用負債法以暫時差異逆轉時的預期稅率計算暫時差異的稅項。

貴集團遞延稅項的變動如下：

貴集團

遞延稅項：

	於十二月三十一日			於三月三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
年初	—	—	3,058	988
年內／期內增加	—	3,058	988	1,351
年內／期內逆轉	—	—	(3,058)	(988)
年終	—	3,058	988	1,351

遞延稅項負債乃就以下項目撥備

騰訊計算機向貴公司轉撥盈利的相關稅項 ..	—	3,058	988	1,351
-----------------------	---	-------	-----	-------

貴集團年終遞延稅項結餘如下：

貴集團

	於十二月三十一日			於三月三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
遞延稅項資產	—	—	—	—
遞延稅項負債	—	(3,058)	(988)	(1,351)
	—	(3,058)	(988)	(1,351)

所有上述遞延稅項負債將於未來十二個月結算。

財務報表附註

23. 遞延所得稅(續)

於二零零一年及二零零二年十二月三十一日，貴集團並無重大未撥備遞延稅項資產。按財務報表附註12(b)所述，截至二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零四年三月三十一日止三個月曾進行若干集團內公司間的軟件銷售。待獲得中國當地稅務局批准後，該等軟件可按合約年期作支出攤銷(「攤銷」)，於釐定騰訊計算機應課稅盈利時可用作抵扣所得稅。因此，該項集團內公司間交易的會計基準(即貴集團綜合財務報表之基準)與稅務基準(即騰訊計算機之公司財務報表之基準)可能出現暫時差異。有關的潛在遞延稅項資產估計分別達人民幣36,491,000元及人民幣46,619,000元。由於無法合理肯定騰訊計算機可得當地稅務局批准將攤銷列為騰訊計算機的可扣稅開支，而上述兩個呈報期間的暫時差異之會計基準估計為零，故有關潛在遞延稅項資產並無計入二零零三年十二月三十一日及二零零四年三月三十一日的綜合財務報表。

貴公司於二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日及二零零四年三月三十一日並無其他未撥備的遞延稅項。

24. 股本

貴公司於二零零一年及二零零二年十二月三十一日的法定股本均為5,000,000股每股面值0.01美元(相等於人民幣0.083元)。根據二零零三年九月二十六日通過的決議案，貴公司進行股份拆細，將當時已發行普通股每股拆細為10.788股股份。法定股本因而由5,000,000股增至53,941,626股，而每股面值亦由0.01美元(相等於人民幣0.083元)改為無面值。

貴公司於二零零四年三月二十四日進行第二次股份拆細，將當時已發行普通股每股拆細為70股股份。董事會並議決增加法定股本至10,000,000,000股普通股，每股股份面值0.0001港元。

財務報表附註

24. 股本(續)

有關期間已發行股本的變動如下：

	普通股		可換股優先股 (A類及B類) (附註(a))		合計
	股份數目	數額 人民幣千元	股份數目	數額 人民幣千元	人民幣千元
二零零一年一月一日	1,000,000	82	666,666	55	137
優先股兌換為普通股(附註(b))	666,666	55	(666,666)	(55)	—
可換股票據兌換為普通股(附註(c))	72,016	6	—	—	6
年內發行股份(附註(d))	31,003	3	—	—	3
二零零一年十二月三十一日／ 二零零二年一月一日	1,769,685	146	—	—	146
年內發行股份(附註(e))	31,003	3	—	—	3
二零零二年十二月三十一日／ 二零零三年一月一日	1,800,688	149	—	—	149
年內註銷股份(附註(f))	(131,580)	(10)	—	—	(10)
拆細股份時發行股份(附註(g))	16,337,772	—	—	—	—
年內拆細股份後註銷股份(附註(h))	(12)	(1)	—	—	(1)
二零零三年十二月三十一日	18,006,868	138	—	—	138
拆細股份時發行股份(附註(i))	1,242,473,892	—	—	—	—
二零零四年三月三十一日	1,260,480,760	138	—	—	138

- (a) 根據貴公司細則，A類及B類優先股(「優先股」)持有人與普通股持有人享有的股息及投票權基本相同。優先股持有人更可按一比一的比例，將全部或部份優先股兌換為每股面值0.01美元的普通股。股東享有及承擔已發行普通股所附有的全部權利及限制，而該等股份亦在各方面均與普通股具有同等權益。
- (b) 於二零零一年六月五日，所有優先股按每3.30美元(相等於人民幣27.28元)的價格兌換為合共666,666股普通股。該等股份與當時已發行的普通股在各方面享有同等權益。
- (c) 於二零零零年十二月五日，貴公司向兩名前股東發行價值2,000,000美元(約等於人民幣17,000,000元)的可換股票據(「可換股票據」)。可換股票據按年利率8%計算利息，可兌換為貴公司普通股。兌換時須發行的股份數目，乃將未贖回票據的本金額及相關的應計利息，除以下列兩者較低的兌換價：(i)每股28.8美元或(ii)任何人士認購貴公司普通股已付或應付的最低每股價格。於二零零一年六月五日，可換股票據持有人將票據連同截至當日的應計利息，按每股28.8美元(相等於人民幣238.09元，合共約

財務報表附註

24. 股本(續)

人民幣17,147,000元)的價格全數兌換為72,016股普通股，其中人民幣17,141,000元確認為股份溢價入帳。

- (d) 於二零零一年七月二十五日，貴公司按每股34.8美元(相等於人民幣287.69元，合共約人民幣8,919,000元)的代價，按比例向當時現有股東發行31,003股普通股，其中人民幣8,916,000元確認為股份溢價入帳。
- (e) 於二零零二年一月三十一日，貴公司按每股34.80美元(相等於人民幣287.69元，合共約人民幣8,919,000元)的代價，按比例向當時現有股東發行31,003股普通股，其中人民幣8,916,000元確認為股份溢價入帳。
- (f) 於二零零三年八月十一日，貴公司承諾按每股34.80美元(相等於人民幣287.69元)的代價向若干當時的股東贖回131,580股普通股。所有贖回的股份均已註銷。
- (g) 於二零零三年九月二十六日，貴公司進行股份拆細(「首次股份拆細」)，將當時已發行普通股每1股拆細為10.788股股份，因此已發行股份數目由1,669,108股增至18,006,880股，而股東的持股百分比不變。普通股的面值亦由0.01美元減至無面值。
- (h) 於二零零三年九月三十日，貴公司承諾以每股3.23美元(相等於人民幣26.66元)向所有當時現有股東贖回合共12股普通股。所有贖回的股份均已註銷。
- (i) 於二零零四年三月二十四日，貴公司進行另一次股份拆細(「第二次股份拆細」)，將當時已發行普通股每1股拆細為70股股份，而每名股東所佔的權利不變。此外，董事會亦通過決議案，將法定股本增至10,000,000,000股普通股，而每股面值則為0.0001港元。

財務報表附註

25. 儲備

貴集團

			(累計虧絀)／		
	股份溢價	資本儲備	法定儲備	保留盈利	合計
			(附註i)		
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
二零零一年一月一日	18,132	1,000	—	(7,227)	11,905
可換股票據兌換為普通股					
(附註24(c))	17,141	—	—	—	17,141
發行股份(附註24(d))	8,916	—	—	—	8,916
年內盈利	—	—	—	10,216	10,216
二零零一年十二月三十一日	44,189	1,000	—	2,989	48,178
二零零二年一月一日	44,189	1,000	—	2,989	48,178
發行股份(附註24(e))	8,916	—	—	—	8,916
年內盈利	—	—	—	140,707	140,707
二零零二年十二月三十一日	53,105	1,000	—	143,696	197,801
二零零三年一月一日	53,105	1,000	—	143,696	197,801
盈利撥往法定儲備(附註i)	—	—	3,653	(3,653)	—
撥入資本儲備	—	19,000	—	(19,000)	—
已付股息(附註14)	—	—	—	(10,334)	(10,334)
年內已註銷股份(附註24(f)及(h))	(37,844)	—	—	—	(37,844)
年內盈利	—	—	—	322,196	322,196
二零零三年十二月三十一日	15,261	20,000	3,653	432,905	471,819
二零零四年一月一日	15,261	20,000	3,653	432,905	471,819
建議／已付股息(附註14)	—	—	—	(28,935)	(28,935)
期內盈利	—	—	—	107,304	107,304
二零零四年三月三十一日	15,261	20,000	3,653	511,274	550,188
於二零零三年一月一日	53,105	1,000	—	143,696	197,801
盈利撥往法定儲備(附註i)	—	—	3,653	(3,653)	—
撥入資本儲備	—	19,000	—	(19,000)	—
建議／已付股息(附註14)	—	—	—	(10,334)	(10,334)
期內盈利	—	—	—	57,345	57,345
於二零零三年三月三十一日	53,105	20,000	3,653	168,054	244,812

附註i：二零零二年撥入法定儲備的盈利約為人民幣3,653,000元，已根據相關中國公司法及騰訊計算機細則(附註11)計入貴集團截至二零零三年十二月三十一日止年度財務報表。

財務報表附註

25. 儲備(續)

貴公司

	股份溢價	資本儲備	(累計虧絀)／ 保留盈利	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
二零零一年一月一日	18,132	—	(907)	17,225
發行股份(附註24(c))	17,141	—	—	17,141
發行股份(附註24(d))	8,916	—	—	8,916
年內盈利(附註13)	—	—	17,768	17,768
二零零一年十二月三十一日	44,189	—	16,861	61,050
二零零二年一月一日	44,189	—	16,861	61,050
發行股份(附註24(e))	8,916	—	—	8,916
年內盈利(附註13)	—	—	39,933	39,933
二零零二年十二月三十一日	53,105	—	56,794	109,899
二零零三年一月一日	53,105	—	56,794	109,899
已付股息(附註14)	—	—	(10,334)	(10,334)
年內註銷股份(附註24(f)及(h))	(37,844)	—	—	(37,844)
年內盈利(附註13)	—	—	100,743	100,743
二零零三年十二月三十一日	15,261	—	147,203	162,464
二零零四年一月一日	15,261	—	147,203	162,464
建議股息(附註14)	—	—	(28,935)	(28,935)
集團重組產生之資本儲備(附註i)	—	(16,534)	—	(16,534)
期內虧損(附註13)	—	—	(3,163)	(3,163)
二零零四年三月三十一日	15,261	(16,534)	115,105	113,832
於二零零三年一月一日	53,105	—	56,794	109,899
已付股息(附註14)	—	—	(10,334)	(10,334)
期內盈利	—	—	42,497	42,497
於二零零三年三月三十一日	53,105	—	88,957	142,062

附註i：按附註17(a)所述，貴公司的資本儲備出現負值，乃由於集團內公司間轉讓一家受到同一股東共同控制的附屬公司之股權而產生。

貴公司可供分派儲備包括股份溢價、資本儲備及保留盈利。根據開曼群島公司法及英屬處女群島的相關法例，股份溢價帳可供分派予貴公司股東，惟派發建議股息後當時，貴公司須可償還在日常業務中到期的欠款。

於二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日及二零零三年與二零零四年三月三十一日，貴公司可供分派予股東的儲備分別約為人民幣61,050,000元、人民幣109,899,000元、人民幣162,464,000元、人民幣142,062,000元及人民幣113,832,000元。

財務報表附註

26. 綜合現金流量表

(a) 有關期間的融資變動分析如下：

	股本 (包括溢價)	短期銀行 貸款及長期 應付票據	應付股息	應付可換 股票據利息	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
二零零一年一月一日	18,187	17,334	—	—	35,521
發行股份所得款項	8,919	—	—	—	8,919
可換股票據利息(附註b)	—	—	—	613	613
可換股票據兌換普通股(附註b)	17,147	(16,534)	—	(613)	—
償還短期銀行貸款	—	(800)	—	—	(800)
二零零一年十二月三十一日／ 二零零二年一月一日	44,253	—	—	—	44,253
發行股份所得款項	8,919	—	—	—	8,919
二零零二年十二月三十一日／ 二零零三年一月一日	53,172	—	—	—	53,172
贖回股份	(37,855)	—	—	—	(37,855)
建議股息	—	—	10,334	—	10,334
支付股息	—	—	(10,334)	—	(10,334)
二零零三年十二月三十一日／ 二零零四年一月一日	15,317	—	—	—	15,317
建議股息	—	—	28,935	—	28,935
支付股息	—	—	(26,972)	—	(26,972)
二零零四年三月三十一日	15,317	—	1,963	—	17,280
於二零零三年一月一日	53,172	—	—	—	53,172
建議股息	—	—	10,334	—	10,334
已付股息	—	—	(10,334)	—	(10,334)
於二零零三年三月三十一日	53,172	—	—	—	53,172

(b) 主要非現金交易

有關期間的主要非現金交易如下：

- (i) 二零零一年六月五日，2,000,000美元(約等於人民幣17,000,000元)可換股票據及相關應計利息約人民幣613,000元已兌換為72,016股普通股(附註24(c))。
- (ii) 二零零一年六月五日，所有優先股按當時帳面值轉換為普通股，而貴公司的整體股本結餘不變。
- (iii) 二零零二年一月三十一日，預付股份認購價約人民幣8,919,000元已於發行31,003股普通股予當時的股東時清償(請參閱附註27(d))。
- (iv) 附註24(g)及(i)所述的兩次股份拆細。

27. 關連人士交易

除財務報表附註9(董事酬金)及附註29(購股權計劃)所披露者外，貴集團亦曾與關連

財務報表附註

27. 關連人士交易（續）

人士進行下列交易。董事認為，該等交易乃於日常一般業務範圍內進行，而交易價格乃根據本公司與關連人士雙方磋商協定：

(a) 二零零四年三月三十一日後的持續關連人士交易：

(i) 與股東及其聯屬人士訂立的知識產權及技術特許權協議與補充協定

二零零二年六月二十七日，貴公司給予一位股東（「該股東」）及其聯屬人士（合稱「營運商」）唯一獨家特許權，可在若干國家使用貴集團若干專有知識產權及技術，惟須支付營運公司使用該等專有資料所獲得毛利40%。該協議有效期15年，至二零一七年到期。

根據先後於二零零三年一月十八日及六月十八日訂立的兩份補充協定，該股東一位聯屬人士獲授權使用貴集團所開發的特許移動下載圖像，而該股東及營運商則獲授權可唯一獨家使用若干屬於貴公司的商標及其他知識產權。

於有關期間，該股東並無由於提供該等服務而獲得任何收益，因此貴公司並無已收／應收任何特許權費。

(ii) 騰訊科技與一名股東的附屬公司訂立的合作協議

二零零三年一月一日，騰訊科技與該股東一家在中國上海的附屬公司訂立合作協議，開發同共品牌SMS渠道。騰訊科技可獲相關收入40%，另一立約方則可獲其餘60%。該合約將於二零零四年十二月三十一日到期。於有關期間，貴集團於二零零三年度及截至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月根據上述安排已付／應付分享收入約人民幣587,000元、人民幣213,000元及人民幣36,000元。

(b) 二零零四年三月三十一日後的已終止關連人士交易：

與關連人士訂立的顧問協議

(i) 本公司與身兼本公司僱員的股東所控制的公司Fat Yue Holdings Limited（「Fat Yue」）於二零零二年九月一日訂立顧問協議，Fat Yue同意按服務月費向本公司提供若干顧問服務。該協議已於二零零三年七月二十日終止，而本公司截至二零零二年及二零零三年十二月三十一日止年度分別向Fat Yue支付共約人民幣

財務報表附註

27. 關連人士交易（續）

470,000元及人民幣659,000元。截至二零零三年三月三十一日止三個月的已付／應付款項約為人民幣282,000元。截至二零零四年三月三十一日止三個月並無已付／應付款項。

- (ii) 本公司與本公司五名股東（其中兩名為本公司董事）所控制的公司Surge Ahead Limited（「Surge Ahead」）於二零零三年七月二十日訂立的顧問協議，Surge Ahead同意按服務月費向本公司提供若干顧問服務。該協議已於二零零三年十二月三十一日終止，而本公司於二零零三年向Surge Ahead支付約人民幣1,604,000元。截至二零零四年三月三十一日止三個月並無已付／應付款項。
- (iii) 截至二零零二年及二零零三年十二月三十一日止年度，本公司同意向五家公司（兩家由本公司董事擁有；三家由本公司股東擁有）就其提供的顧問服務支付費用，二零零二年度的顧問費共約235,000美元（相等於約人民幣1,943,000元），而二零零三年度的顧問費共約705,000美元（相等於約人民幣5,828,000元）。截至二零零三年三月三十一日止三個月的已付／應付款項約為人民幣1,457,000元。截至二零零四年三月三十一日止三個月並無已付／應付款項。
- (c) 應付關連人士款項指應付關連人士的顧問費（見上文附註b(iii)）。該等款項並無抵押，不計利息，且無既定還款期。
- (d) 應付股東款項即若干股東預付股份認購的款項，預付股份認購價已於二零零二年一月三十一日發行31,003股貴公司普通股予該等股東時清償（請參閱附註24(e)）。
- (e) 應收股東款項

貴集團

	於十二月三十一日 及截至該日止年度			於三月三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
年內／期內欠款最高額	82	82	82	82
年終／期終欠款額	82	82	82	82

應收股東款項並無抵押、不計利息且無指定還款期。

財務報表附註

27. 關連人士交易（續）

(f) 有關成立世紀凱旋科技的按金

根據註冊股東與騰訊科技於二零零三年十二月十六日訂立的協議，騰訊科技向註冊股東墊支人民幣11,000,000元，以便向世紀凱旋科技注資。註冊股東向騰訊科技授出不可撤回的獨家權利，可按象徵式代價自行或透過第三方購買全部或部份世紀凱旋科技的股權及資產。世紀凱旋科技獲得中國有關當局正式批准在二零零四年一月十三日成立。

28. 承擔

(a) 資本承擔

貴集團於有關期間各資產負債表結算日有以下已訂約但未撥備的資本承擔：

貴集團

	於十二月三十一日			於三月三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收購固定資產：				
— 已訂約但未撥備	—	5,408	7,043	17,747

(b) 經營租約承擔

貴集團於有關期間根據不可取消經營租約的未來最低租金總額如下：

貴集團

	於十二月三十一日			於三月三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
不超過一年	48	1,081	13,533	15,398
一年後但五年內	—	235	28,740	31,649
	48	1,316	42,273	47,047

(c) 其他承擔

貴集團

	於十二月三十一日			於三月三十一日
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
寬頻租賃	—	—	66,111	52,139

貴公司於有關期間並無資本承擔／經營租約承擔或其他承擔。

財務報表附註

29. 購股權計劃

於二零零一年七月二十七日，貴公司採納購股權計劃（「公開售股前購股權計劃」），為董事及合資格僱員提供獎勵。根據該計劃，貴公司董事會可將可認購貴公司股份的購股權授予合資格僱員，包括貴公司執行董事。公開售股前購股權計劃將於二零一一年十二月三十一日結束。

根據公開售股前購股權計劃可授出的購股權所涉及股份總數不得超逾採納公開售股前購股權計劃時貴公司已發行普通股5%。可授予個別人士的購股權所涉及普通股數目不得超逾根據該計劃已發行及可發行的普通股數目10%。所授出的購股必須在授出日期起計15天內接納，而屆時須支付每次授出購股權的代價人民幣1元。

購股權將分四等份自授出日期起計第12個月、24個月、36個月及48個月分別歸屬持有人所有。所有購股權自相關歸屬期起直至二零一一年十二月三十一日止可分批行使，惟條件在於貴公司已在具規模的證券市場上市。每次授出購股權時，董事會可自行酌情決定特定歸屬期及行使期與行使價。

倘若仍有購股權可行使期間更改貴公司股本，不論根據法律規定將盈利或儲備資本化、供股、貴公司股本合併、拆細或削減或其他安排，或由按比例向股東分派貴公司資本資產（無論現金或實物），但並非將各財政年度股東應佔純利派發股息，則須相應更改(i)未行使的購股權所涉及股份的數目或面值；(ii)認購價；或(iii)購股權行使方法。

於二零零一年十二月十四日，根據該決議案，公開售股前購股權計劃已經修訂，將可授出的購股權所涉及的股份最高數目由授出購股權當日已發行股份5%增至7.5%。截至二零零一年十二月三十一日，貴公司已根據公開售股前購股權計劃向僱員授出55,578,600份購股權（於下文所述股份拆細後）（詳情見下文）。

按附註24(g)及24(i)所述，貴公司於二零零三年九月二十六日及二零零四年三月二十四日進行首次及第二次股份拆細。在首次股份拆細中，每份當日已授出而未行使的購股權按一比十的比例拆細。各承授人就每份購股權應付的認購價由34.80美元改為3.48美元，而向各現金花紅承授人支付的現金花紅亦已由每份購股權17.40美元改為1.74美元。在第

財務報表附註

29. 購股權計劃(續)

二次股份拆細中，每份當日(首次股份拆細經已生效)已授出而未行使的購股權按一比七十的比例拆細。各承授人將分別支付的有關認購價亦經調整以反映第二次拆細的影響。經調整後的認購價分別為0.0497美元、0.1967美元及0.4396美元。

在本報告所呈報的購股權數據乃假設購股權亦已於有關期間開始時進行上述兩次拆細。

財務報表附註

29. 購股權計劃（續）

於二零零一年、二零零二年、二零零三年及截至二零零四年三月三十一日止三個月並無向董事授出購股權。根據二零零一年計劃於二零零一年、二零零二年、二零零三年及截至二零零四年三月三十一日止向僱員授出的購股權數目如下：

授出日期	行使期	購股權數目				
		行使價 美元	一月一日結餘	授出 年度／期間	註銷 年度／期間	十二月 三十一日結餘
		(附註1)	(附註1)	(附註1)	(附註1)	(附註1)
二零零一年年度						
二零零一年八月十日 (附註2)	歸屬期開始當日（「開始日期」） 或貴公司首次公開售股日期 （「首次公開售股日期」）兩者 的較後日期至二零一一年 十二月三十一日	0.0497	—	47,845,000	—	47,845,000
二零零一年九月十日 至二零零一年 十二月十四日 (附註3)	開始日期或首次公開售股日期 兩者較後日期至二零一一年 十二月三十一日	0.0497	—	7,733,600	—	7,733,600
			—	55,578,600	—	55,578,600
二零零二年年度						
二零零一年八月 十日 (附註2)	開始日期或首次公開售股日期 兩者的較後日期至二零一一年 十二月三十一日	0.0497	47,845,000	—	—	47,845,000
二零零一年九月十日 至二零零一年 十二月十四日 (附註3)	開始日期或首次公開售股日期 兩者的較後日期至二零一一年 十二月三十一日	0.0497	7,733,600	—	—	7,733,600
二零零二年三月十日 至二零零二年 六月十日 (附註4)	開始日期或首次公開售股日期 兩者的較後日期至二零一一年 十二月三十一日	0.0497	—	6,982,500	—	6,982,500
			55,578,600	6,982,500	—	62,561,100
二零零三年年度						
二零零一年八月十日 (附註2)	開始日期或首次公開售股日期 兩者的較後日期至二零一一年 十二月三十一日	0.0497	47,845,000	—	—	47,845,000
二零零一年九月十日 至二零零一年 十二月十四日 (附註2及3)	開始日期或首次公開售股日期 兩者的較後日期至二零一一年 十二月三十一日	0.0497	7,733,600	—	(472,500)	7,261,100
二零零二年三月十日 至二零零二年 六月十日 (附註4)	開始日期或首次公開售股日期 兩者的較後日期至二零一一年 十二月三十一日	0.0497	6,982,500	—	—	6,982,500
			62,561,100	—	(472,500)	62,088,600
截至二零零四年三月 三十一日止三個月						
二零零一年八月十日 (附註2)	開始日期或首次公開售股日期 兩者的較後者至二零一一年 十二月三十一日	0.0497	47,845,000	—	—	47,845,000
二零零一年九月十日 至二零零一年 十二月十四日 (附註3)	開始日期或首次公開售股日期 兩者的較後者至二零一一年 十二月三十一日	0.0497	7,261,100	—	—	7,261,100
二零零二年三月十日 至二零零二年 六月十日 (附註4)	開始日期或首次公開售股日期 兩者的較後者至二零一一年 十二月三十一日	0.0497	6,982,500	—	—	6,982,500
二零零四年二月十日 至二零零四年三月 二十四日 (附註5)	開始日期或首次公開售股日期 兩者的較後者至二零一一年 十二月三十一日	0.1967/0.4396	—	10,464,230	(61,180)	10,403,050
			62,088,600	10,464,230	(61,180)	72,491,650
截至二零零三年三月 三十一日止三個月						
二零零一年八月十日 (附註2)	開始日期或首次公開售股日期 兩者的較後者至二零一一年 十二月三十一日	0.0497	47,845,000	—	—	47,845,000
二零零一年九月十日 至二零零一年十二月 十四日 (附註3)	開始日期或首次公開售股日期 兩者的較後者至二零一一年 十二月三十一日	0.0497	7,733,600	—	—	7,733,600
二零零二年三月十日 至二零零二年六月十日 (附註4)	開始日期或首次公開售股日期 兩者的較後者至二零一一年 十二月三十一日	0.0497	6,982,500	—	—	6,982,500
			62,561,100	—	—	62,561,100

附註1： 於二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日及二零零四年三月三十一日授出的購股權行使價及數目已由於二零零三年九月二十六日及二零零四年三

財務報表附註

29. 購股權計劃(續)

月二十四日生效的兩次購股權拆細整體影響而追溯調整(猶如拆細已於二零零一年八月十日進行)。

附註2：根據公開售股前購股權計劃，貴公司已授出47,845,000份購股權，認購價為每股0.0497美元，而貴公司會向合共持有17,745,000份購股權的承授人支付現金花紅。花紅將以購股權行使時承授人須付認購價的半數釐定。於二零零三年九月十七日，由於一名承授人辭職，因此472,500份購股權已失效。

附註3：根據公開發售前計劃，貴公司已授出合共7,733,600份購股權，認購價為每股0.0497美元。

附註4：自二零零二年三月十日至二零零二年六月十日期間，貴集團再授出合共6,982,500份購股權。

附註5：二零零四年二月十日及三月二十四日，貴公司根據公開售股前計劃向若干僱員額外授出10,403,050份購股權(已扣除經註銷之購股權)。認購價分別為每股0.1967美元及每股0.4396美元。

於二零零四年三月三十一日後至本報告日期，二零零四年授出的105,280份購股權經已註銷，而尚未行使的購股權數目為72,386,370份。

30. 財務風險管理

(a) 財務風險管理

貴集團的業務涉及各種財務風險，包括債務及股市價格、外幣匯率及利率轉變的風險。

(i) 外匯風險

貴集團並無過度集中的外匯風險。

貴集團主要在中國經營，而大部份交易以人民幣結算。人民幣並非可自由兌換為其他外幣。貴集團分別於二零零二年與二零零三年十二月三十一日及二零零四年三月三十一日亦在若干銀行有初步為期超過三個月的美元定期存款約人民幣7,440,000元、人民幣3,311,000元及人民幣28,141,000元。此外，貴集團於二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日及二零零四年三月三十一日分別有人民幣24,156,000元、人民幣22,899,000元、人民幣128,901,000元及人民幣75,651,000元的美元銀行存款及短期存款。

由於認為外匯風險輕微，因此貴集團並無運用任何遠期合約、外幣借款或其他方式進行對沖。

財務報表附註

30. 財務風險管理(續)

(ii) 利率風險

貴集團的收益及營運現金流量絕大部份不受市場利率波動的影響，而貴集團並無大額計息借款。貴集團所涉及的利率風險主要來自初步為期超過三個月的定期存款及短期存款，詳情在財務報表附註20及21披露。由於認為利率風險輕微，因此貴集團並無運用利率掉期進行對沖。

(iii) 信貸風險

按附註3(m)(i)所述，貴集團移動及電信費與來自互聯網增值服務的收入，大部份來自與中國移動及中國聯通(「移動電信營運商」)的合作安排。倘若與移動電信營運商的策略關係結束或規模縮減，或倘若移動電信營運商更改合作安排，則貴集團的移動及電信與互聯網增值服務或會受到不利影響。

然而，有關該兩類服務最終用戶的信貸風險由移動電信營運商及貴公司分享。

(b) 公允價值估計

貴集團財務資產(包括現金及現金等價物、應收帳款、按金、預付款項及其他應收款項)及財務負債(包括應付帳款、其他應付款項及應計費用)由於短期內到期，故此其帳面值與公允價值相若。

在衡量非買賣財務工具的公允價值時，貴集團採用多種方法及基於結算日期市場狀況的假設。長期債務會採用特定或同類工具的市價或交易商報價衡量，其他財務工具則採用其他方法(例如未來現金流量估計折現法)衡量其公允價值。

所披露已扣減任何估計信貸調整的財務資產及負債帳面值，乃按貴集團同類財務工具現時的市場利率折現未來合約現金流量而估計。

貴集團已於截至二零零一年十二月三十一日止年度採用國際會計準則第39號「財務工具：確認及衡量」，對貴集團截至二零零一年一月一日的承前股東資本並無重大影響。

財務報表附註

31. 結算日後事項

二零零四年三月三十一日後並無任何重大結算日後事項。

(II) 結算日後帳目

貴集團各成員公司概無就二零零四年三月三十一日後任何期間編製任何經審核財務報表。

羅兵咸永道會計師事務所

執業會計師

香港

謹啟

二零零四年六月七日

(A) 概覽

截至二零零四年十二月三十一日止年度的預測綜合盈利載於「財務資料 — 截至二零零四年十二月三十一日止年度盈利預測」一節。

(B) 編撰基準

本集團董事乃根據本集團二零零四年一月一日至二零零四年三月三十一日止三個月期間的經審核帳目、二零零四年四月份的未審核管理帳目及本集團二零零四年五月一日至二零零四年十二月三十一日止其餘八個月期間的預測業績而編撰截至二零零四年十二月三十一日止年度的預測綜合盈利。該項預測乃根據在各重大方面與本集團現時採取者相符的會計政策(有關概要載於本售股章程附錄一的會計師報告)而編撰。編撰盈利預測時已作出下列假設：

- 中國或本集團經營所在的任何其他國家或地區的法律、法規、規則或政策或其詮釋或執行並無重大變化而對本集團業務有不利影響；
- 中國或本集團經營所在的任何其他國家或地區的市況不會出現重大變化而對本集團業務有不利影響；
- 本集團經營所在的任何其他地區(本售股章程另行披露者除外)的稅基或稅率不會出現重大變化；
- 不會因業內及勞資糾紛或任何或會影響本集團營運的其他理由而對本集團營運有重大干擾；及
- 現行利率或匯率不會出現重大變化。

(C) 有關盈利預測之函件

以下為董事接獲羅兵咸永道會計師事務所就本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度之盈利預測而編撰的函件全文，以載入本售股章程。



羅兵咸永道會計師事務所

羅兵咸永道會計師事務所
香港中環
太子大廈二十二樓
電話 (852) 2289 8888
傳真 (852) 2810 9888

騰訊控股有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
列位董事

敬啟者：

本所已審閱騰訊控股有限公司(「貴公司」)於二零零四年六月七日刊發的售股章程(「售股章程」)內「財務資料 — 盈利預測」一節所載貴公司及其附屬公司(於本函件內合稱「貴集團」)截至二零零四年十二月三十一日止年度的綜合股東應佔盈利預測(「盈利預測」)所採用的計算方法及會計政策。

本所乃根據香港會計師公會頒佈的核數指引第3.341條「有關盈利預測的會計師報告」進行審閱。

盈利預測(貴公司董事須承擔全部責任)由貴公司董事根據貴集團二零零四年一月一日至二零零四年三月三十一日止三個月期間的經審核帳目、二零零四年四月份的未審核管理帳目及貴集團二零零四年五月一日至二零零四年十二月三十一日止八個月期間的業績預測而編撰。

本所認為，就計算方法及會計政策而言，盈利預測乃根據售股章程附錄二「編撰基準」一節所載貴公司董事所作出的假設及基準而妥善編撰，並根據在各重大方面與本所於二零零四年六月七日發出的會計師報告(全文載於售股章程附錄一)所載貴集團現時採取的會計政策相符的基準呈報。

執業會計師

香港

羅兵咸永道會計師事務所

謹啟

二零零四年六月七日

以下為董事接獲保薦人就本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度之綜合股東應佔盈利預測而編撰的函件全文，以載入本售股章程。



騰訊控股有限公司
董事會

敬啟者：

吾等乃就騰訊控股有限公司（「貴公司」）於二零零四年六月七日刊發的售股章程所載貴公司及其附屬公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的預測綜合股東應佔盈利而發出本函件。

盈利預測（貴公司董事須承擔全部責任）由貴公司董事根據貴集團二零零四年一月一日至二零零四年三月三十一日止三個月期間的經審核帳目、二零零四年四月份的未審核管理帳目及貴集團二零零四年五月一日至二零零四年十二月三十一日止八個月期間的業績預測而編撰。

吾等已與閣下討論編撰盈利預測所依據的基準。吾等亦已考慮羅兵咸永道會計師事務所於二零零四年六月七日就編撰盈利預測所依據的會計政策及計算方法而向閣下及吾等發出的函件。

根據盈利預測所載的資料，以及閣下所採納並經羅兵咸永道會計師事務所審閱的會計政策及計算方法，吾等認為該盈利預測（閣下身為貴公司董事須承擔全部責任）乃經審慎周詳考慮而編撰。

代表
高盛（亞洲）有限責任公司
執行董事
Martin Lau
謹啟

二零零四年六月七日

本附錄載有根據上市規則第4.29條編製之未審核備考財務資料，僅作為說明用途，以反映(a)假設發售於二零零三年一月一日進行而對本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度每股基本盈利及(b)假設發售於二零零四年三月三十一日進行而對本集團於二零零四年三月三十一日有形資產淨值的影響。

備考財務資料僅用作說明用途而編製，而基於本身性質，未必可真實反映本集團於發售後的每股基本盈利及財務狀況。

A. 未審核備考每股基本盈利

截至二零零三年十二月三十一日止年度盈利淨額

(人民幣千元)	322,196
二零零三年內已發行股份的加權平均數(附註)	1,321,151,000
根據發售將予發行的股份(不包括根據超額配股權而可能發行的任何股份)	420,160,500
	1,741,311,500
未審核備考每股基本盈利	0.17港元 人民幣0.19元

附註：

未審核備考每股基本盈利乃按本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度過往盈利淨額除以二零零三年已發行股份加權平均數(已追溯調整，猶如會計師報告附註24(g)及24(i)所述的股份拆細)及將按發售而發行的股份已於二零零三年一月一日發生計算，但並無計及任何因行使超額配股權或根據公開售股前購股權計劃所授購股權而可能發行的任何股份。

B. 未審核備考有形資產淨值

以下本集團未審核備考有形資產淨值報表是根據本售股章程附錄一會計師報告所載本集團二零零四年三月三十一日的經審核綜合資產淨值而編製，並已作出以下調整：

	本集團於 二零零四年 三月 三十一日的 經審核有形 資產淨值		未審核 備考有形 資產淨值	未審核備考 每股有形 資產淨值	
	人民幣千元	預計發售 所得款項淨額 (附註1)	人民幣千元	人民幣元 (附註2)	港元 (附註2)
按發售價每股2.77港元計算	550,326	1,134,720	1,685,046	1.00	0.95
按發售價每股3.70港元計算	550,326	1,532,347	2,082,673	1.24	1.17

附註：

- 預計發售所得款項淨額是根據發售價每股2.77港元／3.70港元計算，並已扣除本公司應付的包銷費用及其他相關開支，並無計及因行使超額配股權或根據公開售股前購股權計劃所授購股權或根據購股權計劃所授購股權而可能發行之股份。倘全數行使超額配股權，則未審核備考每股有形資產淨值將有所增加。

2. 未審核備考每股有形資產淨值是根據1,680,641,260股已發行股份而計算，經作出下段所述調整，並無計及因行使超額配股權或根據公開售股前購股權計劃所授購股權而可能發行的股份。

於二零零四年三月三十一日的已發行股份	1,260,480,760
將根據發售而發行的股份	420,160,500
已發行及將根據發售而發行的股份總數 (不包括根據超額配股權及公開售 股前購股權計劃而可能發行的股份)	<u>1,680,641,260</u>

C. 備考財務資料安慰函



羅兵咸永道會計師事務所

羅兵咸永道會計師事務所
香港中環
太子大廈二十二樓
電話 (852) 2289 8888
傳真 (852) 2810 9888

騰訊控股有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
列位董事

敬啟者：

騰訊控股有限公司

本所謹就本附錄A及B部所載騰訊控股有限公司(「貴公司」)就貴公司股份於香港聯合交易所有限公司主板進行國際配售及在香港公開發售(「發售」)而編製的貴公司及其附屬公司(以下統稱「貴集團」)未審核備考每股基本盈利及未審核備考經調整有形資產淨值作出報告。上述資料由貴公司董事編製，僅作為說明用途，以提供資料說明發售可能對貴集團截至二零零三年十二月三十一日止年度及於二零零四年三月三十一日相關財務資料造成的影響。

責任

貴公司董事對於根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄1A第21段及第4.29條而編製之未審核備考財務資料須負全責。

本所的責任是根據上市規則第4.29條就未審核備考財務資料作出意見，並向閣下報告。對於就編製未審核備考財務資料所採用的任何財務資料而由本所於過去發出的任何報告，除於報告刊發日期對該等報告的發出對象所負的責任外，本所概不承擔任何責任。

意見基礎

本所參考英國審計實務委員會(Auditing Practices Board)頒佈的投資通函報告準則及公報1998/8「根據上市規則就備考財務資料作出報告」進行工作。本所的工作並不涉及對任

何相關財務資料的獨立審閱，而主要包括比較未經調整的財務資料(主要比較未經調整財務資料與有關原文件)、考慮調整的支持憑證及與貴公司董事討論未審核備考財務資料。

本所的工作並不構成根據香港會計師公會所頒佈之核數準則作出之審計或審閱，故本所並不就未審核備考財務資料作出任何此等保證。

未審核備考財務資料乃根據本附錄A及B部所載基準而編製，僅作說明用途。基於其性質，該等資料未必可反映：

- 貴集團任何未來期間的每股基本盈利；或
- 貴集團於任何未來日期的財務狀況。

本所的工作並非根據美國普遍採納的核數準則而進行，故不應視作猶如根據該等準則進行工作而加以倚賴。

意見

本所認為：

- a) 未審核備考財務資料由貴公司董事根據所列準則而適當編製；
- b) 該等準則與貴集團會計政策相符；而
- c) 就根據上市規則第4.29條披露的未審核備考財務資料而言，所作調整是適當的。

羅兵咸永道會計師事務所

執業會計師

香港

謹啟

二零零四年六月七日

以下為董事接獲獨立估值師美國評值有限公司就本集團物業權益於二零零四年三月三十一日的估值而編撰的函件、估值概要及估值證書，以載入本售股章程。



香港灣仔告士打道108號
大新金融中心15樓1506-10室
Rm 1506-10, 15/F
Dah Sing Financial Centre
108 Gloucester Road
Wanchai, Hong Kong
電話 Tel : (852) 2511 5200
傳真 Fax : (852) 2511 9626
www.american-appraisal.com.hk

PRC Offices:
Hong Kong • Beijing • Shanghai • Guangzhou • Shenzhen

敬啟者：

吾等根據騰訊控股有限公司（「貴公司」）及其附屬公司（以下統稱為「貴集團」）的指示，對貴集團成員公司在中華人民共和國（「中國」）所持的全部物業權益進行估值。吾等確認曾進行實地視察、作出有關查詢，以及取得吾等認為必需的其他資料，以就該等物業權益於二零零四年三月三十一日（「估值日期」）的價值向閣下提供吾等的意見。

估值基準

吾等對物業權益的估值乃指公開市值。所謂公開市值，就吾等所下定義而言，乃指「物業權益於估值當日在下列假定情況下無條件完成出售而可取得的最高現金代價：

- i) 有自願賣方；
- ii) 在估值日期前有合理時間（視乎物業性質及市況而定）適當推銷有關權益、協定價格與條款及完成銷售；
- iii) 任何較早假定交換合約日期的市況、市價水平及其他情況與估值日期相同；

- iv) 不考慮有特殊興趣買方的任何追加出價；及
- v) 雙方均在知情及自願的情況下審慎交易。」

估值方法

根據上述公開市值計算法，由於不得於公開市場轉讓或租約及／或租賃協議訂明不得分租及／或轉讓或缺乏可觀租金收入，故此吾等認為貴集團所租用及佔用的物業權益並無商業價值。

假設

吾等的估值乃假設業主在公開市場出售物業權益而無憑藉遞延條款合約、售後租回、合資經營、管理協議或任何類似安排以抬高物業權益的價格。此外，吾等的估值假設並無任何形式的強制出售情況。除另有註明者外，吾等亦假設該等物業權益可於所獲授的整個未屆滿年期內在公開市場出售及轉讓而毋須承擔任何費用或開支。

吾等的估值並無考慮物業權益的任何抵押、按揭或欠款，亦無考慮在出售成交時可能承擔的任何開支或稅項。除另有說明外，吾等假設全部物業權益概無涉及任何可影響價值的繁重負擔、限制及支銷。

吾等假設有關政府機關已就已落成或在建中樓宇及建築物授出所有同意書、批文及特許權。此外，除另有註明者外，吾等假設建於該地盤的所有樓宇及建築物由業主持有或容許業主佔用。

吾等假設除非已於估值證書內列明、界定及考慮不合標準的事宜，否則所有適用的分區、土地使用法規及其他限制一直貫徹採用。此外，吾等亦假設土地使用及改善工程均於所述物業權益的範圍內進行，且除估值證書另有註明外，亦無出現據用或侵佔的情況。

所有權及租賃權益調查

吾等曾獲有關物業權益的所有權及貴集團所訂立的所有租賃協議的文件摘要。然而，吾等並無查閱文件正本，以核實擁有權或是否存在任何未載於吾等所獲副本的任何修訂。吾等頗大程度倚賴貴集團所提供的資料。

本函件所披露的所有法律文件及估值證書僅供參考。吾等對任何有關本函件及估值證書所述物業權益的合法所有權的法律事宜概不承擔任何責任。

對於貴集團在中國所持物業權益的合法所有權及租賃權益的合法性，吾等倚賴中倫金通律師事務所所提供的法律意見。

限制條件

吾等在頗大程度上倚賴貴集團所提供的資料，並接納貴集團給予吾等有關法定通告、地役權、年期、佔用情況、地盤與樓面面積及一切其他相關資料。估值證書所列的尺寸及面積乃根據吾等所獲文件的資料計算，且僅為約數。

吾等並無理由懷疑貴集團所提供資料的真實性及準確性。貴集團亦向吾等表示所提供資料並無遺漏任何重大事實。吾等認為已獲充份資料，以達致知情的觀點。

吾等已視察隨附估值證書所載物業權益的外貌，並在許可情況下視察其內部。然而，吾等並無進行任何結構測量，故此無法呈報有關物業權益是否確無腐朽、蟲蛀或任何其他結構損壞。吾等並無對任何設施進行測試，惟吾等在視察過程中亦無發現任何嚴重損壞。

吾等並無進行實地調查，以核實土地狀況及設施是否適合建議發展項目，亦無進行地質、生態或環境測量。吾等編撰估值報告乃假設該等狀況均符合要求，且於建築期間不會產生任何非經常開支或延誤。

備 註

於估值時，吾等已遵從香港測量師公會頒佈的物業資產估值應用指引所載的規定。

隨函奉附吾等的估值概要及估值證書。

此致

中國
深圳市
高新科技園南區
高新南一道
飛亞達高科技大廈
5至10樓
(郵編518057)
騰訊控股有限公司
列位董事 台照

代表
美國評值有限公司
助理副總裁
陳勁翔
MRICS, MHKIS, RPS (GP)
謹啟

二零零四年六月七日

附註： 陳勁翔為特許估值測量師及註冊專業測量師，於香港及中國物業估值方面具有逾十年豐富經驗。

估值概要

貴集團在中國租用及佔有的物業權益

		二零零四年 三月三十一日 現況下的公開市值
物業		
1.	中國 深圳市 福田區 賽格科技園 2棟東3層	無商業價值
2.	中國 深圳市 福田區 賽格科技園2棟 3層B	無商業價值
3.	中國 深圳市 福田區 賽格科技園2棟 4樓	無商業價值
4.	中國 深圳市 福田區 華強北路 賽格科技園2棟 5樓A505及B505房	無商業價值
5.	中國 深圳市 福田區 華強北路 賽格科技園2棟 5樓A503及B503房	無商業價值
6.	中國 深圳市 福田區 華強北路 賽格科技園2棟東翼 5樓B506室	無商業價值
7.	中國 深圳市 福田區 賽格科技園2棟東翼 6樓619、620及622室	無商業價值
8.	中國 深圳市 福田區 華強北路 賽格科技園2棟西 3樓303室	無商業價值

估值概要

二 零 零 四 年
三 月 三 十 一 日
現 況 下 的 公 開 市 值

物業	
9. 中國 深圳市 福田區 振興路 賽格科技園2棟東翼 5樓2C511房	無商業價值
10. 中國 深圳市 南山區 高新科技園南區 高新南一道 飛亞達高科技大廈 5至10樓	無商業價值
11. 中國 上海市 浦東新區 世紀大道211號 上海信息大樓 38層9-12單元	無商業價值
12. 中國 上海市 浦東新區 世紀大道211號 上海信息大樓 39樓西側	無商業價值
13. 中國 北京市 南禮士路66號 建威大廈 5樓515至518室	無商業價值
14. 中國 北京市 南禮士路66號 建威大廈 5樓519室	無商業價值
15. 中國 北京市 南禮士路66號 建威大廈 6樓614至616室	無商業價值

估值概要

物業	二零零四年 三月三十一日 現況下的公開市值	
16. 中國 河北省 中山東路 石家庄東方大廈 第19層1906房		無商業價值
17. 中國 湖北省 武漢市 解放大道686號 武漢世界貿易大廈 32樓3708室		無商業價值
18. 中國 河南省 鄭州市 東明路218號 索克大廈 10層1003房		無商業價值
19. 中國 湖南省 長沙市 五一路 錦綉中環大廈 21樓16及17室		無商業價值
20. 中國 廣東省 廣州市 東山區 水蔭路2號 華信大廈東座 17樓11室		無商業價值
21. 中國 深圳市 福田區 華強北路 賽格科技園 2棟西 3樓305室		無商業價值
22. 中國 廣西省 南寧市 民族大道85號 南豐大廈 第10層B3室		無商業價值

估值概要

二 零 零 四 年
三 月 三 十 一 日
現 況 下 的 公 開 市 值

物業	
23. 中國 重慶市 高新區 科園一路2號 大西洋國際大廈 16層11號房	無商業價值
24. 中國 雲南省 昆明市 人民中路 陽光A版 21樓D3號房	無商業價值
25. 中國 江西省 南昌市 桃苑大街8號 金源大廈 第8層810室	無商業價值
26. 中國 黑龍江省 哈爾濱市 中山路172號 哈高新區 富陽創業中心 (暨常青大廈) 第14層1409號房	無商業價值
27. 中國 深圳市 福田區 益田路 信息樞紐大廈裙樓 8層4-6軸A-C軸區域	無商業價值
28. 中國 浙江省 杭州市 環城北路305號 耀江發展中心 3樓C室	無商業價值
29. 中國 山東省 濟南市 經七路88號 房地產大廈 第18層1802房	無商業價值

估值概要

二 零 零 四 年
三 月 三 十 一 日
現 況 下 的 公 開 市 值

物業	
30. 中國 陝西省 西安市 碑林區 環城南路西段22號 海聯大廈一個單位	無商業價值
31. 中國 廣東省 廣州市 東山區 水蔭路2號 華信大廈東座 第17樓07室	無商業價值
32. 中國 江蘇省 江蘇科技大廈 第26層2606室	無商業價值
33. 中國 安徽省 合肥市 宿州路76號 宏圖大廈 間數2115	無商業價值
34. 中國 江蘇省 南京市 五台山1號 豐滙大廈 25樓2501室	無商業價值
35. 中國 四川省 成都市 人民南路4段 19號 17樓H單元	無商業價值
36. 中國 遼寧省 瀋陽市 皇姑區 北陵大街20號甲的 鴻陽大廈 第12層1205房間	無商業價值

估值概要

二 零 零 四 年
三 月 三 十 一 日
現 況 下 的 公 開 市 值

無商業價值

物業

37.
- 中國
山西省
太原市
雙塔西街162號
安業商務寫字樓
A樓419號

估值證書

貴集團在中國租用及佔用的物業權益

物業	概況及年期	佔用詳情	二零零四年 三月三十一日 現況下 的公開市值
1. 中國 深圳市 福田區 賽格科技園 2棟東3層	該物業為約於一九八九年落成的多層大廈內一個車間。 該物業的總建築面積約為1,958.89平方米，自二零零三年八月一日至二零零五年十二月三十一日由貴集團租用，月租人民幣109,697.84元。	該物業目前由貴集團佔用作車間用途。	無商業價值
2. 中國 深圳市 福田區 賽格科技園 2棟3層B	該物業為約於一九八九年落成的多層大廈內一個車間。 該物業的總建築面積約為818.27平方米，自二零零三年八月一日至二零零五年十二月三十一日由貴集團租用，月租人民幣45,823.12元。	該物業目前由貴集團佔用作車間用途。	無商業價值
3. 中國 深圳市 福田區 賽格科技園 2棟4樓	該物業為約於一九八九年落成的多層大廈內一個車間。 該物業的總建築面積約為3,562.16平方米，自二零零三年八月一日至二零零五年十二月三十一日由貴集團租用，月租人民幣199,480.96元。	該物業目前由貴集團佔用作車間用途。	無商業價值

估 值 證 書

二 零 零 四 年
三 月 三 十 一 日
現 況 下
的 公 開 市 值

物 業	概 況 及 年 期	估 用 詳 情	
4. 中國 深圳市 福田區 華強北路 賽格科技園2棟 5樓A505及 B505房	該物業為約於一九八九年落成的多層大廈內兩個車間。 該物業的總建築面積約為271.91平方米，自二零零三年五月十日至二零零四年五月九日由貴集團租用，月租人民幣10,034.56元。	該物業目前由貴集團佔用作車間用途。	無商業價值
5. 中國 深圳市 福田區 華強北路 賽格科技園2棟 5樓A503及 B503房	該物業為約於一九八九年落成的多層大廈內兩個車間。 該物業的總建築面積約為275.60平方米，自二零零三年五月二十七日至二零零四年五月二十六日由貴集團租用，月租人民幣14,331.20元。	該物業目前由貴集團佔用作車間用途。	無商業價值

估 值 證 書

二 零 零 四 年
三 月 三 十 一 日
現 況 下
的 公 開 市 值

物 業	概 況 及 年 期	估 用 詳 情	
6. 中國 深圳市 福田區 華強北路 賽格科技區2棟 東翼 5樓B506室	該物業為約於一九八九年落成的多層大廈內一個車間。 該物業的總建築面積約為137.8平方米，自二零零三年十一月二十二日至二零零四年十一月二十一日由貴集團租用，月租人民幣7,165.60元。	該物業目前由貴集團佔用作車間用途。	無商業價值
7. 中國 深圳市 福田區 賽格科技園 2棟東翼 6樓619、620及 622室	該物業為約於一九八九年落成的多層大廈內三個車間。 該物業的總建築面積約為598平方米，自二零零三年十二月十一日至二零零四年五月十日由貴集團租用，月租人民幣25,415元。	該物業目前由貴集團佔用作車間用途。	無商業價值

估值證書

二 零 零 四 年
三 月 三 十 一 日
現 況 下
的 公 開 市 值

物業	概況及年期	佔用詳情	
8. 中國 深圳市 福田區 華強北路 賽格科技區 2棟西 3樓303室	該物業為約於一九八九年落成之多層大廈內一個車間。 該物業的總建築面積約為300平方米，自二零零四年三月一日至二零零五年十二月三十一日由貴集團租用，月租人民幣16,800元。	該物業目前由貴集團佔用作車間用途。	無商業價值
9. 中國 深圳市 福田區 振興路 賽格科技園 2棟東翼 5樓2C511房	該物業為約於一九八九年落成的多層大廈內一個住宅單位。 該物業的總建築面積約為59.79平方米，自二零零三年十二月十六日至二零零四年十二月十五日由貴集團租用，月租人民幣3,109.08元。 貴集團表示有關租賃已於本報告日期終止。	該物業目前並非由貴集團佔用。	無商業價值

估值證書

二零零四年
三月三十一日
現況下
的公開市值

物業	概況及年期	佔用詳情	
10. 中國 深圳市 南山區 高新科技園 南區 高新南一道 飛亞達高科技 大廈 5至10樓	該物業為約於二零零三年落成的多層大廈內六層辦公室。 該物業的總建築面積約為20,935平方米，自二零零四年一月一日至二零零六年十二月三十一日由貴集團租用，月租人民幣963,010元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值
11. 中國 上海市 浦東新區 世紀大道211號 上海信息大樓 38層9-12單元	該物業為約於二零零一年落成的多層大廈內三個辦公室單位。 該物業之總建築面積約為770.48平方米，自二零零三年八月二十一日至二零零五年八月二十日由貴集團租用，月租人民幣126,083.80元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值

估 值 證 書

二 零 零 四 年
三 月 三 十 一 日
現 況 下
的 公 開 市 值

物 業	概 況 及 年 期	估 用 詳 情	
12. 中國 上海市 浦 東 新 區 世 紀 大 道 211 號 上 海 信 息 大 樓 39 樓 西 側	該物業為約於二零零一年落成的多層大廈內一個貨倉。 該物業的總建築面積約為17平方米，自二零零三年十月一日至二零零四年三月三十一日由貴集團租用，月租人民幣800元。貴集團表示現正就續租進行磋商。	該 物 業 目 前 由 貴 集 團 佔 用 作 貨 倉 用 途 。	無商業價值
13. 中國 北京市 南 禮 士 路 66 號 建 威 大 廈 5 樓 515 至 518 室	該物業為約於一九九六年落成之多層大廈內之四個辦公室單位。 該物業之總建築面積約為474.85平方米，自二零零三年八月一日至二零零四年七月三十一日由貴集團租用，月租6,885.33美元。	該 物 業 目 前 由 貴 集 團 佔 用， 作 辦 公 室 用 途 。	無商業價值

估值證書

二零零四年
三月三十一日
現況下
的公開市值

物業	概況及年期	佔用詳情	
14. 中國 北京市 南禮士路66號 建威大廈 5樓519室	該物業為約於一九九六年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為188.61平方米，自二零零三年十月八日至二零零四年十月七日由貴集團租用，月租2,451.93美元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值
15. 中國 北京市 南禮士路66號 建威大廈 6樓614至616室	該物業為約於一九九六年落成的多層大廈內三個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為406.06平方米，自二零零三年九月二十二日至二零零五年九月二十一日由貴集團租用，月租5,278.78美元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值

估值證書

二 零 零 四 年
三 月 三 十 一 日
現 況 下
的 公 開 市 值

物業	概況及年期	佔用詳情	
16. 中國 河北省 中山東路 石家庄東方 大廈 第19層1906房	該物業為約於一九九六年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為46平方米，自二零零四年二月二十日至二零零六年二月十九日由貴集團租用，年租人民幣23,338.10元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值
17. 中國 湖北省 武漢市 解放大道686號 武漢世界貿易 大廈 32樓3708室	該物業為約於一九九八年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為129平方米，自二零零四年四月一日至二零零五年三月三十一日由貴集團租用，月租人民幣4,773元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值

估值證書

二 零 零 四 年
三 月 三 十 一 日
現 況 下
的 公 開 市 值

物業	概況及年期	佔用詳情	
18. 中國 河南省 鄭州市 東明路218號 索克大廈 10層1003房	該物業為約於一九九九年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為56.6平方米，自二零零三年三月一日至二零零四年三月三十一日由貴集團租用，並由二零零四年三月一日續期至二零零五年二月二十八日，年租人民幣32,020元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值
19. 中國 湖南省 長沙市 五一路 錦綉中環大廈 21樓16及17室	該物業為約於二零零二年落成的多層大廈內兩個房間。 該物業的總建築面積約為110.08平方米，自二零零四年三月一日至二零零五年三月一日由貴集團租用，月租人民幣3,963元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值

估值證書

二 零 零 四 年
三 月 三 十 一 日
現 況 下
的 公 開 市 值

物業	概況及年期	佔用詳情	
20. 中國 廣東省 廣州市 東山區 水蔭路2號 華信大廈東座 17樓11室	該物業為約於一九九七年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為85.71平方米，自二零零三年七月五日至二零零四年七月四日由貴集團租用，月租及管理費為人民幣6,171元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值
21. 中國 深圳市 福田區 華強北路 賽格科技園 2棟西 3樓305室	該物業為約於一九八九年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為43.1平方米，自二零零四年四月一日至二零零五年十二月三十一日由貴集團租用，月租人民幣16,800元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值

估值證書

二 零 零 四 年
三 月 三 十 一 日
現 況 下
的 公 開 市 值

物業	概況及年期	佔用詳情	
22. 中國 廣西省 南寧市 民族大道85號 南豐大廈 第10層B3室	該物業為約於一九九八年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為50平方米，自二零零三年十二月八日至二零零四年十二月九日由貴集團租用，月租人民幣2,000元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值
23. 中國 重慶市 高新區 科園一路 2號 大西洋國際大廈 16層11號房	該物業為約於一九九六年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為40.66平方米，自二零零三年十二月十五日至二零零四年十二月十四日由貴集團租用，月租人民幣1,626.40元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值

估值證書

二 零 零 四 年
三 月 三 十 一 日
現 況 下
的 公 開 市 值

物業	概況及年期	佔用詳情	
24. 中國 雲南省 昆明市 人民中路 陽光A版 21樓D3號房	該物業為約於二零零三年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為87.5平方米，自二零零三年十二月一日至二零零四年十二月一日由貴集團租用，年租人民幣19,200元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值
25. 中國 江西省 南昌市 桃苑大街8號 金源大廈 第8層810室	該物業為約於一九九九年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為30平方米，自二零零三年十月二十六日至二零零四年十月二十五日由貴集團租用，月租及管理費為人民幣1,500元。 貴集團表示有關租賃已於本報告日期終止。	該物業目前並非由貴集團佔用。	無商業價值

估值證書

二零零四年
三月三十一日
現況下
的公開市值

物業	概況及年期	佔用詳情	
26. 黑龍江省 哈爾濱市 中山路172號 哈高新區 富陽創業中心 (暨常青大廈) 第14層1409號 房	該物業為約於一九九九年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為28平方米，自二零零三年十月二十七日至二零零四年十月二十六日由貴集團租用，年租及管理費為人民幣22,400元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值
27. 中國 深圳市 福田區 益田路 信息樞紐大廈 裙樓 8層4-6軸A-C軸 區域	該物業為約於二零零一年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為267平方米，自二零零三年十二月一日至二零零六年十二月三十日由貴集團租用，月租人民幣42,720元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值
28. 中國 浙江省 杭州市 環城北路305號 耀江發展中心 3樓C室	該物業為約於二零零零年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為110平方米，自二零零三年十二月十九日至二零零四年十二月十八日由貴集團租用，月租人民幣8,000元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值

估值證書

物業	概況及年期	佔用詳情	二零零四年 三月三十一日 現況下 的公開市值
29. 中國 山東省 濟南市 經七路88號 房地產大廈 第18層1802房	該物業為約於二零零二年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為30.67平方米，自二零零三年十二月一日至二零零四年十一月三十日由貴集團租用，年租人民幣33,583.65元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值
30. 中國 陝西省 西安市 碑林區 環城南路西段 22號 海聯大廈 一個單位	該物業為約於二零零零年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為119.18平方米，自二零零三年八月一日至二零零四年七月三十一日由貴集團租用，季租人民幣5,000元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值
31. 中國 廣東省 廣州市 東山區 水蔭路2號 華信大廈東座 第17樓07室	該物業為約於一九九七年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為45.11平方米，自二零零四年二月五日至二零零五年二月四日由貴集團租用，月租人民幣1,804元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值

估值證書

物業	概況及年期	佔用詳情	二零零四年 三月三十一日 現況下 的公開市值
32. 中國 江蘇省 江蘇科技大廈 第26層2606室	該物業為約於二零零一年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為42平方米，自二零零三年六月十五日至二零零四年六月十四日由貴集團租用，月租人民幣1,764元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值
33. 中國 安徽省 合肥市 宿州路76號 宏圖大廈 間數2115	該物業為約於一九九四年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為31.39平方米，自二零零四年二月一日至二零零五年一月三十一日由貴集團租用，月租人民幣1,192.82元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值
34. 中國 江蘇省 南京市 五台山 1號 豐滙大廈 25樓2501室	該物業為約於二零零三年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為150平方米，自二零零四年二月二十日至二零零五年二月十九日由貴集團租用，月租人民幣7,400元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值

估值證書

物業	概況及年期	佔用詳情	二零零四年 三月三十一日 現況下 的公開市值
35. 中國 四川省 成都市 人民南路 4段19號 17樓H單元	該物業為約於二零零三年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為135.22平方米，自二零零四年二月二十五日至二零零七年二月二十四日由貴集團租用，月租人民幣12,845.90元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值
36. 中國 遼寧省 瀋陽市 皇姑區 北陵大街 20號甲的 鴻陽大廈 第12層1205 房間	該物業為約於二零零一年落成的多層大廈內一個單位。 該物業的總建築面積約為66.67平方米，自二零零四年三月一日至二零零五年二月二十八日由貴集團租用，年租人民幣55,836元。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值
37. 中國 山西省 太原市 雙塔西街 162號 安業商務 寫字樓 A樓419號	該物業為約於二零零零年落成的多層大廈內一個辦公室單位。 該物業的總建築面積約為40.61平方米，自二零零四年二月二十五日至二零零五年二月二十四日由貴集團租用，季租人民幣9,746.40元，包括管理費。	該物業目前由貴集團佔用作辦公室用途。	無商業價值

以下為組織章程大綱及細則若干條文及開曼群島公司法若干內容的概要。組織章程大綱及細則於本售股章程附錄八「送呈及備查文件」一段所列的期間及地點可供查閱。

本公司於一九九九年十一月二十三日在英屬處女群島註冊成立為國際商業有限公司。本公司於二零零四年二月二十七日遷冊至開曼群島，並根據公司法仍為受豁免有限公司。組織章程大綱及細則組成本公司的組織章程文件。

1. 組織章程大綱

組織章程大綱規定本公司股東承擔的責任，以所持股份當時的未繳股款(如有)為限，而本公司的成立宗旨並無受到限制(包括可作為投資公司)。根據公司法第27(2)條的規定，不論涉及公司任何利益，本公司均擁有並且能夠隨時或不時全面行使作為自然人應有的任何或全部權力，且由於本公司為受豁免公司，故不會在開曼群島與任何人士、公司或法團進行交易(為促進本公司在開曼群島外進行業務者除外)。

本公司可通過特別決議案修訂組織章程大綱所列的任何宗旨、權力或其他事項。

2. 細則

細則乃於二零零四年三月二十四日採納，且於二零零四年四月二十三日修訂，其中若干規定概述如下：

(a) 特別投票規定

細則規定，本公司所有股東決議案及本公司所有董事決議案必須經有關股東大會或董事會會議的75%大多數股東或董事(視乎情況而定)批准(「特別投票規定」)。特別投票規定將由二零零四年三月二十四日本公司採納當日起計生效，為期三年，其後將自動失效。就發出通告、存案或任何其他目的而言，於特別投票規定生效期間在股東大會上通過的決議案並不視為特別決議案，惟細則或公司法另有指明則除外。

(b) 董事**(i) 配發及發行股份與認股權證的權力**

除公司法、組織章程大綱及細則另有規定外，而且除任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予任何特權外，本公司所發行的任何股份可附有本公司通過普通決議案所決定（如無該項決定或該項決定並無作出特別規定，則由董事會決定）關於股息、投票權、退還資本或其他方面的權利或限制。除公司法、任何指定證券交易所（定義見細則）的規則、組織章程大綱及細則另有規定外，本公司可發行可由本公司或持有人選擇贖回的任何股份。

董事會可發行賦予持有人權利按董事會不時釐定的條款認購本公司任何類別股份或證券的認股權證。

除公司法、細則及（如適用）任何指定證券交易所（定義見細則）的規則另有規定外，且在不影響任何股份或任何類別股份當時所附任何特權或限制的情況下，本公司所有未發行股份概由董事會處置。董事會可全權決定按其認為適當的時間、代價、條款及條件向其認為適當的人士發售或配發股份或授出購股權或以其他方式處置股份，惟不得以折讓方式發行股份。

在配發、提呈發售股份或就此授出購股權或出售股份時，倘董事會認為在任何個別地區或多個地區若不辦理註冊聲明或其他特別手續而於當地進行配發、提呈發售股份、授出購股權或出售股份即屬違法或不可行，則本公司及董事會均無責任向登記地址位於該等地區的股東或其他人士進行上述活動。無論如何，因上述規定受影響的股東均不會成為或視為另一類別股東。

(ii) 出售本公司或任何附屬公司資產的權力

細則並無關於出售本公司或其任何附屬公司資產的明確規定，惟董事可行使及執行本公司可行使或執行或批准的一切權力、措施及事宜，而該等權力、措施及事宜並非細則或公司法規定須由本公司在股東大會上行使或辦理者。

(iii) 失去職位的補償或付款

根據細則，向董事或離職董事支付款項作為失去職位的補償，或其退任的代價（並非合約規定須付予董事者）必須獲得本公司在股東大會批准。

(iv) 董事貸款及向董事提供貸款抵押

細則規定禁止向董事提供任何貸款。

(v) 披露涉及本公司或任何附屬公司所訂立合約的權益

董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他有酬勞的職位或職務(惟不可擔任本公司核數師)，任期及條款由董事會釐定(惟不得違反細則的規定)，並可就此收取任何其他細則所規定的任何酬金以外的額外酬金(不論以薪金、佣金、分享盈利或其他方式支付)。董事可擔任或出任由本公司創辦或本公司擁有權益的任何其他公司的董事或高級職員或擁有該等公司的權益，而毋須就在該等其他公司兼任董事、高級職員、股東或擁有權益而收取的酬金、盈利或其他利益向本公司或股東交代。除細則另有規定外，董事會亦可按其認為完全適當的方式，行使本公司所持有或擁有任何其他公司股份所具有的投票權，包括投票通過任何決議案贊成委任董事或任何董事為該等其他公司的董事或高級職員，或投票贊成支付或作預備支付該等其他公司的董事或高級職員酬金。

除公司法及細則另有規定外，任何董事或董事人選或候任董事不會因其職位而失去就其兼任有酬勞職位或職務或以賣方、買方的身份或任何其他方式而與本公司訂立合約的資格，且任何該等合約或董事以任何方式有利益關係的任何其他合約或安排亦不會因而作廢。參與訂約或有利益關係的董事亦毋須因其董事職位或由此建立的受託關係而向本公司或股東交代自任何該等合約或安排獲得的任何酬金、盈利或其他利益。董事若知悉在本公司所訂立或建議訂立的合約或安排中有任何直接或間接利益，則須於首次考慮訂立該合約或安排的董事會議上申明其利益性質。若董事其後方知有關利益關係，或在任何其他情況下，則須於知悉此項利益關係後的首次董事會議上申明其利益性質。

董事不得就與本身或其聯繫人(定義見指定證券交易所的規則(如適用))有重大利益關係的合約、安排或其他建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數)，惟此項限制不適用於下列任何一種情況：

- (aa) 就董事或其聯繫人(定義見指定證券交易所的規則(如適用))基於本公司或任何附屬公司的要求或利益而借出的款項或引致或作出的承擔，而向該名董事或任何該等人士提供任何抵押或賠償保證的合約或安排；

- (bb) 就本公司或任何附屬公司的債項或義務而由本公司向第三方提供任何抵押或賠償保證的合約或安排，而董事或其聯繫人(定義見指定證券交易所的規則(如適用))本身已就此根據有關擔保、賠償保證或抵押而個別或共同承擔全部或部份責任；
- (cc) 任何有關本公司或本公司所創辦或擁有權益的其他公司發售股份、債券或其他證券以供認購或購買的合約或安排，而董事或其聯繫人(定義見指定證券交易所的規則(如適用))因參與包銷或分包銷而擁有或將擁有其中權益者；
- (dd) 任何董事或其聯繫人(定義見指定證券交易所的規則(如適用))僅因持有本公司股份、債券或其他證券權益而與本公司或任何附屬公司的股份、債券或其他證券的其他持有人以同一方式擁有其中權益的合約或安排；
- (ee) 任何有關董事或其聯繫人(定義見指定證券交易所的規則(如適用))僅以高級職員、行政人員或股東身份而直接或間接擁有權益的其他公司的合約或安排，惟該董事與其任何聯繫人(定義見指定證券交易所的規則(如適用))合共實益擁有該公司(或從而獲得有關權益的第三公司)已發行股份或任何類別股份投票權5%或以上者則除外；或
- (ff) 有關採納、修訂或實行涉及董事、其聯繫人(定義見指定證券交易所的規則(如適用))、本公司或任何附屬公司僱員的股份獎勵或購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排的任何建議，而其中並無給予董事或其聯繫人(定義見指定證券交易所的規則(如適用))任何該等計劃或基金所涉其他僱員並無獲得的特權或利益者。

(vi) 酬金

董事的一般酬金由本公司不時於股東大會上釐定，除投票通過決議案另行規定外，酬金概按董事會同意的比例及方式分派予各董事。如未能達成協議，則由各董事平分，惟任職時間短於整段有關受薪期間的董事僅可按任職時間比例收取酬金。董事有權預支

或索回因出席董事會議、委員會議、股東大會或本公司任何類別股份或債券持有人另行召開的會議或因執行董事職務而承擔或預期承擔的所有旅費、酒店住宿費及雜費。

倘任何董事應本公司要求前往或派駐海外，或提供董事會認為屬董事一般職責範圍以外的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金（不論以薪金、佣金、分享盈利或其他方式支付），作為董事一般酬金以外或代替該等一般酬金的額外酬勞。獲委出任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他行政職務的董事可收取董事會不時釐定的酬金（不論以薪金、佣金或分享盈利或其他方式或上述全部或任何方式支付）、其他福利（包括退休金及／或約滿酬金及／或其他退休福利）及津貼。上述酬金可作為董事酬金以外或代替董事酬金的酬勞。

董事會可設立或同意或聯同其他公司（本公司的附屬公司或有業務聯繫的公司）設立並由本公司撥款予任何計劃或基金，向本公司僱員（此詞語於本段及下段之含義包括於本公司或任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或其他受薪職務的任何董事或前董事）及前任僱員及彼等供養的人士或任何前述類別人士提供退休金、醫療津貼或撫恤金、人壽保險或其他福利。

除根據前段所述任何計劃或基金所享有或可享有（如有）的退休金或福利外，董事會亦可支付、訂立協議支付或授出可撤回或不可撤回及附帶或不附帶任何條款或條件限制的退休金或其他福利予僱員及前僱員及彼等供養的人士或任何該等人士。任何此類退休金或福利可在董事會認為適當的情況下，在僱員實際退休前、預計退休時或在實際退休之時或之後任何時間授予該僱員。

(vii) 退任、委任及免職

在每屆股東週年大會上，當時三分之一董事（如董事人數並非三的整倍數，則最接近而不超過三分之一的人數）須輪流告退，惟擔任主席及／或董事總經理之董事毋須依此輪流告退，亦不計入釐定退任董事的人數，但截至二零零七年三月二十三日午夜止三年期間屆滿時，所有當時的董事應已曾經輪流告退。有意呈告退而不欲再膺選連任的董事可優先輪流告退，其次則以獲重選或委任以來在任最久之董事優先，如為同日獲委任或重

選者，則以抽籤決定（惟董事之間已另行協定則除外）。並無任何董事退休年齡限制的規定。

董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或增加現有董事會人員名額。以此方式委任的任何董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將有資格重選連任。董事及替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格。

本公司可通過特別決議案在董事任期屆滿前將其免職（但此規定並不影響該董事就其與本公司之間任何合約遭違反而提出索償的權利），並可通過普通決議案委任另一人為董事以填補有關空缺。除本公司於股東大會另行規定外，董事名額不得少於二人，但並無上限。

董事可在下列情況下離職：

- (aa) 董事將辭職信送呈本公司當時的註冊辦事處或於董事會議上呈遞；
- (bb) 董事神智失常或去世；
- (cc) 未告假而連續六(6)個月缺席董事會議（委任代理董事出席除外），而董事會議決將其撤職；
- (dd) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成協議；
- (ee) 被法律禁止出任董事；
- (ff) 根據法律規定不再出任董事或根據細則而被免職。

董事會可不時委任一名或多名成員出任董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或擔任本公司任何其他職務或行政職務，任期及條款概由董事會釐定，而董事會亦可撤回或終止該等委任。董事會亦可將其任何權力、授權及酌情權授予董事會認可的董事及其他人士組成的委員會，而董事會可不時就任何人或事完全或部份撤回上述授權或撤回委任及解散任何此等委員會，但由此成立的任何委員會在行使所獲權力、授權及酌情權時，均須遵守董事會不時施行的任何規則。

(viii) 借貸權力

董事會可行使本公司一切權力籌措或借貸資金、可按揭或抵押本公司全部或任何部份業務、物業及資產(目前及日後)及未催繳股本，並可在不違反公司法的情況下，發行本公司的公司債券、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或承擔的全部抵押或附屬抵押。

附註：該等規定大致與細則相同，可由本公司通過特別決議案而修訂。

(ix) 董事會議程序

董事會可舉行會議以處理業務、休會或以董事會認為適當的方式處理會議。除特別投票規定另有指明外，會上提出的議題須由大多數投票表決贊成的方式決定。如出現同等票數，則會議主席不可投第二票或決定票。

(x) 董事及高級職員名冊

公司法及細則規定本公司須於註冊辦事處設立一份董事及高級職員名冊，惟公眾人士無權查閱。本公司須將名冊副本送呈開曼群島公司註冊處存案，而董事或高級職員的任何變動須於三十(30)日內通知開曼群島公司註冊處。

(c) 修訂公司組織章程文件

本公司可於股東大會以特別決議案廢除、更改或修訂細則。細則規定，凡修訂組織章程大綱條文、確認修訂細則或更改本公司名稱，均須通過特別決議案。

(d) 更改股本

除特別投票規定另有指明外，本公司可不時根據公司法有關規定通過普通決議案：

- (i) 增加股本，所增加的數額及拆細之股份數目概由決議案指定；
- (ii) 將全部或任何股本合併及拆細為面值高於現有股份的股份；
- (iii) 在不影響現有股份持有人先前所獲任何特權或任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權、條件或限制的情況下，按本公司在股東大會上決定或董事的決定將股份分為不同類別；

- (iv) 在不違反公司法規定的情況下，將股份或任何部份股份拆細為面值較組織章程大綱所規定者為低的股份，而有關拆細股份的決議案亦可決定拆細股份後的股份持有人之間，一股或以上股份可較其他股份有任何優先或其他特別權利，或有遞延權利或限制，而該等權利或限制為本公司附於未發行或新股份者；
- (v) 註銷於通過決議案當日仍未獲任何人士認購或同意認購的任何股份，並按所註銷股份數額削減股本。

除公司法另有規定外，本公司可通過特別決議案以任何方式削減股本、股份溢價帳、股本贖回儲備或其他不可分派儲備。

(e) 修訂現有股份或不同類別股份的權利

除公司法及有關類別股份的發行條款另有規定外，股份或任何類別股份所附的所有或任何特權可由持有該類已發行股份面值不少於四分之三的人士書面同意或由該類股份的持有人另行召開股東大會通過特別決議案批准予以修訂、修改或廢除。細則內有關股東大會的規定在作出必要修訂後均適用於各另行召開的股東大會，惟除續會外，所需法定人數最少須為兩名持有或代表該類已發行股份面值不少於三分之一的人士或受委代表，而任何續會的法定人數為兩名親自或委任代表出席的持有人（不論其所持股份數目）。該類股份持有人均有權於投票表決時就其所持每股股份投一票，而任何親自或委任代表出席的該類股份持有人均可要求投票表決。

除有關股份的發行條款所賦權利明確規定外，任何股份或類別股份持有人的特別權利不得因設立或發行與其享有同等權益的股份而視為被修訂。

(f) 特別決議案 — 須以大多數票通過

根據細則，本公司的特別決議案必須在股東大會上獲親自出席並有權投票的股東或（若股東為法團）其正式授權代表或（若允許委任代表）受委代表以不少於四分之三的大多數票通過。有關大會通告須不少於足二十一(21)日前發出，並表明擬提呈有關特別決議案。然而，除股東週年大會外，若有權出席該大會及投票並合共持有包含上述權利的股

份面值不少於百分之九十五(95%)的大多數股東同意，或全部有權出席股東週年大會及投票的股東同意，則可在發出少於完整二十一(21)日通知的大會提呈及通過特別決議案。

本公司須於通過特別決議案起計十五(15)日內將副本送呈開曼群島公司註冊處。

根據細則，普通決議案指須由有權投票的本公司股東在根據細則規定舉行的股東大會親自或(若股東為法團)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表以過半數投票通過的決議案。上述釋義須符合特別投票規定。

(g) 表決權(一般表決權及投票表決)及要求投票表決的權利

除任何股份當時根據細則對所附投票特權或限制另有規定外，在任何股東大會上，如以舉手方式表決，則親自或委任代表或(若股東為法團)正式授權代表出席的每名股東可投一票。如以投票方式表決，則親自或委任代表或(若股東為法團)正式授權代表出席的每名股東每持有一股繳足股份可投一票，惟在催繳股款前或分期股款到期前已繳或入帳列為已繳的股款不會被視作已繳股款。不論細則載有任何規定，倘股東為結算所(或其代理人)並委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均有權投一票。投票表決時，有權投一票以上的股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。

除非在宣佈舉手表決結果當時或之前或撤回任何其他投票表決要求時，(i)大會主席；或(ii)最少三名親自或(若股東為法團)由正式授權代表或委任代表出席且當時有權於會上投票的股東；或(iii)任何親自或(若股東為法團)由正式授權代表或委任代表出席的一名或以上股東(須佔全體有權於會上投票的股東總投票權不少於十分之一)；或(iv)親自或委任代表或(若股東為法團)正式授權代表出席並持有可在大會投票的本公司股份而實繳股款總額不少於全部具有該項權利的股份實繳股款總額十分之一的股東，要求以投票方式表決，否則於任何股東大會上，任何提呈大會表決的決議案均以舉手方式表決。

若本公司股東為認可結算所(或其代理人)，則該股東可授權認為適當的人士作為在本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，惟若授權超過一名人士，則授權書須訂明每名獲授權人士所獲授權有關股份數目及類別。根據本條文獲授權的人士有權代表認可

結算所(或其代理人)行使該結算所(或代理人)可行使的相同權力(包括個人舉手表決的權利)，猶如為該結算所所持本公司股份的登記持有人。

倘根據指定證券交易所的規則，任何股東不得就任何特定決議案投票，或限制只可投票贊成或反對任何特定決議案，則該股東或其代表違反上述規則或限制所作的投票均不予計算。

(h) 關於股東週年大會的規定

除採納細則當年外，本公司股東週年大會須每年於董事會指定的地點及時間舉行，且不得遲於上屆股東週年大會起計15個月或採納細則當日起計18個月舉行，除非較長的期間並不違反任何指定證券交易所(定義見細則)當時的規則。

(i) 帳目及審核

董事會須安排保存真確帳目，記錄本公司收支款項、收支事項、本公司的物業、資產、信貸與負債資料及公司法所規定的或真確中肯反映本公司狀況及解釋有關交易所需的其他一切事項。

會計紀錄須保存於註冊辦事處或董事會認為適當的其他地點，並可供任何董事隨時查閱。任何股東(董事除外)概無權查閱本公司任何會計紀錄、帳冊或文件，惟獲法律賦予權利或董事會或本公司於股東大會上所批准者則除外。

須於股東大會向本公司提交的所有資產負債表及損益帳(包括法律所規定須隨附的所有文件)，須連同董事會報告與核數師報告的印刷本於股東大會舉行日期前最少二十一(21)日前寄交根據細則有權收取本公司股東大會通告的所有人士。然而，根據一切有關法例(包括指定證券交易所(定義見細則)的規則)，本公司可向該等人士寄發摘錄自本公司全年帳目及董事會報告的財務報表概要，惟該等人士可向本公司發出書面通知，要求本公司除財務報表概要外，同時亦向其寄發本公司全年財務報表及有關董事會報告的完整印刷本。

本公司須委任核數師，而委任的條款、任期及職責在任何時間均須符合細則規定。核數師酬金須由本公司於股東大會上釐定或按照股東所決定的方式釐定。

本公司的財務報表須由核數師按照公認核數準則審核。核數師須按照公認核數準則編撰有關報告書，並於股東大會上向股東呈交。本文所指的公認核數準則可為開曼群島以外任何國家或司法權區的核數準則。倘若採用開曼群島以外國家或司法權區的核數準則，則須於財務報表及核數師報告內披露，並列明有關國家或司法權區的名稱。

(j) 會議通告及議程

股東週年大會及為通過特別決議案而召開的任何股東特別大會(除上文(f)分段所述的情況外)最少須發出足二十一(21)日的書面通告，而任何其他股東特別大會則最少須發出足十四(14)日通告(上述情況均不包括送達或視作送達通告之日及發出通告之日)。通告須列明會議舉行時間及地點，倘有特別事項，則亦須列明其概括性質。此外，股東大會通告須寄發予本公司所有股東及本公司當時的核數師，惟按照細則或所持股份的發行條款規定無權獲得該等通告者除外。

倘本公司大會的通知期少於上述規定，但獲得下述同意，則有關大會仍視作已正式召開：

- (i) 如屬股東週年大會，則獲全體有權出席及投票的本公司股東同意；而
- (ii) 如屬其他大會，則獲大多數有權出席及投票的股東(合共持有具備上述權力的已發行股份面值不少於百分之九十五(95%))同意。

在股東特別大會及股東週年大會所處理的事項均視為特別事項，惟下列事項則視為普通事項：

- (aa) 宣佈或批准派息；
- (bb) 考慮及接納帳目、資產負債表及董事會與核數師報告；
- (cc) 選舉董事以替代退任的董事；
- (dd) 委任核數師及其他高級職員；

(ee) 釐定董事及核數師的酬金；

(ff) 給予董事授權或權力以發售、配發或授出涉及本公司未發行股份的購股權或以其他方式處置該等股份，惟數額不超過本公司現已發行股本面值百分之二十(20%)；及

(gg) 給予董事授權或權力以購回本公司證券。

(k) 股份轉讓

所有股份轉讓可以一般或通用格式或指定證券交易所(定義見細則)規定的格式或董事會所批准的其他格式的轉讓文件親筆簽署辦理，如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆簽署、機印簽署或以董事會不時批准的其他方式簽署。轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可於認為適當的情況下決定豁免承讓人簽署轉讓文件，而在有關股份承讓人姓名列入股東名冊之前，轉讓人仍視為該等股份的持有人。如轉讓人或承讓人提出要求，則董事會亦可議決全面接受或就個別情況接受機印簽署轉讓。

在任何適用法例規限下，董事會可全權決定隨時及不時將股東總冊的任何股份轉移往任何股東分冊登記，或將任何股東分冊的任何股份轉往股東總冊或任何其他股東分冊登記。

除董事會另行同意外，股東總冊的股份不得轉往任何股東分冊登記，而任何股東分冊的股份亦不得轉往股東總冊或任何其他股東分冊登記。一切轉讓文件及其他業權文件必須送交登記。倘股份在股東分冊登記，則須在相關登記處辦理。倘股份在股東總冊登記，則須在開曼群島的註冊辦事處或根據公司法存放股東總冊的其他地點辦理。

董事會可全權決定拒絕就轉讓未繳足股份予其不批准的人士或轉讓根據任何僱員股份獎勵計劃而發行且仍受轉讓限制的任何股份辦理登記，而毋須給予任何理由，亦可拒絕登記轉讓股份予超過四名聯名持有人或轉讓任何本公司擁有留置權的未繳足股份。

除非已就轉讓向本公司繳付指定證券交易所(定義見細則)不時釐定須支付的最高款額或董事會不時規定的較低款額，而轉讓文件已正式繳付印花稅(如適用)，且只涉及一

類股份，並連同有關股票及董事會合理要求顯示轉讓人轉讓權的其他證明（如轉讓文件由其他人士代為簽署，則包括該人士的授權證明）送交有關註冊辦事處、過戶登記處或存放股東總冊的其他地點，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文件。

本公司可在有關報章及（如適用）任何指定證券交易所（定義見細則）規定的任何其他報章以廣告方式發出通告，在董事會釐定的時間及期間暫停辦理所有股份或任何類別股份的過戶登記。在任何年度內，暫停辦理股份登記的期間合計不得超過三十(30)日。

(l) 本公司購回股份的權力

根據公司法及細則，本公司可在若干限制下購回股份，惟董事會僅可根據任何指定證券交易所（定義見細則）不時實施的有關規定代表本公司行使該項權力。

(m) 本公司任何附屬公司擁有本公司股份的權力

細則並無關於附屬公司擁有本公司股份的規定。

(n) 股息及其他分派方式

除公司法另有規定外，本公司可在股東大會上宣佈以任何貨幣向股東分派股息，惟所派股息不得超過董事會建議數額。

細則規定，本公司可宣佈自己作實或未作實盈利或其他由盈利撥出而董事認為不再需要的儲備支付股息。倘通過普通決議案批准，則本公司可宣佈自股份溢價帳或符合公司法規定可作此用途的任何其他資金或帳戶支付股息。

除任何股份所附權利或發行條款另有規定外，(i)一切股息須按獲派息股份的實繳股款比例宣派及派付，惟在催繳前就股份所繳股款不會就此視為股份的實繳股款，而(ii)一切股息須按任何派息期間的實繳股款數額的比例分配及派付。如本公司股東欠負本公司催繳股款或其他欠款，則董事可自派發予彼等的股息或與股份有關的任何其他付款中扣除股東所欠的一切款項（如有）。

倘董事會或本公司在股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息，董事會可繼而酌情決定議決(a)配發入帳列為繳足股份以支付全部或部份股息，惟有權獲派息的股東可選擇收取全部或部份現金股息以代替配股，或(b)有權獲派息的股東可選擇配發入帳列為繳足股份以代替收取全部或部份股息。本公司在董事會建議下亦可通過普通決議案議決配發入帳列為繳足股份以全數支付本公司個別股息，而不給予股東選擇收取現金股息代替配股的權利。

應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，如屬聯名持有人，則寄往在本公司股東名冊有關股份名列首位股東的登記地址，或股東或聯名股東以書面通知的地址。除股東或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單的抬頭人應為有關股東或在股東名冊名列首位的有關股份聯名持有人，郵誤風險由彼等承擔。當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已履行責任。兩名或以上聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

倘董事會或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息，則董事會可繼而議決分派任何種類指定資產支付全部或部份股息。

倘一切股息或紅利在宣派後一年仍未獲認領，則董事會可在此等股息或紅利獲領取前將其投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人。宣派後六年仍未獲認領的一切股息或紅利可由董事會沒收，撥歸本公司所有。

本公司應付有關任何股份的股息或其他款項一概不計利息。

(o) 受委代表

凡有權出席本公司大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任另外一名人士作為代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上代表出席本公司股東大會或任何類別股份大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東，並有權

行使所代表股東可行使的相同權力。此外，法團股東的代表有權行使所代表股東猶如個人股東所能行使的相同權力。以投票或舉手方式表決時，股東可親自（若股東為法團，則由其正式授權代表）或由受委代表投票。

(p) 催繳股款及沒收股份

除細則及配發條款另有規定外，董事會可不時向股東催繳其所持股份尚未繳付的任何股款（不論按股份面值或以溢價形式計算）。催繳股款可一次付清或分期繳付。倘任何催繳股款或分期股款在指定付款日期尚未繳付，則欠款人士須按董事會所定的利率（不超過年息二十(20)厘）支付由指定付款日期至實際付款日期有關款項的利息，惟董事會可豁免支付全部或部份利息。董事會如認為適當，可向願意預繳股款（以現金或等值代價繳付）的任何股東收取其所持股份的全部或任何部份未催繳而未支付的股款或應付的分期股款。本公司可就所預繳的全部或任何部份款項按董事會釐定的利率（如有）支付利息。

若股東於指定付款日期仍未支付任何催繳股款，則董事會可發出不少於足十四(14)日通知，要求支付所欠催繳股款以及任何已累計及至實際付款之日前仍然應計的利息，並表明倘若在指定時間仍未付款，則涉及催繳的股份可被沒收。

若股東不按有關通知的規定辦理，則通知所涉股份可於其後在未支付通知所規定款項前隨時由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括就該等股份所宣派但於沒收前仍未實際支付的一切股息及紅利。

股份被沒收的人士不再以持有該等股份作為股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收當日應就該等股份付予本公司的全部款項，連同（倘董事會酌情決定要求）由沒收之日起至實際付款日期止期間的有關利息，利率由董事會釐定，惟不得超過年息二十(20)厘。

(q) 查閱股東名冊

除按照細則規定暫停辦理登記外，根據細則，股東名冊及股東分冊每個營業日最少要有兩(2)小時可在註冊辦事處或根據公司法存置股東名冊的開曼群島其他地點免費供股

東查閱，而任何其他人士在繳付最多2.50港元費用後亦可查閱。若在過戶登記處(定義見細則)查閱，則須繳付最多1.00港元或董事會可能指定的較少費用。

(r) 大會及另行召開的各類別股東大會的法定人數

當股東大會處理議程時如無足夠法定人數，則不可處理任何事項，但仍可委任主席。

除細則另有規定外，股東大會的法定人數為兩名有權投票並親自(若股東為法團，則由正式授權代表)或委任代表出席的股東。為批准修訂各類別股份權利而另行召開的各類別股東大會(續會除外)所需的法定人數為兩名合共持有該類已發行股份面值不少於三分之一的人士或其受委代表。

根據細則，法團股東如委任正式授權代表出席，而有關代表已經該法團董事會或其他監管組織通過決議案委派在本公司有關股東大會或任何有關類別股東大會代表該法團，則應視為該股東親自出席。

(s) 少數股東遭欺詐或壓制時可行使的權利

細則並無有關少數股東遭欺詐或壓制時可行使權利的規定。然而，本公司股東可引用開曼群島法律若干補救方法，有關概要見本附錄第3(f)段。

(t) 清盤程序

本公司由法院清盤或主動清盤的決議案須為特別決議案。

除任何類別股份當時所附有關分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制另有規定外，(i)如本公司清盤，而可向本公司股東分派的資產超過償還清盤開始當時全部已繳股本所需數額，則餘額須按所持股份的已繳股本比例分派予股東，而(ii)如本公司清盤，而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則股東將按清盤開始當時所持股份的已繳或應繳股本比例分擔虧損。

若本公司清盤(不論主動清盤或由法院清盤)，清盤人在獲得特別決議案所授權力及公司法規定的任何其他批准下，可將本公司全部或任何部份資產分發予股東，而不論該等資產為一類財產或不同類別的財產。清盤人可就此為前述分配的任何一類或多類財產釐定其認為中肯的價值，並可決定股東或不同類別股東間的分配方式。清盤人在獲得同樣權力的情況下可將任何部份資產授予清盤人(在獲得同樣權力的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，惟不得強迫出資人接受任何涉及債務的股份或其他財產。

(u) 未能聯絡的股東

根據細則，本公司可在下列情況下出售未能聯絡股東的任何股份：如(i)向該等股份持有人發出有關任何應付現金款項的所有支票或股息單(總數不少於三張)在12年內仍未兌現；(ii)至12年期間屆滿時，本公司一直並無接獲任何資料顯示該股東存在；及(iii)本公司已按指定證券交易所(定義見細則)的規則刊登廣告表明有意出售該等股份，而該廣告刊登後已超過三個月或指定證券交易所(定義見細則)准許的較短期間，且指定證券交易所(定義見細則)已獲悉本公司擬出售股份。上述出售所得款項淨額撥歸本公司，本公司收到所得款項淨額後即欠該名前任股東同等數額的款項。

(v) 認購權儲備

細則規定，如公司法未予禁止及在遵守公司法的情況下，若本公司發行可認購股份的認股權證，而本公司所採取的任何行動或進行的任何交易導致該等認股權證的認購價減至低於股份面值，則須設立認購權儲備，用以繳足認股權證行使時認購價與股份面值間的差額。

3. 開曼群島公司法例

本公司根據公司法在開曼群島註冊成立，因此須根據開曼群島法例經營業務，以下為開曼群島公司法若干規定的概要，惟此概要並不包括所有適用的條文及例外情況，亦非涵蓋開曼群島公司法及稅務等所有事宜（此等規定或與有利益關係各方可能較熟悉的司法權區的同類條文有所不同）：

(a) 業務

本公司為受豁免公司，故須在開曼群島以外經營主要業務。本公司須每年向開曼群島的公司註冊處呈交年度報告及按法定股本支付費用。

(b) 股本

公司法規定，倘公司按溢價發行股份，則不論旨在換取現金或其他代價，均須將相當於該等股份溢價總值的款項撥入名為「股份溢價帳」的帳項內。對於公司根據任何安排為支付收購或註銷任何其他公司股份的代價而配發並以溢價發行的股份之溢價，公司可選擇不按上述規定處理。公司法規定，除組織章程大綱及細則另有規定（如有）外，公司可動用股份溢價帳，(a)向股東作出分派或派付股息；(b)繳足公司的未發行股份，以向股東發行繳足紅股；(c)贖回及購回股份（公司法第37條另有規定者除外）；(d)註銷公司的開辦費用；(e)註銷發行公司股份或債券的開支、佣金或折扣；及(f)作為贖回或購買公司股份或債券應付溢價。

除非在緊隨建議的分派或股息支付日後，公司仍有能力償還日常業務中到期的債項，否則不可動用股份溢價帳向股東支付或分派股息。

公司法規定，如組織章程細則許可，則在法院確認後，股份有限公司或設有股本的擔保有限公司可透過特別決議案以任何方式削減股本。

細則載有若干規定保障各類別股份持有人，在修訂彼等權利前須先徵求彼等同意，包括須取得該類已發行股份特定比例的持有人的同意或在該類股份持有人另行召開的大會以通過決議案的形式批准。

(c) 資助購回公司或其控股公司的股份

除所有有關法例另有規定外，本公司可資助本公司、其附屬公司及控股公司的任何附屬公司的董事及僱員購回本公司、其任何附屬公司或控股公司的股份。此外，除一切有關法例另有規定外，本公司亦可資助受託人以本公司、其附屬公司、本公司的任何控股公司或此等控股公司的附屬公司僱員（包括受薪董事）為收益人而收購本公司、任何附屬公司或控股公司的股份。

開曼群島並無法例限制公司向他人提供財務資助以購買或認購公司本身或其控股公司的股份。因此，如公司董事在審慎忠實履行職責時認為合適且符合公司利益，則公司可適當提供財務資助，惟有關資助須以公平方式進行。

(d) 公司及其附屬公司購回股份及認股權證

除公司法另有規定外，如組織章程細則許可，則股份有限公司或設有股本的擔保有限公司可發行公司或股東可選擇或有責任贖回的股份。此外，如組織章程細則許可，則公司可購回本身的股份，包括任何可贖回股份。然而，倘組織章程細則並無批准購回的方式，則未獲公司普通決議案批准購回的方式前，公司不得贖回股份。公司僅可贖回或購回繳足股份。如公司贖回或購回股份後再無任何持股的股東，則不可贖回或購回股份。除非在緊隨建議付款日後，公司仍有能力償還在日常業務中到期的債項，否則公司以其股本贖回或購回股份乃屬違法。

公司並無被禁止購回認股權證，故此除認股權證文據或證書另有規定外，公司可根據有關認股權證文據或證書的條款及條件購回認股權證。開曼群島法律並無規定組織章程大綱或細則須載有批准購回的特別規定，而公司董事可根據組織章程大綱所訂的一般權力買賣及處理各類動產。

根據開曼群島法律，附屬公司可持有其控股公司的股份，而在若干情況下亦可購買該等股份。

(e) 股息及分派

除公司法第34條外，並無有關派息的法律規定。根據英國案例法（視為可在開曼群島引用），股息僅可以公司盈利支付。此外，根據公司法第34條，如具備償債能力且符合公司組織章程大綱及細則有關規定（如有），則可從股份溢價帳支付股息及分派（詳情見上文第2(n)段）。

(f) 保障少數股東

開曼群島的法院一般應會依從英國判例，允許少數股東就以下各項提出集體訴訟或以公司名義提出引申訴訟：(a)有損公司或非法的行為；(b)公司的控制者對公司少數股東所作的欺詐行為；或(c)須得到認可（或指定）大多數股東通過的決議案以違規方式通過。

如公司並非銀行而其股本分為股份，則法院可根據持有公司不少於五分之一已發行股本的股東所申請，委派調查員調查公司的業務並按法院指定的方式向法院呈報結果。

公司任何股東可入稟法院，而法院如認為根據公平公正的理由公司理應清盤，則可發出清盤令。

一般而言，股東對公司的索償，須根據適用於開曼群島的一般契約法或侵權法，或根據組織章程大綱及細則規定作為股東所具有的個別權利而提出。

(g) 管理階層

公司法並無明文限制董事處理公司資產的權力，惟明確規定公司的高級職員（包括董事、董事總經理及秘書）在行使權力及履行職責時，須為公司的最佳利益忠誠信實行事，並以合理審慎的人士於類似情況下應有的謹慎、勤勉及技巧處事。

(h) 會計及審核規定

公司須安排設立有關(i)公司收支的所有款項及有關事項資料、(ii)公司所有貨品買賣及(iii)公司資產及負債等適當帳冊紀錄。

如帳冊不能公平中肯反映公司的狀況及解釋有關交易，則不視為適當的帳冊。

(i) 外匯管制

開曼群島並無外匯管制或貨幣限制。

(j) 稅項

根據開曼群島稅務豁免法（一九九九年修訂本）第6條，本公司獲得總督會同行政局承諾：

- (1) 開曼群島並無法例對本公司業務的所得盈利、收入、收益或增值徵稅；及
- (2) 毋須就本公司股份、債券或其他承擔繳交上述稅項、遺產稅或承繼稅。

對本公司的承諾由二零零四年四月十三日起有效二十年。

開曼群島現時對個人或公司的盈利、收入、收益或增值並不徵收任何稅項，亦無遺產稅或承繼稅。除不時可能因在開曼群島訂立若干文件或將該等文件帶入開曼群島而須支付的印花稅外，開曼群島政府應不會對本公司徵收重大稅項。開曼群島並無參與訂立任何雙重徵稅公約。

(k) 轉讓的印花稅

開曼群島對轉讓開曼群島公司股份並不徵收印花稅，惟轉讓在開曼群島擁有土地權益公司的股份除外。

(l) 給予董事的貸款

公司法並無明文禁止本公司貸款予任何董事。

(m) 查閱公司紀錄

公司法並無賦予本公司股東查閱或取得本公司股東名冊或公司紀錄副本的一般權利，惟細則或會訂有該等權利。

除組織章程細則另有規定外，受豁免公司可在董事會不時認為適當的開曼群島以內

或以外地點設立股東總名冊及分冊。公司法並無規定受豁免公司須向開曼群島公司註冊處提交股東名單，因此股東姓名及地址並非公開資料，不會供給公眾查閱。

(n) 清盤

公司可根據法院指令或由股東通過特別決議案進行清盤。法院在若干特定情況下(包括在法院認為將該公司清盤乃公平公正的情況下)亦有權頒令清盤。

如股東於股東大會上通過特別決議案作出決議，或公司為有限期的公司而其組織章程大綱指定的公司期限屆滿，或出現組織章程大綱規定須解散公司的情況，則公司可主動清盤。倘公司主動清盤，則公司須由主動清盤決議案獲通過、上述公司期限屆滿或上述事件發生起停止營業。委出清盤人後，公司的事務將完全由清盤人負責，此後未得其批准前不得實施任何行政措施。

為進行公司清盤及協助法院，可委任一位或以上法定清盤人，而法院可臨時或以其他法院認為合適的方式委派人選擔任該等職位。如超過一人獲委任，則法院應宣佈法定清盤人所需進行或獲授權進行的行動應由全部或任何一名或以上法定清盤人執行。法院亦可於委任法定清盤人時決定是否須給予法定清盤人任何抵押並決定抵押內容。如無委任法定清盤人或在該職位出缺期間，公司的所有財產均由法院監管。倘屬股東提出的主動清盤，則公司必須於股東大會上委任一名或以上清盤人負責結束公司業務及分派資產。

委出清盤人後，公司的事務將完全由清盤人負責，此後未得其批准前不得實施任何行政措施。委任清盤人負責集中公司資產(包括出資人所欠(如有)的款項)、確定債權人名單、根據優先與有抵押債權人的權利及任何有關抵銷或扣減索償的從屬協議償還公司所欠債權人的債務(如資產不足償還全部債務則按比例償還)，並確定出資人(股東)名單，根據其股份所附權利分派剩餘資產(如有)。

公司業務完全結束後，清盤人即須編撰有關清盤的報告，顯示清盤及處置公司財產的過程，並在其後召開公司股東大會，向公司提呈報告並加以闡釋。此次最後股東大會須以公告(定義見公司法)或公司註冊處指定的其他方式召開。

(o) 重組

倘若為考慮重組及合併而召開的股東或債權人大會(視乎情況而定)獲得佔出席股東或債權人百分之七十五(75%)(以股份或債務價值計算)的股東或債權人贊成，且其後獲法院認可，則法律容許公司重組及合併。有異議的股東可向法院表示申請批准的交易對股東所持股份並無給予合理價值，但如無證據顯示管理層有欺詐或不誠實的行為，則法院應不會僅因上述理由而否決交易。

(p) 強制收購

如一間公司提出收購其他公司的股份，且在提出收購建議後四個月內，不少於百分之九十(90%)被收購股份的持有人接納收購，則收購者在上述四個月屆滿起計的兩個月內，可隨時發出通知要求反對收購的股東按收購建議的條款轉讓股份。反對收購的股東可在該通知發出起計一個月內向開曼群島法院提出反對轉讓。反對收購的股東須證明法院應行使酌情權，惟除非有證據顯示收購者與接納收購的有關股份持有人之間進行欺詐、不誠信或勾結行為，以不公平手法逼退少數股東，否則法院一般不會行使上述酌情權。

(q) 賠償保證

開曼群島法律並不限制公司組織章程細則規定對高級職員及董事作出賠償保證，除非法院認為此乃違反公眾政策，例如表示對觸犯法律的後果所作的賠償保證。

4. 一般資料

本公司有關開曼群島法律的特別法律顧問Conyers Dill & Pearn, Cayman已向本公司送呈概述開曼群島公司法若干內容的意見書。該函件及公司法的副本可供查閱，詳情載於附錄八「送呈及備查文件」一段。任何人士如欲取得開曼群島公司法的詳細概要，或有關開曼群島公司法與其較為熟悉的任何司法權區法律的差異的意見，應諮詢獨立法律意見。

本節載列「架構合約」一節所述架構合約的主要條款概要。架構合約的副本按本售股章程附錄八「送呈及備查文件」一節所述可供查閱。

(a) 有關騰訊計算機的修訂及重述之獨家購買權合約（「騰訊計算機獨家合約」）

於二零零四年二月二十八日，騰訊科技、騰訊計算機和主要創辦人訂立騰訊計算機獨家合約。根據騰訊計算機獨家合約，騰訊計算機給予騰訊科技或騰訊科技所指定的個人或實體以人民幣1.00元代價收購騰訊計算機資產的權利，而主要創辦人則給予騰訊科技或其指定的人士可以人民幣1.00元收購騰訊計算機股權的權利。各項權利均可隨時行使，但須遵守中國法律。

騰訊計算機獨家合約亦載有騰訊計算機和主要創辦人有關騰訊計算機管治及騰訊計算機業務營運的承諾。在該等承諾中，主要創辦人同意：

- 除非取得騰訊科技同意且承讓人同意接受騰訊計算機獨家合約和騰訊計算機質押合約（見下文）所約束，否則概不將彼等所擁有的騰訊計算機的股權出讓或質押；
- 倘若騰訊科技要求，則會安排由騰訊科技的董事出任騰訊計算機的董事；及
- 在主要創辦人的授權範圍內，安排騰訊計算機按照騰訊科技與騰訊計算機根據騰訊計算機合作合約（見下文）共同成立的合作委員會（「騰訊計算機合作委員會」）的指示，將剩餘現金轉讓予騰訊科技或其聯屬公司。

根據騰訊計算機獨家合約，騰訊計算機同意：

- 未獲騰訊科技事前書面同意或騰訊計算機質押合約容許之情況下不會將騰訊計算機的資產出售或質押；
- 未得騰訊科技事前書面同意不會更改其註冊資本架構；
- 不會將騰訊計算機的盈利分配予主要創辦人；
- 根據騰訊計算機合作合約、審批機制及騰訊計算機合作委員會的指引經營騰訊計算機的業務；及
- 未得騰訊科技事前書面同意不得將騰訊計算機清盤或解散。

騰訊計算機獨家合約將於騰訊計算機註冊成立限期結束（現時為二零一八年十一月十

一日，可根據中國法律延期) 或騰訊科技或其指定人士購買騰訊計算機資產或註冊資本全部擁有權日期兩者的較早日期終止。

(b) 有關世紀凱旋的修訂及重述之獨家購買權合約(「世紀凱旋獨家合約」)

於二零零四年二月二十八日，時代朝陽科技、世紀凱旋及主要創辦人訂立世紀凱旋獨家合約。根據世紀凱旋獨家合約，主要創辦人給予時代朝陽科技或時代朝陽科技所指定的個人或實體按世紀凱旋註冊資本原注資額(「股權收購價」) 加上相當於主要創辦人就股權收購價所承擔的任何稅務負債的代價，收購主要創辦人所持世紀凱旋股權的權利。時代朝陽科技行使權利收購股權毋須另付其他費用。世紀凱旋亦給予時代朝陽科技可以人民幣1.00元收購世紀凱旋股權的權利。各項權利均可隨時行使，但須遵守中國法律。

根據世紀凱旋獨家合約，主要創辦人已預先獲支付股權收購價，而主要創辦人僅可動用該項款支付世紀凱旋的註冊資本和相關的稅項。

世紀凱旋獨家合約亦載有世紀凱旋和主要創辦人有關世紀凱旋管治及世紀凱旋業務營運的特別承諾。在該等承諾中，主要創辦人同意：

- 除非取得時代朝陽科技同意且承讓人同意接受世紀凱旋獨家合約和世紀凱旋質押合約(見下文)所約束，否則概不將彼等所擁有的世紀凱旋的股權出讓或質押；
- 倘若時代朝陽科技要求，則會安排由時代朝陽科技的董事出任世紀凱旋的董事；及
- 在主要創辦人的授權範圍內，安排世紀凱旋按照時代朝陽科技與世紀凱旋根據世紀凱旋合作合約(見下文)共同成立的合作委員會(「世紀凱旋合作委員會」)的指示，將剩餘現金轉讓予騰訊科技或其聯屬公司。

根據世紀凱旋獨家合約，世紀凱旋同意：

- 未獲時代朝陽科技事前書面同意或世紀凱旋質押合約容許之情況下不會將世紀凱旋的資產出售或質押；
- 未得世紀凱旋事前書面同意不會更改其註冊資本架構；
- 不會將世紀凱旋的盈利分派予主要創辦人；

- 根據世紀凱旋合作合約、審批機制及世紀凱旋合作委員會的指引經營世紀凱旋的業務；及
- 未得時代朝陽科技事前書面同意不得將世紀凱旋清盤或解散。

世紀凱旋獨家合約有效期為五年，期滿自動續期，除非時代朝陽科技通知世紀凱旋表示無意續期。

(c) 主要創辦人向騰訊科技作出的修訂及重述之質押合約（「騰訊計算機質押合約」）

於二零零四年二月二十八日，騰訊科技與主要創辦人訂立騰訊計算機質押合約。根據騰訊計算機質押合約，主要創辦人向騰訊科技授出有關彼等各自所擁有的騰訊計算機註冊資本（即騰訊計算機的全部註冊資本）的第一優先擔保權益（「騰訊計算機質押證券」）。

根據騰訊計算機質押合約，騰訊科技可於下列任何情況下行使權利，按協定價格購買騰訊計算機質押證券，或透過拍賣而出售騰訊計算機質押證券，或以有關法律及法規容許的任何其他方式私人銷售或出售騰訊計算機質押證券：

- 任何主要創辦人違反根據騰訊計算機質押合約或騰訊計算機獨家合約的任何重大義務；
- 騰訊計算機不再經營業務或清盤，或遭勒令終止營運或清盤或破產；
- 任何主要創辦人及／或騰訊計算機涉及任何重大爭議或訴訟而有可能對主要創辦人履行騰訊計算機質押合約或騰訊計算機獨家合約義務的能力或騰訊計算機履行騰訊計算機獨家合約義務的能力有重大不利影響；及
- 出現任何其他情況，使騰訊計算機質押證券可根據中國有關法例出售。

騰訊計算機質押合約於主要創辦人的騰訊計算機獨家合約義務全面解除或完成出售騰訊計算機質押證券（以較早者為準）時屆滿。

(d) 主要創辦人向時代朝陽科技作出的修訂及重述之質押合約（「世紀凱旋質押合約」）

於二零零四年二月二十八日，時代朝陽科技與主要創辦人訂立世紀凱旋質押合約。根據世紀凱旋質押合約，主要創辦人向時代朝陽科技授出有關彼等各自所擁有的世紀凱旋註冊資本（即世紀凱旋的全部註冊資本）的第一優先擔保權益（「世紀凱旋質押證券」）。

根據世紀凱旋質押合約，時代朝陽科技可於下列任何情況下行使權利，按協定價格購買世紀凱旋質押證券，或透過拍賣而出售世紀凱旋質押證券，或以有關法律及法規容許的任何其他方式私人銷售或出售世紀凱旋質押證券：

- 任何主要創辦人違反根據世紀凱旋質押合約或世紀凱旋獨家合約的任何重大義務；
- 世紀凱旋不再經營業務或清盤，或遭勒令終止營運或清盤或破產；
- 任何主要創辦人及／或世紀凱旋涉及任何重大爭議或訴訟而大有可能對主要創辦人履行世紀凱旋質押合約或世紀凱旋獨家合約義務的能力或世紀凱旋履行世紀凱旋獨家合約義務的能力有重大不利影響；及
- 出現任何其他情況，使世紀凱旋質押證券可根據中國有關法例出售。

世紀凱旋質押合約於主要創辦人的世紀凱旋獨家合約責任全面解除或完成出售世紀凱旋質押證券（以較早者為準）時屆滿。

(e) 騰訊科技與騰訊計算機訂立的合作框架合約（「騰訊計算機合作合約」）

於二零零四年二月二十八日，騰訊科技與騰訊計算機訂立騰訊計算機合作合約，雙方同意合作提供通信服務。根據騰訊計算機合作合約，騰訊科技同意向騰訊計算機提供特定技術及資訊服務，並容許騰訊計算機使用騰訊科技特定資產，而騰訊計算機則同意向騰訊科技轉讓所有剩餘現金作為代價。

雙方亦同意成立騰訊計算機合作委員會。騰訊計算機合作委員會的決定必須通過大多數票方可採納。倘贊成及反對票數相同，則騰訊科技及騰訊計算機須各自委任一名第三方作出決定。騰訊計算機獨家合約規定，該等第三方必須為本公司獨立董事。

騰訊計算機合作委員會的職能包括：

- 協助騰訊計算機組織及監督本身有關提供通信服務的日常運作；
- 監督騰訊計算機提供、創作及開發通信服務；
- 釐定及調整騰訊計算機根據不同合約向騰訊科技及其聯屬公司支付的費用，以確保轉移騰訊計算機的全部剩餘現金；及

- 安排騰訊計算機與騰訊科技訂立合約，規定騰訊計算機向騰訊科技提供服務，而騰訊科技則向騰訊計算機支付服務費，並於有需要時提供資金以應付騰訊計算機的營運資金及資本開支需求。

騰訊計算機合作合約隨附騰訊科技與騰訊計算機為將騰訊計算機剩餘現金轉移予騰訊科技作為銷售代價而訂立的軟件產品銷售合約，以及騰訊科技與騰訊計算機為向騰訊計算機提供所需資金作為服務費而訂立的軟件開發顧問服務合同的格式。上述兩類協議必須按照騰訊計算機合作委員會的指示訂立。

騰訊計算機合作合約於騰訊科技註冊成立的期限(可予延長)屆滿時到期。

(f) 時代朝陽科技與世紀凱旋訂立的合作框架合約(「世紀凱旋合作合約」)

於二零零四年二月二十八日，時代朝陽科技與世紀凱旋訂立世紀凱旋合作合約，雙方同意合作提供通信服務。時代朝陽科技同意向世紀凱旋提供特定技術及資訊服務，並容許世紀凱旋使用時代朝陽科技特定資產，而世紀凱旋則同意向時代朝陽科技轉移所有剩餘現金作為代價。

雙方亦同意成立世紀凱旋合作委員會。世紀凱旋合作委員會的決定必須通過大多數票方可採納。倘贊成及反對票數相同，則時代朝陽科技及世紀凱旋須各自委任一名第三方作出決定。世紀凱旋獨家合約規定，該等第三方必須為本公司獨立董事。

世紀凱旋合作委員會的職能包括：

- 協助世紀凱旋組織及監督本身有關提供通信服務的日常運作；
- 監督世紀凱旋提供、創作及開發通信服務；
- 釐定及調整世紀凱旋根據不同合約向時代朝陽科技及其聯屬公司支付的費用，以確保轉移世紀凱旋的全部剩餘現金；及
- 安排世紀凱旋與時代朝陽科技訂立合約，規定世紀凱旋向時代朝陽科技提供服務，而時代朝陽科技則向世紀凱旋支付服務費，並於有需要時提供資金以應付世紀凱旋的營運資金及資本開支需求。

世紀凱旋合作合約隨附時代朝陽科技與世紀凱旋為將世紀凱旋剩餘現金轉移予時代朝陽科技作為銷售代價而訂立的軟件產品銷售合約，以及時代朝陽科技與世紀凱旋為向世紀凱旋提供所需資金作為服務費而訂立的軟件開發顧問服務合同的格式。上述兩類協議必須按照世紀凱旋合作委員會的指示訂立。

世紀凱旋合作合約於時代朝陽科技註冊成立的期限(可予延長)屆滿時到期。

(g) 騰訊科技與騰訊計算機訂立的知識產權轉讓合約(「騰訊計算機知識產權合約」)

於二零零四年二月二十八日，騰訊計算機與騰訊科技訂立騰訊計算機知識產權合約。據此，騰訊計算機同意向騰訊科技轉讓並無任何產權負擔(在騰訊計算機日常業務中授出的特許權除外)的現有及日後主要知識產權，以換取騰訊科技承諾向騰訊計算機提供若干技術及資訊服務。

(h) 時代朝陽科技與世紀凱旋訂立的知識產權轉讓合約(「世紀凱旋知識產權合約」)

於二零零四年二月二十八日，時代朝陽科技與世紀凱旋訂立世紀凱旋知識產權合約。據此，世紀凱旋同意向時代朝陽科技轉讓並無任何產權負擔(在世紀凱旋通常業務中授出的特許權除外)的現有及日後主要知識產權，以換取時代朝陽科技承諾向世紀凱旋提供若干技術及資訊服務。

世紀凱旋知識產權合約於世紀凱旋註冊成立的期限(可予延長)屆滿時到期。

(i) 本公司與騰訊計算機訂立的域名特許權合約

於二零零四年二月二十八日，本公司與騰訊計算機訂立協議，本公司向騰訊計算機授出本公司所擁有特定域名的非獨家特許使用權。特許權使用費由騰訊計算機合作委員會根據騰訊計算機全年收入總額的若干百分比範圍而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。本公司可向騰訊計算機發出一個月通知，單方面終止該合約。

(j) 騰訊科技與騰訊計算機訂立的域名特許權合約

於二零零四年二月二十八日，騰訊科技與騰訊計算機訂立協議，騰訊科技向騰訊計算機授出騰訊科技所擁有特定域名的非獨家特許使用權，每年的特許權使用費根據騰訊

計算機全年收入總額(或會根據合約或騰訊計算機合作合約而調整)的若干百分比而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。騰訊科技可向騰訊計算機發出一個月通知，單方面終止該合約。

(k) 本公司與世紀凱旋訂立的域名特許權合約

於二零零四年二月二十八日，本公司與世紀凱旋訂立協議，本公司向世紀凱旋授出本公司所擁有特定域名的非獨家特許使用權。特許權使用費由世紀凱旋合作委員會根據世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。本公司可向世紀凱旋發出一個月通知，單方面終止該合約。

(l) 騰訊科技與世紀凱旋訂立的域名特許權合約

於二零零四年二月二十八日，騰訊科技與世紀凱旋訂立協議，騰訊科技向世紀凱旋授出騰訊科技所擁有特定域名的非獨家特許使用權，每年的特許權使用費根據世紀凱旋全年收入總額(或會根據合約或世紀凱旋合作合約而調整)的若干百分比而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。騰訊科技可向世紀凱旋發出一個月通知，單方面終止該合約。

(m) 本公司與騰訊計算機訂立的商標特許權合約

於二零零四年二月二十八日，本公司與騰訊計算機訂立協議，本公司向騰訊計算機授出本公司所擁有特定商標的非獨家特許使用權，每年的特許權使用費由騰訊計算機合作委員會根據騰訊計算機全年收入總額的若干百分比範圍而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。本公司可向騰訊計算機發出一個月通知，單方面終止該合約。

(n) 騰訊科技與騰訊計算機訂立的商標特許權合約

於二零零四年二月二十八日，騰訊科技與騰訊計算機訂立協議，騰訊科技向騰訊計算機授出騰訊科技所擁有特定商標的非獨家特許使用權，每年的特許權使用費根據騰訊計算機全年收入總額(或會根據合約或騰訊計算機合作合約而調整)的若干百分比而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。騰訊科技可向騰訊計算機發出一個月通知，單方面終止該合約。

(o) 本公司與世紀凱旋訂立的商標特許權合約

於二零零四年二月二十八日，本公司與世紀凱旋訂立協議，本公司向世紀凱旋授出本公司所擁有特定商標的非獨家特許使用權，每年的特許權使用費由世紀凱旋合作委員會根據世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。本公司可向世紀凱旋發出一個月通知，單方面終止該合約。

(p) 騰訊科技與世紀凱旋訂立的商標特許權合約

於二零零四年二月二十八日，騰訊科技與世紀凱旋訂立協議，騰訊科技向世紀凱旋授出騰訊科技所擁有特定商標的非獨家特許使用權，每年的特許權使用費根據世紀凱旋全年收入總額（或會根據合約或世紀凱旋合作合約而調整）的若干百分比而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。騰訊科技可向世紀凱旋發出一個月通知，單方面終止該合約。

(q) 時代朝陽科技與騰訊計算機訂立的資訊顧問服務合約

於二零零四年二月二十八日，時代朝陽科技與騰訊計算機訂立協議，時代朝陽科技向騰訊計算機提供資訊顧問服務，每年的顧問服務費由騰訊計算機合作委員會根據騰訊計算機全年收入總額的若干百分比範圍而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。時代朝陽科技可向騰訊計算機發出一個月通知，單方面終止該合約。

(r) 時代朝陽科技與世紀凱旋訂立的資訊顧問服務合約

於二零零四年二月二十八日，時代朝陽科技與世紀凱旋訂立協議，時代朝陽科技向世紀凱旋提供資訊顧問服務，每年的顧問服務費由世紀凱旋合作委員會根據世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。時代朝陽科技可向世紀凱旋發出一個月通知，單方面終止該合約。

(s) 騰訊科技與騰訊計算機訂立的資訊顧問服務合約

於二零零四年二月二十八日，騰訊科技與騰訊計算機訂立協議，騰訊科技向騰訊計算機提供資訊顧問服務，每年的顧問費由騰訊計算機合作委員會根據騰訊計算機全年收

入總額的若干百分比範圍而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。騰訊科技可向騰訊計算機發出一個月通知，單方面終止該合約。

(t) 本公司與世紀凱旋訂立的技術顧問服務合約

於二零零四年二月二十八日，本公司與世紀凱旋訂立協議，本公司向世紀凱旋提供技術顧問服務，每年的顧問費由世紀凱旋合作委員會根據世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。本公司可向世紀凱旋發出一個月通知，單方面終止該合約。

(u) 騰訊科技與世紀凱旋訂立的技術顧問服務合約

於二零零四年二月二十八日，騰訊科技與世紀凱旋訂立協議，騰訊科技向世紀凱旋提供技術顧問服務。每年的顧問費由世紀凱旋合作委員會根據世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。騰訊科技可向世紀凱旋發出一個月通知，單方面終止該合約。

(v) 時代朝陽科技與世紀凱旋訂立的技術顧問服務合約

於二零零四年二月二十八日，時代朝陽科技與世紀凱旋訂立協議，時代朝陽科技向世紀凱旋提供技術顧問服務，每年的顧問費由世紀凱旋合作委員會根據世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。時代朝陽科技可向世紀凱旋發出一個月通知，單方面終止該合約。

(w) 本公司與騰訊計算機訂立的技術顧問服務合約

於二零零四年二月二十八日，本公司與騰訊計算機訂立協議，本公司向騰訊計算機提供技術顧問服務，每年的顧問費由騰訊計算機合作委員會根據騰訊計算機全年收入總額的若干百分比範圍而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。本公司可向騰訊計算機發出一個月通知，單方面終止該合約。

(x) 時代朝陽科技與騰訊計算機訂立的技術顧問服務合約

於二零零四年二月二十八日，時代朝陽科技與騰訊計算機訂立協議，時代朝陽科技向騰訊計算機提供若干技術顧問服務，每年的顧問費由騰訊計算機合作委員會根據騰訊計算機全年收入總額的若干百分比範圍而釐定。合約為期五年，將於屆滿時自動續期五年。時代朝陽科技可向騰訊計算機發出一個月通知，單方面終止該合約。

(y) 騰訊科技與騰訊計算機訂立的建立緊密技術及業務合作關係協議（「騰訊計算機技術合作協議」）

於二零零四年二月二十八日，騰訊科技與騰訊計算機訂立騰訊計算機技術合作協議，在即時通信及增值電信業務的增值電信服務、廣告、設計及其他技術與服務等範疇互相合作。合作所得的全部收入按以下方式分享：騰訊科技可收取來自技術服務及知識產權特許權的收入，而騰訊計算機則可收取來自增值電信服務的收入，而有關金額則由雙方個別協定。騰訊計算機技術合作協議於屆滿時自動續期五年。騰訊科技可隨時終止騰訊計算機技術合作協議。根據騰訊計算機合作合約，騰訊計算機技術合作協議的所有規定均須符合騰訊計算機合作合約及據此訂立的合約的規定。

(z) 時代朝陽科技與世紀凱旋訂立的建立緊密技術及業務合作關係協議（「世紀凱旋技術合作協議」）

於二零零四年二月二十八日，時代朝陽科技與世紀凱旋訂立世紀凱旋技術合作協議，在即時通信及增值電信業務的增值電信服務廣告、設計及其他技術與服務等範疇互相合作。合作所得的全部收入按以下方式分享：時代朝陽科技可收取來自技術服務及知識產權特許權的收入，而世紀凱旋則可收取來自增值電信服務的收入，而有關金額則由雙方個別協定。世紀凱旋技術合作協議於屆滿時自動續期五年。時代朝陽科技可隨時終止騰訊計算機技術合作協議。根據世紀凱旋合作合約，騰訊計算機技術合作協議的所有規定均須符合世紀凱旋合作合約及據此訂立的特定合約的規定。

(aa) 騰訊科技與騰訊計算機訂立的網絡遊戲合作協議(「騰訊計算機遊戲合作協議」)

於二零零四年二月二十八日，騰訊科技與騰訊計算機訂立騰訊計算機遊戲合作協議，共同合作開發並提供有關網絡遊戲的技術及服務。合作所得的全部收入按以下方式分享：騰訊科技可收取來自技術服務及知識產權特許權的收入，而騰訊計算機則可收取來自增值電信服務的收入。騰訊計算機遊戲合作協議於屆滿時自動續期五年。騰訊科技可隨時終止騰訊計算機遊戲合作協議，惟根據騰訊計算機合作合約，騰訊計算機遊戲合作協議的所有規定均須符合騰訊計算機合作合約及據此訂立的合約的規定。

(bb) 時代朝陽科技與世紀凱旋訂立的網絡遊戲合作協議(「世紀凱旋遊戲合作協議」)

於二零零四年二月二十八日，時代朝陽科技與世紀凱旋訂立世紀凱旋遊戲合作協議，共同合作開發並提供有關網絡遊戲的技術及服務。合作所得的全部收入按以下方式分享：時代朝陽科技可收取來自技術服務及知識產權特許權的收入，而世紀凱旋則可收取來自增值電信服務的收入。世紀凱旋遊戲合作協議於屆滿時自動續期五年。時代朝陽科技可隨時終止世紀凱旋遊戲合作協議，惟根據世紀凱旋合作合約，世紀凱旋遊戲合作協議的所有規定均須符合世紀凱旋合作合約及據此訂立的特定合約的規定。

1. 本公司的其他資料

(a) 註冊成立

本公司於一九九九年十一月二十三日根據國際業務公司法在英屬處女群島註冊成立為國際商業公司。由於聯交所不批准英屬處女群島註冊公司上市，股東決定將本公司遷冊至開曼群島而不另行註冊成立新公司作為本集團的控股及上市公司，以免若干股東因成立新公司而在南非資本增值稅方面可能蒙受不利影響，亦可避免將現有合約由本公司轉移至新公司。本公司於二零零四年二月二十七日遷冊至開曼群島，而現時根據公司法以受豁免有限公司形式存在。本公司在香港金鐘金鐘道89號力寶中心二座35樓3506室設立香港營業地點，並於二零零四年三月二十六日根據公司條例第XI部註冊為香港海外公司，而劉淑儀女士（地址為香港金鐘金鐘道89號力寶中心二座35樓3506室）獲委任為本公司的代理人，代表本公司在香港接受傳票及通告。

由於本公司在開曼群島註冊，故此其營運須受公司法及其組織章程（包括組織章程大綱及細則）所規限。本公司組織章程若干有關部份及開曼群島公司法若干規定的概要載於本售股章程附錄五。

(b) 股本變動

(a) 本公司

於註冊成立時，本公司的法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的普通股。於一九九九年十二月二十九日通過決議案，將本公司法定股本中每股面值1.00美元的未發行股份拆細為100股每股面值0.01美元的股份，而法定股本改為一類股份，分為5,000,000股每股面值0.01美元的普通股。於一九九九年十二月二十九日，一股繳足普通股（「繳足普通股」）發行予馬化騰。

於二零零零年三月二十九日通過決議案，更改本公司的法定股本。本公司的法定股本50,000美元改為三類股份：(i) 4,000,000股每股面值0.01美元的普通股；(ii) 500,000股每股面值0.01美元的A類優先股；及(iii) 500,000股每股面值0.01美元的B類優先股。

於二零零零年三月二十九日，本公司發行及配發999,999股繳足普通股，其中384,749股繳足普通股發行及分配予馬化騰、266,500股繳足普通股發行及分配予張志東、101,250股繳足普通股發行及分配予曾李青、81,000股繳足普通股發行及分配予許晨曄、81,000股繳足普通股發行及分配予陳一丹、45,000股繳足普通股發行及分配予林建煌及40,500股繳足普通股發行及分配予劉曉松。

於二零零零年三月二十九日，根據於二零零零年一月二十八日訂立的認購協議，本

公司分別向Millenium Vocal Limited(「MVL」)及IDG Technology Venture Investments, Inc(「IDG」)發行及配發214,286股繳足A類優先股(「繳足A類優先股」)。

於二零零零年七月三十一日，根據於二零零零年一月二十八日訂立的認購協議，本公司分別向MVL及IDG發行及配發119,047股繳足B類優先股(「繳足B類普通股」)。

於二零零零年八月三日，張志東向五名非主要創辦人轉讓合共95,000股繳足普通股。

MIH於二零零一年六月五日向創辦人、MVL及IDG取得本公司股權。MIH從創辦人取得194,186股本公司普通股，MVL將兌換所持全部繳足A類優先股、繳足B類優先股及票據所得的369,341股本公司普通股轉讓予MIH，而IDG則將兌換所持全部繳足A類優先股及繳足B類優先股所得的243,500股本公司普通股轉讓予MIH。就MIH股份收購而言，IDG亦將89,833股本公司普通股轉讓予IDG的全資附屬公司Mandarin Sea Investments Ltd(「Mandarin Sea」)，而IDG Technology Venture Investments, LP則將所持的全部可兌換票據兌換為36,008股本公司普通股，並將所有該等本公司普通股轉讓予Mandarin Sea。於MIH完成投資當時，創辦人及MIH各自持有本公司普通股法定所有權略高於46%，而Mandarin Sea則持有本公司普通股法定所有權約7.2%。

於二零零一年七月二十五日，本公司根據董事會於二零零一年六月二十六日採納的融資計劃按比例向現有股東發行31,003股繳足普通股。

於二零零二年一月三十一日，本公司根據董事會於二零零一年六月二十六日採納的融資計劃按比例向現有股東發行31,003股繳足普通股。

於二零零二年十二月十一日，五名主要創辦人將683,914股繳足普通股轉讓予彼等成立的英屬處女群島公司，結果馬化騰全資擁有的Advance Data Services Limited持有321,092股繳足普通股；張志東全資擁有的Best Update International Limited持有143,125股繳足普通股；曾李青全資擁有的Speednext Industrial Limited持有84,499股繳足普通股；許晨曄全資擁有的Talent Mighty Investments Limited持有67,599股繳足普通股；而陳一丹全資擁有的Fat Yue Holdings Limited則持有67,599股繳足普通股。

於二零零三年八月十一日，本公司贖回Mandarin Sea所持的全部股份及MIH所持的少量股份，結果本公司的股本均為繳足普通股，其法定所有權分別由MIH及創辦人各自持有50%。

於二零零三年九月二十六日，本公司的1,669,108股繳足普通股拆細為18,006,880股並無面值的繳足普通股，結果創辦人共同持有9,003,440股繳足普通股，而MIH則持有9,003,440股繳足普通股。

於二零零三年九月三十日，贖回零碎股份使股份總數減少12股繳足普通股，結果創辦人共同持有9,003,434股繳足普通股，而MIH則持有9,003,434股繳足普通股。

於二零零四年一月十二日，七名非主要創辦人將1,625,151股繳足普通股轉讓予彼等成立的英屬處女群島公司，結果劉曉松全資擁有的Charter Century Limited持有364,645股繳足普通股；林建煌全資擁有的Ample Source Holdings Limited持有405,166股繳足普通股；徐鋼武全資擁有的Keen Choice Enterprises Limited持有270,096股繳足普通股；吳宵光全資擁有的Global Precise Assets Limited持有270,096股繳足普通股；李海翔全資擁有的On Choice International Limited持有162,073股繳足普通股；黃業鈞全資擁有的Smart Star Investments Limited持有90,039股繳足普通股；而貢海星全資擁有的Success Chance Assets Limited則持有63,036股繳足普通股。

於二零零四年三月二十四日，本公司股份的面值由無面值改為每股0.0001港元，而本公司將18,006,868股股份拆細為1,260,480,760股每股面值0.0001港元的股份，結果創辦人合共持有630,240,380股股份，而MIH則持有630,240,380股股份。

(b) Realtime Century Technology Limited

Realtime Century Technology Limited於一九九七年三月十四日在英屬處女群島註冊成立為國際商業公司，法定股本為50,000美元，而已發行股本為100股每股面值0.01美元的股份。Realtime Century Technology Limited於二零零三年十二月十八日成為本公司全資附屬公司前並無營業。

(c) Tencent Limited

Tencent Limited於一九九七年三月十四日在英屬處女群島註冊成立為國際商業公司，法定股本為50,000美元，而已發行股本為100股每股面值0.01美元的股份。Tencent Limited於二零零三年十二月十八日成為本公司全資附屬公司前並無營業。

(d) 騰訊計算機

騰訊計算機為於一九九八年十一月十一日在中國成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣500,000元。於註冊成立時，黃惠卿注入人民幣300,000元而取得註冊資本60%，而趙永林注入人民幣200,000元而取得註冊資本40%。

於一九九九年六月二十八日，黃惠卿將其注資分別人民幣112,500元及人民幣62,500元轉讓予馬化騰及曾李青。趙永林亦將其注資分別人民幣100,000元、人民幣50,000元及人民幣50,000元轉讓予張志東、許晨曄及陳一丹。所有股東（即黃惠卿、馬化騰、張志東、曾李青、許晨曄及陳一丹）其後將其各自的注資加倍，將本公司註冊資本增至人民幣1,000,000元。

於二零零一年十一月十三日，黃惠卿將其所持餘下注資人民幣250,000元轉讓予馬化騰。自此以後，騰訊計算機的擁有權架構再無變動。

於二零零三年十二月十七日，騰訊計算機將保留盈利轉為註冊資本，使其註冊資本由人民幣100萬元增至人民幣2,000萬元。

(e) 騰訊科技

騰訊科技為於二零零零年二月二十四日在中國註冊成立的外商獨資企業，註冊資本為1,000,000美元，並於二零零零年十二月二十日增至2,000,000美元。於二零零四年一月十一日本公司全資附屬公司Tencent Limited成為擁有騰訊科技全部權益的股東前，騰訊科技由本公司直接全資擁有。

(f) 世紀凱旋

世紀凱旋為於二零零四年一月十三日在中國成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣1,100萬元。於註冊成立時，馬化騰、張志東、曾李青、許晨曄及陳一丹分別注入人民幣520萬元、人民幣220萬元、人民幣140萬元、人民幣110萬元及人民幣110萬元而取得註冊資本47.5%、20.0%、12.5%、10.0%及10.0%。

(g) 時代朝陽科技

時代朝陽科技於二零零四年二月八日在中國註冊成立的外商獨資企業，註冊資本為500,000美元，由本公司透過其全資附屬公司Realtime Century Technology Limited間接全資擁有。

2. 本公司股東的書面決議案

(a) 通過的決議案

本公司股東於二零零四年三月二十四日及二零零四年四月二十三日通過的書面決議案：

(a) 在達成「發售的安排」一節「發售的條件」一段所列的條件下：

- (i) 授權董事安排股份在聯交所上市；
- (ii) 批准發售(包括授出超額配股權)，並授權董事於其認為合適時根據發售按其全權酌情決定的條款及條件配發及發行股份；
- (iii) 批准公開售股前購股權計劃及購股權計劃，並授權董事批准進一步修訂公開售股前購股權計劃及購股權計劃的規則；全權酌情決定根據該等計劃授出可認購股份的購股權；以及採取實行公開售股前購股權計劃及購股權計劃所需或適當的一切行動；

(b) 本公司採納並批准組織章程細則，有關條款概述於本售股章程附錄五。

- (c) 給予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置未發行股份，惟該授權所涉及的股份（根據或因發售、供股、行使根據公開售股前購股權計劃及購股權計劃授出的購股權所附的認購權、以股代息或類似安排、調整購股權及認股權證的股份認購權或股東給予的特別授權而發行者除外）總面值不得超過(a)本售股章程所述已發行及將發行本公司股本總面值20%（包括但不限於因行使超額配股權而發行股份）；及(b)本公司可能根據下文(d)段所述授權而購回的本公司股本總面值的總和，而該項授權將於本公司下屆股東週年大會結束時；或組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他有關法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或股東在本公司股東上通過普通決議案而撤回、修訂或重新授出時（以最早者為準）屆滿。
- (d) 給予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力，在聯交所或股份上市並獲證監會及聯交所就此認可的任何證券交易所購回總面值（或數目，視乎情況而定）不超過本售股章程所述已發行及將發行本公司股本總面值10%（包括但不限於因行使超額配股權而發行股份）的股份，而該項授權將於本公司下屆股東週年大會結束時；或組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他有關法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或股東在本公司股東大會上通過普通決議案而撤回、修訂或重新授出時（以最早者為準）屆滿。

(b) 發售後的股本

假設發售成為無條件及於發售後（惟並無計及可能因行使超額配股權而發行的股份），則本公司的法定股本分為100億股股份，其中1,680,641,260股股份將為繳足或入帳列為繳足，另外8,319,358,740股股份尚未發行。除因行使超額配股權或根據公開售股前購股權計劃已授出或根據購股權計劃可能授出的購股權而發行者外，董事目前無意發行本公司任何法定但未發行股本，且未經股東在股東大會上批准下，亦不會發行股份而導致本公司控制權出現實際變動。

除本售股章程所披露者外，本公司股本自本售股章程日期前兩年內並無任何變化。

3. 集團重組

為籌備股份在聯交所上市，本集團將Tencent Limited及Realtime Century Technology Limited重組分別加入本公司、騰訊科技及時代朝陽科技，並重新釐定股份面值。有關重組的全部資料載於上文第1(b)分段「股本變動」。

4. 附屬公司股本變動

於本售股章程日期前兩年內，本公司附屬公司的股本變動載於上文1(b)分段「股本變動」。

除本售股章程所披露者外，本公司附屬公司股本自本售股章程日期前兩年內並無任何變化。

5. 本公司購回證券

本節載有聯交所規定須載入本售股章程有關本公司購回證券的資料。

(a) 上市規則的規定

上市規則容許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所購回證券，惟存在若干限制，其中較重要者概述如下：

(i) 股東批准

以聯交所為第一上市地的公司在聯交所購回證券必須事前通過普通決議案授出一般授權或就特定交易而授出特別授權批准。

附註：根據本公司股東於二零零四年四月二十三日通過的書面決議案，給予董事一般無條件授權（「購回證券授權」），授權本公司於本公司下屆股東週年大會屆滿、本公司組織章程細則或任何有關法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿或本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回、修訂或重新授出授權（以最早者為準）前，隨時在聯交所或證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回數目相等於下列兩者總和10%的股份：(i)完成發售當時本公司已發

行股本總面值；及(ii)因根據超額配股權而可能發行的本公司股本總面值。

(ii) 資金來源

購回資金必須以本公司章程大綱與組織章程細則及開曼群島有關法律與法規可合法用作此用途的資金撥付。

(iii) 買賣限制

公司可在聯交所或證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回總數不超過該公司現已發行股本總面值10%的股份或可認購相等於通過有關授出購回授權的決議案當日尚未行使認股權證10%的該公司股份的認股權證。於購回證券(因行使於購回前尚未行使的購股權或規定公司須發行證券的類似文據除外)起計30日內，公司在未經聯交所批准下不得發行或公佈發行與所購回證券同類的新證券。此外，倘購回股份的價格超過股份於過去5個在聯交所買賣的交易日的平均收市價5%或以上，則公司不得在聯交所購回股份。公司亦不得在聯交所購回證券而導致公眾人士所持的上市證券降至低於聯交所規定的指定最低持股百分比(現時適用於本公司的百分比為25%)。公司須促使其委任購回證券的經紀於聯交所要求時向聯交所披露代表本公司購回證券的資料。

(iv) 購回證券的地位

所有在聯交所或循其他途徑購回的證券的上市地位將會自動撤銷，而有關股票必須於購回時註銷，並於購回證券結算後在合理情況下盡快銷毀。根據開曼群島法律，公司購回的股份將視為經已註銷，而儘管該公司的法定股本並無扣減，惟該公司的已發行股本將相應扣減所購回股份的總面值。

(v) 暫停購回

於發生或作出任何可影響股價的事件或決定後，任何購回證券計劃必須暫停，直至該等可影響股價的資料公佈為止，尤其於下列較早者前一個月起至刊發業績公佈當日止期間：

- (i) 為批准公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期（不論上市規則有否規定）業績而舉行董事會會議當日（即根據上市規則事先知會聯交所的日期）；或
- (ii) 上市規則規定公司刊發任何年度或半年度業績公佈或季度或任何其他中期期間（不論上市規則有否規定）業績公佈的最後限期，

本公司不得在聯交所購回證券，惟特殊情況除外。此外，倘公司違反上市規則，則聯交所亦會禁止其在聯交所購回證券。

(vi) 匯報規定

在聯交所或循其他徑途購回證券必須於發行者購回股份當日後一個營業日早市或開市前時段開始（以較早者為準）最少三十分鐘前以指定方式向聯交所匯報。此外，公司的全年報告及帳目必須披露有關財政年度內購回證券的詳情，包括每月在聯交所或循其他途徑購回的證券數目、每股購回價格、所有購回股份已付的最高與最低價格及已付總價格。董事會報告亦須載有年內購回證券的資料及董事購回證券的理由。

(vii) 關連人士

公司不得明知而在聯交所向關連人士（定義見上市規則）購回公司證券，而關連人士亦不得明知而在聯交所向該公司出售所持的該公司證券。

(b) 購回的理由

董事相信，股東給予董事一般授權使本公司可在市場購回股份，符合本公司及其股東的最佳利益。購回股份或會增加每股資產淨值及／或每股盈利（視乎當時市況及融資安排而定），並僅於董事認為購回對本公司及股東有利時方會進行。

(c) 購回的資金

購回證券時，本公司僅可動用根據本公司組織章程大綱與細則及開曼群島有關法律與法規可合法用作此用途的資金。根據購回授權，購回的資金必須以本公司可合法用作此用途的資金撥付，包括本公司盈利、就購回股份而發行新股份所得款項或本公司組織章程細則及公司法容許的資金撥付，而購回應付的溢價則以本公司盈利、本公司股份溢價帳的進帳或本公司組織章程細則及公司法容許的資金撥付。本公司不得以現金以外的代價或聯交所不時頒布的交易規則規定者以外的交收方式在聯交所購回證券。

(d) 一般資料

全面行使購回授權或會對本公司的營運資金或負債資產水平有重大不利影響（與本售股章程所披露的水平比較）。然而，董事不擬行使購回授權而導致對本公司的營運資金需求或董事認為本公司不時宜具備的負債資產水平有重大不利影響。

董事已向聯交所承諾，僅會根據上市規則、本公司組織章程大綱與細則及開曼群島有關法律與法規的適用規定行使購回授權。

各董事及（於作出一切合理查詢後就彼等所知）彼等各自的聯繫人目前無意在股東批准購回授權的情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

除本售股章程所披露者外，本公司自註冊成立以來並無購回任何股份。

本公司關連人士（定義見上市規則）概無向本公司表示，目前有意在行使購回授權時向本公司出售任何股份，亦無承諾不會出售任何股份。

倘購回股份後，股東所佔的本公司投票權比例增加，則就香港公司收購及合併守則（「守則」）而言，上述增加將視為收購。因此，一名股東或一群一致行動的人士（定義見守則）或會取得或鞏固本公司的控制權（視乎股東權益的增幅而定），並須根據守則第26條提出強制收購建議。除上述者外，就董事所知，於股份上市後立即購回股份不會導致守則所述的任何其他後果。

6. 重大合約

以下為本集團成員公司於本售股章程日期前兩年內並非在日常業務中訂立的重大或可屬重大合約概要：

A. 現有合約

架構合約

- (a) 騰訊科技、騰訊計算機與主要創辦人於二零零四年二月二十八日修訂及重述的騰訊計算機獨家購買權合約（「騰訊計算機獨家合約」），騰訊計算機向騰訊科技或其指定的人士或公司授出可按1.00美元購買騰訊計算機資產的權利，而主要創辦人則向騰訊科技或其指定聯屬公司授出可按1.00美元購買騰訊計算機股權的權利；
- (b) 騰訊科技與主要創辦人於二零零四年二月二十八日修訂及重述的質押合約（「騰訊計算機質押合約」），各主要創辦人向騰訊科技授出有關彼等各自所擁有的騰訊計算機註冊資本（即騰訊計算機的全部註冊資本）的持續優先擔保證券權益以作為彼等各自根據騰訊計算機獨家合約須履行責任的擔保；
- (c) 時代朝陽科技、主要創辦人與世紀凱旋於二零零四年二月二十八日訂立及重述的世紀凱旋獨家購買權合約（「世紀凱旋獨家合約」），主要創辦人向時代朝陽科技或其指定的人士或公司授出可購買世紀凱旋股權的權利，代價為初步注入世紀凱旋註冊資本的成本。世紀凱旋亦向時代朝陽科技授出可按1.00美元購買世紀凱旋資產的權利；
- (d) 時代朝陽與主要創辦人於二零零四年二月二十八日修訂及重述的質押合約（「世紀凱旋質押合約」），各主要創辦人向時代朝陽科技授出有關彼等各自所擁有的世紀凱旋註冊資本的持續優先擔保權益，以作為彼等各自根據世紀凱旋獨家合約須履行責任的擔保；
- (e) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零四年二月二十八日訂立的合作框架合約（「騰訊計算機合作合約」），雙方同意合作提供通信服務，而騰訊科技則同意容許騰訊計算機使用其資產，並向騰訊計算機提供服務。有關代價為騰訊計算機同意向騰訊科技轉移所有剩餘現金（定義見本售股章程「本集團歷史及架構 — 架構合約」一節）。雙方亦同意成立合作委員會（「騰訊計算機合作委員會」）；

- (f) 時代朝陽科技與世紀凱旋於二零零四年二月二十八日訂立的合作框架合約（「世紀凱旋合作合約」），雙方同意合作提供通信服務，而時代朝陽科技則同意容許世紀凱旋使用其資產，並向世紀凱旋提供服務。有關代價為世紀凱旋同意向時代朝陽科技轉移所有剩餘現金。雙方亦同意成立合作委員會（「世紀凱旋合作委員會」）；
- (g) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零四年二月二十八日修訂及重述的知識產權轉讓合約（「騰訊計算機知識產權合約」），騰訊計算機向騰訊科技轉讓並無任何輾轉（在騰訊計算機日常業務中授出的特許權除外）的現有及日後主要知識產權，代價為騰訊科技向騰訊計算機提供若干資訊和科技服務；
- (h) 時代朝陽科技與世紀凱旋於二零零四年二月二十八日訂立的知識產權轉讓合約（「世紀凱旋知識產權合約」），時代朝陽科技同意向世紀凱旋轉讓並無任何產權負擔（在世紀凱旋日常業務中授出的特許權除外）的現有及日後主要知識產權，代價為時代朝陽科技向世紀凱旋提供若干資訊和科技服務；
- (i) 本公司（作為授權人）與騰訊計算機（作為承授人）於二零零四年二月二十八日訂立的域名特許權合約，本公司向騰訊計算機授出指定域名的非獨家特許使用權，每年的特許權使用費根據騰訊計算機全年收入總額的若干百分比範圍而釐定（或會根據合約或由騰訊計算機合作委員會作出調整）；
- (j) 騰訊科技（作為授權人）與騰訊計算機（作為承授人）於二零零四年二月二十八日訂立的域名特許權合約，騰訊科技向騰訊計算機授出指定域名的非獨家特許使用權，每年的特許權使用費由騰訊計算機合作委員會根據騰訊計算機全年收入總額的若干百分比範圍而釐定；
- (k) 本公司（作為授權人）與世紀凱旋（作為承授人）於二零零四年二月二十八日訂立的域名特許權合約，本公司向世紀凱旋授出指定域名的非獨家特許使用權，每年的特許權使用費由世紀凱旋合作委員會根據世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定；
- (l) 騰訊科技（作為授權人）與世紀凱旋（作為承授人）於二零零四年二月二十八日訂立的域名特許權合約，騰訊科技向世紀凱旋授出指定域名的非獨家特許使用權，每年的特許權使用費根據世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定（或會根據合約或由世紀凱旋合作委員會作出調整）；

- (m) 本公司(作為授權人)與騰訊計算機(作為承授人)於二零零四年二月二十八日訂立的商標特許權合約，本公司向騰訊計算機授出指定商標的非獨家特許使用權，每年的特許權使用費由騰訊計算機合作委員會根據騰訊計算機全年收入總額的若干百分比範圍而釐定；
- (n) 騰訊科技(作為授權人)與騰訊計算機(作為承授人)於二零零四年二月二十八日訂立的商標特許權合約，騰訊科技向騰訊計算機授出指定商標的非獨家特許使用權，每年的特許權使用費根據騰訊計算機全年收入總額的若干百分比範圍而釐定(或會根據合約或由騰訊計算機合作委員會作出調整)；
- (o) 本公司(作為授權人)與世紀凱旋(作為承授人)於二零零四年二月二十八日訂立的商標特許權合約，本公司向世紀凱旋授出指定商標的非獨家特許使用權，每年的特許權使用費由世紀凱旋合作委員會根據世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定；
- (p) 騰訊科技(作為授權人)與世紀凱旋(作為承授人)於二零零四年二月二十八日訂立的商標特許權合約，騰訊科技向世紀凱旋授出指定商標的非獨家特許使用權，每年的特許權使用費根據世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定(或會根據合約或由世紀凱旋合作委員會作出調整)；
- (q) 時代朝陽科技(作為顧問)與騰訊計算機於二零零四年二月二十八日訂立的資訊顧問服務合約，時代朝陽科技向騰訊計算機提供特定資訊顧問服務，全年顧問服務費由騰訊計算機合作委員會根據騰訊計算機全年收入總額的若干百分比範圍而釐定；
- (r) 時代朝陽科技(作為顧問)與世紀凱旋於二零零四年二月二十八日訂立的資訊顧問服務合約，時代朝陽科技向世紀凱旋提供特定資訊顧問服務，全年顧問服務費由世紀凱旋合作委員會根據世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定；
- (s) 騰訊科技(作為顧問)與騰訊計算機於二零零四年二月二十八日訂立的資訊顧問服務合約，騰訊科技向騰訊計算機提供特定資訊顧問服務，全年顧問服務費由騰訊計算機合作委員會根據騰訊計算機全年收入總額的若干百分比範圍而釐定；
- (t) 本公司(作為顧問)與世紀凱旋於二零零四年二月二十八日訂立的技术顧問服務

合約，本公司向世紀凱旋提供特定技術顧問服務，全年顧問服務費由世紀凱旋合作委員會根據世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定；

- (u) 騰訊科技(作為顧問)與世紀凱旋於二零零四年二月二十八日訂立的技術顧問服務合約，騰訊科技向世紀凱旋提供特定技術顧問服務，全年顧問服務費由世紀凱旋合作委員會根據世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定；
- (v) 時代朝陽科技(作為顧問)與世紀凱旋於二零零四年二月二十八日訂立的技術顧問服務合約，時代朝陽科技向世紀凱旋提供特定技術顧問服務，全年顧問服務費由世紀凱旋合作委員會根據世紀凱旋全年收入總額的若干百分比範圍而釐定；
- (w) 本公司(作為顧問)與騰訊計算機於二零零四年二月二十八日訂立的技術顧問服務合約，本公司向騰訊計算機提供特定技術顧問服務，有關顧問服務年費由騰訊計算機合作委員會根據騰訊計算機全年收入總額的若干百分比範圍而釐定；
- (x) 時代朝陽科技(作為顧問)與騰訊計算機於二零零四年二月二十八日訂立的技術顧問服務合約，時代朝陽科技向騰訊計算機提供特定技術顧問服務，有關顧問服務年費由騰訊計算機合作委員會根據騰訊計算機全年收入總額的若干百分比範圍而釐定；
- (y) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零四年二月二十八日訂立的建立緊密技術及業務合作關係協議(「騰訊計算機技術合作協議」)，雙方同意在騰訊計算機互聯網即時通信業務及其他增值電信業務的廣告、設計及其他技術與服務等範疇互相合作，而有關收入由雙方分享；
- (z) 時代朝陽科技與世紀凱旋於二零零四年二月二十八日訂立的建立緊密技術及業務合作關係協議(「世紀凱旋技術合作協議」)，雙方同意在世紀凱旋互聯網即時通信業務及其他增值電信業務的廣告、設計及其他技術與服務等範疇互相合作，而有關收入由雙方分享；
- (aa) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零四年二月二十八日訂立的網絡遊戲合作協議，雙方同意合作開發及提供有關網絡遊戲的技術及服務，而有關收入由雙方分享；

- (bb) 時代朝陽科技與世紀凱旋於二零零四年二月二十八日訂立的網絡遊戲合作協議，雙方同意合作開發及提供有關網絡遊戲的技術及服務，而有關收入由雙方分享。

關連交易合約

- (cc) 本公司(作為授權人)與MIH(作為承授人)於二零零二年六月二十七日訂立的特許權協議，本公司按月費向MIH及其聯屬公司授出本公司若干專有技術在撒哈拉沙漠以南非洲地區、印尼、泰國、希臘及塞浦路斯的使用權，而該協議由(i)本公司與Mweb (Thailand) Limited於二零零三年六月十八日訂立的協議及(ii)本公司與MIH於二零零三年六月二十四日訂立的補充商標及版權特許權協議所補充；
- (dd) 騰訊科技與上海華體於二零零三年一月一日訂立的合作協議，雙方同意合作開發共同品牌SMS渠道，而有關收入由雙方分享；
- (ee) Entriq, Inc與騰訊計算機於二零零四年三月十一日訂立的Entriq客戶特許權協議，Entriq, Inc授權騰訊計算機使用若干服務及軟件，以向中國授權最終用戶提供資訊內容；及

其他合約

- (ff) 本公司與高盛(亞洲)有限責任公司及其他香港包銷商(「香港包銷商」)於二零零四年六月四日訂立的香港包銷協議，香港包銷商有條件同意全數包銷香港發售，代價為本公司向香港包銷商支付佣金。

有關各架構合約及關連交易合約的進一步詳情載於本售股章程「本集團歷史及架構 — 架構合約」、「與股東的關係 — 關連交易」及「附錄六 — 架構合約」等節。有關包銷合約的進一步詳情載於本售股章程「包銷 — 包銷安排及開支」一節。

B. 非現有合約

下列合約已於完成發售前完成、屆滿或終止：

- (a) 本公司(作為顧問)與騰訊計算機於二零零零年十二月二十九日訂立的企業開發顧問服務合同，本公司同意向騰訊計算機提供若干顧問服務，月費為人民幣1,200,000元。該協議已根據下文(c)項協議於二零零三年八月三十日終止；

- (b) 本公司與騰訊計算機於二零零一年九月三十日就上文(a)項所述的企業開發顧問服務合同而訂立的補充協定，雙方同意將月費增至人民幣2,800,000元。該協議已根據下文(c)項協議於二零零三年八月三十日終止；
- (c) 本公司與騰訊計算機於二零零三年七月十四日訂立的終止協議，雙方同意於二零零三年八月三十日終止上文(a)項企業開發顧問服務合同及(b)項補充協定；
- (d) 本公司(作為顧問)與騰訊計算機於二零零二年十二月二十一日訂立的企業開發顧問服務合同，本公司同意向騰訊計算機提供若干顧問服務，月費為人民幣7,000,000元。該協議已根據下文(f)項協議於二零零三年七月三十一日終止；
- (e) 本公司與騰訊計算機於二零零三年一月二十日就上文(d)項所述的企業開發顧問服務合同而訂立的補充協定，雙方同意根據企業開發顧問服務合同提供服務的方法。該協議已根據下文(f)項協議於二零零三年七月三十一日終止；
- (f) 本公司與騰訊計算機於二零零三年六月十日訂立的企業開發顧問服務合同終止協議，雙方同意於二零零三年七月三十一日終止上文(d)項企業開發顧問服務合同及(e)項補充協定；
- (g) 本公司(作為顧問)與騰訊計算機於二零零二年十二月三十日訂立的顧問服務合約，本公司同意向騰訊計算機提供若干顧問服務，月費為人民幣4,000,000元。該協議已根據下文(i)項協議於二零零三年八月三十一日終止；
- (h) 本公司與騰訊計算機於二零零三年一月二十日就上文(g)項所述的顧問服務合約而訂立的補充協定，雙方同意根據顧問服務協議提供服務的方法。該協議已根據下文(i)項協議於二零零三年八月三十一日終止；
- (i) 本公司與騰訊計算機於二零零三年七月十四日訂立的顧問服務合約終止協議，雙方同意於二零零三年八月三十一日終止上文(g)項顧問服務協議及(h)項補充協定；
- (j) 本公司(作為顧問)與騰訊計算機於二零零一年十二月十八日訂立的特別業務顧問服務合約，本公司同意向騰訊計算機提供若干顧問服務，年費為255,000美元。該協議已根據下文(k)項協議於二零零二年十二月三十日終止；

- (k) 本公司與騰訊計算機於二零零二年十二月二十日訂立的特別業務顧問服務合約終止協議，雙方同意於二零零二年十二月三十日終止上文(j)項特別業務顧問服務協議；
- (l) 本公司(作為顧問)與騰訊計算機於二零零一年十二月十八日訂立的特別技術業務顧問服務合約，本公司同意向騰訊計算機提供若干顧問服務，年費為700,000美元。該協議已根據下文(m)項協議於二零零二年十二月三十日終止；
- (m) 本公司與騰訊計算機於二零零二年十二月二十日訂立的特別技術業務顧問服務合約終止協議，雙方同意於二零零二年十二月三十日終止上文(l)項特別技術業務顧問服務協議；
- (n) 本公司(作為顧問)與騰訊計算機於二零零二年四月二日訂立的企業開發顧問服務合同，本公司同意向騰訊計算機提供若干顧問服務，一次性費用為50,000美元。該協議已於二零零二年七月二日終止；
- (o) 本公司(作為顧問)與騰訊計算機於二零零二年六月十日訂立的企業開發顧問服務合同，本公司同意向騰訊計算機提供若干顧問服務，一次性費用為150,000美元。該協議已於二零零二年九月十日終止；
- (p) 本公司(作為授權人)與騰訊計算機(作為承授人)於二零零二年十二月二十日訂立的域名(國際域名)特許權合約，本公司向騰訊計算機授出若干域名的非獨家特許使用權，月費為人民幣500,000元。該協議已根據下文(r)項協議於二零零四年一月一日終止；
- (q) 本公司與騰訊計算機於二零零二年十二月二十日就上文(p)所述的域名(國際域名)特許權合約而訂立的補充協定，以保障本公司根據域名特許權協議所獲的知識產權。該協議已根據下文(r)項協議於二零零四年一月一日終止；
- (r) 本公司與騰訊計算機於二零零三年十二月三十一日訂立的域名(國際域名)特許權合約終止協議，雙方同意於二零零四年一月一日終止上文(p)項域名特許權協議及(q)項補充協定；
- (s) 本公司與其中一名主要創辦人擁有的公司Fat Yue Holdings Limited於二零零二年九月十日訂立的顧問合約，Fat Yue Holdings Limited同意按服務月費向本公

司提供若干顧問服務。該協議已於二零零三年八月一日終止，而本公司於該日前已向Fat Yue Holdings Limited支付合共136,000美元；

- (t) 本公司與Fat Yue Holdings Limited於二零零三年七月二十日訂立的顧問合約終止協議，雙方同意於二零零三年八月一日終止上文(s)項顧問協議；
- (u) 本公司與主要創辦人擁有的公司Surge Ahead Limited於二零零三年七月二十日訂立的顧問合約，Surge Ahead Limited同意按服務月費向本公司提供若干顧問服務。該協議已於二零零三年十二月三十一日終止，而本公司於該日前已向Surge Ahead Limited支付合共194,000美元；
- (v) 本公司與Surge Ahead Limited於二零零三年十二月十七日訂立的顧問合約終止協議，雙方同意於二零零三年十二月三十一日終止上文(u)項顧問協議；
- (w) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零一年一月十日訂立的貸款合約，騰訊科技同意向騰訊計算機提供免息貸款人民幣2,200,000元。於二零零二年，該貸款經已償還，而該協議亦已完成；
- (x) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零一年五月十日訂立的版權轉讓協議，騰訊計算機向騰訊科技轉讓若干卡通及動畫作品的版權，以完成該協議；
- (y) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零一年十二月二十日訂立的合作支持協議，騰訊計算機同意支付騰訊科技北京辦事處的所有開支，代價為騰訊科技向騰訊計算機授出若干商標、商號及服務的非獨家特許使用權。該協議已於二零零四年一月三十一日終止；
- (z) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零四年一月三十一日訂立的合作支持協議終止協議，雙方同意即時終止上文(y)項所述的合作支持協議；
- (aa) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零二年六月一日訂立的VoIP客戶端技術開發協議，騰訊計算機委託騰訊科技進行有關VoIP客戶端項目的研究及開發工作。雙方根據下文(gg)項所述的協議履行本協議的責任；
- (bb) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零二年十一月一日訂立的合作貸款合約，騰訊計算機同意向騰訊科技提供免息貸款人民幣39,000,000元。於二零零三年，該貸款經已償還，而該協議亦已完成；

- (cc) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零四年一月三十一日訂立的合作貸款合約終止協議，雙方同意即時終止上文(bb)項所述的貸款合約及償還貸款；
- (dd) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零二年十二月一日訂立的委託付款合約，騰訊科技委託騰訊計算機支付騰訊科技的營運開支；
- (ee) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零四年一月三十一日訂立的委託付款合約終止協議，雙方同意即時終止上文(dd)項所述的委託付款合約。騰訊科技須向騰訊計算機償還根據上文(dd)項所述協議支付的款項；
- (ff) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零二年十二月一日訂立的建立緊密技術及業務合作關係合約，雙方同意在本公司互聯網即時通信業務的廣告、設計及其他技術與服務等範疇緊密合作。該協議已於二零零四年二月二十八日騰訊科技與騰訊計算機訂立本節上文A.「現有合約」(y)項所述的建立緊密技術及業務關係協議後，即時由該協議取代及終止；
- (gg) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零二年十二月二十日訂立的技术開發(委託)合約，騰訊科技同意為騰訊計算機進行VoIP客戶端項目的研究及開發工作，一次性費用為人民幣7,000,000元。該協議已於二零零三年十二月二十日屆滿；
- (hh) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零三年三月二十八日訂立的委託付款合約，騰訊科技委託騰訊計算機支付有關使用及保護騰訊科技知識產權的開支。該協議已於二零零四年一月三十一日終止；
- (ii) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零四年一月三十一日訂立的委託付款合約終止協議，雙方同意即時終止上文(hh)項所述的委託付款合約。騰訊科技須向騰訊計算機償還根據上文(hh)項所述協議支付的款項；
- (jj) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零三年八月十八日訂立的「QQ網絡遊戲連接系統QQ遊戲Plus V1-3」軟件銷售合約，騰訊科技向騰訊計算機出售若干在綫遊戲軟件，代價為人民幣62,000,000元；
- (kk) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零三年十一月十日訂立的軟件產品(騰訊QQ2000

通信內聯軟件V1.05) 銷售合約，騰訊科技向騰訊計算機出售若干通信軟件，代價為人民幣99,450,000元；

- (ii) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零三年十二月十五日訂立的軟件產品(騰訊移動QQ軟件V1.0) 銷售合約，騰訊科技出售若干即時通信軟件，代價為人民幣117,000,000元；及
- (mm) 騰訊科技與騰訊計算機於二零零三年四月三十日訂立的網絡遊戲合作協議，雙方同意開發及提供有關網絡遊戲的技術及服務，而有關收入由雙方分享。該協議已於二零零四年二月二十八日騰訊科技與騰訊計算機訂立本節「現有合約」(aa) 項所述的網絡遊戲合作協議後，即時由該協議取代及終止。

7. 權益披露

(a) 董事及主要行政人員的權益

於完成發售當時，且並無計及因行使超額配股權而可能配發及發行的股份，各董事及本公司主要行政人員擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須於股份上市後隨即知會本公司及聯交所的本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部) 股份、相關股份及債券的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例規定其取得或視為取得的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須於股份上市後隨即登記於該條規定存置的登記冊或根據上市規則上市公司董事進行證券交易的標準守則須於股份上市後隨即知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

於本公司的權益

董事姓名	股份數目	權益性質	持股百分比 ⁽³⁾
馬化騰	242,483,080	公司 ⁽¹⁾	14.43%
張志東	108,085,530	公司 ⁽²⁾	6.43%

附註：

- (1) 該等股份由馬化騰先生全資擁有的英屬處女群島公司Advance Data Services Limited持有。
- (2) 該等股份由張志東先生全資擁有的英屬處女群島公司Best Update International Limited持有。
- (3) 緊隨完成發售後且不計及行使超額配股權的影響。

於聯營公司的權益

馬化騰持有騰訊計算機及世紀凱旋47.5%權益，根據上市規則第1章，該兩家公司為本公司的中國聯營公司。張志東持有騰訊計算機及世紀凱旋20%權益，根據上市規則第1章，該兩家公司為本公司的中國聯營公司。

(b) 主要股東

不計及根據發售可能認購的股份或根據公開售股前購股權計劃或購股權計劃或因行使超額配股權而配發及發行的任何股份，於完成發售當時擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須知會本公司的本公司股份或有關股份的權益、淡倉，或直接或間接擁有附帶投票權在任何情況下可於本集團任何成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上權益的人士（非本公司董事或主要行政人員）詳情如下：

於本公司的權益

名稱	股份數目	權益性質	持股百分比 ⁽²⁾
MIH	630,240,380	公司 ⁽¹⁾	37.50

附註：

- (1) 由於MIH由Naspers Limited透過其居間公司MIH (BVI) Limited、MIH Holdings Limited及MIH Investments (Pty) Ltd全資擁有，故此根據證券及期貨條例第XV部，Naspers Limited、MIH (BVI) Limited、MIH Holdings Limited及MIH Investments (Pty) Ltd將視為擁有同一批630,240,380股股份，約等於37.50%。

於本集團其他成員公司的權益

姓名	公司名稱	權益性質	註冊股本的百分比
曾李青	騰訊計算機	個人	12.50%
曾李青	世紀凱旋	個人	12.50%
許晨曄	騰訊計算機	個人	10%
許晨曄	世紀凱旋	個人	10%
陳一丹	騰訊計算機	個人	10%
陳一丹	世紀凱旋	個人	10%

(c) 服務合約詳情

每一位執行董事已各自與本公司訂立服務合約，年期自二零零四年三月二十五日起計，為期三年。各服務合約年期可由本公司與有關董事協定續期。該等服務合約的主要條款如下：

- (i) 兩名執行董事的年薪總額（不包括本公司代其支付的個人所得稅）為人民幣2,860,000元；
- (ii) 執行董事均為全職僱員；及
- (iii) 本公司可隨時發出三個月書面通知，終止該等合約，惟須向董事支付六個月的薪金及終止當年按終止生效前所佔全年比例計算的年終花紅。

(d) 董事酬金

截至二零零二年十二月三十一日及二零零三年十二月三十一日止年度，本公司向董事（不包括獨立非執行董事）支付的酬金總額分別為人民幣926,000元及人民幣1,686,000元。

(e) 個人擔保

董事並無就本公司所獲的銀行信貸向借貸人提供任何個人擔保。

(f) 關連人士交易

於本售股章程日期前兩年內，本公司曾進行本售股章程「本集團歷史及架構 — 架構合約」、「與股東的關係 — 關連交易」、「附錄七 — 重大合約」及本售股章程附錄一會計師報告附註27所述的關連人士交易。

8. 免責聲明

除本售股章程所披露者外：

- (a) 各董事及本公司主要行政人員並無擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須於股份在聯交所上市後隨即知會聯交所的本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）股份、相關股份及債券權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例該等規定其取得或視為取得的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須於股份上市後隨即登記於該條規定存置的登記冊或根據上市規則上市公司董事進行證券交易的標準守則須於股份在聯交所上市後隨即知會本公司及聯交所的權益及淡倉；
- (b) 各董事及名列本附錄「其他資料」一節「專業人士同意書」一段的人士在本公司發起或本集團任何成員公司於本售章程刊發前兩年內買賣或租用或建議買賣或租用的資產中，並無擁有任何權益；
- (c) 各董事及名列本附錄「其他資料」一節「專業人士同意書」一段的人士在本售股章程日期仍然生效，其性質或條件特別且對本集團業務有重大影響的合約或安排中，並無擁有任何重大權益；
- (d) 名列本附錄「其他資料」一節「專業人士同意書」一段的人士並無擁有本集團任何成員公司的股權，亦無擁有可自行或委任他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論可否依法執行）；

- (e) 各董事與本公司或本集團任何成員公司並無訂立或建議訂立服務合約（於一年內屆滿或僱主可於一年內不付賠償（法定賠償除外）而終止的合約除外）；
- (f) 於本售股章程日期前兩年內，本公司並無向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，亦無意就發售或本售股章程所述的相關交易而支付、配發或給予任何現金、證券或利益；
- (g) 各董事、彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股本5%或以上的本公司股東並無擁有本集團五大客戶或供應商任何權益；
- (h) 各董事並無擁有本集團業務以外而與本集團業務直接或間接競爭或有可能競爭的業務權益；
- (i) 於本售股章程日期前兩年內，本公司及其附屬公司並無發行或同意發行任何繳足或未繳足股份或借貸資本以換取現金或其他非現金代價；
- (j) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本並無附於購股權，亦無有條件或無條件同意附於購股權；
- (k) 本公司並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；及
- (l) 於本售股章程日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司並無就發行或出售任何本公司股本而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

9. 購股權計劃

以下為本公司全體股東於二零零四年三月二十四日通過書面決議案有條件批准及採納的購股權計劃（仍須待符合本節(v)段所述的條件後方可作實）主要條款概要：

(a) 合資格人士

董事會可酌情邀請本集團屬下任何公司的僱員、顧問或董事接納購股權以按根據下文(b)分段計算的價格認購股份。顧問的資格須由董事會全權酌情決定。購股權計劃旨在表揚若干人士對本公司所作的貢獻、招攬最優秀的人員及促使本集團業務成功發展。

向董事、本公司主要行政人員、主要股東（上述各項的定義見上市規則）或彼等各自聯繫人授出購股權必須獲得本公司獨立非執行董事（不包括身為購股權承授人的獨立非執行董事）批准。

倘董事會建議向作為承授人的主要股東(定義見上市規則)、獨立非執行董事或彼等各自的聯繫人授出購股權，並會導致該人士於截至及包括授出購股權當日止12個月內因行使根據計劃及本公司任何其他購股權計劃已獲授及將獲授的全部購股權(包括已行使、註銷及尚未行使的購股權)而已獲發行及將獲發行的股份：

- (i) 總數超過已發行股份總數0.1%；而
- (ii) 根據每次授出購股權當日股份收市價計算的總值超逾5,000,000港元，

則上述授出購股權的建議必須獲得股東在股東大會上批准。在此情況下，本公司須向股東寄發通函，載列上市規則規定的所有條款。本公司的所有關連人士不得在上述股東大會上投票贊成授出購股權。股東大會上就批准授出購股權而進行的表決必須以投票方式進行。

(b) 股份價格

購股權計劃所涉及的股份認購價將由董事會決定並知會各承授人。

認購價將為(i)股份面值；(ii)授出購股權當日(必須為營業日)聯交所每日報價表所列的股份收市價；或(iii)截至授出購股權當日止前五個營業日聯交所每日報價表所列的股份平均收市價(以最高者為準)。

當承授人簽署及交回購股權計劃所述列明接納建議所涉及股份數目的接納函件(一式兩份)，並就每次授出購股權向本公司支付代價1.00港元後，有關購股權將視為授予承授人並由其接納及生效。

(c) 最高股份數目

(i) 根據購股權計劃及本公司任何其他有關可不時向本集團任何公司僱員授出購股權的購股權計劃可授出的購股權所涉及的股份總數，不得超過上市日期本公司有關類別已發行證券的10%(即168,064,126股股份)，惟就此而言，並不包括因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出的購股權而發行的股份(或就該等股份而按比例獲發其他股份的配額)。於授出可認購不超過本公司有關類別證券10%的股份的購股權及在股東大會上獲得本公司股東批准的情況下，董事會可增加根據該計劃所發行的最高股份數目(加上根據本集團任何其他購股權計劃所發行的證券)，惟因行使所有尚未行使的購股權(包括根據公開售股前購股權計劃已授出的購股權)而發行的股份，不得超過當時有關類別已發行證券的30%。

(ii) 本公司不得向任何一名人士授出購股權而導致該人士於截至最後一次授出購股權當日止12個月內因行使已獲授及將獲授的購股權而獲發行及將獲發行的股份總數超逾當時本公司已發行股本1%。

(d) 行使購股權的時限

購股權可於授出購股權當日起計不超過十(10)年的購股權行使期內，隨時根據購股權計劃的條款行使。購股權行使期將由董事會決定並知會各承授人，惟購股權的行使期不得少於授出購股權當日起計一年。董事會可額外限制購股權的行使時間及／或必須達成表現目標後方可行使購股權。

(e) 購股權屆滿

尚未行使的購股權將於下列最早者自動失效：

- (A) 授出購股權當日起計十(10)年屆滿時；
- (B) 購股權計劃所列的購股權行使期屆滿時；
- (C) 本節(g)、(h)、(j)、(k)、(l)或(m)分段所述的任何限期屆滿時；
- (D) 本公司開始清盤當日；
- (E) 承授人因嚴重失職、無力償債或合理地預期無法償債、資不抵債、與其全體債權人訂立協議或債務和解或觸犯任何涉及誠信的刑事罪行而遭解僱，不再為本公司或其任何附屬公司的僱員當日；
- (F) 董事會於承授人違反購股權計劃第7A段所述的轉讓限制後隨時行使本公司權利，註銷購股權當日。

(f) 購股權屬承授人個人所有

購股權屬承授人個人所有，不得轉讓。承授人不得以任何方式向第三方出售、轉讓、抵押或按揭任何購股權或使任何購股權附有任何產權負擔或設立任何權益，亦不得訂立任何協議以進行任何上述行動。

(g) 終止受僱時的權利

倘購股權承授人因身故或購股權計劃第8(iv)段所列任何一種或多種終止受僱理由以外的任何理由而不再任職本集團，則承授人可於不再受僱當日(即承授人於本集團有關公司的最後實際工作日期而不論有否支付代通知金代替)起計三個月內或董事會決定的較長

期間，行使不再受僱當日已轉歸而可行使但尚未行使的購股權，否則尚未行使的購股權將告失效。

(h) 身故時的權利

倘購股權承授人於全數行使購股權前身故，且無出現購股權計劃第8(iv)段所列的終止受僱理由，則承授人的個人代表可於承授人身故當日起計十二個月內，行使承授人身故當日尚未行使高達其配額的購股權，否則尚未行使的購股權將告失效。

(i) 股本變動的影響

本公司股本架構因將盈利或儲備撥充資本、供股、合併、拆細或削減股本而出現任何變動(本公司股本架構因發行股份以支付本公司交易的代價而出現的變動除外)，則尚未行使的購股權及認購價應作出相應修訂(如有)，而該等修訂須經本公司當時獨立財務顧問或核數師向董事書面確認，令參與者於變動後所佔股本(或相關權利)比例與變動前相同，而無論如何，修訂不得令股份以低於面值的價格發行。

(j) 清盤時的權利

倘本公司向股東發出通知，召開股東大會以考慮並酌情批准有關本公司主動清盤的決議案，則本公司須立即將有關通函寄予承授人，而承授人(或其合法個人代表)可向本公司發出書面通知(本公司須於建議舉行股東大會當日前四個營業日前接獲上述通知)，全面或按該通知所列數額行使尚未行使的購股權。本公司須盡快而無論如何不遲於建議舉行股東大會當日前一日向該承授人配發及發行因行使購股權而須發行的股份。

(k) 收購時的權利

倘以收購方式向全體股份持有人(或收購者及／或其控制的人士及／或與其有關連或一致行動的人士以外的所有持有人)提出全面收購建議，而該收購建議的條款已於收購建議日期起計四個月內獲得收購建議所涉及股份價值不少於十分之九的持有人批准及收購者於其後發出有關收購其餘股份的通知，則承授人或(如適用)其個人代表可於上述通知起計21日內向本公司發出書面通知，行使全部尚未行使的購股權。

(l) 訂立債務和解或協議時的權利

倘本公司與其股東或債權人建議就本公司重組或合併而訂立任何債務和解或協議，則本公司須於向本公司各股東或債權人寄發有關召開會議以考慮上述債務和解或協議的通知當日，向全體承授人發出上述通知，而該承授人(或其合法個人代表)可即時並於當日起至其後滿兩個月之日或法院批准上述債務和解或協議當日(以較早者為準)期間屆滿前，全面或部份行使所持尚未行使的購股權(有關購股權不得附有任何尚未達成的先決條款或條件)，惟按上述方式行使購股權須待上述債務和解或協議獲得法院批准及生效後方可作實。於上述債務和解或協議生效後，所有購股權(之前已根據購股權計劃行使者除外)將告失效。在此情況下，本公司或會要求承授人(或其合法個人代表)轉讓或以其他方式處置因行使購股權而獲發行的股份，使承授人所佔的股權比例盡量接近假設該等股份涉及上述債務和解或協議時的水平。

(m) 附屬公司上市時的權利

倘承授人受僱於附屬公司，而該附屬公司(或該附屬公司控股公司的任何其他附屬公司)的股份在任何認可證券交易所上市或公開買賣，則本公司可在董事會認為合適的情況下向承授人發出通知，要求承授人按有關行使期的其他條款或董事會決定的其他條款，全面或按該通知所列數額行使尚未行使的購股權，否則董事會可決定該等購股權失效。

(n) 股份的權利

購股權本身不會附有投票、股息轉讓及其他權利(包括但不限於因本公司清盤而產生的權利)。因行使購股權而配發的股份須遵守當時生效的組織章程細則規定，並與行使購股權當日已發行繳足股份享有同等權利，尤其購股權持有人可享有行使購股權當日或之後派付或作出的全部股息或其他分派，惟之前已宣派或建議或決議派付或作出而有關紀錄日期於行使購股權當日前的任何股息或其他分派除外。然而，倘於行使購股權當日，本公司暫停辦理股東登記，則行使購股權將於本公司重新辦理股東登記的首個香港營業日生效。

(o) 購股權計劃的期限

購股權計劃將於通過購股權計劃當日起計十(10)年內有效，其後將不再授出購股權，惟購股權計劃的所有其他規定仍然全面生效。

(p) 修訂購股權計劃

購股權計劃可由董事會通過決議案作出任何修訂，惟購股權計劃有關上市規則第17.03條所述事宜的規定不得作出有利於承授人或準承授人的修訂，惟本公司股東事先於股東大會上通過決議案批准（有關承授人及其聯繫人不得參與投票）則除外。除非獲得相等於本公司當時組織章程細則有關修訂股份所附權利的規定要求的本公司股東數目的承授人同意或批准，否則上述修訂不得對修訂前已授出或同意授出的購股權發行條款有不利影響。購股權計劃的任何重大修訂事先須在股東大會上獲得本公司股東批准，惟根據購股權計劃現有條款自動生效者除外。

(q) 行使購股權屬違法的情況

倘於承授人有意行使購股權當時，行使可認購股份的購股權或其結果違反任何有關法例，則購股權承授人不得認購股份，惟可收取出售有關購股權所涉股份所得款項淨額超逾股份認購價的差額；本公司可在市場出售股份；而上述股份的認購價將計入本公司股本及資本儲備。

(r) 註銷購股權

已授出但尚未行使的購股可於本公司股東在股東大會上批准後註銷，惟有關承授人或彼等各自的聯繫人不得參與投票。

(s) 管理

購股權計劃由董事會或其委員會（包括本公司獨立非執行董事）管理。

(t) 購股權計劃的現況

截至本售股章程日期，本公司並無根據購股權計劃授出或同意授出任何購股權。

(u) 終止

本公司可在股東大會上通過普通決議案或董事會可隨時終止購股權計劃，而在此情況下將不再授予任何購股權，惟購股權計劃的所有其他規定仍然全面生效。

(v) 條件

購股權計劃須待達成下列條件後方可作實：(i)上市委員會批准購股權計劃、授出購股權及本公司因行使根據購股權計劃授出的購股權而須發行的股份上市及買賣；及(ii)包銷商根據有關發售的包銷協議須無條件履行責任(包括(如適用)豁免任何條件)，而包銷協議並無根據有關條款或基於其他理由而終止。

授出購股權的時限

根據上市規則，當發生或作出可能影響股價的事件或決定後，公司不得授出購股權，直至可能影響股價的資料根據上市規則公佈為止。於下列較早者前一個月起至公佈業績當日期間，公司尤其不得授出購股權：

- 董事會就年度、半年度、季度或任何其他中期期間舉行會議(不論是否上市規則規定)當日；或
- 上市規則規定本公司刊發年度或半年度業績公佈或季度或任何其他中期業績公佈(不論是否上市規則規定)的最後限期。

申請上市

本公司已向上市委員會申請批准可能因行使根據購股權計劃可能授出的購股權而發行的股份(總數不超過上市日期已發行股份10%或168,064,126股股份)上市及買賣。

10. 公開售股前購股權計劃**(a) 條款概要**

公開售股前購股權計劃旨在表揚本集團成員公司若干董事、顧問及僱員對本集團發展及／或發售所作的貢獻。除下列各項外，本公司股東於二零零一年七月二十七日通過書面決議案批准的公開售股前購股權計劃主要條款(經修訂)，與購股權計劃的條款大致相同：

- (i) 公開售股前購股權計劃適用於董事會認為其對本集團有貢獻而授予購股權的人士(不論是否本集團的僱員、董事或顧問)；
- (ii) 公開售股前購股權計劃所涉及的股份總數為72,386,370股，已於上市前就本公司股本變動而作出調整；

- (iii) 公開售股前購股權計劃所涉及的股份認購價由董事釐定（見下表）；及
- (iv) 公開售股前購股權計劃將於獲得本公司股東有條件採納當日起至上市前一日期間有效，其後不再授出購股權，惟公開售股前購股權計劃的所有其他規定仍然全面生效。

本公司已向上市委員會申請批准可能因行使根據公開售股前購股權計劃已授出的購股權而發行的股份上市及買賣。

根據公開售股前購股權計劃授出而尚未行使的購股權

截至本售股章程日期，本公司已根據公開售股前購股權計劃有條件授出可認購合共72,386,370股股份（相等於完成發售當時本公司全部已發行股本4.31%（假設並無行使超額配股權））的購股權，代價為每份購股權人民幣1.00元。本公司根據公開售股前購股權計劃向僱員有條件授出而尚未行使的購股權詳情載於下文。各董事、主要股東、其他關連人士（定義見上市規則）或彼等各自的聯繫人概無根據公開售股前購股權計劃獲授任何購股權。

授出日期	參與者 總數 ⁽¹⁾⁽⁵⁾	購股權 所涉及的 股份總數 ⁽¹⁾⁽²⁾	認購價 (美元) ⁽²⁾	佔股本的 百分比 ⁽¹⁾	每份購股 權的代價 (人民幣)
二零零一年八月	45	47,845,000	0.0497	2.85	1
二零零一年九月	3	2,397,500	0.0497	0.14	1
二零零一年十一月	1	472,500	0.0497	0.03	1
二零零一年十二月	3	4,391,100	0.0497	0.26	1
二零零二年三月	5	2,100,000	0.0497	0.13	1
二零零二年六月	8	4,882,500	0.0497	0.29	1
二零零四年二月	178	8,564,500	0.1967	0.51	1
二零零四年三月	4	500,010	0.1967	0.03	1
二零零四年三月	9	1,233,260	0.4396	0.07	1
總計	256	72,386,370	不適用	4.31⁽⁴⁾	不適用

附註

- (1) 已就不再受僱於本集團及不符合參與資格的參與者作出調整。
- (2) 已就本公司因為籌備發售而重組股本而於二零零三年八月將1股股份調整為10股股份及於二零零四年三月將1股股份調整為70股股份作出調整。
- (3) 其中九(9)名參與者亦根據高級管理層承諾彼等可按折讓價申請認購股份而獲派付相

等於已付股份認購價一半的現金花紅。

(4) 已就約數差額作出調整。

(5) 本集團五大購股權持有人如下：

購股權持有人姓名及地址	授出日期	購股權 所涉股份 總數 ⁽²⁾	認購價 (美元) ⁽²⁾	佔上市 股本 百分比	每份購股 權代價 (人民幣)
鄧延 中國深圳 福田區 八卦二路 旭飛花園 A2座916室	二零零一年八月	3,850,000	0.0497 ⁽³⁾	0.23	1
陳泱 中國深圳 福田區清水河 金祥花園 金馨苑 2座303室	二零零一年八月	2,572,500	0.0497 ⁽³⁾	0.15	1
盧山 中國深圳 福田保稅區 圓夢園 C3座801室	二零零一年八月	2,030,000	0.0497 ⁽³⁾	0.12	1
曾振國 中國北京 香江北路1號 香江花園24座	二零零一年十二月	2,011,800	0.0497	0.12	1
David A.M. Wallerstein 1057 Armitage Street Alameda California 94502 United States of America	二零零一年十二月	2,011,800	0.0497	0.12	1
合計	不適用	<u>12,476,100</u>	不適用	<u>0.74⁽⁴⁾</u>	不適用

聯交所豁免

上表所載每份購股權的認購價較暫定發售價有所折讓。認購價由董事會於授出當時根據多項因素而釐定。該等因素包括承授人的服務年期、本公司財政狀況、本公司股份須在認可證券交易所上市後方可行使購股權的規定及估計相距上市的時間。

根據公開售股前購股權計劃授出的購股權代表上市日期本公司股本約4.31%。倘行使全部購股權，則或會對股東及每股盈利有大約4.31%的攤薄影響。然而，由於該等購股權可於四年內行使(即授出日期起計每十二個月後可轉歸25%，惟承授人於二零零四年三月

必須任職滿五年方可行使購股權)，故此對每股盈利的攤薄及影響將會持續數年。於上市日期後，本公司不再根據公開售股前購股權計劃授出購股權。

根據上市規則第17.02(1)(b)條及公司條例附錄1A第27項與附表三第I部第10(d)段，本售股章程須載有任何人士擁有或可獲股份的數目、概述與相關金額、可認購的購股權及每份購股權的若干資料(包括行使期、認購股份應付的價格、已付或應付代價(如有)及承授人的姓名與地址)。截至本售股章程日期，本集團已根據本節「公開售股前購股權計劃」附表所載的條款向256名人士授出可認購72,386,370股股份的購股權。

基於下列理由，全面遵守上市規則第17.02(1)(b)條及附錄1A第27項與公司條例附表三第I部第10(d)段的披露規定並無意義，且會對本集團造成不必要的負擔，故本集團已向聯交所與證券及期貨事務監察委員會申請豁免全面遵守該等規定：

- 公開售股前購股權計劃共有256名參與者，於售股章程個別披露各參與者的承授情況將對本公司造成高昂負擔。估計全面披露各參與者的姓名、地址及承授情況的完整清單將佔售股章程最少13頁，大幅增加售股章程的編撰和印刷成本。
- 參與者乃經本集團董事評估後獲邀參與公開售股前購股權。本公司相信公開披露個別參與者承授情況或會影響本集團部份僱員的士氣及表現，從而對本集團業務有不利影響。
- 本公司認為，於「— 根據公開售股前購股權計劃授出而尚未行使的購股權」一節的表列資料，可為有意投資者提供充份的重要資料，以供有意投資者據而評估所授購股權對本集團財務狀況的潛在影響。

證監會已根據公司條例第342A條批准而聯交所同意批准授出上述豁免，條件如下：

(a) 本售股章程必須清楚披露以下資料：

- (i) 以個別形式披露五大購股權持有人根據公開售股前購股權計劃獲授的購股權詳情，而該等資料必須包括上市規則第17.02(1)(b)條及公司條例附錄1A第27項及附表三第I部第10(d)段規定的所有資料；及
- (ii) 以總計形式披露：(A)根據購股權可認購的股份數目；(B)就購股權而支付的

代價；(C)購股權行使期；及(D)認購股份價格；及

- (b) 按本售股章程附錄八「備查文件」一段所述備置根據公開售股前購股權計劃獲授購股權的所有承授人名單，以供公眾查閱。該名單必須載有上市規則第17.02(1)(b)條及公司條例附錄1A第27項及附表三第I部第10(d)段規定的所有資料。有關所授出購股權的其他詳情，請參閱上文「公開售股前購股權計劃」一節。

11. 知識產權

(a) 商標：

本集團已註冊若干商標，有關詳情如下：

商標	註冊地點	註冊編號	類別	屆滿日期
	中國	1683896	42	二零一一年十二月十三日
	中國	1754590	42	二零一二年四月二十日
	中國	1770827	16	二零一二年五月二十日
	中國	1742671	9	二零一二年四月六日
	中國	1801171	18	二零一二年七月六日
Tencent	中國	1752676	9	二零一二年四月二十日
騰訊 Tencent	中國	1955468	38	二零一二年十月十三日
騰訊 Tencent	中國	1789993	42	二零一二年六月十三日
	中國	1796586	25	二零一二年六月二十七日
	中國	1922748	14	二零一二年八月二十七日
	中國	1751230	28	二零一二年四月二十日
	中國	1955174	42	二零一二年十月六日
騰訊 Tencent	中國	2010916	14	二零一二年十一月二十七日
騰訊 Tencent	中國	1926267	16	二零一三年二月十三日
騰訊 Tencent	中國	2006174	18	二零一二年十一月六日
騰訊 Tencent	中國	1998051	28	二零一三年二月二十日
	中國	1915551	9	二零一二年十二月六日
	中國	1962829	38	二零一三年二月二十七日
	中國	2010131	42	二零一二年十二月二十日
騰訊	中國	1962827	38	二零一三年二月二十七日
騰訊	中國	2010130	42	二零一二年十二月二十日
Tencent	中國	1962826	38	二零一三年二月二十七日
Tencent	中國	2010132	42	二零一二年十二月二十日
	中國	1915547	9	二零一二年十二月六日
	中國	1915548	9	二零一二年十二月六日
	中國	2010918	14	二零一二年十一月二十七日
	中國	1925086	16	二零一三年二月十三日
	中國	2006176	18	二零一二年十一月十三日
	中國	1997920	28	二零一三年二月二十日
BQQ	中國	3008045	38	二零一三年三月六日
BQQ	中國	3008046	42	二零一三年一月二十日
MQQ	中國	3008044	38	二零一三年三月六日
MQQ	中國	3008043	42	二零一三年一月二十日
Q-Gen	中國	3030669	25	二零一三年三月二十日
Q-Gen	中國	3030668	28	二零一三年四月六日
	中國	3058135	9	二零一三年三月十三日
	中國	3058134	38	二零一三年四月二十七日
	中國	3058133	42	二零一三年四月二十七日
	中國	3058132	9	二零一三年四月二十七日
	中國	3058130	42	二零一二年十二月二十日
騰訊 Tencent	中國	2005170	25	二零一三年八月二十日
	中國	2010126	42	二零一二年十二月二十日

商標	註冊地點	註冊編號	類別	屆滿日期
Q-Gen	中國	3214616	38	二零一三年十一月六日
BQQ	中國	3261818	9	二零一三年十月六日
BUSINESS QQ ..	中國	3261817	9	二零一三年十月六日
VQQ	中國	3261956	9	二零一三年十月六日
	中國	1955912	38	二零一二年十一月六日
	中國	1962825	38	二零一三年二月二十七日
Q-Gen	中國	3030673	14	二零一四年一月十三日
Q-Gen	中國	3030672	16	二零一一年十一月二十六日
Q-Gen	中國	3030671	18	二零一四年一月十三日
BUSINESS QQ ..	中國	3037702	38	二零一三年十一月二十七日
騰訊	中國	3247995	25	二零一四年一月十三日
QQQ	中國	3261952	9	二零一四年一月十三日
	中國	1786257	21	二零一二年六月十三日
	中國	1767206	12	二零一二年五月十三日
	中國	1793447	13	二零一二年六月二十日
	中國	1811680	15	二零一二年七月二十日
	中國	1790071	17	二零一二年六月二十日
	中國	1811193	19	二零一二年七月二十日
	中國	1790958	20	二零一二年六月二十日
	中國	1934791	21	二零一三年一月六日
	中國	1815060	22	二零一二年七月二十七日
	中國	1811527	23	二零一二年七月二十日
	中國	1811396	24	二零一二年七月二十日
	中國	1934678	26	二零一二年十月六日
	中國	1900571	1	二零一三年一月二十日
	中國	1902888	2	二零一二年八月二十日
	中國	1795349	3	二零一二年六月二十七日
	中國	1790465	4	二零一二年六月二十日
	中國	1795553	5	二零一二年六月二十七日
	中國	1767180	6	二零一二年五月十三日
	中國	1911492	7	二零一二年十月六日
	中國	1909381	8	二零一二年十月二十日
	中國	1787224	10	二零一二年六月十三日
	中國	1919435	11	二零一三年一月二十七日
	中國	1944243	27	二零一三年一月六日
	中國	1783334	29	二零一二年六月六日
	中國	1948001	30	二零一二年九月十三日
	中國	1797522	31	二零一二年六月二十七日
	中國	1804156	32	二零一二年七月六日
	中國	1764024	33	二零一二年五月六日
	中國	3124708	34	二零一三年三月二十日
	中國	1946375	34	二零一三年一月六日
	中國	1956795	35	二零一二年十一月二十日
	中國	1949528	37	二零一二年十一月二十七日
	中國	1961112	39	二零一二年十一月六日
	中國	1947472	40	二零一三年一月二十日
	中國	1956616	41	二零一二年十一月二十七日
	中國	1968962	35	二零一三年三月十三日
	中國	1970233	1	二零一二年十二月十三日
	中國	1973080	2	二零一二年十一月二十七日
	中國	1905425	4	二零一二年九月二十七日

商標	註冊地點	註冊編號	類別	屆滿日期
	中國	1907465	5	二零一二年十二月二十日
	中國	1974165	6	二零一二年十一月二十七日
	中國	1975923	7	二零一三年二月二十七日
	中國	1979268	8	二零一二年十一月二十日
	中國	1788715	10	二零一二年六月十三日
	中國	1921888	11	二零一三年二月六日
	中國	1977837	12	二零一二年十一月十三日
	中國	2013421	13	二零一二年十二月六日
	中國	2012961	15	二零一二年九月二十七日
	中國	2004021	17	二零一二年十月二十七日
	中國	1929216	19	二零一三年一月二十日
	中國	1929840	20	二零一二年十一月六日
	中國	1991974	22	二零一二年十一月十三日
	中國	1993363	23	二零一二年九月二十七日
	中國	1991855	24	二零一二年十二月十三日
	中國	1986557	26	二零一二年十二月六日
	中國	1995403	27	二零一二年十二月十三日
	中國	1961506	31	二零一二年十二月二十七日
	中國	1964489	33	二零一二年十月十三日
	中國	3124705	34	二零一三年三月二十日
	中國	1962083	34	二零一三年一月六日
	中國	1968966	35	二零一三年三月十三日
	中國	1960408	37	二零一三年二月二十七日
	中國	1991471	39	二零一三年二月二十七日
	中國	1993530	40	二零一三年三月二十日
	中國	1984032	41	二零一三年三月二十日
騰訊 Tencent	中國	1970238	1	二零一二年十二月十三日
騰訊 Tencent	中國	1973077	2	二零一二年十一月二十七日
騰訊 Tencent	中國	1905750	3	二零一三年一月六日
騰訊 Tencent	中國	1905424	4	二零一三年二月六日
騰訊 Tencent	中國	1907463	5	二零一二年十一月六日
騰訊 Tencent	中國	1974172	6	二零一二年十一月二十七日
騰訊 Tencent	中國	1975926	7	二零一三年二月二十七日
騰訊 Tencent	中國	1979266	8	二零一二年十二月二十日
騰訊 Tencent	中國	1788581	10	二零一二年六月十三日
騰訊 Tencent	中國	1977836	12	二零一二年十一月十三日
騰訊 Tencent	中國	2013419	13	二零一二年十二月六日
騰訊 Tencent	中國	2012964	15	二零一三年一月六日
騰訊 Tencent	中國	2004024	17	二零一三年二月六日
騰訊 Tencent	中國	1929214	19	二零一三年一月二十日
騰訊 Tencent	中國	1929838	20	二零一二年十一月六日
騰訊 Tencent	中國	1934794	21	二零一三年二月十三日
騰訊 Tencent	中國	1991975	22	二零一二年十一月十三日
騰訊 Tencent	中國	1993362	23	二零一三年一月六日
騰訊 Tencent	中國	1991832	24	二零一二年十二月十三日
騰訊 Tencent	中國	1986550	26	二零一二年十二月十三日
騰訊 Tencent	中國	1995402	27	二零一二年十二月十三日
騰訊 Tencent	中國	1996972	29	二零一二年十月二十日
騰訊 Tencent	中國	1965813	30	二零一三年一月六日
騰訊 Tencent	中國	1961510	31	二零一二年十月六日
騰訊 Tencent	中國	1982814	32	二零一二年十二月十三日
騰訊 Tencent	中國	1964491	33	二零一二年十月十三日
騰訊 Tencent	中國	1962087	34	二零一三年一月六日

商標	註冊地點	註冊編號	類別	屆滿日期
騰訊 Tencent	中國	1960407	37	二零一三年二月二十七日
騰訊 Tencent	中國	1991468	39	二零一三年二月二十七日
騰訊 Tencent	中國	1993529	40	二零一三年三月二十日
騰訊 Tencent	中國	1950644	35	二零一二年十一月六日
騰訊 Tencent	中國	1984033	41	二零一三年三月二十日
騰訊	中國	1968963	35	二零一三年三月十三日
Tencent	中國	1968965	35	二零一三年三月十三日
騰訊 Tencent	中國	3124702	34	二零一三年三月二十日
BUSINESS IM ..	中國	3008048	42	二零一三年一月二十日
BUSINESS IM ..	中國	3008047	38	二零一三年十月二十七日
	中國	1905755	3	二零一三年六月二十七日
	中國	3124709	5	二零一三年六月十三日
	中國	3124706	5	二零一三年五月二十七日
騰訊 Tencent	中國	3124703	5	二零一三年五月二十七日
Q·Gen	中國	3030670	21	二零一三年五月六日
Q·Gen	中國	3261811	29	二零一三年八月六日
Q·Gen	中國	3261809	30	二零一三年九月二十七日
	中國	3124707	36	二零一三年十月六日
	中國	3124704	36	二零一三年十月六日
騰訊 Tencent	中國	3124701	36	二零一三年十月六日
	中國	3174101	41	二零一三年八月二十七日
	中國	3174100	41	二零一三年八月二十七日
	中國	3174102	41	二零一三年八月二十七日
	中國	3214618	41	二零一三年九月二十日
Q·Gen	中國	3214617	41	二零一三年九月二十日
VQQ	中國	3261954	41	二零一三年十月六日
QQQ	中國	3261950	41	二零一三年十月六日
WAPQQ	中國	3261958	41	二零一三年十月六日
移動QQ	中國	3261832	41	二零一三年十月六日
無線QQ	中國	3261836	41	二零一三年十月六日
	中國	3091480	43	二零一三年七月六日
騰訊 Tencent	中國	3091474	43	二零一三年七月十三日
騰訊 Tencent	中國	3091473	44	二零一三年七月六日
	中國	3091476	44	二零一三年七月六日
	中國	3091479	44	二零一三年七月六日
	中國	3091478	45	二零一三年七月六日
	中國	3091475	45	二零一三年七月六日
騰訊 Tencent	中國	3091472	45	二零一三年七月六日
Q·Gen	中國	3261813	22	二零一三年十二月十三日
Q·Gen	中國	3261812	24	二零一三年十一月二十七日
Q·Gen	中國	3261947	32	二零一四年一月二十日
	香港	15833/2001	25	二零零八年九月二十八日
	香港	B8752/2003	28	二零零八年九月二十八日
	香港	8280/2003	9	二零零八年九月二十八日
	香港	8281/2003	38	二零零八年九月二十八日
	香港	8282/2003	42	二零零八年九月二十八日
	日本	4649682	9,38,42,45	二零一三年二月二十八日
	日本	4649683	9,38,42,45	二零一三年二月二十八日
	新加坡	T01/15805B	42	二零一一年十月五日
	新加坡	T01/15806J	38	二零一一年十月五日
	台灣	1048012	28	二零一三年六月十五日
	台灣	178655	38	二零一三年三月十五日
	台灣	176918	42	二零一三年一月三十一日

商標	註冊地點	註冊編號	類別	屆滿日期
	台灣	178654	38	二零一三年三月十五日
	台灣	176917	42	二零一三年一月三十一日

本集團亦已申請註冊多項商標，現正待審批。

(b) 域名：

本集團擁有下列域名的全面法律權利，並已將其註冊：

域名	屆滿日期
qq.com	二零一零年五月五日
tencentmessenger.com	二零零八年六月三十日
tencentmessenger.net	二零零八年六月三十日
qqsearch.com	二零零八年三月十九日
imok.net	二零一零年九月十三日
tencent.com	二零一零年九月十三日
tencent.net	二零一零年一月二十五日
tencent.bz	二零一零年三月十九日
tencent.info	二零一零年三月十九日
tencent.us	二零一零年三月十八日
imcq.com	二零零六年二月十三日
imcq.net	二零零六年二月十三日
imcq.org	二零零六年二月十三日
q-gen.net	二零一零年十月二十三日
imqq.com	二零一零年六月六日
imqq.net	二零一零年二月一日
qqjapan.com	二零零六年一月二十二日
qqjapan.net	二零零六年一月二十二日
japanqq.com	二零零六年一月三十一日
jpqq.com	二零零六年一月三十一日
qqkr.com	二零零六年一月三十一日
qqkorea.com	二零零六年一月三十一日
myrtx.com	二零零八年六月三十日
rtxonline.com	二零零八年六月三十日
rtxmail.com	二零零八年一月十九日
qq2000.com	二零零六年三月八日
qq2000.net	二零零六年三月八日
tencent.tv	二零零四年九月十五日
sjkx.com	二零一零年十月九日
1700.cn	二零零五年三月十八日
9777.cn	二零零五年三月十九日
bqq.cn	二零零五年三月十七日
imcq.cn	二零零五年三月十八日
imqq.cn	二零零五年三月十七日
iqq.cn	二零零五年三月十七日
mqq.cn	二零零五年三月十七日
qgen.cn	二零零五年三月十七日
qq2000.cn	二零零五年三月十八日
vqq.cn	二零零五年三月十七日
1700.com.cn	二零零五年三月十四日
9777.com.cn	二零零五年三月十四日

域名

bq.com.cn
 imok.com.cn
 imqq.com.cn
 iqq.com.cn
 mqq.com.cn
 qgen.com.cn
 vqq.com.cn
 1700.net.cn
 9777.net.cn
 bq.net.cn
 imok.net.cn
 imqq.net.cn
 iqq.net.cn
 mqq.net.cn
 qgen.net.cn
 qqx.net.cn
 vqq.net.cn
 1700.org.cn
 9777.org.cn
 bq.org.cn
 imok.org.cn
 imqq.org.cn
 iqq.org.cn
 mqq.org.cn
 oi.org.cn
 oic.org.cn
 oicq.org.cn
 qgen.org.cn
 q-gen.org.cn
 qq.com.cn
 qq.org.cn
 qqx.org.cn
 tencent.org.cn
 vqq.org.cn
 9777.org
 騰訊.net
 騰訊通.中国
 騰訊通.中國
 騰訊通.cn
 騰訊通.cn
 騰訊通.com
 騰訊通.com
 騰訊通.net
 騰訊通.net
 rtx.com.cn
 sjkx.com.cn
 oicq.cn
 q-gen.cn
 tencent.cn
 tengxun.cn
 oicq.com.cn
 q-gen.com.cn
 tencent.com.cn
 tengxun.com.cn

屆滿日期

二零零五年一月七日
 二零零五年三月十八日
 二零零五年三月十七日
 二零零四年十二月三十日
 二零零四年十二月二日
 二零零四年十二月三十日
 二零零四年十一月二十八日
 二零零五年三月十四日
 二零零五年三月十四日
 二零零五年一月八日
 二零零五年三月十八日
 二零零五年三月十七日
 二零零四年十二月三十日
 二零零四年十二月二日
 二零零四年十二月三十日
 二零零四年十一月二十八日
 二零零四年十一月二十八日
 二零零五年三月十四日
 二零零五年三月十四日
 二零零四年十一月二十八日
 二零零五年三月十八日
 二零零五年三月十七日
 二零零四年十二月三十日
 二零零四年十二月二日
 二零零五年一月七日
 二零零五年一月六日
 二零零五年一月六日
 二零零四年十二月三十日
 二零零五年一月六日
 二零零九年一月七日
 二零零四年十一月十九日
 二零零四年十一月二十八日
 二零零五年一月七日
 二零零四年十一月二十八日
 二零零五年三月十四日
 二零零四年七月一日
 二零零四年七月三日
 二零零四年七月三日
 二零零四年七月三日
 二零零四年七月一日
 二零零四年七月一日
 二零零四年七月一日
 二零零五年七月一日
 二零零四年十月十六日
 二零零五年三月十七日
 二零零五年三月十七日
 二零零五年三月十七日
 二零零五年三月十七日
 二零零五年三月八日
 二零零四年十月三十一日
 二零零五年五月三十日
 二零零五年七月二十日

域名

屆滿日期

oicq.net.cn	二零零五年七月二十日
q-gen.net.cn	二零零四年十月三十一日
tencent.net.cn	二零零五年五月三十日
tengxun.net.cn	二零零五年七月二十日
1258688.cn	二零零四年八月二十日
1258688.com.cn	二零零四年八月二十日
1259088.cn	二零零四年八月二十日
1259088.com.cn	二零零四年八月二十日
qqgame.cn	二零零五年七月十五日
qqgame.com.cn	二零零五年七月十四日
oi.cn	二零零五年三月十七日
oic.cn	二零零五年三月十七日
oi.com.cn	二零零五年三月三日
oic.com.cn	二零零五年三月三日
oi.net.cn	二零零五年三月三日
oic.net.cn	二零零五年三月三日
騰訊.cn	二零零四年七月二十三日
騰訊.中国	二零零四年七月二十三日
騰訊.cn	二零零四年七月二十三日
騰訊.中國	二零零四年七月二十三日

13. 其他資料

遺產稅

董事獲悉，本集團不大可能承擔任何重大開曼群島、英屬處女群島或中國遺產稅。

就香港法例第111章遺產稅條例(修訂本)而言，股份屬於香港財產。因此，股份擁有人身故或須繳納香港遺產稅。

開辦費用

本公司的開辦費用估計約為75,000港元，均由本公司支付。

專業人士資格

本售股章程載有其意見的專業人士資格如下：

名稱	資格
高盛(亞洲)有限責任公司	根據證券及期貨條例視為持牌可進行證券及期貨條例所界定第1類(證券買賣)、第4類(證券顧問)及第6類(企業融資顧問)活動的公司
羅兵咸永道會計師事務所	執業會計師
美國評值有限公司	物業估值師及業務估值師
銘德律師事務所	香港律師
Conyers Dill & Pearman, Cayman	開曼群島律師
中倫金通律師事務所	中國律師

專業人士同意書

高盛(亞洲)有限責任公司、羅兵咸永道會計師事務所、美國評值有限公司、銘德律師事務所、Conyers Dill & Pearman, Cayman及中倫金通律師事務所已就本售股章程的刊行發出同意書，同意按現時的格式及內容載入其報告、估值證書、函件及／或意見及意見概要(視乎情況而定)及／或引述其名稱。

約束力

倘根據本售股章程提出申請，則本售股章程即具效力，使全部有關人士均須受公司條例第44A及44B條的所有規定(罰則除外)所約束。

送呈公司註冊處文件

隨附本售股章程一併送呈香港公司註冊處註冊的文件計有**白色**及**黃色**申請表格、本售股章程附錄七「專業人士同意書」一段所述的同意書，以及本售股章程附錄七「重大合約概要」一段所述的重大合約。

備查文件

下列文件由即日起至二零零四年六月二十一日(包括當日)的一般辦公時間內，在寶維斯律師事務所的辦事處(地址：香港中環遮打道3A香港會所大廈12樓)可供查閱：

- (a) 組織章程大綱及細則；
- (b) 執業會計師羅兵咸永道會計師事務所簽具有關本集團的會計師報告，全文載於本售股章程附錄一；
- (c) 本集團截至二零零三年十二月三十一日止三年度及二零零四年一月一日至二零零四年三月三十一日三個月期間(包括首尾兩日)的經審核綜合財務報表；
- (d) 盈利預測函件，全文載於本售股章程附錄二；
- (e) 執業會計師羅兵咸永道會計師事務所於二零零四年六月七日簽具有關本公司未審核備考每股盈利及經調整有形資產淨值的備考財務資料函件，全文載於本售股章程附錄三；
- (f) 美國評值有限公司於二零零四年六月七日就本集團物業權益而編撰的函件及估值證書，全文載於本售股章程附錄四；
- (g) 本售股章程「監管」及「本集團歷史及架構」兩節所述本集團中國法律顧問中倫金通律師事務所於二零零四年六月七日發出的中國法律意見；
- (h) 本售股章程附錄五「本公司組織章程文件及開曼群島公司法概要」一節所述由 Conyers Dill & Pearman, Cayman於二零零四年六月七日編撰的函件，其中概述開曼群島公司法若干規定；
- (i) 本集團香港法律顧問銘德律師事務所於二零零四年六月七日就僱傭協議之可執行性向本集團發出的函件；
- (j) 公司法；
- (k) 公開售股前購股權計劃及購股權計劃的規則；
- (l) 本售股章程附錄七「重大合約概要」一節所述的重大合約；

- (m) 本售股章程附錄七「專業人士同意書」一節所述的同意書；
- (n) 本售股章程附錄七「服務合約詳情」一節所述的服務協議；及
- (o) 本售股章程附錄七「公開售股前購股權計劃」一節所述的公開售股前購股權計劃所有承授人名單。

〔此頁留空〕

〔此頁留空〕